



Banque africaine de développement

Manuel des Opérations de Passation de Marchés Partie A -Volume 2 Marchés spécialisés

Décembre 2023

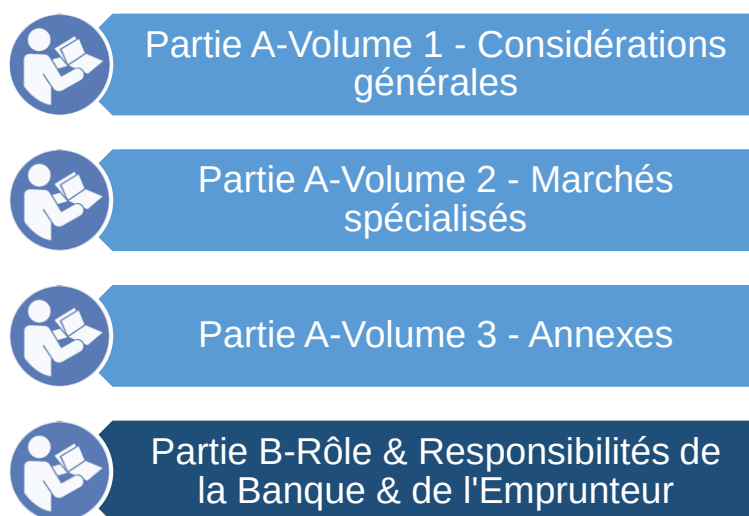


Département des Services Fiduciaires et de l'Inspection (SNFI)
Banque africaine de Développement (www.afdb.org)
Siège – Abidjan (Côte d'Ivoire)
5 Avenue Joseph Anoma
01 B.P. 1387, Abidjan 01
Côte d'Ivoire

Note aux utilisateurs

Structure

1. Le présent OPM est présenté en deux parties. La partie A est structurée en trois volumes, dont le volume 1 prend en compte des considérations générales essentielles. Il s'agit notamment des questions de gouvernance en matière de passation de marchés, des évaluations, de la gestion de la passation de marchés dans le cadre de projets et du cycle de projet, des méthodes et procédures de passation de marchés de biens, de travaux et de services autres que des services de consultants, ainsi que des processus relatifs à l'acquisition de services de consultants. La partie A se termine par une discussion sur la gestion des contrats.



2. Le Volume 2 de la Partie A couvre la passation de marchés spécialisés, dont celle au titre d'opérations d'appui programmatique (OAP), celle dans le cadre de prêts financés et garantis par la Banque, celle dans le cadre de prêts accordés à des intermédiaires financiers, celle dans l'assistance aux situations d'urgence et de catastrophes, celle dans des situations fragiles et affectées par des conflits ; la passation de marché de produits de base, le recours à des agents de passation de marchés, des maîtres d'œuvre et des agents d'inspection, la passation de marchés auprès d'organismes de l'ONU, celle de pièces détachées, celle sous financement de fonds pétroliers, celle faisant appel à la participation communautaire, celle de technologies de l'information, de manuels scolaires, et enfin celle de médicaments, et de pesticides et insecticides.
3. Le Volume 3 de la Partie A contient des annexes, des formats, des exemples de plans et des listes de contrôle à l'appui des Volumes 1 et 2.
4. La Partie B de l'OPM explique les rôles et responsabilités de la Banque et des Emprunteurs et offre des orientations détaillées au personnel chargé de la passation de marchés sur l'exécution de la fonction de passation de marchés en termes de contrôle et de surveillance des activités de l'Emprunteur dans l'utilisation des fonds en prêts et dons.
5. L'OPM est un document dynamique conçu pour s'adapter aux changements dans le cadre des opérations de la Banque, au fur et à mesure que l'environnement commercial

et les conditions applicables aux prêts évoluent, que de nouvelles politiques, procédures, et pratiques commerciales sont approuvées et adoptées par la Banque. En conséquence, l'OPM peut être modifié à tout moment en (i) ajoutant de nouvelles sections ; (ii) en actualisant des sections pour tenir compte de nouvelles politiques et procédures approuvées par le Conseil d'administration ; et (iii) en reformulant certaines sections par souci d'intégration et de simplification.

Comment naviguer ?

6. Tout le personnel, de la Banque ou de l'Emprunteur, qui utilise l'OPM devra au préalable avoir pris connaissance des dispositions figurant dans la Politique et la Méthodologie en matière de passation de marchés basées sur les principes. La raison en est que l'OPM contient essentiellement les détails des méthodes et procédures à suivre par l'Emprunteur et la Banque pour la mise en œuvre de la Politique et de la Méthodologie.
7. Il est conseillé au personnel, indépendamment de son intérêt pour une étape spécifique du cycle du projet, d'avoir une bonne connaissance des conditions générales de la Banque en matière d'éligibilité, de conflit d'intérêt, de pratiques prohibées (y compris la fraude et la corruption), de sanctions, de passation de marché non conforme, de cofinancement et de la planification de la passation de marchés. Celles-ci sont détaillées dans la Partie A de l'OPM, Volume 1 Chapitre A, qui fournit le contexte et le point de départ de toute utilisation substantielle de l'OPM.
8. Plus particulièrement, les détails des évaluations axées sur le risque, essentielles à l'engagement de la Banque avec les Emprunteurs, sont présentés dans la Partie A Volume 1 Chapitre B de l'OPM à laquelle les membres du personnel chargés spécifiquement d'entreprendre l'évaluation de risque, sont référés. La Partie A Volume 1 Chapitre C de l'OPM introduit la gestion de la passation de marché de projet et le cycle de projet. Elle fait une présentation détaillée des étapes clés lors de l'identification, du traitement et de la mise en œuvre du projet et elle constitue un impératif pour le personnel qui exécute toute partie donnée du cycle du projet. Le Chapitre D, qui s'appuie sur le Chapitre C, présente dans le détail les méthodes et procédures de passation de marchés de biens, de travaux, de services autres que de consultants et de services de consultants. Chacun de ces chapitres fournit des explications, des exemples, des formats, des listes de contrôle, le cas échéant, ainsi que des études de cas pour illustrer de façon plus détaillée l'application de la Politique.

Il est conseillé aux utilisateurs de l'OPM de consulter les notes d'orientation et autres formats et listes de contrôle comprenant la Boîte à outils de passation de marchés pour avoir une assistance pratique lors de l'exécution d'opérations spécifiques.

Acronymes

A

AC /CC	Accord-cadre / Contrat-cadre (« <i>FrA</i> » pour son sigle en anglais)
AF	Accord de Financement (« <i>FA</i> » pour son sigle en anglais)
AGPM	Avis Général de Passation de marchés (« <i>GPN</i> » pour son sigle en anglais)
AMI	Avis à Manifestation d'Intérêt (« <i>REOI</i> » pour son sigle en anglais)
AOIL	Appel d'Offres International Limité/Restreint (« <i>ILCB</i> » pour son sigle en anglais)
AOO	Appel d'Offres Ouvert (« <i>OCB</i> » pour son sigle en anglais)
AOOI	Appel d'Offres Ouvert International (« <i>OCBI</i> » pour son sigle en anglais)
AOON	Appel d'Offres Ouvert National (« <i>OCBN</i> » pour son sigle en anglais)
AOR	Appel d'Offres Compétitif Limité / Restreint (« <i>LCB</i> » pour son sigle en anglais)
APF	Accord sur les Principes Fiduciaires (« <i>FPA</i> » pour son sigle en anglais)
APPM	Avis Particulier de Passation de marchés (« <i>SPN</i> » pour son sigle en anglais)
ARM	Accord de Reconnaissance (Confiance) Mutuelle (« <i>MRA</i> » pour son sigle en anglais)
ASU	Aide de Secours d'Urgence (« <i>ERA</i> » pour son sigle en anglais)
AT	Assistance Technique (« <i>TA</i> » pour son sigle en anglais)

B

BAD	Banque Africaine de Développement (« <i>ADB</i> » pour son sigle en anglais)
BEPCs	<i>Bid Evaluation Procedures and Criteria</i> Procédures et critères d'évaluations des offres
BMD	Banque Multinationale de Développement (« <i>MBD</i> » pour son sigle en anglais)
BPAR	<i>Borrower Procurement Assessment Report</i> Rapport d'évaluation du système de passation des marchés de l'Emprunteur par la Banque
BTP	<i>Bio-data Technical Proposal</i> Proposition technique de données biométriques

C

CCAG	Cahier des Clauses Administratives Générales (« <i>GCC</i> » pour son sigle en anglais)
CCPC	Cahier des Clauses Particulières du Contrat (« <i>PCC</i> » pour son sigle en anglais)
CCV	Coût du Cycle de Vie (« <i>LCC</i> » pour son sigle en anglais)
CDD	<i>Community Driven Development</i> Participation communautaire au développement » ou Approche communautaire du développement
Cdl	Conflit d'Intérêt (« <i>COI</i> » pour son sigle en anglais)
CICA	<i>Confederation of International Contractors' Association</i> Confédération Internationale des Associations de la Construction
CIF	<i>Cost Insurance and Freight</i> Coût, assurance, fret
CIP	<i>Carriage and Insurance Paid to Destination</i> Port payé assurance comprise jusqu'à (lieu de destination convenu)
CNUCC	Commission des Nations Unies contre la corruption (« <i>UNCAC</i> » pour son sigle en anglais)
CNUDCI	Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce International (« <i>UNCITRAL</i> » pour son sigle en anglais)
CP	Coordonnateur de Projet (« <i>TM</i> » pour son sigle en anglais)

CPAR	<i>Country Procurement Assessment Report</i> Rapport Analytique sur le Système Pays de Passation des Marchés
CPE	Construction-Possession-Exploitation (« <i>BOO</i> » pour son sigle en anglais)
CPT	<i>Carriage Paid To</i> Port payé jusqu'à (lieu de destination convenu)
CPET	Construction-Possession-Exploitation-Transfert (« <i>BOOT</i> » pour son sigle en anglais)
CPT	Construction-Possession-Transfert (« <i>BOT</i> » pour son sigle en anglais)
CRD	Conseil de Règlement des Différends/Litiges (« <i>DRB</i> » pour son sigle en anglais)
CRPM	Coordinateur Régional de la Passation des Marchés (« <i>RPC</i> » pour son sigle en anglais)
CSC	Comité de Sélection des Consultants
CV	Curriculum Vitae

D

DAO	Dossier d'Appel d'Offres (« <i>BD</i> » pour son sigle en anglais)
DB	<i>Design and Build</i> Conception et construction
DBO	<i>Design, Build & Operate</i> Conception, construction et exploitation
DC	Demande de Cotations (« <i>RFQ</i> » pour son sigle en anglais)
DDP	<i>Delivered Duty Paid</i> Rendu droits acquittés
DDP	Demande de Propositions (« <i>DDP</i> » pour son sigle en anglais)
DPAO	Données Particulières de l'Appel d'Offres (« <i>BDS</i> » pour son sigle en anglais)
DPQ	Documents de Préqualification (« <i>PQDs</i> » pour son sigle en anglais)
DRO	Déviation, Réserves et Omissions
DS	Documents de Sollicitation (« <i>SD</i> » pour son sigle en anglais)
DSI	<i>Design Supply and Install</i> Conception, fourniture et montage d'installations
DSP	Document de Stratégie Pays (« <i>CSP</i> » pour son sigle en anglais)
DTAO	Documents Types d'Appel d'Offres (« <i>SBD</i> » pour son sigle en anglais)
DTDP	Demande Type de Propositions (« <i>SRFP</i> » pour son sigle en anglais)
DTS	Documents Types de Sollicitation (« <i>SSD</i> » pour son sigle en anglais)
DTSN	Documents Types de Sollicitation Nationaux (« <i>NSD</i> » pour son sigle en anglais)
DQE	Détail Quantitatif et Estimatif (« <i>BOQ</i> » pour son sigle en anglais)
DRPM	Documents de Référence de Passation de Marchés (« <i>MPD</i> » pour son sigle en anglais)

E

EAPA	<i>Executing Agency Procurement Assessment</i> Évaluation de la passation des marchés de l'organe d'exécution
EE / EIP	Entreprise d'Etat (« <i>SOE</i> » pour son sigle en anglais) ou Entreprise ou Institution Publique (« <i>GOE</i> » pour son sigle en anglais)
EIC	<i>European International Contractors</i> Entrepreneurs internationaux européens
ENAA	<i>Engineering Advancement Association of Japan</i> Association japonaise pour la promotion de l'ingénierie
EP	Équipe Pays (« <i>CT</i> » pour son sigle en anglais)
EPC	<i>Engineer Procurement and Construction</i> / Ingénierie, acquisition et construction
ESRP	<i>Environmentally and Socially Responsive Procurement</i> Passation des marchés, respectueuse de l'environnement et socialement responsable
EVS	Entité à Vocation Spéciale ou société-écran (« <i>SPV</i> » pour son sigle en anglais)
EXW	<i>Ex Works</i> Départ usine, fabrique, magasin d'exposition, entrepôt ou magasin de ventes, suivant le cas

F

F&C	Fraude et Corruption, y compris pratiques collusoires, coercitives et obstructives
F&I	Fourniture et Montage d'Installations (« S&I » pour son sigle en anglais)
FAD	Fond Africain de Développement (« ADF » pour son sigle en anglais)
FCA	<i>Free Carriage</i> Franco transporteur
FF	Fonds Fiduciaire (« TF » pour son sigle en anglais)
FfP	<i>Fit for Purpose</i> Adapté au but recherché
FIDIC	Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils
FSN	Fonds Spécial du Nigeria (« SPN » pour son sigle en anglais)

G

GE	Groupement d'Entreprises/Coentreprises (« JV » pour son sigle en anglais)
GFP	Gestion des Finances Publiques (« PFM » pour son sigle en anglais)
GSP	Gestion du Secteur Public (« PSM » pour son sigle en anglais)

I

ISC	Institution supérieure de contrôle des finances publiques (« SAI » pour son sigle en anglais)
IaS	Invitation à Soumissionner (« IFB » pour son sigle en anglais)
IDIQ	<i>Indefinite delivery, indefinite quantity contract</i> Contrat de livraison indéfinie et de quantité indéfinie
IPR	<i>Independent Procurement Reviews</i> Revue indépendante de la passation des marchés
IS	Instructions aux Soumissionnaires (« ITB » pour son sigle en anglais)

L

LICUS	<i>Low-Income Countries under Stress</i> Pays à faible revenu et en difficultés
-------	---

M

MAF	Modèle d'Autorisation du Fabricant
MAPS	<i>Methodology for Assessment of Procurement Systems</i> Méthodologie d'évaluation des systèmes de passation de marchés
MAR	<i>Main Assessment Report</i> Rapport principal d'évaluation
MBD	<i>Model Bidding Documents</i> Modèle de dossiers d'appel d'offres
MDP	Matrice de Délégation des Pouvoirs (« DAM » pour son sigle en anglais)
MEP	Manuel d'Exécution du Projet (« PIM » pour son sigle en anglais)
MNPM	Méthodes Nationales de Passation de marchés (« NPM » pour son sigle en anglais)
MOA	<i>Matrix of Activities</i> Matrice des activités
MPM	Méthodes de Passation de Marchés (« PMs » pour son sigle en anglais)
MRD	Mécanisme de Résolution des Différends (« DRM » pour son sigle en anglais)
M&PrPM	Méthodes et Procédures de Passation de marchés (« PMP » pour son sigle en anglais)

N

NCP	Note Conceptuelle de Projet (« PCN » pour son sigle en anglais)
NCS	<i>Non-Consulting Services</i> Services autres que les services de consultants
NEC	<i>New Engineering Contract</i> Nouveau contrat d'ingénierie »

O

OAR	Opérations à l'Appui des Réformes (« <i>PBO</i> » pour son sigle en anglais)
OBA	<i>Output Based Aid</i> Approche d'aide axée sur les résultats
OBC	<i>Output Based Contracting</i> Contrats axés sur les résultats
OBd	<i>Output Based Disbursements</i> Décaissements axés sur les résultats
OC	Ordre de Changement / Modification (« <i>VO</i> » pour son sigle en anglais)
ODP	Objectifs de Développement du Projet (« <i>PDOs</i> » pour son sigle en anglais)
OdR	Optimisation des Ressources (« <i>VfM</i> » pour son sigle en anglais)
OE	Organisme d'Exécution (« <i>EA</i> » pour son sigle en anglais)
OIC	Opérations d'Investissements au niveau Communautaire (« <i>CBIP</i> » pour son sigle en anglais)
ONG	Organisations Non Gouvernementales (« <i>NGO</i> » pour son sigle en anglais)
ONU	Organisation des Nations Unies (« <i>UN</i> » pour son sigle en anglais)
OPM	<i>Operations Procurement Manual</i> Manuel des opérations de passation de marchés de la Banque africaine de Développement
ORPC	<i>Operations and Regional Policies Department</i> Département pour les politiques et les opérations régionales

P

PAG	Plan d'Action Global (« <i>GAP</i> » pour son sigle en anglais)
PBC	<i>Performance-Based Contract</i> Contrat basé sur la performance »
PDAP	<i>Procurement Development Action Plan</i> Plan d'Action de Développement de Passation de marchés »
PE	Protocole d'Entente ou Mémoire d'entente (« <i>MOU</i> » pour son sigle en anglais)
PIAC	<i>Integrity and Anti-Corruption Department</i> Département de l'intégrité et de la lutte contre la corruption
PID	<i>Project Information Document</i> Document d'information sur le projet
PIP	<i>Project Implementation Plan</i> Plan de mise en œuvre du projet
PME	Petites et Moyennes Entreprises (« <i>SMEs</i> » pour son sigle en anglais)
PMM	<i>Price Monitoring Mechanism</i> Mécanisme de surveillance des prix
PMR	Pays Membre Régional (« <i>RMC</i> » pour son sigle en anglais)
POI	Programme Opérationnel Indicatif (« <i>IOP</i> » pour son sigle en anglais)
PPE	Personne Politiquement Exposée (« <i>PEP</i> » pour son sigle en anglais)
PPF	<i>Project Preparation Facility</i> Facilité / Mécanisme de préparation de projets
PPM	Plan de Passation de marchés (« <i>PP</i> » pour son sigle en anglais)
PPR	<i>Project Procurement Report</i> Rapport sur la passation de marchés du projet
PPRA	<i>Project Performance Risk Assessment</i> Évaluation des risques liés à la performance du projet
PPRR	<i>Project Procurement Risk Rating</i> Notation des risques liés aux procédures de passation de marchés dans un projet
PPSN	<i>Project Procurement Strategy Note</i> Note de stratégie de passation de marchés pour les projets
PQ	Préqualification
PRI	Pays à Revenu Intermédiaire (« <i>MIC</i> » pour son sigle en anglais)
PrNPM	Procédures Nationales de Passation de Marchés (« <i>NPP</i> » pour son sigle en anglais)
PrPM	Procédures de Passation de Marchés (« <i>PPrs</i> » pour son sigle en anglais)
PROCRA	<i>Procurement Risk Assessment and Management</i> Évaluation et gestion des risques liés à la passation de marchés »
PTC	Proposition Technique Complète (« <i>FTP</i> » pour son sigle en anglais)

PTS Proposition Technique Simplifiée (« STP » pour son sigle en anglais)
P4P *Pay for Performance* | Rémunération au rendement

R

RAP Rapport d'Achèvement de Projet (« PCR » pour son sigle en anglais)
REO Rapport d'Évaluation des Offres (« BER » pour son sigle en anglais)
REP Rapport d'Évaluation du Projet (« PAR » pour son sigle en anglais)
RISP *Regional Integration Strategy Paper* | Document de stratégie d'intégration régionale

S

S&E Suivi et Évaluation (« M&E » pour son sigle en anglais)
SED Sélection par Entente Directe (Source unique ou exclusive ou gré à gré) (« DP » pour son sigle en anglais)
SCBD Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé (« FBS » pour son sigle en anglais)
SFC Situations Fragiles ou affectées par des Conflits (« FCS » pour son sigle en anglais)
SQC Sélection basée sur les Qualifications des Consultants (« CQS » pour son sigle en anglais)
SBQ Sélection Basée sur la Qualité (« QBS » pour son sigle en anglais)
SBQC Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (« QCBS » pour son sigle en anglais)
SIG Système d'Information de Gestion (« MIS » pour son sigle en anglais)
SMC Sélection au Moindre Coût (« LCS » pour son sigle en anglais)
SNFI *Fiduciary Service & Inspection Department* | Département des services fiduciaires et de l'inspection
SPM Spécialiste en Passation de Marchés (« PS » pour son sigle en anglais)
SPME Système de Passation des Marchés de l'Emprunteur (« BPS » pour son sigle en anglais)
SSS *Single-Source Selection* | Sélection d'une source unique

T

TdR Termes de Référence (« TOR » pour son sigle en anglais)
TERS *Technical Evaluation Reports* | Rapports d'évaluation technique
TIC Technologies de l'Information et de la Communication (« ICT » pour son sigle en anglais)

U

UE Union Européenne (« EU » pour son sigle en anglais)
UEP Unité d'Exécution de Projet (« PIU » pour son sigle en anglais)
UNDB *United Nations Development Business* | Journal Development Business des Nations Unies

V

VfM *Value for Money* | Optimisation des Ressources (OdR)

Table des matières

Chapitre G	16
Passation de Marchés avec les Agences de l'Organisation des Nations Unies	16
G1. Introduction	17
G2. Organisation des Nations Unies (ONU).....	17
G3. Mandats principaux et modus-operandi de certaines Agences clés de l'ONU :.....	18
G4. Principales raisons de considérer l'engagement des Agences de l'ONU :	18
G5. Approches en matière de passation de marchés, considérations importantes et modalités d'engagement des Agences de l'ONU :	19
G6. Types de marchés généralement passés par les Agences de l'ONU et principales conditions contractuelles à prendre en compte.....	22
G7. Politique de passation de marchés de la Banque appuyant l'engagement des Agences de l'ONU tel que décrit dans le document de Politique et l'OPM.....	25
G8. Accords sur les Principes Fiduciaires (APF) et Annexes connexes (Annexe 1 – « Principes fiduciaires » et Annexe 2 – « Accord tripartite de financement et d'exécution »).....	26
G9. Questions et défis importants relatifs à la mise en œuvre	29
G10 Décaissements	29
G11.Boîte à outils - Références relatives à la passation de marchés avec des Agences de l'ONU	30
Annexe G1 – Liste des Agences spécialisées de l'ONU	31
Chapitre H	33
Passation de Marchés au titre des Projets de Participation Communautaire au Développement (CDD).....	33
H1. Introduction	34
H2. Participation communautaire - Définitions et modus operandi :	34
H3. Projets de Participation Communautaire au Développement (CDD) :	35
H4. Défis de la gestion fiduciaire du CDD :	38
H5. Principales dispositions de la Politique de Passation de Marchés et de l'OPM.....	40
H6. Principales caractéristiques du CDD :.....	41
H7. Options en matière d'arrangements institutionnels :.....	42
H8. Évaluation des groupes communautaires et des sous-projets :	42
H9. Évaluation des capacités et des risques :	43
H10.Développement des capacités et mesures d'atténuation des risques :	47
H11.Planification de la Passation de Marchés :.....	49
H12.Arrangements en matière de Passation de Marchés :.....	50
H13.Méthodes et procédures de passation de marchés (M&PrPM)	52
H14.Paiements pour les sous-projets communautaires :.....	55

H15. Supervision de la Banque (examen préalable et examen a posteriori, et suivi) :	57
H 16. Audits de la Passation de Marchés :	57
H17. Documents justificatifs :	58

Chapitre I..... 59

Passation de marchés dans le cadre de l'Aide de Secours d'Urgence (ASU) et des Situations Fragiles et Affectées par des Conflits (SFC) 59

I.1 Introduction	60
I.2 Principes généraux et approche globale de la Banque en matière d'ASU et de SFC.....	60
I.3 Prise en compte de l'ASU et des SFC par la Politique de Passation de marchés de la Banque	64
I.4 Phases de passation de marchés pour la gestion des situations d'urgence & des situations fragiles et affectées par les conflits dans le cadre des projets y relatifs.....	66
I.5 Stratégie, arrangements et planification en matière de passation de marchés dans le cadre des projets ASU et SFC.....	70
I.6 Contexte opérationnel et conditions du marché	73
I.7 Arrangements organisationnels et institutionnels pour la mise en œuvre des projets	77
I.8 Engagement avec les BMD, l'ONU, les communautés, le secteur privé, les ONG et d'autres acteurs.....	78
I.9 Flexibilités découlant de la Politique en matière d'arrangements de financement et de passation de marchés.....	82
I.10 Contrôle fiduciaire.....	89

Chapitre J 95

Passation de Marchés de Systèmes de Technologie de l'Information 95

J1. Introduction	96
J2. Caractéristiques et défis associés à la passation de marchés des Systèmes d'Information.....	97
J3. Facteurs clés contribuant à l'échec et à la réussite des projets de Systèmes d'Information	98
J4. Stratégies organisationnelles en matière de Technologies de l'information (TI) et de Systèmes d'information (SI) :	99
J5. Aspects importants influençant la préparation du plan d'affaires du Système d'Information ..	100
J6. Plan d'affaires du Système d'Information.....	102
J7. Plan des systèmes stratégiques et analyse des systèmes informatiques de l'OE.....	103
J8. Plan de mise en œuvre.....	104
J9. Normes informatiques et spécifications techniques	105
J10. Stratégie et planification de la passation de marchés	110
J11. Autres défis dans le cadre de l'AIOI et de la mise en œuvre de la passation de marchés des Systèmes d'Information	129
J12. Gestion de projet des Système d'Information	134
J13. Gestion du changement	134
J14. Viabilité financière	136
J15. Migration et chargement des données.....	136
J16. Inspection et essais de réception.....	137

J17. Analyse d'impact	137
J18. Institutionnalisation de la capacité technique.....	138
J19. Appui opérationnel	138
J20. Investissements de suivi.....	138
J21. Passation de marchés de logiciels informatiques	139
Chapitre K.....	141
Passation de marchés pour la fourniture de manuels scolaires et de matériel didactique	141
K1. Introduction	142
K2. Défis liés à la fourniture de manuels scolaires.....	142
K3. Chaîne de manuels	143
K4. Terminologies courantes et leurs brèves explications.....	144
K5. Politique de passation de marchés de la Banque pour la fourniture de manuels scolaires et de matériel didactique	144
K6. Stratégie et Plan de passation de marchés	145
K7. Spécifications : Généralités	169
K8. Questions relatives aux droits d'auteur et à la propriété intellectuelle.....	176
K9. Calendrier d'exécution des appels d'offres et des contrats.....	181
K10. Les délais de paiement :	181
K11. Supervision et gestion des marchés.....	182
K12. Innovations dans le domaine de l'édition et tendances futures en matière d'apprentissage : ..	182
Annexe K1 : Glossaire.....	184
Chapitre L	189
Passation de Marchés de Biens dans le Secteur de la Santé	189
L1. Introduction	190
L2. Principales catégories de biens du secteur de la santé :.....	190
L3. Problèmes et défis liés à la passation de marchés dans le secteur de la santé.....	191
L4. Pratiques saines de passation de marchés et principes opérationnels	192
L5. L'expérience de la Banque en matière de passation de marchés dans le secteur de la santé ...	195
L6. Politiques et législations nationales en matière de médicaments/substances médicamenteuses	196
L7. Passation de marchés centralisée ou décentralisée	199
L8. Listes de médicaments essentiels (LME).....	201
L9. Autorisation de mise sur le marché (enregistrement du produit).....	203
L10. Assurance de la qualité des produits	204
L11. Bonnes pratiques de fabrication (BPF).....	205
L12. Questions relatives à l'importation.....	205
L13. Évaluation de la capacité de l'Emprunteur en matière de passation de marchés.....	206
L14. Planification de la passation de marchés	208
L15. Procédures et méthodes de passation de marchés	215

L16. Caractéristiques particulières des produits pharmaceutiques et des vaccins	220
L17. Spécifications Techniques	223
L18. Inspection et essais	227
L19. Rappels - Effets indésirables	228
L20. Résumé des méthodes de passation de marchés	228
Chapitre M	232
Passation de Marchés de Pesticides.....	232
M1. Introduction	233
M2. Définitions	233
M3. Sélection, formulation et utilisation des pesticides	233
M4. Dossiers de Sollicitation (DS).....	235
M5. Pratiques en matière de pesticides et de lutte contre les ravageurs	237
M6. Spécifications Techniques	238
M7. Gestion, Stockage et Sécurité de l'Application	239
M8. Méthodes de Passation de Marchés	240
M9. Évaluation des soumissions.....	240
M10. Qualification des Soumissionnaires.....	241
Chapitre N	243
Passation de Marchés dans le cadre d'Opérations Non Souveraines et de Partenariats Public-Privé	243
N1. Principes généraux	244
N2. Considérations spécifiques.....	244
N3. Éligibilité	246
N4. Conflit d'intérêts.....	247
N5. Pratiques interdites et sanctions	247
N6. Passation de marchés dans le cadre de partenariats public-privé (PPP)	249
N7. Évaluation de l'optimisation des ressources.....	262
N8. Propositions spontanées	267
N9. Institutions et entités intermédiaires financières.....	268
N10.Examen par la Banque des Procédures de Passation de Marchés - Exigences de base en matière de Diligence Raisonnable	268

Chapitre G

Passation de Marchés avec les Agences de l'Organisation des Nations Unies

G1. Introduction

- G1.1 Ce chapitre présente les organes de l'Organisation des Nations Unies et leurs institutions spécialisées (ci-après dénommées « Agences de l'Organisation des Nations Unies ou Agences de l'ONU ») et met en évidence certains de leurs principaux mandats et le modus-operandi de leur participation et de leur implication dans la fourniture de services en matière de passation de marchés au titre des opérations financées par la Banque. Il décrit les principales raisons de faire appel à certaines Agences de l'ONU pour fournir des services de passation de marchés afin d'atteindre les objectifs de développement envisagés et d'assurer une utilisation optimale des ressources dans le cadre d'une opération de la Banque, en raison de leur expertise spécialisée dans le cadre de leurs mandats de participation.
- G1.2 Il explique également les approches de passation de marchés et les modalités de participation des Agences de l'ONU qui peuvent être envisagées pour la préparation et la mise en œuvre de la stratégie de passation de marchés de chaque opération en fonction de ses conditions spécifiques, des catégories et des types de marchés et de services requis.
- G1.3 Il met également en évidence les types de marchés pour lesquels les Agences de l'ONU sont généralement engagées et les principales dispositions de la Politique de passation de marchés de la Banque qui sous-tendent ce type d'engagement. Ce chapitre décrit également les dispositions importantes des accords institutionnels bilatéraux conclus entre la Banque et diverses Agences de l'ONU, à savoir les Accords sur les principes fiduciaires et les Accords tripartites pertinents entre la Banque, les Emprunteurs et les Agences de l'ONU, qui constituent la base et le cadre de l'engagement de l'ONU.
- G1.4 Enfin, il présente les questions et défis importants liés à la mise en œuvre, les aspects relatifs au décaissement et les références de la Boîte à outils. Ce chapitre est complété par d'autres chapitres de l'OPM, à savoir « Passation de marchés dans le cadre d'opérations d'aide au secours d'urgence (ASU) » et « Passation de marchés dans les situations fragiles et affectées par des conflits (SFC) ».

G2. Organisation des Nations Unies (ONU)

- G2.1 L'Organisation des Nations Unies (ONU) a été fondée en 1945, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, par les représentants de 51 nations dans le but d'instaurer la paix, la dignité et l'égalité sur une planète saine afin de préserver les générations futures du fléau de la guerre. Elle est actuellement la plus grande organisation internationale et compte 193 pays membres. Sa structure comprend six organes principaux : une Assemblée générale, un Conseil de sécurité, un Conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une Cour internationale de justice et un Secrétariat.
- G2.2 Ces organes sont habilités, en vertu de l'article 57 de la Charte de l'ONU, à créer de temps à autre des institutions spécialisées chargées de remplir leurs fonctions et de s'acquitter de leurs responsabilités. En conséquence, diverses institutions spécialisées ont été créées par des accords intergouvernementaux, dotées de responsabilités internationales étendues dans les domaines économique, social, culturel, éducatif, sanitaire et autres domaines connexes.
- G2.3 Ces institutions sont mises en relation avec l'ONU conformément aux dispositions de l'Article 63 de la Charte et sont désignées sous le nom d'« institutions spécialisées ».

Les organes principaux, institutions spécialisées et organisations apparentées, fonds et programmes connexes forment ensemble le « Système des Nations Unies ».

G3. Mandats principaux et modus-operandi de certaines Agences clés de l'ONU :

- G3.1 La liste ci-jointe (voir annexe G1) décrit brièvement les Agences de l'ONU, leurs missions, leurs mandats et leurs domaines d'expertise, ce qui constitue la base de décision pour le choix de l'agence la plus appropriée pour le domaine d'expertise spécialisé requis dans le cadre d'une opération financée par la Banque.
- G3.2 Les Agences de l'ONU diffèrent des entités du secteur privé dans la mesure où les premières bénéficient de privilèges et d'immunités spéciaux. Ces privilèges et immunités représentent un frein à leur participation à un processus de sélection concurrentiel qui exige des conditions équitables. En tant que telles, ces agences sont invariablement engagées dans le cadre d'une sélection par entente directe ou sur la base d'une sélection par fournisseur unique. Il convient de mentionner que, dans le cadre global des politiques générales de l'ONU, chaque agence et organisation apparentée de l'ONU dispose de son propre modus operandi de participation à la passation de marchés, qui peut différer à certains égards. A titre d'exemple, elles ont le choix d'accepter soit les terminologies ou les formulations standard de l'ONU, soit leurs propres formulations et définitions
- G3.3 La majeure partie des Agences de l'ONU sont dotées des politiques qui interdisent explicitement l'application des politiques de passation de marchés d'une institution tierce et autorisent au contraire l'application de leurs propres politiques, comme cela est le cas de la FAO, l'OMS, l'UNESCO, l'ONUDI, l'OIT, etc. Parmi ces agences, seule une poignée d'entre elles, telle que le PNUD, n'est pas soumise à une telle interdiction, ce qui pourrait leur permettre d'appliquer les règles de passation de marchés prévues dans les accords de financement de la Banque en tant que consultant ou agent de l'Emprunteur chargé de la passation de marchés.
- G3.4 Certaines agences telles que l'UNICEF, le FNUAP, le PAM, etc. peuvent agir en tant que fournisseurs de biens pour les Emprunteurs. Cependant, les institutions spécialisées ne se permettent pas de fournir des services en dehors de leur domaine d'expertise. À titre d'exemple, l'UNICEF peut acquérir des vaccins et des kits médicaux, mais pas du matériel agricole. Tandis que de nombreuses institutions peuvent engager quelques experts externes pour fournir des services à exécuter dans le cadre de leurs contrats avec les Emprunteurs, d'autres, tel que le HCR, externalisent quasiment la totalité de leurs services. L'harmonisation complète entre ces institutions pose des défis et n'est possible que dans le cas où les institutions opèrent dans le cadre d'un même ensemble de réglementations financières et de politiques pratiquement identiques.

G4. Principales raisons de considérer l'engagement des Agences de l'ONU :

- G4.1 Les institutions spécialisées et les organisations apparentées de l'ONU (Agences de l'ONU) ont acquis une expertise exceptionnelle dans de nombreux secteurs, plus particulièrement dans les domaines économique, social, culturel, éducatif, sanitaire et autres domaines connexes. Leur expertise technique unique permet d'apporter des solutions adéquates en matière de développement. À ce titre, ces agences peuvent

bénéficier d'un avantage comparatif par rapport au secteur privé et à d'autres structures.

- G4.2 Traditionnellement, la Banque entretient des relations de travail de longue date avec les Agences de l'ONU, selon des modalités d'engagement convenues. Ces relations se sont développées au fil du temps et ont été principalement motivées par la reconnaissance des avantages des efforts conjoints de la Banque et l'ONU, en particulier dans certaines circonstances, pour aider les Emprunteurs à parvenir à un développement durable grâce à des résultats optimaux en matière de passation de marchés.
- G4.3 De temps à autre, de nouveaux défis sans précédent apparaissent dans le monde, tels que les situations d'urgence déclarées par l'Emprunteur et reconnues par la Banque pour une Aide de secours d'urgence (ASU). De telles situations peuvent être créées par des catastrophes et des pandémies d'origine humaine ou naturelle nécessitant une mise en commun urgente des ressources et de l'expertise disponibles. À cette fin, les institutions spécialisées de l'ONU jouent un rôle important dans la réponse à ces défis. Dans certaines situations, leur engagement peut être la seule option en l'absence de toute autre entité intéressée par une participation en raison des risques élevés sur le terrain et du manque de capacité de l'Emprunteur à conduire, gérer ou administrer la passation de marchés. Lorsque la participation du secteur privé est absente dans de telles situations à haut risque, certaines institutions spécialisées de l'ONU peuvent organiser la construction des ouvrages de génie civil simples et de petite taille nécessaires dans des zones reculées en tant qu'entrepreneurs de gestion utilisant la main-d'œuvre locale (réf. : Chapitre I – « Passation de marchés dans le cadre des opérations d'Aide de secours d'urgence (ASU) » et « Passation de marchés dans les Situations fragiles et affectées par des conflits (SFC) » du Volume 2 et Chapitre B du Volume 1, Partie I du présent OPM).
- G4.4 Les Agences de l'ONU sont des partenaires fiables dans un environnement à haut risque de corruption. En tant que telles, les organes gouvernementaux sont souvent motivés à les engager dans la passation de marchés, du fait qu'il est peu probable qu'elles soient accusées de fraude ou de corruption, en particulier dans les situations d'urgence.
- G4.5 Les Agences de l'ONU appliquent des contrôles de qualité stricts au cours du processus de passation de marchés, assurant la livraison de biens, de produits pharmaceutiques et de services de qualité.
- G4.6 Une responsabilité contractuelle unique de l'ONU, qui comprendrait normalement plusieurs biens et fournitures, est plus attrayante pour les Emprunteurs car elle réduit les délais de traitement de la passation de marchés et les coûts de gestion et d'administration de plusieurs marchés lorsqu'ils sont passés avec différentes sources. Certaines Agences de l'ONU ont une vaste expérience dans l'acquisition d'équipements et de fournitures médicales et ont établi des relations dans les pays.

G5. Approches en matière de passation de marchés, considérations importantes et modalités d'engagement des Agences de l'ONU :

- G5.1 Tout engagement avec les Agences de l'ONU pour la passation de marchés dans le cadre de projets financés par la Banque doit être motivé par les exigences de l'Emprunteur et par ses requêtes, accompagnées de justifications. Différentes approches et méthodes d'engagement sont disponibles, mais il convient d'adopter

l'approche spécifique de la passation de marchés qui sera la plus « FfP » pour atteindre les différents objectifs ciblés du projet et assurer la meilleure optimisation des ressources.

G5.2 Dans le cadre de la stratégie de passation de marchés, la décision d'engager une Agence de l'ONU est normalement prise au moment de la préparation et de l'évaluation du projet et sera convenue au cours des négociations et incluse dans l'Accord de financement. Cette décision doit prendre en considération tous les avantages et inconvénients d'un contrat avec une Agence de l'ONU, notamment

- la situation prévalant dans le pays et dans le projet,
- les contraintes de capacité de l'organe de l'Emprunteur,
- le niveau de corruption dans le pays qui pourrait entraver la réalisation des objectifs du projet.
- l'ampleur et le type de complexité de la passation de marché et les risques qui y sont associés,
- l'avantage comparatif de l'Agence de l'ONU par rapport au secteur privé,
- la valeur ajoutée,
- la nécessité d'une exécution dans les délais et d'une assurance qualité sans compromis,
- l'expérience antérieure de collaboration avec l'Agence de l'ONU dans le secteur concerné,
- les honoraires de l'Agence de l'ONU et le coût estimé.

Certains inconvénients doivent être pris en compte, tels que :

- le délai de livraison et le prix estimé sont incertains au moment de la signature du contrat et ne sont confirmés qu'après la confirmation de la commande ;
- les fournitures disponibles sont réparties entre les pays dont l'ONU détermine la priorité, ce qui peut retarder l'achèvement de la livraison ;
- les Agences de l'ONU ne proposent généralement qu'une seule offre, de sorte que les Emprunteurs n'ont pas l'avantage de comparer plusieurs offres/propositions émanant de différents fabricants,
- la nécessité d'un paiement anticipé de 100 % à la signature des contrats de courte durée, et
- tout autre facteur susceptible d'être pris en compte avant de décider de l'approche optimale de passation de marchés « FfP ».

G5.3 Les Agences de l'ONU ne participent généralement pas à la concurrence avec le secteur privé en raison des privilèges et immunités dont elles bénéficient et qui ne peuvent être atténués pour créer les conditions équitables requises dans le cadre d'une approche concurrentielle. Dans le cas où une Agence de l'ONU est disposée à participer à une compétition avec des entités privées, le processus de sélection devrait être basé sur l'évaluation de la qualité uniquement, et non du coût.

G5.4 Une fois l'Agence de l'ONU adaptée au but recherché « FfP » a été identifiée (sur la base de toutes les considérations énoncées au point G5.2), l'Emprunteur préparera l'étendue détaillée des services, des résultats et des livrables requis. En sollicitant la proposition de l'Agence, une méthodologie détaillée, un plan de travail et des estimations de coûts seront demandés. Les négociations de l'Emprunteur sur la proposition porteront sur tous les aspects du contrat et sur les questions de mise en

œuvre, y compris le respect des exigences environnementales et sociales, ainsi que sur les estimations de coûts de l'Agence de l'ONU.

- G5.5 L'estimation des coûts et des honoraires d'une Agence de l'ONU comprend généralement des Coûts directs (CD) et des Coûts indirects (CI). Les CD sont les coûts encourus par l'Agence pour le projet. Ils sont directement attribuables aux activités du projet et doivent être clairement identifiables et documentés. Les CI sont les coûts encourus par l'Agence pour la gestion et l'administration dans le cadre des activités et des politiques de l'Agence et ne sont pas directement imputables aux activités du projet. Ces coûts peuvent être facturés sous la forme de frais de gestion ou frais de traitement et sont déterminés par les décisions exécutives de l'Agence. Contrairement au CD, le CI ne peut pas être documenté et son taux peut varier de 5% à 8% ou parfois plus en fonction des circonstances d'un accord spécifique. Lorsque des taux plus élevés sont proposés, l'Agence de l'ONU est tenue de les expliquer et de les justifier.
- G5.6 L'engagement de l'ONU implique principalement deux formes de modalités de financement, à savoir : 1. le financement indirect et 2. le financement direct. La plupart des engagements relèvent du financement indirect. Dans le cadre du financement indirect, l'Emprunteur signe un accord avec l'Agence de l'ONU, seul ou en collaboration avec d'autres bailleurs de fond ou BMD, pour appuyer l'exécution et la mise en œuvre de leurs programmes au titre des prêts ou des dons (principalement ces derniers) accordés par la Banque. Pour faciliter ce processus, la Banque a conclu des accords types, à savoir : 1) des « Accords sur les Principes Fiduciaires » (APF) entre la Banque et les Agences de l'ONU, qui permettent à ces dernières d'appliquer leurs propres normes fiduciaires, règles et procédures de passation de marchés selon leur modus operandi, y compris leurs règles d'éligibilité, et des dispositions modifiées en matière de fraude et de corruption ; et 2) des « Accords tripartites de financement et d'exécution » standards indicatifs à signer entre la Banque, l'Emprunteur et l'Agence de l'ONU dans chaque cas afin de permettre à la Banque d'effectuer directement des paiements à l'Agence de l'ONU conformément aux conditions convenues. Ces accords standards ont été finalisés avec plusieurs d'entre elles (environ 14) et le processus de finalisation de ces accords avec d'autres Agences de l'ONU se poursuit. De plus amples détails sur ces accords standards sont décrits ci-dessous.
- G5.7 D'autres scénarios peuvent être envisagés pour engager les Agences de l'ONU dans le cadre du financement indirect, lorsque, dans le cadre des prêts de la Banque, les Emprunteurs peuvent signer des marchés spécifiques avec les Agences de l'ONU pour l'assistance technique (AT), y compris les services de consultants, ou la fourniture de biens et la réalisation de travaux. Les modèles de ces marchés sont conformes aux modèles négociés et mutuellement convenus qui doivent être approuvés par la Banque. Ces marchés peuvent permettre l'utilisation des règles de passation de marchés de l'Agence de l'ONU, y compris les dispositions relatives à la fraude et à la corruption, conformément aux dispositions de l'APF signé entre la Banque et l'Agence de l'ONU concernée. En ce qui concerne les paiements, les Emprunteurs peuvent les effectuer directement à l'Agence de l'ONU ou autoriser la Banque à les effectuer conformément à l'accord conclu avec l'Agence.
- G5.8 Dans le cas des financements directs, les accords de financement sont signés par la Banque directement avec les Agences de l'ONU, généralement pour la mise en œuvre de fonds fiduciaires exécutés par la Banque. Sur la base de l'APF signé entre la Banque et l'Agence de l'ONU, les normes fiduciaires, les règles de passation de marchés et les dispositions relatives à la fraude et à la corruption de l'ONU sont applicables. L'Agence de l'ONU est responsable de la mise en œuvre et doit rendre compte à la Banque en termes de contrôle fiduciaire. La Banque effectue les paiements à l'Agence de l'ONU conformément aux conditions de paiement convenues.

pour la mise en œuvre des services requis. Les accords de financement direct sont rares.

- G5.9 L'application des règles de l'ONU n'est pas limitée à une passation de marché spécifique ou à une méthode de financement particulière. Une fois l'accord conclu avec la Banque et l'APF signé, les règles de l'ONU s'appliquent à tous les types de marchés et dans tous les secteurs concernés.

G6. Types de marchés généralement passés par les Agences de l'ONU et principales conditions contractuelles à prendre en compte

- G6.1 Tel qu'indiqué aux paragraphes G5.5 à G5.7 ci-dessus, tous les types de marchés, à savoir de biens, de travaux et des services de consultants, peuvent être passés dans le cadre des contrats conclus avec des Agences de l'ONU, que ce soit pour l'exécution et la mise en œuvre de programmes dans le cadre des APF et des Accords tripartites ou de contrats signés directement avec les Emprunteurs. Pour le premier type d'engagement, les Agences de l'ONU utilisent leurs propres conditions contractuelles standard pour autant qu'elles respectent les conditions de l'APF et de l'Accord tripartite.

- G6.2 Les contrats signés directement par l'Emprunteur avec l'Agence de l'ONU doivent être examinés et approuvés par la Banque en tant que bailleur de fonds de ces contrats. Dans la mesure où les Agences de l'ONU n'acceptent pas l'utilisation des DTAO de la Banque, des efforts sont en cours pour finaliser ces formulaires types de contrat entre les Agences de l'ONU et les Emprunteurs pour l'assistance technique, les contrats à obligation de résultat et les contrats de fourniture de biens et d'équipements. Cela permettra d'accélérer la finalisation et la signature des contrats entre les Emprunteurs et les Agences de l'ONU et d'éviter les retards.

- G6.3 **Assistance Technique (AT)** : Il peut s'agir de services de consultants dans des domaines d'expertise spécifiques pour des activités requises dans le cadre d'un projet ou d'un programme, en tant qu'agent de passation de marchés ou d'autres services de consultant distincts du rôle de fournisseur ou d'entrepreneur spécialisé. Les conditions contractuelles compatibles avec les contrats de consultant peuvent inclure des dispositions telles que :

- Définitions ;
- Champ d'application et obligations générales des parties ;
- Plafond de financement total et paiements ;
- Personnel, consultants et entrepreneurs (dispositions connexes, par exemple leurs qualifications, leurs responsabilités, l'interdiction d'activités conflictuelles, la disqualification et la révocation, l'embauche d'institutions et de fonctionnaires gouvernementaux, tout personnel de contrepartie devant être fourni par le client, etc.) ;
- Normes de performance ;
- Propriété intellectuelle et les droits de propriété ;
- Matériel et équipements (si nécessaire, lors de la négociation des contrats, une limite peut être imposée sur les équipements et le matériel à utiliser pour les services, par exemple jusqu'à 25 %) ;
- Assurance ;
- Production de rapports,
- Force majeure ;

- Clause convenue sur la prévention de la fraude et de la corruption ;
- Règlement des différends [en cas d'échec du règlement à l'amiable, il est prévu un arbitrage par trois membres (un nommé par chaque partie et le troisième par les deux membres sélectionnés), l'autorité de nomination étant la Cour internationale de justice si le troisième arbitre n'est pas nommé par les deux parties - les règles d'arbitrage de la CNUDCI peuvent être appliquées, y compris la disposition selon laquelle l'accord est régi par les principes généraux du droit international, qui sont réputés inclure les principes généraux d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international] ;
- Résiliation ;
- Modifications, et autres conditions.

Le point de mire reste les résultats attendus. Les paiements totaux par période peuvent être négociés et spécifiés pour chaque activité de résultats et pour le budget estimé sur la base d'une liste détaillée d'activités et d'un plan de travail avec la ventilation du budget par résultats, dans les limites du plafond de financement total. Une fois le premier paiement anticipé effectué, les paiements ultérieurs pourraient être basés sur les détails et les estimations susmentionnés dans la partie financière du rapport d'avancement précédent. Parmi les Agences de l'ONU actives en matière d'assistance technique figurent l'ONUDI, l'UNOPS, l'OMS, l'OIT, la FAO, le PAM, l'OIM, l'OMM, le PNUD, l'ONU Femmes, la CNUCED, l'UNICEF, pour ne citer que celles-ci.

G6.4 Accords basés sur les résultats : L'approche est similaire à celle d'un contrat « clé en main » dans le cadre duquel l'Agence de l'ONU réalise toutes les activités nécessaires à l'obtention de résultats qui peuvent nécessiter des intrants. Il n'y a aucune limite sur le type d'intrants, par exemple les biens, les travaux et les services, y compris les infrastructures (travaux de génie civil), et les Marchés peuvent être passés conformément aux règles de passation de marchés de l'ONU. Outre les conditions contractuelles décrites au paragraphe G6.3 ci-dessus, il convient d'inclure des dispositions spécifiques concernant les conditions de livraison des extrants, l'acquisition et l'importation des intrants (tous les intrants non utilisés pour lesquels l'Emprunteur a payé l'Agence de l'ONU deviennent la propriété de l'Emprunteur après l'achèvement du contrat), les garanties, la prise en charge et l'achèvement final, la conception et la gestion de l'environnement, etc. en ce qui concerne les travaux d'infrastructure, le cas échéant, et toute autre condition pertinente.

L'accent est mis sur les activités et les résultats et non sur les intrants requis. Par conséquent, les paiements et les rapports sont également liés aux services et aux résultats décrits ci-dessus. Pour les contrats à court terme (moins de 12 mois), le paiement intégral, conformément au plafond, peut être effectué en un seul versement à la signature du contrat. Les calendriers de paiement et le versement des tranches doivent être soigneusement examinés. Les Agences de l'ONU actives dans la fourniture de produits sont les suivantes : UNOPS, OMS, OIT, ONUDI, FAO, OIM, UNICEF, PNUD, PAM, pour ne citer que celles-ci.

G6.5 Fourniture de biens et d'équipements : Une Agence de l'ONU peut agir en tant que fournisseur spécialisé, en particulier pour des vaccins, d'autres produits pharmaceutiques, y compris des médicaments vitaux, du matériel de santé génésique, des trousseaux médicaux, des dispositifs contraceptifs, des équipements biomédicaux, etc. pour le traitement des humains et des animaux, et d'autres biens prêts à l'emploi, y compris des véhicules, etc. peuvent être acquis dans le cadre de projets de santé, d'éducation et autres projets.

Pour la plupart des articles susmentionnés que les Agences de l'ONU passent des marchés autrement pour remplir leurs obligations dans le cadre de leurs propres programmes. Elles sont en mesure d'obtenir des prix et des conditions favorables en négociant avec les fournisseurs, en tant qu'acquéreurs en gros. En faisant appel à une Agence de l'ONU, les Emprunteurs de la Banque bénéficient d'un approvisionnement à partir de leurs stocks, s'ils sont disponibles, en particulier dans les situations d'urgence, pour répondre à leurs demandes urgentes et à des prix plus bas. En revanche, à défaut de stocks disponibles, l'Agence de l'ONU acquiert les articles conformément au contrat. En ce qui concerne les articles requis de façon récurrente sur une longue période, plutôt que de négocier et de conclure plusieurs contrats de temps à autre, il est possible de conclure un contrat-cadre pour une période donnée qui permettra, dans le cadre d'un seul contrat, d'effectuer des approvisionnements multiples par le biais de commandes individuelles (bons de commande) émises au fur et à mesure des demandes. Les conditions importantes d'un tel contrat sont les suivantes :

- Définitions ;
- Champ d'application et obligations générales des parties ;
- Plafond de financement total et paiements ;
- Passation de marchés et les conditions de livraison ;
- Garanties ;
- Rapport sur l'achèvement de la livraison ;
- Rapport sur les comptes et l'état d'avancement ;
- Force majeure ;
- Prévention de la fraude et de la corruption ;
- Règlement des litiges et droit applicable, comme dans le cas d'une AT ;
- Résiliation, amendements et modifications ; etc.

Les contrats de biens et d'équipements doivent clairement indiquer : i) les fournitures de biens et équipements médicaux désignés ; ii) les quantités de chaque article ; iii) le prix unitaire et total de chaque article et le montant total du contrat ; iv) la date ou l'heure de livraison requise ; v) le lieu de livraison ; vi) les exigences en matière d'importation et d'expédition, y compris les INCOTERMS, etc.

Dans certaines circonstances, lorsque des entreprises privées ne sont pas disponibles pour des contrats de construction de petite taille dans des zones reculées, en particulier dans les zones touchées par un conflit et dans les situations d'urgence, certaines Agences de l'ONU exécutent les travaux en tant qu'entrepreneurs, ou embauchent directement de petits entrepreneurs et de la main-d'œuvre qualifiée ou non qualifiée. Des conditions contractuelles simples s'appliquent aux petits travaux, avec les exceptions prévues pour les Agences de l'ONU. Tout comme dans le cadre d'autres contrats, l'accent est mis sur les livrables, et les paiements sont liés aux fournitures effectuées sur la base de factures proforma soumises par l'Agence de l'ONU conformément aux conditions convenues. Les Agences de l'ONU actives dans ce type de marchés sont les suivantes : UNOPS, UNICEF, PAM, UNFPA, pour ne citer que celles-ci.

G7. Politique de passation de marchés de la Banque appuyant l'engagement des Agences de l'ONU tel que décrit dans le document de Politique et l'OPM

- G7.1 La Politique de Passation de Marchés prévoit, au paragraphe 5.3(e), une exception à l'éligibilité des Soumissionnaires, telle qu'elle est reproduite au paragraphe G7.2.1 ci-dessous. Il s'agit d'une dérogation à l'exigence du paragraphe 5.1 de la Politique sur l'éligibilité du Soumissionnaire à satisfaire les règles du pays d'origine qui sont décrites à la section A2 du Chapitre A de la Partie A, Volume 1 de l'OPM et au paragraphe N3 du Chapitre N du présent Volume de l'OPM.
- G7.2 Le paragraphe 5.3 (e) du document de Politique précise : « Lorsque des organisations internationales, telles que celles dépendant des organisations des Nations Unies, exécutent les Marchés financés par la Banque en vertu d'un accord signé avec l'Emprunteur, la Banque peut accepter les procédures de passation de marchés et les critères d'éligibilité de ces organisations internationales soient appliquées et que les sociétés et particuliers de tous les pays soient autorisés à offrir des biens, travaux et services de consultants. ». Dans ce contexte, les organisations des Nations Unies comprennent les organisations internationales reconnues comme partenaires de l'ONU, les départements de l'ONU, les institutions spécialisées de l'ONU et leurs bureaux régionaux, les fonds et les programmes.
- G7.3 En outre, le paragraphe 6.5 du document de Politique précise que dans des cas tels que ceux visés au paragraphe G7.2 ci-dessus, la Banque peut accepter que des dispositions spécifiques s'appliquent en ce qui concerne : (i) leurs employés ; et (ii) les contrats passés entre ces organisations et leurs fournisseurs et prestataires de services. Dans ce cas, la Banque peut accepter que ces organisations appliquent leurs propres règles et règlements pour enquêter sur les allégations de fraude ou de corruption, sous réserve des conditions convenues avec la Banque, y compris l'obligation d'informer périodiquement la Banque des décisions et des mesures prises. La Banque conserve toutefois le droit d'exercer les recours appropriés.
- G7.4 Le document de Méthodologie de mise en œuvre de la politique de passation des marchés de la Banque (Méthodologie), sous la rubrique "Matrice des activités" souligne la possibilité que les Méthodes et Procédures de Passation de Marchés (M&PrPM) les mieux adaptées au but recherché (« FfP ») soient celles de tierces parties telles que l'ONU. Il souligne en outre que la Banque autorise les agences spécialisées telles que celles de l'ONU à passer des marchés pour des transactions spécifiques conformément à leurs propres systèmes qu'elles sont tenues de respecter.
- G7.5 Le paragraphe A 2.1.6 de la partie A du Volume 1 de l'OPM prévoit ce qui suit :
- « Lorsque la Banque est convaincue que des organisations internationales, telles que celles dépendant des Nations Unies (ONU), fournissent l'assurance fiduciaire nécessaire et leur permet donc d'exécuter des marchés financés par la Banque en vertu d'un accord signé avec l'Emprunteur, la Banque peut accepter les procédures de passation de marchés et les critères d'éligibilité de ces organisations internationales. Dans ce cas, des sociétés et particuliers de tous les pays peuvent être autorisés à offrir des biens, des travaux et des services de consultants (voir plus de détails au point A2.5 ci-dessous). En outre, lorsqu'un projet est cofinancé par la BAD et/ou le FAD, les sociétés et particuliers de tous les pays sont autorisés à offrir des biens, des travaux et des services de consultants. ».
- G7.6 L'article A 2.5 de l'OPM susmentionné spécifie que :

A2.5.1 « La disposition 5(e) de la Politique de Passation de marchés régit les situations dans lesquelles la Banque peut accepter les règles d'éligibilité d'autres organisations internationales, telles que celles des Nations Unies (départements des Nations Unies, institutions spécialisées et leurs bureaux régionaux, fonds et programmes) lorsqu'elles exécutent les Marchés financés par la Banque, en particulier dans les cas d'aide de secours d'urgence (ASU) ou de situations fragiles et affectées par des conflits (SFC) (**OPM-Partie A-Volume 2-Chapitre I**), en vertu d'un accord signé avec l'Emprunteur, à condition que la Banque soit convaincue que leurs règles et procédures fournissent une assurance fiduciaire satisfaisante, et qu'elles soient globalement équivalentes à celles de la Banque. » ; et

A2.5.2 « Pour rendre son assistance et son appui aux Emprunteurs plus efficaces, la Banque a signé un Accord de Principes Fiduciaires (APF) avec un certain nombre d'organisations du système des Nations Unies. Cet accord est fondé sur une évaluation générale selon laquelle le système des Nations Unies fournit une assurance fiduciaire satisfaisante. En vertu de cet accord, la Banque peut accepter les méthodes, les procédures et les critères d'évaluation des offres/propositions en matière de passation de marchés, y compris l'éligibilité (ce que l'on désigne sous le nom de règles universelles de passation de marchés) de ces organisations s'appliquent aux passations de marchés effectuées dans le cadre de projets financés par la Banque. Cela signifie que les sociétés et les particuliers de tous les pays sont autorisés à soumissionner dans le cadre de ces processus de passation de marchés. ».

G8. Accords sur les Principes Fiduciaires (APF) et Annexes connexes (Annexe 1 – « Principes fiduciaires » et Annexe 2 – « Accord tripartite de financement et d'exécution »)

G8.1 L'APF vise à réduire les coûts de transaction pour les pays et à accroître l'efficacité et l'impact de l'assistance fournie par la Banque et l'ONU. Il s'applique aux prêts et aux dons, ainsi qu'aux fonds fiduciaires administrés par l'Emprunteur ou par la Banque, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

- i) Il est couvert par la Politique de Passation de marchés et les Directives et Procédures révisées de la Banque en matière de Politique d'Aide d'Urgence, ainsi que le Règlement général du Fonds Spécial de Secours (ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 et ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) de janvier 2009 ;
- ii) la participation d'une Agence de l'ONU résulte d'une demande d'un Emprunteur, généralement en raison d'une capacité insuffisante, en particulier pour répondre à une situation d'urgence ;
- iii) l'Agence de l'ONU proposée a signé un APF spécifique avec la Banque ; et
- iv) les fonds proviennent de prêts ou de dons au titre de fonds fiduciaires (fonds fiduciaires multi-bailleurs) de la Banque.

G8.2 **Accord sur les Principes Fiduciaires (APF) :** Cet accord et ses annexes fournissent au « Fonds » l'assurance fiduciaire requise lui permettant d'autoriser l'application des réglementations, règles, politiques et procédures de passation de marchés ainsi que de lutte contre la fraude et la corruption de l'Agence de l'ONU concernée pour l'acquisition de biens, de travaux et de services dans le cadre de contrats financés par le « Fonds » au titre d'accords de prêt ou de don signé par ce dernier avec les gouvernements bénéficiaires. L'APF est un accord d'assurance d'un cadre fiduciaire et d'un cadre de reddition des comptes et de contrôle solides signé entre la BAD et le FAD (désignés ensemble par le terme « Fonds ») d'une part et certaines Agences de

l'ONU d'autre part. L'APF reconnaît que chaque partie : i) joue un rôle unique dans la fourniture de l'aide au développement et de l'aide humanitaire et possède des avantages comparatifs dans des aspects particuliers de cette aide ; ii) est régie par sa propre constitution ou charte, est responsable devant son organe directeur et a des obligations fiduciaires en ce qui concerne les fonds qui lui sont confiés ; et iii) souhaite parvenir à une collaboration étroite entre les parties pour améliorer l'aide et l'appui à leurs pays membres d'une manière plus efficace et plus durable.

G8.3 Conformément à l'APF, chaque partie assure à l'autre qu'elle dispose d'un cadre fiduciaire solide. Plus particulièrement, chacune des Agences de l'ONU visées par l'APF fournit au « Fonds » les assurances suivantes : « QUE ses réglementations, règles, procédures et pratiques administratives en matière : a) de gestion financière, y compris les cadres d'audit et de contrôle; b) de passation de marchés; c) de conception, de mise en œuvre et de suivi de programmes ou projets; et d) de prévention de la fraude et de la corruption, soient conformes aux normes et pratiques rationnelles prévues plus en détail à l'Annexe I du présent Accord ».

G8.4 L'annexe I de l'APF, intitulée « Principes fiduciaires », décrit de manière détaillée les systèmes, principes, politiques et procédures applicables, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre et de leur gestion à l'appui d'un cadre fiduciaire solide pour chacune des quatre composantes susmentionnées. Plus précisément, en ce qui concerne la lutte contre la fraude et la corruption, l'engagement veille à ce que des réglementations, des règles, des procédures et des pratiques administratives saines, y compris des mécanismes et des mesures raisonnables, soient en place pour prévenir, contrôler et atténuer les risques de fraude et de corruption.

G8.5 Les « Principes fiduciaires » exigent que chaque Agence de l'ONU qui reçoit des fonds s'engage également à notifier, assurer et fournir rapidement des déclarations et des rapports au « Fonds » comme suit :

- (a) i) les mesures prises après avoir pris connaissance d'une information qui indique la nécessité d'examiner plus en avant les conditions dans lesquelles l'Agence de l'ONU utilise les fonds auxquels s'applique l'APF (y compris les allégations de pratiques de corruption, de fraude, de coercition, de collusion ou d'obstruction en rapport avec l'utilisation desdits fonds) ; et (ii) donner, au « Fonds », par le biais de consultations de haut niveau, l'assurance supplémentaire que ses mécanismes de contrôle et de reddition de comptes ont été et sont pleinement appliqués en ce qui concerne cette information, comme cela est indiqué plus en détail dans l'Accord tripartite type de don/prêt joint à l'Annexe II (l'« Accord type de financement et d'exécution ») ;
- (b) une copie de ses états financiers vérifiés et du rapport de ses commissaires aux comptes externes sur les états financiers dans les trente (30) jours suivant la remise des dits états financiers à l'instance dirigeante de l'Organisation bénéficiaire ; et
- (c) lorsqu'elle conclut qu'elle n'est plus capable de fournir les assurances ou les engagements susmentionnés, elle sera considérée comme s'étant retirée de l'APF à la date de réception de la notification par le Fonds.

G8.6 Accord type de financement et d'exécution en Annexe 2 (intitulé "Accord tripartite de financement et d'exécution") : Conformément aux dispositions prises en vertu des « Principes fiduciaires » susmentionnés, cet accord tripartite de don/prêt est signé entre le « Fonds », le pays (« Bénéficiaire » ou le « Gouvernement hôte ») et l'Agence de l'ONU ou le « Partenaire de l'ONU ». Cet accord décrit le programme convenu pour la mise en œuvre (description des objectifs, des composantes, des activités, etc.) dans son Annexe I et la répartition des coûts par catégorie de dépenses dans son Annexe

II. Les calendriers de paiement et de décaissement convenus sont joints à l'Annexe III. La relation entre le « Bénéficiaire » et le « Fonds » est régie par l'accord de prêt conclu entre eux dans le cas d'un prêt et, dans le cas d'un don, il s'avère non nécessaire de conclure un accord de don distinct en plus de l'accord tripartite. L'APF fait partie intégrante de l'Accord tripartite. Les modalités de décaissement permettent au partenaire de l'ONU de recevoir des paiements directement du « Fonds » sur la base de l'autorisation du « Bénéficiaire » et conformément au calendrier de paiement convenu.

G8.7 Sur la base des assurances susmentionnées dans le cadre de l'APF, l'accord tripartite précise ce qui suit : Section 5.01 : « Passation de marchés : La passation de marchés de biens, travaux et services nécessaires au Programme et devant être financés sur les montants du financement du Programme s'effectuera conformément aux réglementations, règles et procédures de passation de marchés de biens, travaux et services applicables du Partenaire de l'ONU. Pour éviter toute ambiguïté, il est expressément accepté qu'à titre exceptionnel, les règles d'admissibilité du Partenaire de l'ONU en matière de passation de marchés s'appliqueront ».

G8.8 En ce qui concerne les procédures et enquêtes de lutte contre la corruption, l'Accord tripartite définit, à l'article 9.03, les « Pratiques prohibées » ou « Pratiques interdites » comme des pratiques de corruption, de fraude, de coercition, de collusion et d'obstruction, telles que définies par la Banque. Les dispositions supplémentaires suivantes sont applicables.

i) Section 5.02: « Exclusion de l'engagement dans des pratiques prohibées : Le Partenaire de l'ONU peut, conformément à ses propres règles et procédures, exclure les sociétés ou les individus dont il est établi qu'ils se sont livrés à des pratiques prohibées telles que définies à la section 9.03 des présentes, de la participation à des marchés financés par le don / le prêt. Le Partenaire de l'ONU n'est pas empêché de tenir dûment compte des décisions d'exclusion prises par toute entité de l'ONU et/ou des organisations signataires de l'Accord sur les décisions d'exécution mutuelle daté du 9 avril 2010 et conclu entre, entre autres, le Groupe de la Banque africaine de Développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et le Groupe de la Banque mondiale (tel que défini dans le présent document) ».

ii) Section 9.01: « Maintien des normes de conduite » : Chaque Partie au présent Accord maintiendra des normes de conduite qui régissent la performance de son personnel, y compris l'interdiction de pratiques de corruption, de fraude, de coercition, de collusion et d'obstruction (les « pratiques prohibées » telles que définies à la Section 9.03) concernant l'attribution et de l'administration de contrats, ou autres avantages, liés à l'administration et aux dépenses du Financement du Programme, comme il est prévu dans ses règles et procédures ».

iii) Section 9.03: « Consultation, examen et enquête sur les allégations » : Les Parties se consulteront mutuellement sur toute question pouvant découler des pratiques prohibées ou en rapport avec des pratiques prohibées et des conflits d'intérêts se rapportant au Programme. Toutes les allégations de pratiques prohibées relatives à la mise en œuvre du Programme et aux dépenses du Financement du Programme seront examinées par la Partie qui reçoit ces allégations. Lorsque ladite Partie détermine que lesdites allégations sont crédibles, elle les portera à la connaissance de la Partie concernée si nécessaire ; lesdites allégations feront rapidement l'objet d'une investigation et des mesures de suivi appropriées seront prises sans délai respectivement par le Gouvernement hôte (lorsque lesdites allégations impliquent le personnel et/ou les activités du Gouvernement hôte) conformément à ses politiques, procédures et directives applicables, par le Fonds (lorsque lesdites allégations

impliquent le personnel de la Banque ou du Fonds et/ou leurs activités) conformément à ses politiques, procédures et directives applicables, et le Partenaire de l'ONU (lorsque lesdites allégations impliquent le personnel et/ou les activités du Partenaire de l'ONU) conformément à ses politiques, réglementations et règles applicables. Les Parties conviennent et reconnaissent qu'aucune Partie n'aura le pouvoir d'enquêter sur les informations concernant d'éventuelles pratiques prohibées des autres Parties.

- G8.9 Au milieu de l'année 2021, la Banque a signé plusieurs APF (environ 14) pour des dons avec différentes Agences de l'ONU, chacun étant basé sur le format type de l'APF approuvé par le Conseil d'administration de la Banque.

G9. Questions et défis importants relatifs à la mise en œuvre

- G9.1 Les Agences de l'ONU qui ont signé des contrats avec les Emprunteurs sont responsables devant ces derniers et non devant la Banque. Il est fréquent que le suivi de l'exécution des contrats de l'ONU ne fasse pas l'objet d'une attention suffisante. Les Emprunteurs devront assurer la gestion et le suivi de ces contrats pour veiller à ce que les livraisons de produits ne soient pas retardées, d'autant plus que les Agences de l'ONU exercent leurs activités sur le même marché/*market* et connaissent la même volatilité, ce qui limite leur capacité à garantir l'approvisionnement et à proposer des prix et des livraisons fermes à long terme. Cela est particulièrement important lorsque la demande mondiale est élevée mais que la capacité disponible est limitée et que les livraisons sont urgentes.
- G9.2 Les paiements aux Agences de l'ONU étant effectués à l'avance et par tranches, il est nécessaire de réconcilier les états d'avancement physiques et financiers afin d'éviter tout déséquilibre.
- G9.3 Au même titre que tout autre fournisseur, les Agences de l'ONU peuvent également être confrontées à des incohérences en matière de performance. Il s'agit notamment des procédures et des normes de performance. Des variations aux niveaux régional et national ont été constatées, en particulier lorsqu'il y a un décalage entre le siège et les bureaux de pays/de terrain.
- G9.4 Certes, les paiements et autres obligations de l'Emprunteur doivent être effectués en temps voulu, mais la supervision adéquate du contrat nécessitera un contrôle de la réception des factures, des états financiers intermédiaires non audités et des états financiers finaux audités, des rapports d'avancement, des documents d'expédition, des certificats d'assurance et de garantie le cas échéant, etc. de l'Agence de l'ONU, car ces documents sont essentiels à la bonne mise en œuvre du projet, à l'établissement des rapports d'avancement financiers et physiques et à la tenue des dossiers. La Banque devrait jouer un rôle tout aussi important en apportant son appui à la supervision et au suivi de l'avancement de ces contrats.

G10 Décaissements

- G10.1 Le Gouvernement demeure responsable de l'autorisation (ou du versement direct) des paiements à l'Agence de l'ONU. Les décaissements peuvent toutefois être effectués directement par la Banque à la demande du gouvernement et après approbation de la

Banque conformément à l'Accord tripartite (aucune autre partie ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les produits du financement).

G10.2 Pour le décaissement des fonds, la Banque s'appuie sur l'assurance donnée par l'Agence de l'ONU, de la solidité de son cadre fiduciaire et de son cadre de responsabilité et de contrôle, y compris pour les fonds relatifs aux coûts directs et indirects de l'administration du Programme. L'Agence de l'ONU doit fournir des rapports annuels et finaux de mise en œuvre, ainsi que des rapports financiers vérifiés et des rapports d'audit, comme convenu dans le contrat, tant pour les programmes que pour les projets mis en œuvre dans le cadre d'un arrangement.

G10.3 À la demande de l'Agence de l'ONU et sous réserve du respect de conditions spécifiques (le cas échéant), la Banque décaisse les fonds directement en une ou plusieurs tranches. L'Agence de l'ONU soumet à la Banque des états de dépenses semestriels, notamment avant chaque demande de financement (lorsqu'il s'agit de plusieurs tranches). Les fonds non utilisés ou non dépensés sont retournés à la Banque, après qu'un état final certifié a été émis par l'Agence de l'ONU.

G10.4 Bien que l'utilisation des fonds par l'Agence de l'ONU soit exclusivement soumise à ses propres règles d'audit interne et externe, ladite agence est tenue de fournir aux deux autres Parties (l'Emprunteur et la Banque) toutes les informations spécifiques relatives aux activités du projet concerné, de manière à leur permettre de réaliser leurs propres audits internes et externes.

G11. Boîte à outils - Références relatives à la passation de marchés avec des Agences de l'ONU

G11.1 La Boîte à outils fournit le texte intégral des divers documents pertinents énumérés ci-dessous :

- i) Le modèle d'« Accord sur les principes fiduciaires - APF - entre la Banque africaine de développement, le Fonds africain de développement et certaines Agences de l'ONU », y compris l'Annexe I qui détaille les principes fiduciaires tels qu'ils ont été approuvés par le Conseil d'administration de la Banque.
- ii) Un modèle indicatif d'Accord tripartite de financement et d'exécution, liant les trois Parties (Banque, Agence de l'ONU et Emprunteur), joint à l'APF en tant qu'Annexe II.
- iii) L'APF signé par la Banque avec différentes Agences de l'ONU, y compris les accords tripartites indicatifs.
- iv) Une liste (non exhaustive) des Agences spécialisées de l'ONU avec leurs rôles et domaines d'expertise respectifs.
- v) Des références externes et documents tels que ceux de la Banque, qui pourraient être consultés et pris en compte si nécessaire, en particulier ceux développés par la Banque mondiale (avec plusieurs Agences de l'ONU pour l'assistance technique, les contrats basés sur les résultats et les contrats de fournitures) et publiés sur leur site web externe.

Annexe G1 – Liste des Agences spécialisées de l'ONU

1. Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) : Gouvernance démocratique, réduction de la pauvreté, prévention des crises et relèvement, énergie et environnement, etc.
2. Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) : Aide humanitaire et aide au développement en faveur des enfants et des mères.
3. Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) : Protection des réfugiés dans le monde entier et facilite leur retour chez eux ou leur réinstallation.
4. Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) : Son objectif est de lutter contre la drogue, la criminalité et le terrorisme.
5. Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) : Création d'un monde dans lequel chaque grossesse est désirée, où chaque naissance est sûre et où le potentiel de chaque jeune est réalisé.
6. Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) : Traitement des questions de développement, en particulier du commerce international.
7. Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) : Développement durable de l'environnement mondial.
8. Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) : Aide au bien-être et au développement humain de quatre générations de réfugiés palestiniens. Ses services englobent l'éducation, les soins de santé, les secours et les services sociaux, l'infrastructure et l'amélioration des camps, la microfinance et l'aide d'urgence, y compris en période de conflit armé.
9. ONU Femmes : Concentration exclusive sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
10. ONU-Habitat : Son programme vise à promouvoir le développement durable des établissements humains sur les plans social et environnemental et la réalisation d'un logement convenable pour tous.
11. Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) : Son action se concentre sur la formation des enseignants afin d'améliorer l'éducation dans le monde entier ; les sciences naturelles, les sciences sociales / humaines et la protection des sites historiques, culturels et patrimoniaux importants dans le monde.
12. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) : Mise en valeur et conservation de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture et promotion de son utilisation à l'appui de la sécurité alimentaire mondiale et du développement durable, pour les générations présentes et futures.
13. Organisation internationale du travail (OIT) : Promotion des droits internationaux du travail par la formulation des normes internationales sur la liberté d'association, la négociation collective, l'abolition du travail forcé et l'égalité des chances et de traitement.
14. Organisation maritime internationale (OMI) : Cette organisation a créé un cadre réglementaire complet pour le transport maritime, qui traite des préoccupations en matière de sécurité et d'environnement, des questions juridiques, de la coopération technique, de la sûreté et de l'efficacité.
15. Union internationale des télécommunications (UIT) : Institution spécialisée dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Elle s'engage à connecter l'ensemble des habitants de la planète, où qu'ils vivent et quels que soient leurs

moyens. Elle œuvre à la protection et à l'appui du droit fondamental de chacun à communiquer.

16. Organisation mondiale du tourisme (OMT) : Agence chargée de promouvoir un tourisme responsable, durable et universellement accessible.
17. Union postale universelle (UPU) : Principal forum de coopération entre les acteurs du secteur postal. Il contribue à assurer un réseau véritablement universel de produits et services à jour.
18. Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) : Il s'agit de l'institution spécialisée des Nations Unies qui promeut le développement industriel pour la réduction de la pauvreté, la mondialisation inclusive et la durabilité environnementale.
19. Fonds d'équipement des Nations Unies (FENU ou UNCDF) : Assistance aux pays en développement pour le développement de leur économie en complétant les sources existantes d'aide en capital au moyen de dons et de prêts (Résolution 2186 de l'Assemblée générale, 13 décembre 1966).
20. Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) : Fourniture de services d'infrastructure, de passation de marchés et de gestion de projets pour un monde durable.
21. Programme alimentaire mondial (PAM) : Son objectif est d'éradiquer la faim et la malnutrition grâce à son programme alimentaire.
22. Organisation mondiale de la santé (OMS) : Services de santé - Campagnes mondiales de vaccination, intervention aux urgences de santé publique, défense contre les pandémies (EBOLA, COVID, etc.) et direction des campagnes d'éradication de maladies potentiellement mortelles comme la polio et le paludisme.
23. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI ou WIPO) : Protection de la propriété intellectuelle dans le monde entier au moyen de 23 traités internationaux.
24. Organisation météorologique mondiale (OMM) : Libre échange international de données et d'informations météorologiques et promotion de leur utilisation dans les domaines de l'aviation, du transport maritime, de la sécurité et de l'agriculture, entre autres.

Chapitre H

Passation de Marchés au titre des Projets de Participation Communautaire au Développement (CDD)

H1. Introduction

- H1.1. Le présent chapitre décrit les objectifs et l'importance de la participation des communautés à la passation de marchés, ainsi que la manière dont leur participation contribue à appuyer et à améliorer de nombreux résultats clés en matière de développement dans le cadre de divers secteurs de projets financés par la Banque. Il explique ce qui constitue une communauté, ainsi que le modus-operandi et les formes de leur participation. Il met en évidence les approches appropriées en matière de passation de marchés, qui peuvent varier en fonction du pays et des circonstances du projet, ainsi que les modalités d'engagement des communautés dans la fourniture de services de passation de marchés et dans l'obtention des résultats souhaités pour le projet. À cette fin, il couvre tous les aspects importants liés à la passation de marchés impliquant la participation de la communauté à la fourniture de biens, de travaux et de services. Il fournit également des orientations pour la conception, l'exécution et la gestion des responsabilités en matière de passation de marchés au titre des projets de participation communautaire au développement (CDD pour son sigle en anglais) qui, à bien des égards, diffèrent des grands projets d'infrastructure traditionnels financés par la Banque.
- H1.2. Depuis plus de deux décennies, le financement par la Banque d'investissements impliquant des communautés ou des collectivités s'accroît rapidement. L'approche des investissements dans le développement rural en Afrique a fondamentalement changé avec l'adoption de nouvelles politiques de décentralisation et de participation par les pays. Les gouvernements partagent ou transfèrent à la société civile de nombreuses responsabilités qu'ils détenaient auparavant, tandis que la prise de décision politique et fiscale est transférée aux niveaux provincial et local. Ce chapitre met en lumière les nouvelles approches adoptées avec succès.
- H1.3. En raison des caractéristiques uniques des projets de CDD, ce chapitre explique le contexte, la stratégie et l'efficacité des projets de CDD et détaille les défis et les principes de la gestion fiduciaire. Il décrit les aspects pertinents de la passation de marchés durant toutes les phases du cycle du projet de CDD, depuis la planification et l'évaluation des sous-projets jusqu'à leur exécution, et fournit des orientations détaillées sur les méthodes appropriées de passation de marchés, les procédures et les dispositions contractuelles conformes à la Politique de passation de marchés de la Banque. Les projets à participation communautaire, comme tous les autres projets, exigent l'application de bons systèmes de gouvernance et de fonctions de contrôle pour prévenir les fuites et pour atteindre les résultats en matière d'Optimisation des ressources (OdR). Ce chapitre met en évidence les facteurs de risque et leurs mesures d'atténuation et souligne la nécessité de contrôles internes et par les pairs, y compris les différentes formes d'audits requis dans le cadre des projets de CDD.

H2. Participation communautaire - Définitions et modus operandi :

- H2.1. **Communauté** : Une communauté comprend des groupes d'individus vivant à proximité les uns des autres et/ou d'autres groupes sociaux, des entrepreneurs de base ou des associations capables d'identifier un besoin et de se rassembler pour accéder aux fonds du projet. Plus spécifiquement, le terme « Communauté » inclut, sans s'y limiter, les groupes suivants :
- Associations ou groupes dotés d'un statut juridique, avec ou sans personnalité juridique distincts en tant que groupe (par exemple, les villages dans les zones rurales) ;

- Organisations de petite taille et locales sans statut juridique (par exemple, dans les zones urbaines ou les districts relevant d'une entité gouvernementale locale);
- Coopératives ou pré-coopératives, associations, associations d'usagers et organisations commerciales locales ou de petite taille (par exemple, artisans à petite échelle, associations désavantagées en raison d'un manque d'actifs financiers adéquats ou de capacité institutionnelle) ;
- Groupes formels ou informels de bénéficiaires, y compris les personnes défavorisées ; et
- Des Organisations non gouvernementales (ONG) qui appuient et facilitent la mise en œuvre d'un projet peuvent être considérées lorsqu'elles représentent localement des populations ou des groupes des catégories susmentionnées et qu'elles ont été évaluées comme servant véritablement les intérêts locaux et les communautés locales.

H2.2. Participation Communautaire : En termes simples, la participation communautaire peut être définie comme l'implication d'une communauté dans un projet visant à résoudre les problèmes propres aux membres de la communauté qui affectent leur vie, sans pour autant forcer leur participation, mais en leur donnant au contraire des opportunités dans la mesure du possible. Une question importante en matière de développement est de savoir comment « donner la priorité à l'humain » (« *Put people first* »), ou comment faire du développement de la base vers le sommet « *bottom-up* » (approche ascendante) plutôt que du sommet vers la base « *top-down* » (approche descendante), où le premier met l'accent sur le rôle des bénéficiaires et la participation des citoyens.

H2.3 La participation communautaire au développement appuie les efforts visant à intégrer les villages, les quartiers urbains ou d'autres groupes de ménages dans le processus de gestion des ressources de développement, sans s'appuyer sur des gouvernements locaux formellement constitués. L'approche du développement rural a fondamentalement changé à mesure que les pays ont adopté de nouvelles politiques de décentralisation et de participation. Pour répondre à cette évolution, la Banque a commencé à appuyer un nouveau type de projets participatifs, répondant à la demande et pilotés par les communautés. Dans le cadre de ces projets, les communautés ont joué un rôle de premier plan dans la planification, l'organisation, la contribution et la sélection du sous-projet qu'elles préfèrent.

H2.4 Les projets de participation communautaire au développement sont désignés de différentes manières: projets de participation communautaire au développement (« CDD »), projets au titre d'Opérations d'Investissements au niveau Communautaire (OIC ou « CBIP »), Community Livelihood Projects ou projets de moyens de subsistance communautaires (« CLP »), fonds sociaux, interventions sectorielles, etc. et comprennent des efforts visant à accroître l'engagement de la communauté dans la prestation de services. La conception de ce type d'appui peut aller du ciblage communautaire, dans lequel seule la sélection des bénéficiaires est visée, à des projets dans lesquels les communautés sont également impliquées à des degrés divers dans la conception et la gestion du projet ainsi que dans la gestion des ressources.

H3. Projets de Participation Communautaire au Développement (CDD) :

Le modèle de projet de participation communautaire au développement (CDD) décrit ci-dessous est un terme général pour décrire les projets participatifs induits et couvrir les aspects fiduciaires et de passation de marchés impliquant la participation communautaire. *[Tout au*

long de ce chapitre, le terme « CDD » est utilisé de manière interchangeable avec d'autres projets étiquetés, par exemple, « OIC » (ou « CBIP ») et d'autres projets impliquant la participation communautaire.]

H3.1. Définition : La participation communautaire au développement (CDD) est une expression qui a eu différentes significations pour les différentes agences de développement, allant de la consultation à l'autonomisation. Le CDD est une approche qui met l'accent sur le contrôle par la communauté des décisions de planification et des ressources d'investissement. Les programmes de CDD sont nés d'une tentative d'inverser la prestation traditionnelle de services « descendants » en permettant aux communautés d'identifier et de mettre en œuvre des investissements à petite échelle dans plusieurs secteurs. Les CDD varient énormément en fonction des contextes nationaux, des champions du gouvernement et des équipes de projet, mais l'approche a été généralement utilisée dans l'un ou l'autre des trois contextes suivants :

- les situations de fragilité et/ou de post-conflit ;
- les crises financières et économiques ; ou
- au sein des pays à revenu intermédiaire où la bureaucratie gouvernementale et les administrations locales n'ont pas réussi à répondre aux besoins des plus démunis et des exclus.

H3.2. Contexte : Les projets de participation communautaire au développement (CDD) reposent sur les principes de transparence, de participation, de responsabilité et de renforcement des capacités locales, et sont axés sur la demande. L'expérience a montré que lorsqu'elles bénéficient de règles claires et transparentes, d'un accès à l'information et d'un appui technique et financier approprié, les communautés démunies peuvent s'organiser efficacement pour identifier leurs priorités et relever les défis du développement local en travaillant en partenariat avec les autorités locales et d'autres institutions pour construire des infrastructures à petite échelle, fournir des services de base et améliorer les moyens de subsistance. Le CDD est une modalité de conception et de mise en œuvre de projets qui transfère le pouvoir de décision et, souvent, les ressources financières et techniques, directement aux communautés ou aux groupes d'usagers finaux. Dans de nombreux pays, les opérations CDD sont le seul filet de sécurité disponible pour atteindre les groupes isolés et vulnérables de manière opportune et crédible. Elles ont fait leurs preuves en matière d'acheminement rapide et flexible de fonds en réponse à des catastrophes et à des crises mondiales telles que la pandémie de COVID-19. À titre d'exemple, en complément des transferts monétaires aux ménages, des dons communautaires (en bloc) basés sur des plans d'urgence communautaires peuvent être distribués aux villages ruraux et aux quartiers urbains, du fait que les dirigeants communautaires sont généralement les mieux informés sur les besoins spécifiques de chaque communauté.

H3.3. Stratégie : La Banque reconnaît que les approches et les actions de CDD sont des éléments importants d'une stratégie efficace de réduction de la pauvreté et de développement durable. Au cours des dernières décennies, les approches de CDD ont été utilisées par de nombreux gouvernements comme stratégie opérationnelle clé pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Cette approche consistant à établir des partenariats avec les communautés et les unités locales de gouvernement, notamment en plaçant les ressources sous le contrôle direct des groupes communautaires, a permis de fournir des services de base avec une efficacité accrue. La participation des communautés s'est considérablement accrue dans un certain nombre de secteurs, en s'appuyant sur l'expérience acquise au fil du temps dans des pays et des projets différents.

- H3.4. La Banque a aidé les gouvernements à concevoir, mettre en œuvre et évaluer des programmes de développement durable dans un éventail de pays à revenu faible ou intermédiaire, y compris des pays touchés par la fragilité, les conflits et la violence. Les programmes répondent à une variété de besoins urgents, notamment la fourniture de services de base, l'accès à l'eau potable, la construction et l'entretien de biens publics locaux et d'infrastructures (écoles, centres de santé, routes rurales, etc.), l'entretien de ressources communes (lacs, forêts communautaires, etc.), des programmes de nutrition pour les mères et les enfants en bas âge. De nombreux gouvernements nationaux, la Banque et les bailleurs de fonds consacrent des fonds et de ressources considérables aux projets de CDD.
- H3.5. En raison des possibilités qu'offrent les approches de CDD, notamment l'accroissement de l'engagement et le renforcement de la compréhension même dans des situations difficiles, les nouvelles approches dans les domaines clés suivants sont activement envisagées :
- i) **Répondre à l'impact du COVID-19** : Les partenariats entre les communautés, les systèmes de santé, les gouvernements locaux et le secteur privé ont joué un rôle essentiel dans le ralentissement de la propagation, l'atténuation des impacts et l'appui à la réhabilitation locale. Ces partenariats appuient également la communication et le changement de comportement pour la prévention, et fournissent une intervention d'urgence rapide à court terme ;
 - ii) **L'approche de CDD dans son appui au développement économique local** : La demande est forte et croissante, dans les pays à revenu intermédiaire et les zones urbaines, et comprend le travail d'appui aux investissements orientés vers le marché/*market* et aux opportunités de chaînes de valeur, ainsi que l'amélioration de l'accès au financement au niveau de la communauté ;
 - iii) **Opérations dans des situations de fragilité, de conflit et de violence (FCV)** : Les programmes de CDD se sont avérés particulièrement efficaces dans les situations de FCV. Cela est dû, en partie, à la capacité des programmes de CDD d'atteindre efficacement et à l'échelle requise les zones éloignées ou peu sécurisées, ainsi qu'à leur capacité à fournir des résultats rapidement et de manière rapides et inclusifs ;
 - iv) **Opportunités de convergence avec les programmes sectoriels** : Lorsqu'ils fonctionnent bien, les programmes de CDD peuvent offrir une plate-forme efficace de développement local efficace qui peut aider au ciblage, à la rentabilité, à la qualité des services et à la responsabilité globale des programmes sectoriels. Ils peuvent instiller des principes de transparence, de responsabilité et de participation dans le système de gouvernance infranational ; et
 - v) **La lutte contre les effets du changement climatique sur les populations vulnérables** : Les approches de CDD et les financements climatiques décentralisés qui permettent aux communautés de conduire un programme climatique en appui à leurs objectifs de développement favorisent une plus grande transparence et une plus grande responsabilité des parties prenantes locales en matière de financement climatique.
- H3.6. **Efficacité des CDD** : Les interventions complexes comme le CDD sont confrontées à des changements d'orientation incertains et imprévus. À ce titre, elles fonctionnent beaucoup mieux avec un engagement à très long terme, de bons systèmes de suivi avec des boucles de rétroaction et une approche adaptative de la mise en œuvre. Le CDD fonctionne également mieux lorsque les efforts visant à renforcer l'engagement

ascendant sont activement soutenus par un État central compétent qui bénéficie de l'appui des activistes locaux qui s'opposent aux élites locales. Il faut donc une combinaison d'institutions compétentes à la base et au sommet, et une intégration totale avec les ministères compétents. Les avantages de l'implication des communautés dans les projets sont les suivants :

- Renforcement de l'appropriation par la communauté et donc de la durabilité du projet ;
- Utilisation, exploitation et entretien plus efficaces des installations ;
- Possibilité de partage des coûts ;
- Augmentation de l'économie, de l'efficacité, de l'efficacité et de la rapidité de la passation de marchés ;
- Réduction de la charge de la fonction de passation de marchés sur les OE de l'Emprunteur ;
- Renforcement des capacités et des compétences de la communauté ; et
- Création d'emplois et d'opportunités économiques au sein de la communauté.

H4. Défis de la gestion fiduciaire du CDD :

H4.1. La gestion fiduciaire au titre des projets de CDD présente des défis particuliers pour les raisons suivantes :

- Le CDD englobe une diversité de projets, de méthodologies et de règles. En outre, les projets de CDD ont généralement une multiplicité d'acteurs, y compris les agences gouvernementales (en commençant par les organismes emprunteurs, les ministères sectoriels, jusqu'aux administrations au niveau du district) et les unités affiliées (telles que les comités politiques et administratifs des villages, les fonds sociaux, etc.), les organisations non gouvernementales (ONG), le secteur privé et les communautés elles-mêmes.
- Les communautés et les sous-projets sont dispersés, parfois dans des zones reculées où les communications sont médiocres, l'accès aux services bancaires inexistant et le niveau d'alphabétisation faible.
- Les politiques et procédures de la Banque sont généralement conçues pour répondre à des initiatives à plus grande échelle que celles entreprises au niveau de la communauté. Les procédures des projets de CDD doivent donc être adaptées aux situations spécifiques des projets tout en restant cohérentes avec les politiques et procédures de la Banque.

H4.2. **Principes et objectifs fiduciaires du CDD :** Bien que le degré élevé de variation entre les projets de CDD empêche l'application de règles et de procédures universelles, certains principes généraux et procédures de travail s'appliquent :

- Les règles et politiques de la Banque s'appliquent aux projets de CDD de la même manière qu'à tout autre projet. Cependant, leur application doit être adaptée au projet et à la capacité de la communauté.
- La gestion fiduciaire dans le cadre du CDD doit être guidée par les principes de simplicité, d'efficacité, de responsabilité, de transparence, de durabilité et de rentabilité. De même, les procédures de passation de marchés dans les projets de CDD devraient être équitables, efficaces et transparentes, et devraient permettre à tous les fournisseurs compétents intéressés par la fourniture de biens et de services pour de tels projets de participer.

- Les principes de la Banque en matière de passation de marchés, à savoir l'économie, l'efficience, l'efficacité et l'équité, qui s'appliquent aux projets de CDD, conduisent à la rentabilité, à la fourniture efficace de biens et de services de qualité, à la transparence et à la concurrence entre les fournisseurs, les entrepreneurs et les consultants qualifiés. Les procédures fiduciaires développées pour des institutions, des entreprises et des transactions plus importantes ne s'adaptent pas toujours bien à l'environnement du CDD, en particulier au niveau communautaire où les transactions peuvent être trop fréquentes et trop petites pour justifier les méthodes habituellement considérées comme de bonnes pratiques pour des transactions plus importantes et moins fréquentes.
- Les projets de CDD doivent prendre en compte la culture, les normes et les capacités locales, tout en maintenant des procédures simples, avec un haut degré de transparence et de reddition des comptes, et en déléguant la majeure partie des responsabilités de prise de décision et de gestion aux communautés.
- Pour assurer l'appropriation et la durabilité du projet, les communautés doivent être impliquées dans la préparation et la mise en œuvre des sous-projets. Les paramètres de cette participation doivent être précisés dans les documents du projet, y compris la mesure dans laquelle les questions fiduciaires doivent être planifiées et gérées par des représentants de la communauté et la méthode de sélection de ces représentants.
- Le CDD vise à responsabiliser les communautés bénéficiaires, notamment dans la sélection, la conception, la mise en œuvre et le contrôle fiduciaire des sous-projets. Cela ne peut se faire que si les communautés sont pleinement conscientes des objectifs du projet, de ses règles, de ses sanctions, etc. En ce qui concerne la passation de marchés, par exemple, les communautés doivent connaître les règles et les méthodes de sélection des entrepreneurs/fournisseurs/consultants, de paiement de la main-d'œuvre locale, d'acquisition de matériaux et de location d'équipements. Les communautés doivent également savoir comment les fonds ont été dépensés, et le système de gestion financière doit inclure des méthodes qui favorisent la pleine responsabilité locale.
- Le CDD doit viser à garantir que les fonds parviennent de manière fluide, adéquate, régulière et prévisible aux communautés, aux ONG ou aux organes du gouvernement local qui mettent en œuvre le projet, de la part de ceux qui fournissent les fonds, c'est-à-dire les bailleurs de fonds, les organes centraux/gouvernementaux, etc. Il est tout aussi important de s'assurer que les fonds sont gérés correctement et efficacement par les organismes de mise en œuvre qui les reçoivent et qu'ils sont utilisés uniquement dans le but pour lequel ils ont été prévus.
- La reddition de comptes est une caractéristique essentielle des projets de CDD. Cela signifie que les personnes qui gèrent les activités des sous-projets doivent rendre compte à leurs communautés (et que les membres des comités de sous-projets se surveillent les uns les autres), et idéalement les communautés devraient également recevoir des rapports consolidés simples et réguliers de l'unité de gestion de projet (UGP), afin qu'elles puissent comparer leurs avancées avec celles d'autres communautés. En outre, les rapports doivent fournir des informations suffisantes et précises sur les activités du projet, les flux et l'utilisation des fonds à l'intention des parties prenantes, des bénéficiaires et des financeurs, sans imposer de charge excessive à la direction.
- La reddition de comptes est stimulée par un flux important d'informations entre tous les niveaux de gouvernement concernés et le public concernant les investissements publics et la performance des gouvernements locaux, des ONG et des communautés concernés. Dans certains pays, il peut être difficile de confier l'entière responsabilité d'un sous-projet à une communauté (par exemple, manque

de capacité au niveau communautaire, obstacles juridiques/institutionnels à la décentralisation), d'où la nécessité de recourir à des intermédiaires (ONG, entités du secteur privé et/ou agences gouvernementales). Il peut également y avoir des contraintes techniques qui nécessitent une conception plus élaborée des projets et des processus de passation de marchés (y compris des procédures d'appel d'offres), comme dans les systèmes urbains d'approvisionnement en eau ou de production/distribution d'électricité.

- Le projet de CDD vise à renforcer la capacité des communautés et des institutions locales à posséder et à gérer leurs activités de façon appropriée et efficace.

H5. Principales dispositions de la Politique de Passation de Marchés et de l'OPM

- H5.1. Les projets de CDD sont axés sur la demande, et chaque sous-projet faisant l'objet d'un financement peut différer de l'autre. Cependant, la plupart des marchés sont de nature simple, d'une valeur relativement faible et dispersés. En raison des contraintes générales de capacité des communautés participant à la passation de marchés, il est nécessaire que les méthodes et procédures de passation de marchés restent simples et réalisables. Bien que la Politique de passation de marchés de la Banque ne fasse pas de référence spécifique à la passation de marchés pour des projets impliquant une participation communautaire, elle offre une flexibilité dans les approches de passation de marchés afin de répondre aux besoins uniques de chaque sous-projet et d'être en mesure de concevoir en conséquence des arrangements appropriés en matière de passation de marchés, adaptés pour le sous-projet respectif.
- H5.2. **Le paragraphe 2.4 de la Politique indique ce qui suit :** « Pour optimiser les ressources dans la passation de marchés, la Banque cherche à s'assurer que les méthodes et procédures de passation de marchés appliquées par l'Emprunteur pour une intervention donnée, ainsi que la nature et l'étendue de la supervision de la Banque, sont "adaptées au but recherché". Selon cette approche, les modalités de passation de marchés doivent refléter de manière appropriée les besoins et les conditions spécifiques de chaque situation ».
- H5.3. **Le paragraphe 3.1 de la Politique prévoit ce qui suit :** « L'optimisation des ressources tout au long du processus de passation de marchés passe par une application des principes fondamentaux d'économie, d'efficacité, d'efficacité et d'équité d'une manière à la fois dynamique et axée sur les risques, ainsi qu'une clarté, une proportionnalité et une prévisibilité suffisantes par le biais de processus et de résultats adaptés au but recherché ».
- H5.4. **Le paragraphe B2.1.15 du Volume 1 de la Partie A de l'OPM** souligne la nécessité d'être flexible et réactif aux conditions locales lors de l'élaboration du BPAR pour des projets tels que ceux au titre d'Opération d'Investissement au niveau Communautaire (OIC ou CBIP).
- H5.5. **Le paragraphe D2.2.11 du Volume 1 de la Partie A de l'OPM** autorise la passation de marchés par Entente directe (ED) dans les cas suivants : Il n'y a qu'une seule entreprise, un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul consultant disponible ou accessible pour un marché spécifique ; ou le projet nécessite la participation de la communauté pour accroître la durabilité du projet.
- H5.6. **Le paragraphe F1.1.15. du Volume 1 de la Partie A de l'OPM** reconnaît les différentes approches pour les secteurs « hard » et « soft » et indique ce qui suit : Alors que les projets dans les secteurs « hard » ont tendance à avoir une portée définie (et

donc un nombre prédéfini de contrats dans des localisations précises), ceux dans les secteurs « soft », notamment les OIC/CBIP, sont souvent définis par des objectifs généraux et un certain nombre de conditions préalables liées à la capacité et à la volonté des bénéficiaires de participer aux activités du projet, ne permettant souvent qu'une identification initiale provisoire des contrats.

H5.7. **Le paragraphe F2.1.5 du Volume 1 de la Partie A de l'OPM** relatif à la gestion des contrats prévoit ce qui suit : Lorsqu'il y a plusieurs sous-agences de l'OE ou plusieurs OE, ou des organisations de la société civile, des communautés bénéficiaires ou des ONG impliqués dans la gestion du projet, il est fréquent qu'un grand nombre de contrats relativement simples, clairs et de faible valeur constituent l'essentiel des activités de gestion des contrats. Alors que chaque contrat est relativement facile à passer et à gérer, la complexité provient du nombre même de contrats mais aussi de la nature variée des cadres juridiques et administratifs régissant en fin de compte les différentes entités impliquées. Dans un tel cas, les systèmes de contrôle (y compris les systèmes centralisés de paiement et de gestion des contrats capables de suivre et de vérifier les performances et de maintenir les opérations de contrôle des documents requis) sont essentiels pour assurer la capacité de l'OE central à administrer les contrats simultanés mis en œuvre dans différents emplacements géographiques. La reddition des comptes, la comptabilité et le contrôle de la qualité technique sont également essentiels, en particulier dans le cas des projets au titre d'Opérations d'investissement communautaires (OIC).

H5.8. Ce chapitre du Volume 2 de la Partie A de l'OPM décrit les meilleures pratiques pour les activités de passation de marchés impliquant la participation des communautés, y compris les Méthodes et Procédures de Passation de marchés (M&PrPM). Il décrit également les mécanismes de supervision, de contrôle et de suivi. Ces meilleures pratiques sont pertinentes lorsqu'il s'agit d'évaluer la possibilité de recourir aux systèmes de passation de marchés de l'Emprunteur et aux règles et procédures de tierces parties dans le cadre de projets financés par la Banque - dans ce dernier cas, il s'agit du recours à des Agences de l'ONU pour la mise en œuvre de projets dans le cadre d'un accord de partenariat public-privé (voir le Chapitre G - Passation de marchés avec des Agences de l'Organisation des Nations Unies, Partie A, Volume 2, du présent OPM). La détermination de l'utilisation du Système de Passation de marchés de l'Emprunteur (SPME), des M&PrPM types de la Banque ou des règles et procédures de tierce partie résulte de l'application de la Méthodologie de mise en œuvre de la politique de passation de marchés de la Banque (« Méthodologie »). Il convient toutefois de noter que, sauf dans le cas d'extrême manque de capacité de l'OE de l'Emprunteur pour les projets financés par la Banque, les Situations fragiles et affectées par des conflits (SFC) et l'Aide au secours d'urgence (ASU), la passation de marchés impliquant la participation de la communauté se conforme généralement aux M&PrPM nationales.

H6. Principales caractéristiques du CDD :

H6.1. Il existe de nombreux modèles de projets différents, mais ils partagent invariablement certaines caractéristiques et certains objectifs clés.

- Les membres de la communauté sont impliqués dans l'identification des besoins et la sélection d'un sous-projet.
- La participation de la communauté est encouragée tout au long de l'identification, de la préparation, de la mise en œuvre, de l'exploitation et de l'entretien du sous-projet, et se fait généralement par l'entremise d'un comité de gestion du projet

communautaire élu. Les projets de CDD sont caractérisés par le fait qu'ils sont axés sur la demande.

- Les communautés fournissent des contributions sous forme de travail, de fonds et/ou de matériaux. Ces contributions favorisent l'appropriation du projet par la communauté et, à terme, la durabilité du sous-projet.

H7. Options en matière d'arrangements institutionnels :

Les gouvernements peuvent envisager une série d'options d'arrangements institutionnels pour soutenir les Organisations communautaires de base (OCB). L'administration locale ou municipale, les ONG et le secteur privé, la société civile, le gouvernement central ou les fonds centraux peuvent fournir un appui essentiel au CDD. Bien qu'il y ait de nombreuses variations concernant les rôles exacts de chaque acteur, trois grands ensembles d'arrangements ont émergé sur la base de la politique de décentralisation du gouvernement pour le CDD : i) Partenariats entre les OCB et les autorités locales lorsque l'administration locale ou municipale élue agit en tant que partenaire principal et peut recevoir un appui d'autres institutions telles que les ONG et les entreprises privées ; ii) Partenariats entre les OCB et les ONG/entreprises privées lorsque ces dernières agissent en tant que partenaire principal et peuvent recevoir un appui de l'administration locale ou municipale; et iii) Partenariats directs entre les OCB et le gouvernement central ou les fonds centraux lorsque ce dernier est le partenaire principal mais peut recevoir un appui de l'administration locale ou municipale.

H8. Évaluation des groupes communautaires et des sous-projets :

Comme de nombreux projets de CDD sont précédés d'un programme pilote à plus petite échelle ou sont des projets de suivi, les leçons apprises devraient être prises en compte lors de la préparation et de l'évaluation d'un nouveau projet, y compris l'évaluation des besoins, la planification et la conception d'arrangements de passation de marchés, et l'évaluation des capacités et des risques.

- H8.1. Le processus d'évaluation des projets de CDD doit inclure une évaluation de l'état de préparation des groupes communautaires désignés pour mettre en œuvre et réaliser le projet, ainsi qu'une évaluation technique et commerciale des sous-projets. Au cours de la préparation, des accords doivent être conclus sur les mécanismes visant à assurer la participation universelle des bénéficiaires ciblés, les arrangements relatifs à l'assurance fiduciaire horizontale, comme la mise en place de comités d'audit social, de chartes des citoyens, etc. Dans le cadre de l'évaluation technique et commerciale des sous-projets, des plans complets avec des spécifications de base et des estimations budgétaires seront évalués avant que leur financement ne soit approuvé. Ces plans doivent identifier les actions nécessaires à la réalisation du sous-projet, leur coût approximatif et leur calendrier, ainsi que les sources de financement potentielles et la façon dont elles seront obtenues ou fournies. Cette simple planification de la passation de marchés peut aider à identifier les biens, les travaux et les services que la communauté peut se procurer elle-même, et ceux qui nécessiteront une aide supplémentaire.
- H8.2. Le processus d'évaluation des sous-projets doit inclure tous les aspects fiduciaires pertinents qui garantiront l'efficacité, l'équité et la transparence de la passation de marchés au niveau communautaire. L'évaluation doit porter, par exemple, sur les points suivants : (i) l'équipe désignée pour gérer le processus au nom de la

communauté représente-t-elle les bénéficiaires cibles comme le prévoit le plan du projet ; (ii) les besoins identifiés sont-ils stratégiques et utiles pour l'ensemble du groupe ; (iii) le groupe fait-il appel à un comité de passation de marchés et comprend-il un commis comptable et/ou un trésorier formé ; et si ce n'est pas le cas, (iv) qui peut être rapidement formé pour assumer ces responsabilités et comment cette formation sera-t-elle assurée.

- H8.3. **Estimation des coûts** : Bien que la fiabilité et l'exactitude de l'estimation des coûts des sous-projets soient une considération importante dans la préparation, le suivi et l'agrégation du coût total du projet, leur détermination est difficile dans les projets axés sur la demande et les fonds sociaux. Quoique des montants plafonnés doivent être fixés pour chaque sous-projet évalué et approuvé, ainsi que pour chaque catégorie de marchés comprise dans le projet, il existe une relative flexibilité dans la mise en œuvre effective. Si le plafond des coûts d'un sous-projet est dépassé à l'achèvement de celui-ci, la communauté est responsable des fonds supplémentaires nécessaires. Cependant, les économies réalisées peuvent être utilisées pour des acquisitions supplémentaires au lieu de rembourser le montant sur le compte du projet. De nombreux projets utilisent une base de données des coûts unitaires (« UCD ») pour aider à créer des estimations de coûts raisonnables et à optimiser les ressources. Ces bases de données sont généralement gérées par l'OE. Elles peuvent être utiles aux communautés pour la préparation des propositions et pour évaluer si un fournisseur spécifique offre un prix « équitable ».

H9. Évaluation des capacités et des risques :

Un projet de CDD comprend de multiples sous-projets en fonction des besoins de chaque communauté, reflétés dans les sous-projets respectifs d'une communauté particulière. Le cycle du projet de CDD commence généralement par l'identification et la préparation des sous-projets (par exemple, organiser une communauté pour discuter des priorités de développement, faire des choix éclairés sur les options des sous-projets, convenir des niveaux de contribution, etc.), se poursuit avec l'évaluation des sous-projets, le financement, la passation de marchés et la mise en œuvre, l'exploitation et la maintenance, et l'évaluation. Pour assurer le bon fonctionnement du CDD, les communautés doivent disposer de la capacité de gérer efficacement leurs propres projets, y compris les entités qui peuvent être engagées dans l'appui aux communautés. Les sous-projets de CDD devraient donc commencer par une évaluation des entités potentielles et de la capacité de la communauté à entreprendre les activités et à gérer les risques qui, s'ils ne sont pas pris en compte, peuvent conduire à ne pas parvenir au résultat de l'optimisation des ressources et aux objectifs du projet.

- H9.1. Dans le cadre de la préparation et de l'évaluation du projet, il convient de procéder à une évaluation des capacités et des risques de la communauté, étant donné que les communautés participeront à l'identification, à la préparation, à la passation de marchés, aux contrôles fiduciaires, à la mise en œuvre, à l'exploitation et à l'entretien des sous-projets. L'évaluation devrait être un élément clé pour développer des mécanismes d'appui et de renforcement des capacités afin de permettre une contractualisation communautaire efficace, qui est définie comme la passation de marchés menée par ou pour le compte d'une communauté. Étant donné que les projets de CDD impliquent souvent plusieurs niveaux de gouvernance, l'évaluation prend en considération les liens entre les entités impliquées dans le projet et l'impact, le cas échéant, que ces liens auront sur la passation de marchés, et en tient compte

dans la conception du projet. Ces liens dépendront des options choisies pour les arrangements institutionnels du projet.

H9.2. **Entités à évaluer** : Les entités suivantes seraient généralement évaluées.

H9.3. i) **Agence gouvernementale** : L'Emprunteur confie la responsabilité de la mise en œuvre du projet de CDD à un organisme spécifique, c'est-à-dire l'Organe d'Exécution (OE), qui peut être par exemple un Ministère de tutelle, une organisation para-étatique, ou un Fonds Social. La capacité de l'organe est évaluée d'un point de vue national, étant donné qu'il devrait effectuer toutes les acquisitions centrales dans le cadre du projet, ce qui peut inclure des contrats importants et complexes nécessitant un appel d'offres international, bien que cette éventualité soit rare. L'évaluation doit se concentrer sur l'adéquation des procédures de passation de marchés applicables et sur la capacité et l'adéquation du personnel pour mettre en œuvre les M&PrPM. Elle doit également porter sur l'adéquation de la capacité de l'organe à assumer sa responsabilité de supervision afin d'assurer le respect des règles fiduciaires par les autorités locales participantes, les ONG et les communautés bénéficiaires. La coordination avec la gestion financière et d'autres membres de l'équipe pour déterminer la capacité en matière d'audit et les aspects de supervision et d'examen a posteriori est particulièrement importante dans les projets de CDD, car cette responsabilité peut être déléguée par la Banque dans les projets de CDD. L'évaluation nécessitera également une compréhension approfondie du SPME et de son application aux niveaux décentralisés du gouvernement, y compris l'environnement juridique et réglementaire du pays, car cela peut favoriser ou retarder les progrès vers le CDD. Les BPAR existants, et d'autres évaluations telles que le CPAR et/ou la MAPS2 du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE sont des documents de référence utiles.

ii) **Autorités locales/gouvernements** : Sur la base des dispositions institutionnelles, les autorités locales peuvent se voir déléguer la mise en œuvre du projet parce qu'elles sont proches des communautés bénéficiaires, en plus de la responsabilité de supervision pour assurer la conformité fiduciaire des communautés bénéficiaires participantes et des intermédiaires tels que les ONG et les entreprises du secteur privé sous contrat. Il convient de vérifier que les autorités locales qui sont censées assurer le suivi, par exemple, des SPME, ont une connaissance suffisante de ces derniers. L'évaluation doit comprendre une analyse du mandat, des responsabilités et des capacités financières des autorités locales.

iii) **Intermédiaires** : Les intermédiaires qui assistent les communautés dans la passation de marchés peuvent être une entité gouvernementale, une entreprise du secteur privé ou une ONG. Les intermédiaires sont utilisés lorsque la communauté ne dispose pas d'une capacité adéquate pour effectuer la passation de marchés. L'évaluation portera sur la capacité des intermédiaires, ainsi que sur les mécanismes de coordination et de responsabilité avec les gouvernements locaux et les communautés, afin de s'assurer que la mise en œuvre technique ne souffre pas d'une gestion médiocre de la passation de marchés, et vice-versa.

Les agents intermédiaires sélectionnés doivent être évalués afin de démontrer qu'ils possèdent des qualifications générales et les attributs suivants :

- Avoir des liens génériques avec les communautés du pays emprunteur et avoir une connaissance générale des spécificités du pays Emprunteur ;
- Posséder la capacité institutionnelle requise en termes de ressources humaines et matérielles pour aider la communauté à mener à bien la passation de marchés (c'est-à-dire disposer d'un personnel possédant les compétences

techniques et les qualifications requises pour la mise en œuvre de la passation de marchés et disposer d'espaces de bureaux accessibles, de véhicules, d'installations de communication, etc.) ;

- Disposer d'un cadre de gouvernance approprié avec une gestion interne saine, de la transparence, de la responsabilité financière et de l'efficacité ;
- Disposer d'un personnel de terrain expérimenté en nombre suffisant, connaissant la culture et la langue locales ainsi que les dimensions socio-économiques des groupes bénéficiaires, possédant d'excellentes compétences en matière de communication, et ayant une compréhension et une sensibilité approfondies des questions relatives aux femmes, aux minorités et à l'environnement et d'une sensibilité à ces questions, ainsi que d'une philosophie adaptée à la mise en œuvre de sous-projets à l'initiative de la communauté et avec sa participation ;
- Être apolitique et avoir fait la preuve de la satisfaction des bénéficiaires lors des missions similaires (au moins deux ans d'expérience dans des travaux de ce type, à adapter au cas par cas), et en particulier être responsable devant les bénéficiaires du projet ;
- Être enregistré avec un statut juridique formel ;
- Disposer d'installations permettant de tenir séparément les registres, la comptabilité et l'audit des fonds alloués à la mission ; et
- Posséder une stabilité interne permettant d'assurer un appui à long terme.

iv) **Communautés** : Étant donné le grand nombre de communautés très dispersées et le fait que toutes les communautés participantes ne sont pas identifiées avant l'efficacité du projet dans un projet de CDD, la capacité de chacune des communautés participantes ne pourra pas être évaluée. L'évaluation des capacités sera basée sur un échantillon de communautés, dont la taille sera déterminée en fonction du risque, afin d'avoir une vue d'ensemble de la façon dont les communautés sont organisées et mènent leurs activités de passation de marchés. L'évaluation devrait être un élément clé pour développer des mécanismes d'appui et de renforcement des capacités afin de permettre une passation efficace des marchés par les communautés. La capacité institutionnelle des communautés peut être évaluée en examinant les éléments suivants :

- **Aspects organisationnels et capacité** : Il est important de vérifier le statut organisationnel et juridique des communautés : Existe-t-il des organisations communautaires formelles ou informelles ? Existe-t-il une homogénéité avec le groupe bénéficiaire ? L'interaction et l'action commune sont-elles possibles ? Les groupes existants sont-ils représentatifs des intérêts de la communauté ? Les communautés dont les membres sont définis disposent généralement d'un comité exécutif qui facilite la prise de décision collective en matière de passation de marchés, tandis que le statut juridique de la communauté lui permet de conclure des contrats et d'ouvrir des comptes bancaires. Le rapport d'évaluation doit identifier les actions requises pour renforcer les capacités de la communauté en matière de passation de marchés et pour atténuer les risques associés, y compris la nécessité d'une participation des femmes dans les groupes existants et les comités décisionnels, le cas échéant.
- **Compétences techniques** : Quel est le niveau des compétences techniques pertinentes ? Que produisent-ils ? Comment se procurent-ils des biens ou des travaux ? Existe-t-il une main-d'œuvre excédentaire ?

- **Compétences financières et comptables** : Existe-t-il des mécanismes de reddition de comptes au sein de la communauté ? Si ce n'est pas le cas, peuvent-ils être conçus ? Qui veillera à la bonne utilisation des fonds ?
- **Rôle des intermédiaires** : Existe-t-il des intermédiaires au sein de la communauté ? Ces intermédiaires entretiennent-ils des relations étroites avec la communauté ?
- **Analyse coûts-avantages** : Quels sont les coûts de l'implication des communautés ? Les coûts de formation ? Quels sont les risques supplémentaires ? Quels sont les avantages de l'implication des communautés ? Durabilité accrue ? Cette participation se traduira-t-elle par une utilisation, une exploitation et une maintenance plus efficaces des installations ? Le partage des coûts est-il possible ?
- **Contribution des bénéficiaires** : Les communautés peuvent-elles apporter leur contribution ? Dans l'affirmative, quelle est l'ampleur de cette contribution et quelles en sont les modalités ?
- **Information, éducation et communication (IEC)** : Pendant la préparation du projet, la campagne d'information, d'éducation et de communication (IEC) doit mener des recherches afin d'identifier le média qui atteint le mieux les bénéficiaires cibles et les parties prenantes. Il est important d'examiner et d'évaluer plusieurs types de médias (radio, télévision, journaux, théâtre communautaire, etc.) qui peuvent être utilisés pour partager des informations sur le CDD en général et les opportunités de passation de marchés en particulier.

H9.4. Le Manuel d'exécution du projet (MEP) doit définir tous les éléments ci-dessus et les exigences minimales qu'une communauté bénéficiaire doit remplir avant d'être autorisée à traiter la passation de marchés. L'évaluation permettra de déterminer si les communautés sont en mesure de répondre à ces exigences.

H9.5. **Facteurs de risque** : Ils comprennent généralement les éléments suivants :

- Le grand nombre de parties et de transactions impliquées, la faible valeur et la multiplicité des contrats, ainsi que la dispersion des activités, rendent problématiques les contrôles ex ante de tous les sous-projets individuels ;
- Les décaissements sur les comptes bancaires sont généralement basés sur des rapports d'avancement, tandis que les pièces justificatives sont mieux conservées au niveau où les dépenses sont encourues ;
- Les groupes communautaires manquent généralement de capacités administratives, techniques et comptables ;
- Dans certains cas, les représentants de la communauté ne les représentent pas de manière authentique, par exemple en raison de la captation de l'élite et/ou de l'ingérence politique. Les dirigeants locaux sont quelquefois insensibles et ignorent les intérêts des personnes vivant sous le seuil de pauvreté monétaire, des femmes et des groupes indigènes ;
- Les activités se déroulent généralement dans des régions du pays emprunteur où il n'existe pas de marchés/*markets* diversifiés, ce qui accroît le risque de conflits d'intérêts ;
- Mauvaise exécution technique et manipulation par les entrepreneurs. Cela peut se produire lorsque les dirigeants de la communauté ne rendent pas suffisamment compte aux utilisateurs, qu'ils manquent d'expérience en matière de transactions

- commerciales dans les zones urbaines, ou que les communautés n'ont pas accès aux compétences techniques nécessaires ;
- Parti pris en faveur des projets communautaires de petite taille. Les communautés ont tendance à sélectionner des projets simples qui correspondent aux critères de passation de marchés de la communauté, contrairement aux besoins réels, afin de conserver le contrôle de la gestion et de la conclusion des contrats ;
- Perte d'économies d'échelle lorsque des biens ou équipements similaires doivent être acquis par plusieurs communautés ; et
- Difficulté à mobiliser les contributions de la communauté. Les communautés qui comptent de nombreuses populations migratoires peuvent éprouver des difficultés à mobiliser les contributions communautaires, notamment de la main-d'œuvre, de fonds ou du matériel.

H10. Développement des capacités et mesures d'atténuation des risques :

- H10.1. Les plans d'action de développement des capacités et les mesures d'atténuation des risques sont conçus d'une manière appropriée à la passation de marchés impliquant des communautés. Ils doivent être étendus et d'une portée considérable dans la mesure où il est peu pratique de se concentrer sur chacune des communautés dans le cadre d'un projet de CDD de grande envergure comportant des centaines de sous-projets. L'analyse des lacunes et le développement des capacités visent à aider les communautés à développer et à renforcer leurs compétences existantes afin de gérer et de soutenir les activités.
- H10.2. Lorsque l'évaluation des capacités et des risques indique clairement que ni l'OE ni les communautés ne disposent de capacités suffisantes et/ou que les risques sont importants, il est nécessaire de développer au minimum les capacités des communautés et de recruter un agent de suivi. Son rôle est également de renforcer les contrôles pour s'assurer que les contrats sont passés conformément aux M&PrPM convenues et que les paiements sont effectués de manière appropriée et conformément aux contrats signés.
- H10.3. Un ou plusieurs intermédiaires - souvent une ONG ou plusieurs ONG pour les projets de grande envergure impliquant de nombreuses communautés - effectuent la passation de marchés pour le compte des communautés, selon des modalités qu'elles jugent acceptables. Le ou les intermédiaires agissent au nom de la communauté en suivant les M&PrPM convenues (y compris celles du SPME, le cas échéant) qui figurent dans l'Accord de Financement (AF) et sont détaillées dans le Plan de Passation de Marchés (PPM).
- H10.4. Une option consiste à confier la prestation de ce service aux collectivités locales concernées ou à un organisme gouvernemental de première ligne. De plus en plus, le recours à des représentants de la communauté elle-même est considéré comme une meilleure option. Une autre option consiste à confier cette fonction à un intermédiaire fédérateur ou à plusieurs intermédiaires. Dans tous les cas, l'objectif est de contrôler régulièrement les activités des communautés et de prendre des mesures correctives en temps utile. Lorsque le besoin de tels agents ou intermédiaires a été identifié, leur recrutement devrait avoir lieu le plus tôt possible.
- H10.5. En fin de compte, cette démarche devrait conduire à la formation et au renforcement des capacités des communautés en matière de travail qualifié, de production de biens et de matériaux de meilleure qualité. Cela devrait également se traduire par une meilleure comptabilité et une meilleure reddition des comptes dans l'utilisation des

fonds, une capacité organisationnelle renforcée pour mener des activités de passation de marchés collectives et communautaires ainsi qu'une amélioration du fonctionnement et de l'entretien des installations ou des activités engagées.

H10.6. Les programmes de formation initiale pour les communautés participantes sélectionnées peuvent être organisés dans les domaines suivants en fonction des besoins :

Généralités :

- Une connaissance de la Politique de passation de marchés de la Banque dans son ensemble, et plus particulièrement de ses exigences applicables aux communautés (utilisation des fonds, responsabilité technique, passation de marchés au niveau de la communauté, audits, règles et procédures de lutte contre la fraude et la corruption) ;
- Des compétences des représentants des groupes communautaires à communiquer et organiser avec les groupes communautaires dans le cadre du projet ;
- Des procédures simples pour mener à bien l'ensemble du processus de passation de marchés ;
- Des techniques de suivi et d'évaluation des activités et de leur impact ; et
- Une sensibilité à l'égalité de genre et à d'autres préoccupations culturelles.

Particularités :

- Passation et gestion des marchés ;
- Préparation des sous-projets ;
- Organisation et coordination ;
- Comités des projets ;
- Services bancaires ;
- Budgétisation et comptabilité du projet ;
- Comptabilité et tenue des registres ;
- Planification et mise en œuvre du projet ;
- Entretien des travaux et maintenance ;
- Surveillance et établissement de rapports ;
- Inspection/audit.

H10.7. Mesures d'atténuation des risques : Les risques doivent être atténués par des règles et des procédures claires et transparentes visant à habiliter et à former les communautés à exercer un contrôle fiduciaire sur leurs dirigeants, ainsi que par des procédures de contrôle interne appropriées. Le système d'atténuation doit être simple et efficace. Les principaux points de contrôle à prendre en compte sont les suivants

- Les délégations de pouvoir pour initier, autoriser, exécuter ou enregistrer une transaction devraient être faites à un groupe de membres de la communauté afin que personne ne puisse agir sans l'implication active de quiconque (par exemple, tous les retraits et transactions doivent être attestés et contresignés) ;
- La formation de comités d'utilisateurs et de préinvestissement actifs devrait être appuyée par des facilitateurs communautaires afin de prendre en compte les intérêts de toutes les parties concernées, y compris les personnes vivant sous le seuil de pauvreté, les femmes et les groupes autochtones ;
- Les critères de passation de marchés communautaires devraient être suffisamment incitatifs pour encourager les communautés à demander des sous-projets correspondant à leurs besoins réels et les dissuader de rechercher de projets de petite taille dans le seul but de conserver l'attribution des contrats à la

communauté. Si nécessaire, les ONG et les administrations locales peuvent démontrer qu'elles ont géré des projets plus importants et plus complexes pour le compte d'une communauté. Lorsque des acquisitions à grande échelle de biens similaires sont requises par plusieurs communautés dans le cadre de plusieurs sous-projets, pour des raisons d'économies d'échelle, ces acquisitions devraient être centralisées par l'OE ;

- Pour surmonter le risque de mobilisation des contributions communautaires, certaines communautés se sont appuyées sur les dons du secteur privé et des banques nationales ;
- Les risques de perte, de fuite, de fraude, d'inexactitude ou d'erreur doivent être soigneusement identifiés et évalués à tous les niveaux, et des mesures doivent être mises en place pour éliminer ou atténuer les risques. Ces mesures ne doivent pas être trop lourdes au point de coûter plus cher que la perte éventuelle qui pourrait résulter de leur absence (proportionnalité), ni entraver la mise en œuvre du projet ;
- La supervision de la gestion fiduciaire au niveau communautaire devrait être intégrée au suivi et à l'évaluation afin d'assurer un lien étroit entre les rapports techniques/d'état d'avancement et les rapports de financement pour étayer la validité des dépenses ;
- La reddition de comptes doit être intégrée dans le système de gouvernance locale et au niveau communautaire en utilisant les nombreux mécanismes de reddition de comptes déjà expérimentés dans un grand nombre de projets (participation, annonce publique des activités communautaires et des fonds reçus et dépensés, utilisation des langues locales pour tous les documents communautaires et leur communication au niveau supérieur, élection des comités de gestion des sous-projets, mise à disposition de toutes les informations dans le domaine public lors de réunions ouvertes et affichage des informations importantes dans les lieux publics dans la ou les langues locales les plus courantes, même dans les communautés où le taux d'analphabétisme est élevé) ;
- Un mécanisme de traitement des plaintes pour le projet doit être mis en place et défini dans le Document de mise en œuvre du projet afin de veiller à ce que les plaintes émanant de toutes les parties prenantes, à tout moment, soient traitées de manière appropriée et en temps opportun ; et
- Des audits internes/ex post des organisations communautaires doivent être menés comme décrit plus en détail.

H11. Planification de la Passation de Marchés :

La participation de la communauté à l'identification, la planification, la conception et la mise en œuvre des projets de développement devient de plus en plus un élément important de la conception du projet. Étant donné que les projets de CDD sont axés sur la demande, il n'est pas toujours pratique de préparer des plans de passation de marchés détaillés au moment des négociations, conformément au paragraphe C3.2.5 de l'OPM Partie A Volume 1 pour la composante CDD des projets, en particulier lorsque la passation de marchés ou les activités elles-mêmes sont menées directement par la communauté. Des PPM simplifiés peuvent être préparés, si cela est possible, sur la base d'une liste indicative d'activités éligibles à mettre en œuvre. Le paragraphe F.1.1.15 de l'OPM Partie A Volume 1 reconnaît que la nature de ces projets ne permet généralement qu'une identification initiale provisoire des contrats.

- H11.1. De tels projets ou composantes de projets prévoient généralement un grand nombre de contrats de faible valeur pour des biens et des services de consultants, ainsi qu'un grand nombre de travaux de petite taille dispersés dans des zones reculées. Le PPM

simplifié identifie les catégories de biens, de travaux ou de services à acquérir, le rôle joué par la collectivité et le suivi par l'OE et l'audit. Il comprend un calendrier général des opérations de passation de marchés, avec des dates cibles pour chaque étape identifiée (publicité si nécessaire, publication de l'appel d'offres ou des documents types, le cas échéant dans quelques cas plus complexes, évaluation et attribution - y compris en cas de passation de marchés par entente directe, et calendrier des décaissements pour chaque composante ou catégorie similaire d'opérations de passation de marchés), financement attendu de la Banque, fonds de contrepartie du gouvernement et cofinancement.

H11.2. L'estimation des quantités de biens ou de la nature des travaux et des services requis est une étape importante de la planification et de la préparation de la passation de marchés. Lorsqu'il est prévu de passer des marchés importants, il se peut que la passation de marchés par la communauté ne soit ni économique ni efficace et que l'OE soit chargé de ces processus de passation de marchés. Par conséquent, une communauté doit gérer des marchés dont la taille ou la valeur est compatible avec les capacités administratives/comptables et techniques nécessaires, qui sont généralement faibles.

H11.3. Dans la mesure où de nombreux projets du secteur social sont axés sur la demande, la nature et les quantités des acquisitions sont déterminées au cours de la mise en œuvre du projet, par le biais de sous-projets initiés par les communautés. Ce sont les communautés qui déterminent « ce qu'il faut acquérir », tandis que l'OE doit consolider les informations pour tous les sous-projets envisagés afin : (i) d'identifier l'allocation financière totale ; et (ii) de déterminer quels processus et transactions de passation de marchés (relativement importants et complexes) doivent être gérés par elle-même.

H11.4. Les comités communautaires participent en tant qu'Acheteurs/Maître d'ouvrage à la passation de marchés de biens et de travaux et attribuent les Marchés lorsqu'ils ont des contraintes de capacité pour agir en tant que Fournisseurs/Entrepreneurs. Cependant, les communautés doivent posséder les capacités requises pour gérer les activités de passation de marchés et les contrats.

H11.5. Les communautés doivent être impliquées dans la passation de marchés en tant que Fournisseurs ou Entrepreneurs lorsque :

- Les biens requis sont d'un type couramment fourni par des groupes communautaires, notamment du mobilier, des matériaux de revêtement de toiture, des traverses en bois pour les chemins de fer, des groupes de petits artisans peuvent fournir des bureaux en bois dans le cadre d'un projet d'éducation, etc. ;
- Les travaux concernent la construction de petites infrastructures et doivent être réalisés par une main-d'œuvre non qualifiée. Des groupes informels au sein de la communauté peuvent également être engagés pour gérer et superviser la construction de ces ouvrages ; et
- Les travaux concernent l'exécution de travaux spécifiques d'irrigation de petite taille sur des terres communales ou privées par des associations d'irrigants constituées par des agriculteurs.

H12. Arrangements en matière de Passation de Marchés :

En concevant les arrangements en matière de passation de marchés pour les projets de CDD, les objectifs sociaux du projet doivent être considérés. Pour une participation effective des communautés et une efficacité globale dans la réalisation des objectifs en matière d'optimisation des ressources, l'approche devrait viser à accroître l'utilisation du savoir-faire,

de la main d'œuvre et des matériaux locaux, y compris l'utilisation de technologies à forte intensité de main d'œuvre et d'autres technologies appropriées. Les spécifications et les modalités contractuelles doivent être adaptées pour refléter ces considérations. Les projets de CDD prévoient généralement un grand nombre de contrats de faible valeur pour des biens et des services de consultants ou des services autres que les services de consultants, ainsi qu'un grand nombre de travaux de petite taille disséminés dans des zones reculées. En tant que tels, les arrangements doivent viser la simplicité, l'efficacité, la transparence, la durabilité et les plans de maintenance. La politique de la Banque en matière d'adéquation au but recherché « FfP » permet une relative flexibilité dans l'utilisation de la technologie, de la main-d'œuvre et des matériaux locaux, ainsi que l'application de méthodes et de procédures efficaces adaptées aux capacités de la communauté.

H12.1. Conformément aux grands principes mentionnés ci-dessus, et compte tenu des défis posés par le CDD, les arrangements en matière de passation de marchés doivent être conçus de manière à :

- réaliser les objectifs de développement du projet (ODP) ;
- être réalisables, simples et clairs afin d'être facilement compris et mis en œuvre par les organes et les communautés désignés ;
- confier les rôles et responsabilités clés aux représentants de la communauté en donnant à tous la possibilité de participer ;
- faire preuve de transparence dans toutes les options « FfP », y compris la passation de marchés par Entente directe (ED) ;
- permettre la concurrence autant que possible dans les limites des contraintes dues à l'absence de marchés/*markets* concurrentiels locaux ;
- utiliser une documentation simple et standardisée, en évitant les termes complexes qui peuvent être difficiles à comprendre pour les communautés locales ;
- mettre l'accent sur le suivi de la qualité technique et le contrôle de l'utilisation des fonds plutôt que sur l'application stricte de règles et de procédures peu pratiques ; et
- équilibrer les risques et le contrôle/la gestion sans compromettre l'efficacité.

H12.2. Les communautés peuvent avoir besoin d'aide pour préparer et mettre en œuvre leurs activités dans le cadre du projet. Cette assistance peut concerner la préparation d'un sous-projet, l'estimation des coûts, la conception technique et la supervision de l'infrastructure, les questions contractuelles, etc. Cette assistance peut être fournie par l'OE ou par des consultants (individus ou sociétés) ou des ONG. La nécessité d'une telle assistance doit être identifiée à un stade préliminaire de la préparation et de l'évaluation des sous-projets afin d'éviter les retards dans la mise en œuvre. Le processus de sélection doit être simple pour éviter les retards. Il peut être utile que l'OE prépare, entretienne et mette régulièrement à jour des bases de données sur les prix unitaires des biens, des travaux et des services, ainsi que des listes d'Entrepreneurs, de Fournisseurs et de Consultants qualifiés, à l'usage des communautés. En outre, les communautés qui ont des besoins similaires peuvent bénéficier de la conclusion par l'OE de contrats à durée indéterminée avec des consultants et d'accords-cadres avec des fournisseurs de biens, dans le cadre desquels les communautés peuvent conclure des contrats selon une procédure de commande subséquente (« *call-off procedure* »).

H12.3. Les arrangements en matière de passation de marchés doivent prendre en compte les différents services que les communautés peuvent fournir en fonction des situations suivantes :

- Complexité technique du travail à effectuer ;
- Pratique locale d'utilisation de la main-d'œuvre communautaire ;
- Volonté des communautés de participer ; et
- Disponibilité de l'offre de petits entrepreneurs dans la région.

H12.4. Le Manuel d'exécution du projet (MEP) décrit de manière suffisamment détaillée tous les arrangements, méthodes et procédures de passation de marchés, y compris les rôles, les responsabilités et l'étendue de la participation de la communauté en général (incluant dans certaines circonstances les comités d'appel d'offres de la communauté ou en qualité de fournisseurs et d'entrepreneurs, selon les besoins), les étapes simplifiées de toutes les méthodes de passation de marchés applicables, les dispositions relatives à toute assistance technique ou autre requise par la communauté, les procédures de paiement et les procédures de tenue des dossiers, les formes simplifiées de contrats à utiliser, les rôles et les fonctions de supervision de l'organe chargé de la mise en œuvre, etc. Les arrangements de la Banque en matière de supervision de la passation de marchés, y compris les examens techniques et financiers et les exigences en matière d'audit, seront indiqués dans le Rapport d'évaluation du projet (REP), le Plan simplifié de passation de marchés et le MEP

H13. Méthodes et procédures de passation de marchés (M&PrPM)

H13.1. Considérations de principe :

H13.2. L'approche d'adaptation au but recherché (FfP) pour la réalisation de l'Optimisation des ressources (OdR) tout en gérant les risques de manière appropriée dans le cadre des projets de CDD devrait, comme mentionné précédemment, se traduire dans la plupart des situations par le recours aux SPME, au moins pour la plupart des transactions dans le cadre du projet ou du programme, à l'exception possible de l'acquisition de certains biens (acquisitions en gros rentables et compétitifs) et/ou de transactions relativement importantes et complexes (par exemple un petit barrage desservant les agriculteurs ruraux). En règle générale, les communautés ne devraient pas participer directement (c'est-à-dire en tant que responsables ou agents de la passation de marchés) à des activités d'acquisitions complexes, qui devraient demeurer la responsabilité de l'OE, avec l'appui nécessaire.

H13.3. Les M&PrPM sélectionnées « FfP » doivent être décrites dans chaque Accord de financement de sous-projet conclu avec la communauté et dans le MEP. Ils peuvent s'agir des méthodes de concurrence simples, des Demandes de Cotations et Consultations de Fournisseurs, ainsi que des marchés passés par Entente directe tels que pour des biens généralement disponibles dans le commerce. Il est important d'évaluer au préalable si les communautés, en particulier celles qui sont enregistrées, sont régies par le SPME et tenues de suivre à la fois certaines M&PrPM, et de quelle façon ces exigences sont les mieux « FfP ». Si les réglementations nationales/locales ne sont pas appropriées, il est nécessaire de parvenir à un accord avec l'OE pour suivre des M&PrPM spécifiques.

H13.4. Les M&PrPM ne sont généralement pas spécifiées à l'avance pour une opération spécifique, et leur identification est générique pour des catégories plus larges de marchés et des groupes de processus et de transactions similaires, à l'exception de la

nécessité de mettre en place des mécanismes appropriés de conception et de comptabilité, de suivi et de contrôle. Les principaux critères à prendre en compte sont les suivants :

- Rapidité et facilité de passation de marchés ;
- Réduction de la charge que représente la passation centralisée de marchés pour l'OE de l'Emprunteur ;
- L'appropriation par la communauté et la durabilité du projet ;
- Appui l'économie locale, y compris l'emploi et les opportunités économiques au sein de la communauté ; et
- Capacité et compétences de la communauté.

H13.5. Pour toutes les M&PrPM applicables, des étapes simplifiées doivent être suivies et des modèles simplifiés de contrats doivent être utilisés.

H13.6. **Méthodes de Passation de Marchés**

H13.7. **Pour les travaux, les biens et les services autres que les services de consultants**
:

- i) L'Appel d'Offres Ouvert (AOO) est généralement utilisé pour les Marchés relativement importants et complexes de biens, de travaux et de services autres que les services de consultants, gérés par l'Organe d'Exécution (OE), dans la mesure où la communauté ne dispose pas des capacités et des compétences requises pour les gérer. L'OE utilise normalement les procédures types adaptées et la mise en concurrence, le cas échéant, est limitée au niveau national ou principalement au niveau local, à moins que la valeur totale de certains biens requis par plusieurs communautés, lorsqu'ils sont regroupés pour des raisons d'économie d'échelle, soit suffisamment importante pour justifier une concurrence internationale, auquel cas l'Appel d'Offres Ouvert International (AOOI) est applicable, bien que l'approche de la passation de marché par voie internationale soit peu commune pour les projets de CDD.
- ii) **Appel d'Offres Local (AOL) :** Les communautés considérées comme ayant la capacité requise peuvent lancer un appel d'offres local. Il s'agit essentiellement d'un appel d'offres similaire à l'appel d'offres national, excepté que la publicité nationale peut ne pas être obligatoire, étant donné que les fournisseurs et entrepreneurs ciblés se trouvent à proximité de la communauté bénéficiaire. Pour ce faire, des procédures spécifiques sont mises en place dans le cadre de l'AOL, telles que la publicité locale dans les journaux ou à la radio, l'affichage sur des panneaux ou d'autres structures, parfois accrochés à des arbres ou à des endroits stratégiques, la diffusion de ces avis ou leur lecture lors de réunions communautaires ou d'autres rassemblements publics, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une publicité nationale, comme c'est le cas pour l'Appel d'Offres National (AON), en particulier lorsque les Marchés sont de petite taille.

Le Dossier de sollicitation (DS) peut simplement préciser l'étendue des biens, des travaux et, si possible, des dessins, et des services autres que les services de consultants, les critères de sélection et la date limite de soumission des offres. Les offres sont ouvertes en public et évaluées par un comité désigné par la communauté. Les offres sont examinées sur la base de critères permettant de déterminer si elles répondent aux spécifications minimales mentionnées dans le DS (expérience, qualité des biens et des travaux, équipement, services offerts et dates d'achèvement). Le Soumissionnaire qui répond aux exigences minimales en matière d'expérience et qui propose l'offre la moins disante est sélectionné.

L'attribution et le montant du contrat doivent être annoncés à tous les Soumissionnaires.

Les communautés s'engagent généralement à fournir gratuitement de la main-d'œuvre ou à mettre certains matériaux de construction à la disposition de l'entrepreneur retenu, en contrepartie de sa contribution au sous-projet ou d'une autre manière. La fourniture en temps utile de ces services et la disponibilité des matériaux par la communauté devraient être assurées afin d'éviter les litiges et les retards dans le cadre du contrat.

- iii) Consultation Locale des Fournisseurs :** Dans le cadre de cette procédure, la communauté demande des cotations simples et dans la mesure du possible les obtient d'au moins trois fournisseurs/contractants qualifiés. Les documents décrivent l'étendue des biens et des travaux et fournissent des spécifications. Afin d'améliorer l'efficacité et d'éliminer le risque inhérent de compromis, les demandes et les soumissions de cotations sont faites par écrit. Les cotations doivent être ouvertes en même temps et, dans la mesure du possible, en présence des membres de la communauté. En règle générale, le Fournisseur/l'Entrepreneur qui propose le prix le moins disant se voit attribuer le contrat. Si des informations suffisantes sont disponibles à l'avance sur les besoins en biens, travaux et services simples et courants, l'OE peut envisager l'utilisation d'accords-cadres.
- iv) Sélection par Entente Directe (SED) :** Les projets de CDD peuvent également recourir à la Sélection par Entente Directe (SED) avec une société qualifiée si le montant est faible ou en raison de la non-disponibilité de fournisseurs et d'entrepreneurs et s'il n'y a qu'une seule source. D'autres raisons de recourir à la SED peuvent être la nécessité d'adopter une certaine technologie locale ou une commande répétitive. Dans la mesure du possible, le prix du contrat négocié devrait se situer dans les limites des taux du marché/*market* local ou des estimations établies selon la base de données des coûts unitaires. Les SED doivent être approuvées par le comité communautaire afin à la fois d'assurer la transparence et d'éviter le risque d'une utilisation abusive et d'une absence de justification appropriée de l'utilisation de cette méthode. Les SED peuvent également être utilisés pour sélectionner des intermédiaires tels que des ONG ou des Agences de l'ONU qui peuvent engager des sociétés pour l'acquisition de la main d'œuvre nécessaire, des biens et matériaux requis pour les travaux en utilisant des procédures simplifiées ou en utilisant leurs propres procédures de passation de marchés, par exemple, dans le cas de l'ONU.
- v) Passation de marchés des biens disponibles dans le commerce :** Il s'agit d'une forme de contrat de gré à gré utilisée lorsque la communauté a besoin de très petites quantités et d'une faible valeur globale de biens ou de fournitures pour lesquels l'approche concurrentielle n'est pas pratique en raison du nombre limité de fournisseurs et de leur manque d'intérêt. Ces biens peuvent être acquis « dans le commerce » auprès d'un point de vente au détail disponible. Les dispositions et les conditions relatives à la passation de marchés « des biens disponibles dans le commerce » doivent être précisées dans le MEP, y compris les seuils monétaires de son application.
- vi) Régie communautaire (pour les travaux) :** Il s'agit d'une méthode dans laquelle la communauté agit en tant qu'Entrepreneur et met en œuvre le sous-projet en utilisant ses propres ressources (main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée, matériaux et équipements), similaire à la méthode de régie. Des contrats de gré à gré entre l'OE et les groupes communautaires peuvent être conclus pour de petits travaux de génie civil dans des endroits éloignés et dispersés, généralement pour

la réhabilitation et la construction d'infrastructures sociales locales (écoles, centres de santé et centres communautaires, puits d'eau et petits canaux, etc.) Dans la plupart des cas, les groupes communautaires fournissent essentiellement une main-d'œuvre gratuite ou non qualifiée et réalisent directement les travaux, ou embauchent des travailleurs locaux qualifiés dans le cadre de contrats conclus pour le projet spécifique. Ils peuvent également engager directement des techniciens locaux pour concevoir et superviser les travaux (sans nécessairement s'appuyer sur des méthodes types de services de consultants, à condition que les qualifications et les salaires soient contrôlés par l'OE). Toutefois, si une assistance technique est nécessaire, ils peuvent demander une assistance à l'OE ou aux autorités locales.

Cette approche présente plusieurs avantages. Elle est pilotée par la communauté et souvent rentable (les intrants peuvent être fournis par la communauté à des coûts inférieurs à ceux du marché/*market*), et elle injecte des fonds dans la communauté (par exemple, par le paiement des salaires et des matériaux). Ses principaux inconvénients sont le risque d'abus (mauvaise affectation des fonds) et la difficulté d'estimer et de contrôler les coûts.

Un accord de financement correctement conçu entre l'OE et les communautés peut être utilisé comme contrat aux fins de la mise en œuvre par la communauté, du paiement et des autres obligations des parties, au lieu d'un accord contractuel distinct.

vii) Sélection des Consultants : Lorsque les communautés ont besoin d'un appui pour préparer et mettre en œuvre leurs sous-projets, ou pour certaines activités spécifiques telles que la conception ou la supervision des sous-projets, cette aide est généralement fournie par des consultants (particuliers ou entreprises) ou des ONG. L'OE peut procéder à la sélection en utilisant la flexibilité offerte par le Cadre de Passation de marchés de la Banque. Des processus de sélection appropriés et efficaces doivent être conçus en gardant à l'esprit les principes d'efficacité, de compétence, de transparence et de simplicité, et reflétés dans le MEP. Il peut être utile pour l'OE de préparer une liste de consultants et d'ONG qualifiés, et même de conclure avec eux des contrats à durée indéterminée (accords-cadres) ; les communautés peuvent alors contacter le consultant ou l'ONG de leur choix à partir de ces listes lorsqu'elles participent à la sélection.

H14. Paiements pour les sous-projets communautaires :

Les communautés bénéficiaires des sous-projets doivent être habilitées à passer leurs marchés conformément aux procédures spécifiques au projet contenues dans l'accord de financement conclu entre l'OE et la communauté ; ces procédures doivent être cohérentes avec celles décrites dans le MEP. Il existe essentiellement deux méthodes de paiement pour les sous-projets communautaires. L'Accord de financement du sous-projet doit identifier la méthode à utiliser et, une fois convenue, la méthode ne doit pas être modifiée pour ce sous-projet au cours de la mise en œuvre. Dans un projet de CDD donné, l'une ou l'autre des deux méthodes ou leurs combinaisons peuvent être utilisées pour différents types de sous-projets inclus et en fonction de la nature et de la complexité de la passation de marchés de chaque sous-projet.

i) **Paiements basés sur l'achèvement du sous-projet** : C'est la méthode préférée pour les sous-projets qui sont en nombre important, de faible envergure et techniquement simples. La plupart des sous-projets ne sont pas identifiés lors de la préparation du projet. L'OE approuve cette méthode de paiement sur la base des critères suivants :

- éligibilité du sous-projet ;
- méthode de mise en œuvre ;
- estimation des coûts ; et
- résultat défini ou livraison d'un produit final.

L'Accord de Financement est un contrat entre l'OE et la communauté, en vertu duquel les paiements seront effectués, généralement en une ou plusieurs tranches, et sur la base des avancées physiques, de la performance ou de l'achèvement. L'examen du sous-projet se concentrera sur la livraison du résultat final décrit dans l'accord de financement. Cette méthode de financement, qui est basée sur les résultats, implique la participation directe de la communauté, et inclut souvent des travaux ou des matériaux en nature fournis par la communauté, ou la sous-traitance ou l'acquisition de biens et de main-d'œuvre qualifiée. Cette sous-traitance doit être conforme à l'Accord de Financement et donc aux procédures de passation de marchés et aux exigences en matière de gestion financière énoncées dans le MEP.

Ces sous-projets sont relativement simples à administrer, car la documentation et les rapports sont réduits au minimum, et l'OE reçoit des rapports d'avancement et d'achèvement ainsi que des certificats d'inspection technique de la part de son personnel et des consultants qu'elle a engagés. Un autre avantage est que la communauté est incitée à l'économie et à l'efficacité, ce qui permet à l'OE d'effectuer des contrôles de processus moins nombreux et moins onéreux. Si les dépassements de coûts sont supportés par la communauté, les économies réalisées peuvent être affectées à d'autres activités communautaires éligibles, si la demande en est faite.

- ii) **Paiements pour les coûts réels encourus par la communauté.** Cette méthode ne doit être appliquée que lorsque (a) les sous-projets sont peu nombreux et de valeur importante (par exemple, l'approvisionnement en eau dans les villes), et sont identifiés pendant la préparation du projet, ou (b) le coût ne peut pas être estimé de manière satisfaisante, mais il a été déterminé que la communauté possède la capacité requise pour mettre en œuvre les procédures de passation de marchés appropriées. (Les procédures formelles de passation de marchés associées à cette méthode requièrent un niveau élevé de connaissances techniques ; si la communauté n'a pas les capacités suffisantes, l'assistance technique de l'OE, d'une agence gouvernementale locale, d'une ONG ou d'un consultant serait une condition préalable). Dans les deux cas, la communauté agit comme un relais de l'OE lorsque cette méthode est utilisée pour financer des sous-projets.

Les procédures de passation de marchés à appliquer doivent être examinées afin de déterminer si elles sont conformes à l'Accord de prêt et au Manuel d'exécution du projet (MEP). Les décaissements en faveur de la communauté sont fondés sur les apports et effectués sur la base des dépenses éligibles et réelles encourues ou à encourir par la communauté ; par conséquent, la mise en œuvre de ces sous-projets implique un volume important de formalités administratives, de rapports sur les dépenses et de contrôles fiduciaires de la part de l'OE.

H14.1. Les conditions de versement des paiements aux communautés ou aux entrepreneurs doivent être simplifiées et précisées dans le MEP et dans l'Accord de financement de l'OE et de la communauté. Les retards dans le versement des paiements entraîneront des retards dans l'exécution du projet ainsi qu'un découragement de la participation

des communautés. Le contrôle de l'utilisation des fonds et de la cohérence avec les avancées physiques est tout aussi important.

H15. Supervision de la Banque (examen préalable, examen a posteriori et suivi):

Étant donné la petite taille, la nature simple et la faible complexité de la passation de marchés dans le cadre des projets de CDD, la nécessité d'un examen préalable des contrats est exceptionnelle. Après l'évaluation des capacités et l'identification des sous-projets, si un contrat au niveau de l'OE ou de la communauté nécessite un examen préalable de la Banque, il doit être identifié dans le Plan de Passation de marchés et incorporé dans le MEP. La majeure partie de la supervision de la Banque s'appuiera sur des examens a posteriori des contrats.

- H15.1. Les procédures dans le cadre du CDD devraient être simplifiées mais doivent respecter les principes des 4E de la Banque, à savoir l'économie, l'efficacité, l'efficacités et l'équité. Les procédures dans le cadre du CDD devraient être simplifiées mais doivent respecter les principes des 4E de la Banque, à savoir l'économie, l'efficacité, l'efficacités et l'équité. Les procédures acceptables pour la Banque et décrites dans le MEP servent de base à la réalisation de l'examen a posteriori. La supervision de ces projets par la Banque peut consister à examiner les rapports d'examen a posteriori de la passation de marchés effectués par l'Emprunteur selon des procédures acceptables pour la Banque, en plus des examens ou audits techniques et financiers. L'examen a posteriori de la passation de marchés et les autres responsabilités de supervision doivent être soigneusement coordonnés et intégrés aux exigences d'audit déterminées pour le projet.
- H15.2. Les arrangements en matière de supervision doivent prévoir un mécanisme de suivi permettant de s'assurer que les contrats relatifs aux sous-projets sont attribués conformément aux procédures convenues et que les paiements sont effectués pour les contrats exécutés et la vérification des sites sur une base sélective.
- H15.3. Les exigences de la Banque en matière d'examen a posteriori et de suivi peuvent être externalisées/délégées à des sociétés, des ONG ou des institutions d'audit de l'État, à condition que les services soient fournis conformément aux Termes de référence préparés par la Banque et que leurs rapports, en particulier pour les contrats complexes et de valeur élevée, soient vérifiés et examinés de manière sélective par la Banque. Une autre option pour le suivi consiste à confier ce service aux autorités locales ou à une agence gouvernementale de première ligne. Dans tous les cas, l'objectif est de suivre régulièrement les activités des communautés et de prendre des mesures correctives en temps opportun.

H 16. Audits de la Passation de Marchés :

- H16.1. L'audit interne par le gouvernement central, le gouvernement local ou simplement par des membres formés de la communauté fait partie intégrante du cadre de qualité et de contrôle interne. Le mécanisme doit être simple et peu coûteux pour examiner les activités internes de la communauté et être conçu pour confirmer que les fonds ont été dépensés aux fins prévues et que la communauté a obtenu l'optimisation de ses ressources. Il peut s'agir de l'un des moyens les plus efficaces de minimiser les risques de fraude et de corruption ou de détecter les mauvaises pratiques. Cela doit être lié au suivi et à l'évaluation globale du projet.

- H16.2. Des audits annuels de la passation de marchés ont lieu pendant l'exécution du projet, conformément aux arrangements décrits dans le MEP établi pour le projet. La couverture de la passation de marchés doit de préférence être intégrée à l'audit (aux audits) financier(s) ainsi qu'aux audits techniques, de sorte que le cadre de contrôle global s'appuie sur divers outils, dont les contrôles internes et externes, les examens de la passation de marchés, le suivi et l'évaluation, ainsi que l'audit. La manière dont les différents outils peuvent être utilisés pour fournir une couverture et une assurance sans surcharger les capacités est une préoccupation majeure de la conception.

H17. Documents justificatifs :

- H17.1. **Manuel d'Exécution du Projet (MEP) :** Un MEP est préparé par l'OE et doit être approuvé par la Banque. Le MEP doit contenir les documents justificatifs importants relatifs au traitement de la passation de marchés, conformément aux exemples énumérés ci-dessous :
- H17.2. Les arrangements relatifs à la passation de marchés, y compris les M&PrPM à utiliser, doivent être élaborés et incorporés dans le MEP qui est préparé par l'OE et doit être mis à la disposition du public. Le MEP doit décrire de manière suffisamment détaillée les rôles, les responsabilités et le degré de participation de la communauté en général, y compris, dans certaines circonstances, des comités communautaires de sélection, le cas échéant. Les procédures de paiement, les procédures de tenue des registres, ainsi que le rôle et les fonctions de supervision de l'OE doivent également être détaillés.
- H17.3. Le MEP doit contenir les documents d'appui suivants relatifs au traitement de la passation de marchés :
- Modèles de formats pour la soumission de propositions communautaires pour des activités à financer dans le cadre du projet. Chaque proposition doit identifier toutes les activités et les estimations de coûts, ainsi qu'une description des arrangements envisagés pour le traitement de la passation de marchés au niveau de la communauté ;
 - Le PPM simplifié détaillé au niveau de chaque communauté participante ;
 - Les M&PrPM les mieux « FfP » pour chaque catégorie de marchés ou groupe de transactions et de processus de passation de marchés similaires, consolidées au niveau de chaque communauté participante. Pour les Marchés importants et complexes, par exemple l'approvisionnement en eau d'une petite ville, la reconstruction d'écoles, etc., le MEP doit fournir des orientations sur l'assistance technique nécessaire pour aider les communautés à traiter ces marchés ;
 - Des DS simplifiés et des demandes de cotations, ainsi que des formulaires de contrat simples et standard pour les travaux, les biens et les services, qui seront utilisés par les communautés ;
 - Des projets d'accords de financement standard à signer entre les communautés et la structure de gestion du projet, le fonds social ou une agence gouvernementale, décrivant les obligations de la communauté et les conditions d'utilisation des fonds du projet ;
 - Des formulaires de contrat standard pour la fourniture de services à utiliser entre les communautés et les intermédiaires ; et
 - Un modèle de rapport, comprenant des exigences minimales. Si une communauté dispose d'un format existant qui satisfait aux conditions du modèle, il convient de le conserver.

Chapitre I

Passation de marchés dans le cadre de l'Aide de Secours d'Urgence (ASU) et des Situations Fragiles et Affectées par des Conflits (SFC)

I.1 Introduction

- I1.1. Le présent chapitre de l'OPM fournit une vue d'ensemble des situations d'urgence et des situations de conflit, ainsi que des principes généraux et des approches qui s'y rapportent. Il décrit la Politique de passation de marchés de la Banque ainsi que les processus et procédures spécifiques élaborés par la Banque pour la passation de marchés afférents à l'aide de secours d'urgence et aux situations de fragilité et de conflit déclarées par les Emprunteurs et approuvées par la Banque en réponse à leur demande d'assistance.
- I1.2. Le présent chapitre de l'OPM est complété par les chapitres suivants : i) Systèmes de Passation de Marchés des Emprunteurs (Réf. : Chapitres B et C du Volume 1 de la Partie A de l'OPM) ; et ii) Systèmes de Passation de Marchés de Tierces Parties tels que ceux des Agences de l'ONU (Réf. : Chapitre G du Volume 2 de la Partie A de l'OPM).

I.2 Principes généraux et approche globale de la Banque en matière d'ASU et de SFC

- I2.1. **Urgence** : Les Directives et Procédures de la Banque en matière de Politique d'Aide d'Urgence¹ et le Règlement général du Fonds Spécial de Secours (FSS) de janvier 2009 définissent les situations d'urgence comme des événements imprévisibles qui occasionnent des dégâts et pertes ou dommages matériels importants.
- I2.2. L'état d'urgence découle d'une déclaration gouvernementale faite en réponse à une situation extraordinaire présentant ou ayant une forte probabilité de présenter une menace immédiate pour la vie, la santé, les biens ou l'environnement, ou ayant déjà causé des pertes en vies humaines, des atteintes à la santé, des dommages aux biens ou à l'environnement. Les principales composantes de l'état d'urgence sont un cadre juridique formé par les bases constitutionnelles et législatives et un cadre opérationnel qui implique une structure organisationnelle et un plan stratégique pour faire face à l'état d'urgence. Ces deux composantes doivent être compatibles.
- I2.3. À titre d'exemple, les situations d'urgence peuvent être causées par des tempêtes tropicales, des tremblements de terre, des tsunamis, des sécheresses, le changement climatique, des inondations, des ouragans, des glissements de terrain, des volcans, des déversements de pétrole ou de produits chimiques, des explosions, des incendies, des explosions nucléaires, des structures défectueuses ou des défaillances de structures, par exemple la défaillance d'une partie essentielle d'un barrage ou d'une infrastructure hospitalière, des accidents de train ou d'avion, des situations d'urgence politique guerres, coups d'État, conflits frontaliers, troubles civils, attaques terroristes, cybersécurité ou événements politiques entraînant des perturbations et des difficultés sociales et/ou économiques, impact des crises de réfugiés, urgences sanitaires graves, par exemple pandémie telle que COVID-19, sécurité alimentaire, etc.

¹ Directives et procédures révisées en matière de politique d'aide d'urgence et Règlement général du Fonds de secours spécial – Versions révisées. ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 et ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1 du 28 janvier 2009.

- 12.4. **Ce qui n'est pas une urgence** : Les situations d'urgence créées par un organe d'exécution (OE) en raison de son retard à prendre des mesures de passation de marchés en temps opportun ou de son manque de planification ou d'atténuation des risques ne constituent pas une situation d'urgence. Les Emprunteurs sont donc censés envisager des plans d'urgence, le cas échéant, pour permettre la fourniture de biens, de travaux et de services en cas d'urgence, de pénurie d'approvisionnement ou d'autres événements imprévus.
- 12.5. **Urgence et Extrême Urgence** : Les termes « Urgence » et « Extrême urgence » sont utilisés de manière similaire dans le contexte de l'urgence. Alors que le terme « urgence » a été expliqué ci-dessus, une « urgence » est une nécessité dans une situation particulière qui requiert ou exige une aide ou une action immédiate. Dans une extrême urgence, la centrale électrique endommagée par un tremblement de terre peut nécessiter six mois de réparation. Cependant, en raison de la saison hivernale rigoureuse à venir, si les travaux de réparation ne sont pas achevés et si la centrale ne retrouve pas sa pleine capacité dans les trois mois, une majeure partie de la population restera sans chauffage, ce qui entraînera de graves problèmes de santé. En tant que tel, le gouvernement peut justifier l'urgence et l'application de procédures de passation de marchés flexibles similaires.
- 12.6. **Urgence et catastrophe** : Dans le même ordre d'idées, l'utilisation interchangeable de ces deux termes peut prêter à confusion. En général, l'urgence se rapporte à un incident localisé et à une échelle relativement réduite. En revanche, les catastrophes sont généralement de grande ampleur et peuvent dépasser les frontières. Alors qu'une urgence nécessite une attention immédiate et ciblée généralement peu exigeante en termes de quantité de ressources et que la plupart des ressources locales peuvent être suffisantes pour y faire face, bien que dans certaines situations elles puissent nécessiter des compétences techniques et une expertise spécialisées, une catastrophe nécessiterait un niveau d'intervention et de réhabilitation beaucoup plus important et l'utilisation de ressources nettement plus importantes. Cependant, une situation d'urgence, lorsqu'elle n'est pas immédiatement traitée avec une planification adéquate et une utilisation appropriée des ressources, peut devenir une catastrophe.
- 12.7 **Principales caractéristiques des situations d'urgence et des situations fragiles et affectées par des conflits (SFC)** : Les trois principaux types de situations qui se présentent dans le cadre de l'urgence et des SFC peuvent être caractérisés par une **crise soudaine**, une **crise progressive** ou une **crise continue**.
- 12.8 **Une situation d'urgence soudaine ou rapide** est généralement déclenchée par un événement naturel soudain et imprévu qui peut entraîner une destruction massive de vies humaines, de terres, de végétation, de forêts, d'infrastructures, etc. La plupart du temps, il n'est pas possible de préparer un PPM d'urgence anticipé et approprié, d'autant plus que la possibilité et/ou l'étendue et l'ampleur de la catastrophe ne peuvent être anticipées. Les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les tsunamis, les ouragans, les inondations, les feux de forêt, les glissements de terrain, les avalanches et les cyclones sont autant d'exemples d'événements à l'origine de telles situations d'urgence. Les situations d'urgence d'origine

humaine peuvent être le résultat de la fragilité, des conflits, de la violence et des contraintes en matière de capacités.

- 12.9 **L'apparition graduelle ou lente** ne résulte généralement pas d'un événement unique, mais d'un événement qui apparaît progressivement au fil du temps, souvent à la suite d'une confluence d'événements différents. L'éventualité d'une telle situation d'urgence peut être anticipée et planifiée. Dans ce cas, les agences concernées auront en règle générale mis en place des mesures pour atténuer les effets de la situation et être mieux préparées à réagir en cas de déclenchement. Cela implique la passation de marchés préalable et la constitution de stocks de fournitures en fonction des besoins anticipés. Des exemples d'événements à l'origine de ces situations d'urgence comprennent : la sécheresse, les pandémies mondiales, la malnutrition sévère, la famine, le changement climatique, l'élévation du niveau de la mer, les situations de fragilité et de conflit, etc. La préparation, les systèmes d'alerte précoce et les interventions rapides sont essentiels à la réhabilitation et au renforcement de la résilience en cas d'événements à évolution lente.
- 12.10 **La crise continue** fait référence aux situations d'urgence permanentes telles que les guerres et/ou les violences prolongées, les conflits et la fragilité. Certaines d'entre elles peuvent également faire partie des situations d'urgence à évolution lente et devenir des crises continues. Dans de tels cas, les passations de marchés doivent être conçues pour s'adapter à la situation actuelle sur le terrain et aux réalités du secteur d'approvisionnement concerné. En guise d'exemple, un projet de développement dans une région qui continue à connaître des troubles civils et des insurrections. Dans ce cas, la participation de la communauté à la passation de marchés et le recours à la télédétection et/ou au contrôle par des tierces parties pour l'évaluation des besoins et la supervision de la mise en œuvre seraient appropriés.
- 12.11 **L'approche de la Banque en matière d'urgence** : D'une manière générale, l'approche de la Banque à l'égard des crises et des situations d'urgence, ainsi que des besoins d'assistance urgents, est guidée par les grands principes suivants :
- a. l'application de la politique d'intervention rapide pour faire face aux impacts économiques et/ou sociaux négatifs majeurs ;
 - b. l'attention continue de l'aide directe de la Banque sur ses compétences essentielles en matière de développement et d'économie, conformément à son mandat ;
 - c. une coordination étroite et des accords de partenariat avec d'autres partenaires de développement, y compris l'ONU, en fonction de l'avantage comparatif et des compétences essentielles de chacun de ces partenaires ; et
 - d. des dispositions de contrôle appropriées, notamment en matière de gouvernance institutionnelle et de contrôle fiduciaire, afin de garantir la portée, la conception, la rapidité, le suivi et la supervision appropriés des opérations d'urgence.
- 12.12 **Situations fragiles et affectées par les conflits (SFC)** : Pour une meilleure compréhension, il est important d'examiner les définitions de « fragilité » et de « résilience ». La définition de 2014 de la Banque considèrerait la « fragilité » comme « *une situation de risque élevé de panne institutionnelle, d'effondrement du tissu social ou de conflit violent* ». La nouvelle stratégie de

la Banque de mars 2022 s'éloigne de ces concepts plus extrêmes, en faveur d'une définition de la fragilité qui peut être largement appliquée dans divers contextes africains. En conséquence, la « fragilité » a été définie comme *« une situation où l'exposition aux pressions internes ou externes surpasse les capacités existantes pour les prévenir, les gérer et les surmonter, créant ainsi des risques d'instabilité »*.

- I2.13 **La résilience est l'inverse de la fragilité.** Elle est définie comme « l'aptitude à faire face, de s'adapter et de se remettre des chocs et des tensions, et de réduire la vulnérabilité dans le futur ». La résilience est liée à la fois à la capacité institutionnelle, et plus largement aux structures et systèmes politiques, sociaux, économiques et environnementaux plus large ».
- I2.14 Les pays fragiles sont confrontés à de graves problèmes de gouvernance et les faiblesses institutionnelles de l'État sont identifiées au moyen d'indicateurs fondés sur les politiques et la gouvernance. Les situations fragiles tendent également à se caractériser par l'incapacité ou le manque de volonté de l'État de gérer ou d'atténuer les risques, y compris ceux liés à des facteurs sociaux, économiques, politiques, sécuritaires, environnementaux et climatiques.
- I2.15 **L'approche de la Banque en matière de « SFC » :** La Banque s'engage depuis 20 ans dans la lutte contre la fragilité en Afrique. Sur la base de l'application des stratégies précédentes de 2008 et 2014, et en s'appuyant sur une compréhension croissante de ses facteurs, le Conseil d'administration de la Banque a approuvé en mars 2022 une nouvelle stratégie pour lutter contre la fragilité et renforcer la résilience en Afrique pour la période 2022-2026. La stratégie offre une feuille de route pour construire des institutions, des économies et des sociétés plus résilientes à travers le continent au cours des cinq prochaines années.
- I2.16 La stratégie de 2014 définit la fragilité comme un « *une situation de risque élevé de panne institutionnelle, d'effondrement du tissu social ou de conflit violent* ». Elle a également modifié le paradigme du concept d'« États fragiles » en « Situations fragiles » pour refléter le fait que la fragilité peut se manifester au niveau local, national ou régional dans n'importe quel pays, quel que soit son statut politique ou socio-économique.
- I2.17 **Les caractéristiques de la fragilité,** particulièrement pertinentes pour la mission de la Banque et les projets qu'elle finance, peuvent être décrites comme suit :
- des situations très diverses, compte tenu de la grande variété des facteurs de fragilité et des capacités des États à y faire face ;
 - des situations très risquées, nécessitant une approche consciente de la gestion et de l'atténuation des risques qui n'existeraient pas dans des conditions plus stables ;
 - des situations de nature régionale et/ou infranationale, car les facteurs de fragilité peuvent dépasser les frontières ou, à l'inverse, être concentrés dans certaines parties d'un pays ; et
 - des situations complexes, qui nécessitent du temps pour s'attaquer aux causes profondes, d'autant plus que le renforcement de la résilience nécessite généralement la mise en place d'institutions efficaces, un processus à long terme.

- 12.18 **La nouvelle stratégie de la Banque** de mars 2022 pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique pour 2022-2026 met particulièrement l'accent sur quatre domaines de thèmes transversaux, à savoir : i) Soutenir le redressement post-COVID-19 ; ii) Remédier à la fragilité régionale ; iii) Renforcer la résilience des communautés ; et iv) Développer le secteur privé.

I.3 Prise en compte de l'ASU et des SFC par la Politique de Passation de marchés de la Banque

- 13.1 La Politique de Passation de marchés de la Banque (Politique), qui est fondée sur la recherche de la meilleure Optimisation des ressources (OdR) grâce à une approche fondée sur le risque et adaptée au but recherché (« FfP »), offre une flexibilité suffisante pour répondre aux besoins spécifiques en matière de passation de marchés dans le cadre de chaque ASU et de chaque SFC. Les processus de passation de marchés sont particulièrement exposés aux risques dans les contextes de fragilité, notamment le risque fiduciaire, mais aussi le risque d'échec du programme lorsque le processus de passation de marchés est lent, lourd ou défectueux, ou que les capacités globales et spécifiques de l'agence exécutive sont faibles. La Politique de Passation de Marchés reconnaît pleinement que le risque lié à la passation de marchés au sein de la Banque doit être plus clairement défini et distingué du risque global lié au projet, et que l'attention de la Banque, en termes de risque, ne doit pas se concentrer uniquement sur le risque lié au processus (c'est-à-dire la non-conformité), mais plutôt sur le risque lié aux résultats (c'est-à-dire le risque que certains objectifs liés à la passation de marchés, ou des objectifs de développement plus vastes, ne soient pas atteints).
- 13.2 Compte tenu de ce qui précède, la Politique introduit une plus grande flexibilité dans l'atténuation des risques liés à la passation de marchés, ce qui représente un passage d'une approche unique à une passation de marchés sur mesure, en accordant l'attention nécessaire aux situations fragiles. Elle permet de s'adapter à des besoins différents, reflétant les forces et la diversité croissantes des capacités des Pays membres régionaux (PMR) ainsi que des différents secteurs, même au sein d'un même PMR, et donc de mieux garantir l'atténuation des risques liés à la passation de marchés. L'adaptation des processus et procédures de la Banque, pour améliorer la réactivité et la flexibilité dans les situations de fragilité tout en adhérant à de solides garanties fiduciaires et de gestion des risques, implique l'intégration de l'analyse des risques et des opportunités dans le modèle d'affaires de la Banque dans une perspective de fragilité.
- 13.3 Au niveau de la mise en œuvre des projets, la Banque a élaboré une Politique de Passation de marchés adaptée au but recherché « FfP », qui permet une flexibilité relative pour accélérer les règles et procédures de passation de marchés dans les situations fragiles et des situations d'urgence. Elle a également élaboré un Accord sur les Principes Fiduciaires avec les Agences de l'ONU afin de favoriser une collaboration opérationnelle plus étroite, en particulier dans les pays affectés par un conflit. Ci-dessous sont soulignés quelques dispositions de la Politique de Passation de marchés et de l'OPM qui sont appropriées pour l'adaptation des approches et des stratégies de passation de marchés dans le cadre des projets ASU et SFC :

- La section 3.4 relative à l'engagement basé sur les risques permet, dans les situations fragiles, par exemple lorsque les capacités institutionnelles locales sont limitées, la Banque peut jouer un rôle plus actif dans la gestion et la supervision du processus de passation de marchés, notamment en fournissant une assistance technique ou en faisant recours à des agents de passation de marchés (recrutés par l'Emprunteur et faisant rapport à celui-ci dans le cadre du PPM applicable), jusqu'à ce que les capacités locales soient suffisamment adéquates pour traiter ces transactions ;
- Le paragraphe (e) de la section 5.3 autorise la Banque à accepter les procédures de passation de marchés et les critères d'éligibilité des organisations internationales telles que l'ONU lorsqu'elles sont engagées pour exécuter des marchés financés par la Banque pour des biens, des travaux et des services de consultants. Le chapitre G de cet OPM décrit l'engagement des agences de l'ONU pour la passation de marchés dans le cadre de l'aide de secours d'urgence ;
- La section 8.1 souligne l'objectif d'un recours accru au Système de Passation de Marchés de l'Emprunteur (SPME), qui peut s'avérer le mieux adapté au but recherché (FfP) dans certaines situations d'urgence;
- La section 8.5 de la Politique autorise le recours à une procédure restreinte d'appel d'offres dans le cadre de l'Appel d'offres concurrentiel restreint (AOR) pour l'acquisition de biens et de travaux présentant un avantage distinct par rapport à la procédure d'appel d'offres concurrentiel dans des situations spécifiques. De même, dans des cas exceptionnels, la procédure de passation de marchés par Entente Directe (ED) peut être acceptée. Ces deux procédures sont utiles car la rapidité de la passation de marchés est essentielle dans les situations d'urgence ;
- De même, la section 8.6 de la politique en matière de services de consultants autorise l'application d'une procédure moins ou non concurrentielle dans des circonstances appropriées ou lorsque la sélection d'une source unique présente un avantage évident par rapport à la concurrence ;
- La section 10.4 de la Politique de Passation de Marchés permet à la Banque de conclure des accords de cofinancement en signant des « Accords de Reconnaissance Mutuelle dans les décisions de passation de marchés (ARM) » en reconnaissance de l'équivalence des politiques et procédures de passation de marchés d'autres bailleurs de fonds, en particulier les Banques Multilatérales de Développement (BMD) et d'autres Banques régionales (par exemple, la BEI ou la BERD) et la Banque Mondiale (voir Chapitre A du Volume 1 de la Partie I de l'OPM). Dans le cadre de ces accords, les dérogations intégrées accordées en ce qui concerne la politique d'éligibilité, c'est-à-dire les exigences relatives au pays d'origine, permettent une passation de marchés universelle sans restriction ; et

- En outre, la section 4 de l'annexe 3 de la Méthodologie autorise le recours à la régie, c'est-à-dire la construction de certains types de travaux à l'aide du personnel et des équipements de l'Emprunteur, ainsi que la passation de marchés par Entente directe ou par Appel d'offres non concurrentiel pour les biens et les travaux dans des circonstances exceptionnelles. De même, la section 5 de la même annexe autorise un recrutement par Entente directe ou par sélection d'une source unique pour les services de consultants dans les situations d'urgence.

I.4 Phases de passation de marchés pour la gestion des situations d'urgence & des situations fragiles et affectées par les conflits dans le cadre des projets y relatifs

I4.1 Le cycle de gestion des urgences naturelles ou d'origine humaine comprend les quatre principales phases de passation de marchés ci-après. Toutes les phases sont pertinentes pour les projets relatifs à l'Aide au secours d'urgence (ASU) et aux Situations fragiles et affectées par les conflits (SFC) :

- a. Préparation ;
- b. Intervention immédiate et d'urgence ;
- c. Reconstruction ;
- d. Suppression progressive des marchés passés dans le cadre de l'aide de secours d'urgence / phase post-conflit.

I4.2 **Phase de préparation préalable aux urgences et aux conflits :** La préparation de la passation de marchés est une composante essentielle de la préparation et de la gestion des situations d'urgence. Il est recommandé de prendre les différentes mesures indiquées dans le tableau 1 ci-dessous avant qu'une situation d'urgence ou un conflit ne se produise, afin d'optimiser la capacité d'un système de passation de marchés à répondre efficacement aux situations d'urgence lorsqu'elles se produisent. La préparation de la passation de marchés est particulièrement pertinente et importante pour les situations d'urgence à évolution lente et le renforcement de la résilience pour faire face aux situations d'urgence futures, permettant des interventions avant que ces situations d'urgence n'atteignent la phase aiguë, auquel cas une réponse applicable aux situations d'urgence à évolution rapide deviendrait nécessaire. Les tendances mondiales, notamment les effets du changement climatique et les fortes hausses des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, rendent plus probable l'incidence des situations d'urgence à évolution lente. À titre d'exemple, dans le cas d'urgences à évolution lente, la préparation peut comprendre des activités telles qu'une phase initiale d'intervention appuyée des stratégies qui aideraient les communautés touchées à s'adapter et à faire face à l'évolution de l'urgence (parfois appelées « stratégies d'adaptation »).

I4.3 Une préparation bien planifiée et efficace en matière de passation de marchés permet non seulement une intervention plus rapide pour atténuer les dommages extrêmes et les catastrophes, mais contribue également à la réhabilitation des services essentiels et aux processus de redressement et de reconstruction. Dans les situations d'urgence, la préparation à la

passation de marchés favorise l'efficacité, l'efficience, la transparence et la responsabilité. Elle contribue également à renforcer la capacité des communautés touchées à résister aux pressions et à gérer efficacement de telles situations à l'avenir.

Tableau 1: Mesures essentielles dans la phase de préparation à la passation de marchés

Préparation à la passation de marchés dans le cadre d'une situation d'urgence
❖ Intégration de la passation de marchés dans les interventions aux situations d'urgence • Intégration de la passation de marchés dans les plans nationaux de préparation aux catastrophes et de réduction des risques. • Mise en place d'une structure de gouvernance et définition du cadre juridique pour l'application des procédures de passation de marchés dans les situations d'urgence. • Garantie de la continuité de la prestation de services. • Des équipes de passation de marchés en cas d'urgence dans le pays de l'Emprunteur qui mettent en commun les experts les mieux adaptés et les plus compétents pour travailler dans des contextes situationnels similaires. • Équipes de gestion des contrats et de la chaîne d'approvisionnement dans les situations d'urgence. • Renforcement des capacités pour la passation de marchés en situation d'urgence, y compris l'application de contrôles de diligence raisonnable lors de l'identification ou de la préqualification des entrepreneurs, des fournisseurs et des consultants dans la chaîne d'approvisionnement. • Utilisation d'accords-cadres pour mettre en place les arrangements nécessaires en matière d'approvisionnement afin d'accélérer la livraison des fournitures nécessaires en cas de survenance d'une situation d'urgence ou d'un conflit. ❖ Identifier et allouer des ressources pour le montage d'installations et les équipes chargées de la passation de marchés dans les situations d'urgence • Locaux à usage de bureaux. • Équipements de communication et de connectivité. • Installations de stockage et de distribution. • Ressources de transport (y compris une liste pré-identifiée de sociétés locales qui assurent le transport de fret à l'intérieur du pays (ou qui disposent d'un accord-cadre stand-by) est la clé d'une intervention rapide au niveau du bénéficiaire. • Site web d'accès public gratuit pour garantir l'accès à l'information. • Allocation d'un budget pour le travail de l'équipe chargée de la passation de marchés dans les situations d'urgence. ❖ Élaborer des procédures et des outils de passation de marchés dans les situations d'urgence • Dispositions du cadre juridique applicable autorisant et spécifiant des procédures spéciales pour les situations d'urgence (par exemple, pour l'utilisation de la sélection par entente directe, d'autres méthodes simplifiées et des accords-cadres, y compris pour les services de consultants). • Directives de procédure, boîtes à outils, modèles (à inclure dans le Manuel opérationnel). • Optimisation des possibilités d'efficacité par l'utilisation de la e-commande publique (e-CP) et les processus connexes.

- Processus de préqualification définis.
- Formulaire types de demande d'urgence, contrats (y compris les approches novatrices telles que les contrats basés sur les résultats) et formats de rapport.
- Identification des principes et des procédures applicables au remboursement des coûts.
- Procédures de suivi des actifs.
- Engagement préalable et régulier avec les Agences de l'ONU (par exemple, l'UNICEF, le PAM, le FNUAP, l'OMS, la FAO, l'UNOPS, le PNUD) afin d'identifier la forme d'engagement la plus appropriée et de convenir de modalités de travail en fonction du domaine de spécialisation de chaque Agence de l'ONU, y compris les types de biens, de travaux ou de services qui doivent être fournis dans le cadre de l'appui à l'obtention de résultats sur le terrain. Les contrats conclus avec les agences des Nations unies dans le cadre d'une opération spécifique doivent tenir compte des modèles applicables (y compris ceux à utiliser lorsque la passation de marchés est financée par la Banque).
- Inclusion dans les projets d'une composante 2 de réponse aux imprévus et d'intervention aux situations d'urgence dans les projets, qui permet une réaffectation rapide des fonds du projet en cas de crise ou de catastrophe d'origine naturelle ou humaine.

❖ **Assurer la préparation à la mobilisation des fournisseurs**

- Identification des biens et services d'urgence fréquemment requis, de leurs fournisseurs et de leurs coûts (par exemple, pour les abris temporaires, la nourriture/les suppléments nutritionnels, les fournitures médicales, l'équipement de communication, les véhicules, etc.).
- Établissement et mise à jour périodique d'une liste de fournisseurs, d'entrepreneurs et de prestataires de services préqualifiés.
- Évaluation du marché/*market* national pour les fournitures courantes nécessaires dans les situations d'urgence.
- Renforcement des capacités des entrepreneurs et fournisseurs locaux.
- Mise en place d'accords-cadres de l'Emprunteur pour les services de consultants, les biens, les fournitures et les travaux habituellement nécessaires dans les situations d'urgence.
- Étude de la possibilité pour l'Emprunteur d'utiliser les accords-cadres régionaux existants ou les accords-cadres de la Banque ou d'autres organisations internationales, le cas échéant.
- Pré-positionnement des fournitures et établissement de liens avec les stocks internationaux d'aide humanitaire.
- Identification des coûts qui peuvent être liés à l'obtention d'une assistance auprès d'autres juridictions et qui peuvent faire l'objet d'un remboursement.

14.4 Phase d'intervention immédiate et d'urgence : Lorsqu'une situation d'urgence survient, la phase d'intervention initiale exige une attention immédiate et il est essentiel de réagir et d'intervenir instantanément aux conditions sur le terrain. C'est au cours de cette phase que le degré d'urgence est le plus élevé. Tout retard dans la passation de marchés peut avoir des conséquences catastrophiques, notamment une menace pour la vie, la santé et la sécurité publiques, la perte ou l'endommagement de biens et d'infrastructures. Des actions immédiates sont donc nécessaires pour atténuer ces menaces.

Dans le contexte de la définition de cette phase, le terme « phase d'intervention » est utilisé de manière interchangeable avec « phase de réhabilitation » car les risques susmentionnés sont présents dans les deux

cas, bien que certaines entités utilisent « réhabilitation » de manière interchangeable avec « reconstruction » en définissant le « réhabilitation » de la même manière que la "reconstruction". La phase d'intervention peut impliquer la passation immédiate de marchés de biens, de travaux et de services essentiels, par exemple des véhicules, des fournitures et équipements médicaux et d'autres produits de base, des services spécialisés, etc. Elle peut également impliquer la mobilisation immédiate de personnel, de matériel de construction ou de machines pour restaurer ou déplacer les centres de services pour les principales infrastructures, par exemple l'électricité, le gaz, l'eau et les télécommunications. Les entités de l'Emprunteur seront soumises à une forte pression pour répondre de manière immédiate, et les approches de la passation de marchés devront être adaptées pour relever les défis.

Dans de tels scénarios, s'écartant des procédures de passation de marchés courantes et standard, il convient d'envisager des arrangements de passation de marchés simplifiés et réactives qui ne soient pas complexes et qui offre la flexibilité nécessaire pour s'adapter et apporter des changements en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, en faisant preuve de bon sens, de bon raisonnement et de bon jugement. Les autorités qui prennent les décisions en matière de passation de marchés doivent être tenues de rendre des comptes et les raisons des mesures prises doivent être documentées de manière appropriée. En ce qui concerne les Marchés immédiats, pour lesquels une action immédiate est nécessaire, il se peut que les Emprunteurs ne disposent pas de suffisamment de temps pour solliciter l'assistance de la Banque dans le cadre d'un nouveau projet ou de la modernisation d'un projet en cours. Pour de tels marchés, l'Emprunteur peut devoir s'appuyer sur son propre Système de passation de marchés (SPME).

- 14.5 **Phase de reconstruction :** À un moment donné, généralement lorsqu'il n'y a plus de risque de perte de vies humaines ou de dommages aux infrastructures majeures, la nécessité de réagir immédiatement se transforme en capacité pour intervenir d'urgence, ce qui marque le début de la phase de reconstruction. La principale différence entre les phases dites d'intervention et de reconstruction est le changement d'orientation. La phase de reconstruction vise à rétablir l'état antérieur des zones touchées par l'urgence après que les besoins immédiats ont été satisfaits dans le cadre de la phase d'intervention. Une fois que la situation d'urgence s'est stabilisée, l'effort d'intervention est orienté vers la reconstruction et la remise en état après une situation d'urgence ou un conflit.

Bien qu'à ce stade, la passation de marchés de biens et de services doive normalement revenir aux procédures habituelles ou standards de passation de marchés, en particulier pour les Marchés de grande valeur ou les Marchés plus complexes nécessitant un long délai d'exécution, le besoin d'urgence et d'accélération de la procédure de passation de marchés ne doit pas être remis en cause. Ainsi, en vertu de la flexibilité, lorsque cela se justifie, les procédures de passation de marchés de la phase d'intervention peuvent être appliquées.

- 14.6 **Phase de cessation progressive des marchés passés dans le cadre de l'aide d'urgence/phase post-conflit :** Il s'agit de la phase au cours de laquelle les activités de passation de marchés d'urgence ne sont plus nécessaires et où la planification et la gestion de l'élimination progressive de

la situation d'urgence sont entreprises. Au cours de cette période, les activités de passation de marchés sont progressivement transférées vers les canaux et procédures normaux. C'est aussi le moment de la rétrospective et de l'évaluation de ce qui a bien fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné et des raisons de ces défaillances, ainsi que des mesures à envisager pour améliorer la situation dans les situations d'urgence à venir. Les résultats de cette analyse et les enseignements tirés doivent être intégrés dans les futurs plans de préparation et dans la conception et la mise en œuvre de futures situations d'urgence de nature similaire, avec une approche plus solide et plus résiliente. Plus précisément, les aspects importants suivants devraient être analysés :

- Évaluation globale de la réalisation des résultats.
- Type de situation d'urgence et besoins associés à chaque phase de la situation d'urgence (intervention initiale/réhabilitation et reconstruction).
- Types de méthodes de passation de marchés, conditions contractuelles et prix payés pour les principaux contrats par rapport aux prix du marché/*market*.
- Niveau de concurrence, le cas échéant, et interventions du secteur privé en cas d'urgence, ainsi que toute préoccupation à laquelle il conviendrait de prêter attention.
- Rôles et responsabilités assumés par d'autres agences fournissant une assistance et accords inter-agences utilisés pour documenter les responsabilités.
- Approche du financement des activités de passation de marchés et goulets d'étranglement.
- Types de risques et de défis logistiques rencontrés lors de la fourniture de produits et de services, problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement et mesures prises pour faire face à ces risques et défis.
- Gouvernance et questions juridiques.
- Gestion des contrats et performance des OE, des entrepreneurs, des fournisseurs et des consultants concernés.
- Rapports sur les plaintes éventuelles, y compris les cas de fraude et de corruption.

I.5 Stratégie, arrangements et planification en matière de passation de marchés dans le cadre des projets ASU et SFC

- I5.1 Une stratégie de passation de marchés efficace et dynamique, adaptée au but recherché (« FfP »), et le Plan de Passation de Marchés (PPM) correspondant doivent être préparés pour un projet relatif à l'ASU ou aux SFC en fonction des besoins et des caractéristiques de chaque événement et situation spécifique, avec une souplesse suffisante pour s'adapter à l'évolution de la situation. La stratégie et le plan en matière de passation de marchés doivent être cohérents avec la stratégie globale de la Banque, telle que décrite ci-dessus, afin d'atteindre rapidement les résultats et les réalisations escomptés.
- I5.2 Compte tenu des contraintes de temps dans la plupart des situations d'urgence et des SFC, il ne sera probablement pas possible d'achever l'élaboration d'une stratégie de passation de marchés et d'un PPM pour l'ensemble du projet au cours de la préparation de ce dernier. Pour les

besoins immédiats, une version courte et simplifiée d'une stratégie et d'un PPM de haut niveau serait appropriée. La stratégie et le PPM plus détaillés, ainsi que les exigences de la Banque en matière de contrôle fiduciaire du projet, peuvent être reportés au début de la phase d'exécution du projet.

15.3 On ne saurait trop insister sur l'importance d'une coordination appropriée et d'une approche collaborative pour la préparation d'une stratégie et d'un plan de passation de marchés efficaces. Cela implique la participation des parties prenantes telles que les différentes agences gouvernementales, les communautés, les autres agences de financement et partenaires intéressés, les agences de l'ONU, les ONG, les sociétés civiles, le secteur privé, etc.

15.4 **Stratégie de Passation de Marchés** : le Volume 1 de la Partie A de l'OPM fournit des orientations pour la préparation de la stratégie de passation de marchés et du plan de passation de marchés pour les projets. Les questions importantes suivantes doivent être abordées pour une stratégie efficace de passation de marchés pour les projets en utilisant des modèles simplifiés et l'expérience passée :

- a) Énoncé des objectifs stratégiques ;
- b) Analyse des besoins et des ressources, y compris le financement rétroactif ;
- c) Analyse de marché - Niveau et étendue de l'intérêt, de la capacité et de la disponibilité du secteur privé national et international ;
- d) Évaluation des capacités et des risques au niveau du pays, du secteur et du projet, y compris les questions de sécurité et les mesures d'atténuation et de gestion correspondantes ;
- e) Arrangement organisationnel et institutionnel ;
- f) Engagement et coordination des parties prenantes, intégration et participation à tous les niveaux applicables du gouvernement, des communautés, du secteur privé, des ONG, des sociétés civiles, des autres bailleurs de fonds, des financeurs et des banques multilatérales de développement, des Agences de l'ONU, et mesures spécifiques pour la passation éventuelle de marchés par la communauté et l'encouragement du secteur privé à participer dans le cadre des opérations ASU et SFC ;
- g) Arrangements relatifs à la mise en œuvre de la passation de marchés : Processus, procédures et méthodes de passation de marchés applicables, y compris les critères de sélection et d'attribution et l'utilisation en priorité des méthodes et procédures de passation de marchés de l'Emprunteur ;
- h) Exceptions/flexibilités en matière de passation de marchés « FfP » pour l'obtention des résultats ;
- i) Cadre de résultats - livrables et échéances ;
- j) Mécanismes de reddition des comptes et indicateurs clés de performance ;
- k) Utilisation des dossiers types de sollicitation de la Banque et/ou des dossiers nationaux de sollicitation et de contrat ;
- l) Administration, gestion et suivi des contrats, en particulier pour les contrats critiques dont la valeur, la complexité et les risques sont plus élevés, et ceux qui se trouvent sur le chemin critique ; et
- m) Possibilités d'utilisation de l'e-CP/de la passation de marchés par voie électronique.

- 15.5 **Arrangements en matière de passation de marchés :** Les arrangements en matière de passation de marchés sont élaborés de manière à tirer le meilleur parti des trois systèmes de passation de marchés possibles (SPME, M&PrPM de la Banque ou règles et procédures de tierces parties), la priorité étant donnée au SPME. Des procédures simplifiées et une méthodologie simplifiée peuvent être utilisées. L'approche d'adaptation au but recherché « FfP » détermine les modalités de passation de marchés nécessaires pour une situation particulière du projet ASU et SFC, en se basant sur la gestion des risques et les mesures d'atténuation plutôt que sur l'évitement des risques.

Les arrangements en matière de passation de marchés sont dynamiques afin de répondre à des situations en constante évolution et les principaux principes directeurs sont la simplicité, la flexibilité, la rapidité et des approches novatrices fondées sur les risques et adaptées au but recherché afin de répondre à des besoins spécifiques et d'obtenir des résultats en matière de gestion des finances publiques de manière efficace et intègre, au lieu d'adopter une approche unique. Les leçons tirées de l'expérience passée indiquent que le défi majeur dans les SFC et les situations d'urgence est de trouver le bon équilibre entre le besoin d'efficacité et les risques fiduciaires souvent élevés.

- 15.6 **Plan de Passation de Marchés :** Le résultat de la stratégie doit être un plan de passation de marchés simple, adapté au but recherché et adaptable à la situation réelle, avec des liens étroits avec l'exécution, et pour les 12 premiers mois (de préférence 18 mois) du projet, afin d'en assurer l'efficacité. Le plan initial doit être mis à jour périodiquement au cours de la mise en œuvre avec l'approbation de la Banque.

L'une des caractéristiques communes à l'ASU et aux SFC est l'incertitude, même si son degré peut varier. Ainsi, chaque marché doit être identifié en fonction des caractéristiques de la situation et de ses besoins et sur la base de la phase à laquelle il appartient, afin de concevoir une approche, une méthode, des procédures, une évaluation des offres/propositions et des critères de sélection appropriés, y compris les Dossiers de sollicitation (DS) applicables et les conditions contractuelles, avec la possibilité qu'au fil du temps, une intervention de passation de marché puisse développer une situation qui peut nécessiter un changement d'approche et/ou de priorité, par exemple en passant de la phase de reconstruction à la phase d'intervention en raison de conditions imprévues qui échappent à tout contrôle. Ainsi, le PPM doit être flexible pour s'adapter à l'évolution des besoins et pour décider de la meilleure ligne de conduite sur la base de l'adéquation au but recherché « FfP ».

Le Plan de Passation de Marchés devrait comprendre : une brève description des activités/contrats ; le regroupement des marchés (« packaging ») ; les méthodes de sélection à appliquer ; les estimations de coûts ; les calendriers ; les exigences de la Banque en matière d'examen conformément aux fonctions de supervision et d'appui de la Banque ; les DTAO applicables ou les DTAO nationaux et documents de contrat ; et toute autre information pertinente relative à la passation de marchés. Le Plan de Passation de Marchés doit également inclure les mesures de passation de marchés proposées pour renforcer la résilience de l'Emprunteur et de la communauté, ainsi que l'appui pratique continu de la Banque et les formations ciblées et pertinentes en matière de passation de marchés.

I.6 Contexte opérationnel et conditions du marché

- I6.1 **Évaluations du marché, des capacités et des risques** : Toutes les analyses et évaluations essentielles des besoins, du marché/*market*, des capacités, des risques, etc. doivent être menées rapidement en utilisant les informations et les ressources appropriées déjà disponibles, dans la mesure du possible, ainsi que des processus et des procédures rationalisés et simplifiés, conformément aux orientations fournies dans la Partie A, Volume 1 de l'OPM.
- I6.2 **Évaluation des besoins** : L'évaluation des besoins dans les situations d'urgence, qu'elles résultent d'événements naturels ou d'origine humaine, dans le cadre des projets ASU et SFC, peut s'avérer très difficile car les événements constituent un environnement très incertain, complexe et dynamique en raison de leur occurrence, de leur nature, de leur localisation géographique, de la gravité de leur impact et de la grande diversité des vies et des structures touchées, et il existe une énorme pression temporelle pour réaliser l'évaluation le plus rapidement possible. L'une des principales parties de l'évaluation des besoins est la collecte d'informations sur tous les fronts, y compris les pertes ou les dommages causés à la communauté et aux infrastructures, afin de définir les options d'intervention, les priorités, la stratégie de passation de marchés et les plans d'action. Un manque de précision des besoins sur la base d'informations fiables se traduirait par des résultats sous-optimaux des efforts d'aide.
- I6.3 L'évaluation des besoins relève principalement de la responsabilité de l'Emprunteur. Cependant, compte tenu de la situation du pays et des effets néfastes des catastrophes naturelles, de la fragilité et des conflits, il peut être demandé à la Banque de contribuer à la réalisation d'évaluations rapides des besoins « *Rapid Needs Assessments (RNA)* » ou d'évaluations des besoins post-catastrophe « *Post-Disaster Needs Assessments (PDNA)* ». L'objectif de ces évaluations est de réaliser une évaluation générale qui peut aider les gouvernements à identifier l'impact critique et les besoins et interventions prioritaires qui en découlent en quelques jours au lieu de procéder à une analyse détaillée qui pourrait prendre des mois. Ces évaluations sont menées par les gouvernements avec l'appui de bailleurs de fonds internationaux, dont la Banque. Les RNA et PDNA s'appuient sur des données collectées localement par le gouvernement au lendemain de la catastrophe, sur la base d'une analyse d'imagerie satellite (si disponible), ainsi que sur des modèles d'estimation basés sur des pourcentages en cas de limitations d'accès. Les gouvernements peuvent les utiliser comme base analytique pour préparer des budgets d'urgence afin de mettre en œuvre des interventions prioritaires, de reprogrammer des fonds alloués à d'autres projets de développement et/ou de mobiliser des ressources supplémentaires.
- I6.4 **Évaluation du marché** (« *market assessment* ») : Évaluations périodiques. Pour disposer d'une source d'information primaire, la Banque est disposée à encourager et à appuyer les Emprunteurs dans la réalisation d'évaluations périodiques du marché/*market* pour les acquisitions relatives aux projets ordinaires, aux projets ASU et aux projets SFC dans des secteurs clés tels que l'énergie, l'eau, les transports, la santé, l'éducation, etc. Cela permettra d'accélérer la préparation et l'achèvement des évaluations de marché pour

des projets spécifiques au fur et à mesure qu'ils sont proposés, de rationaliser toute approche du marché/*market* et d'obtenir de meilleurs rendements.

- 16.5 **Évaluation du marché en vigueur** : Une bonne compréhension de la réalité des conditions du marché/*market* dans le pays, de sa compétitivité et de l'infrastructure logistique du pays est essentielle pour déterminer une stratégie de livraison appropriée pour le projet. Lorsqu'il y a peu de connaissances préalables sur ces conditions, une bonne compréhension peut être rapidement obtenue en menant des enquêtes informelles "ad hoc" sur le marché/*market* local. Il peut être intéressant d'envisager la tenue de réunions informelles avec des représentants de sociétés locales afin de discuter des conditions et des pratiques du marché/*market* local.

Un examen des pratiques commerciales locales et de la manière dont elles sont effectivement appliquées en ce qui concerne les procédures de sollicitation et le niveau local de compréhension des conditions contractuelles et de leur application fournira également un bon indicateur de la capacité du marché/*market* local. Une bonne compréhension de l'efficacité du régime législatif et réglementaire local dans le cadre duquel ces pratiques sont appliquées est également nécessaire. Il conviendrait d'envisager un recours accru aux réunions avec le secteur privé afin d'échanger des informations sur le processus de passation de marchés et de fournir aux entrepreneurs, fournisseurs et consultants locaux une formation de base sur les procédures de passation de marchés publics et l'application des documents de passation de marchés.

- 16.6 **Évaluation des capacités et des risques** : Pour déterminer l'étendue et les niveaux des évaluations des capacités et des risques en matière de passation de marchés (voir 16.9 ci-dessous) pour les projets ASU et SFC au niveau du pays, du secteur, du projet et de l'OE, il faudra bien appréhender l'ampleur, la complexité, la nature et les caractéristiques de la situation d'urgence et du conflit, ainsi que les besoins spécifiques en matière de passation de marchés en ce qui concerne les biens, les travaux et les services autres que les services de consultants, et les services de consultants pour y répondre. Ensuite, sur la base des informations disponibles, de l'expérience passée et de la connaissance des législations, réglementations, politiques et procédures applicables en matière de passation de marchés, y compris les autorités concernées dans le processus de prise de décision au niveau du pays, du secteur, du projet et de l'OE, les évaluations des capacités et des risques doivent être planifiées et menées en conséquence. Il est particulièrement approprié d'examiner le Rapport d'évaluation de la passation de marchés de l'Emprunteur par la Banque (BPAR) du Système de passation de marchés de l'Emprunteur (SPME) ou tout autre document similaire en collaboration avec d'autres bailleurs de fonds afin de déterminer les questions spécifiques concernant les situations d'urgence et les SFC, et l'existence de procédures spécifiques dans le pays pour faire face à de telles situations.

- 16.7 **Développement des capacités de passation de marchés** : En cas de risque élevé et de manque de capacité de l'OE, la Banque peut soutenir le développement des capacités par une assistance technique accrue et le traitement des marchés par des agents de passation de marchés et, le cas échéant, le recours à des agences spécialisées, y compris des Agences de

l'ONU. L'examen du SPME et de tout autre rapport consultatif et analytique, le cas échéant, fournira des informations sur l'état des besoins globaux du pays en matière de développement des capacités de passation de marchés.

Ces informations peuvent servir de base à l'ouverture ou au maintien d'un dialogue avec le gouvernement pour l'aider à élaborer et à mettre en œuvre des mesures à court terme telles que des manuels et des Dossiers de sollicitation, tout en développant une stratégie à long terme appropriée pour renforcer le système de passation de marchés publics et les capacités dans le cadre d'un Plan d'action de développement des capacités en matière de passation de marchés (PDAP) et de certaines de ses composantes incluses dans le financement du projet, sans compromettre la rapidité et la qualité des activités de passation de marchés.

16.8 Une attention particulière est accordée à l'appui consultatif et proactif et à l'aide au développement des capacités pour les pays en SFC : Les pays disposant d'une faible capacité dans le cadre des SFC devront faire l'objet d'une attention supplémentaire et d'un appui consultatif proactif à différents niveaux d'assistance au niveau du pays, du secteur ou du projet. Il peut s'agir d'une assistance technique ou du recours à divers agents ou organisations jusqu'à ce que les capacités locales soient suffisamment adéquates pour gérer la passation de marchés. Parmi les domaines d'assistance, on peut citer notamment :

- a. Une assistance directe à la préparation de listes restreintes peut être fournie en réponse à une demande écrite lorsque l'OE n'est pas en mesure de préparer une liste restreinte ou une liste longue de sociétés susceptibles d'être en mesure d'entreprendre la mission. La fourniture de ces listes ne constitue pas une approbation des consultants. L'OE conserve la responsabilité de vérifier l'éligibilité et les qualifications des entreprises figurant sur la liste, et peut supprimer tout nom ou en ajouter d'autres à sa guise dans la liste restreinte finale ;
- b. Outre le suivi des avancées par rapport aux objectifs du plan d'action, il est essentiel, d'un point de vue pratique, que l'Emprunteur et la Banque s'accordent sur la fourniture d'un financement et de ressources adéquats pour permettre à l'OE d'entreprendre des actions correctives fructueuses, tant au niveau du projet qu'au niveau plus large des capacités institutionnelles, organisationnelles et du personnel, afin d'assurer une amélioration durable des capacités au fil du temps. Au niveau du projet, ce financement est généralement assuré par une combinaison de fonds de prêt et de soutien de contrepartie ; et
- c. Il peut s'avérer nécessaire d'apporter une assistance pour ajuster et personnaliser les conditions contractuelles afin de les adapter au contexte et aux contraintes spécifiques des SFC, telles que les exigences en matière d'assurance, les mécanismes de résolution des litiges ou le droit des contrats applicable.

16.9 La portée de l'évaluation des risques doit être adaptée à l'opération spécifique mise en œuvre et aux questions pertinentes affectant le pays concerné. La Banque évalue les questions et les risques fiduciaires et non fiduciaires susceptibles d'affecter le projet, ainsi que les dispositifs de passation de marchés spécialisés que le projet peut nécessiter, et élabore

un plan de gestion des risques pour guider (i) la supervision du projet ; et (ii) les besoins en matière d'appui de l'Emprunteur. Outre les facteurs de risque généralement pris en compte dans une évaluation des risques liés à la passation de marchés, il convient d'accorder une attention particulière aux éléments suivants :

- a. L'impact de l'économie politique dominante sur les Marchés publics ;
- b. La capacité et l'expérience des organes d'exécution à mettre en œuvre le mode de passation de marchés envisagé dans le cadre de l'opération;
- c. Le cadre juridique du pays de l'Emprunteur et la question de savoir s'il permet au personnel de l'Emprunteur d'appliquer les mesures de flexibilité mentionnées dans les présentes directives ;
- d. La mesure dans laquelle les difficultés liées à la passation de marchés ont un impact sur la mise en œuvre du projet ;
- e. La capacité et l'aptitude des entrepreneurs, fournisseurs et consultants locaux et internationaux à répondre en temps voulu aux exigences du projet ; et
- f. La capacité de la société civile et d'autres organisations, si elles existent dans le pays, et la mesure dans laquelle elles pourraient contribuer au suivi.

- 16.10 La Banque entend encourager et assister les Emprunteurs dans la préparation des évaluations génériques des capacités de passation de marchés et des risques pour les pays en SFC, en particulier lorsqu'il existe plusieurs projets potentiels relatifs à l'ASU et aux SFC dans le même pays, et adapter ensuite ces évaluations génériques à l'organisme chargé de la mise en œuvre spécifique du projet. Tous les efforts doivent être faits pour achever les évaluations en une semaine, si nécessaire en obtenant les informations manquantes auprès des agences concernées de l'Emprunteur. Un processus simplifié pour la réalisation des évaluations des capacités et des risques de l'OE est fourni dans la Boîte à Outils.
- 16.11 **Gestion des capacités et des risques :** Sur la base de l'évaluation des capacités et des risques, le PPM doit prévoir des mesures pouvant être mises en œuvre sans délai pour combler les lacunes identifiées en matière de capacités, afin de garantir la passation de marchés en temps voulu pour les biens, travaux et services urgents, ainsi qu'une gestion efficace des contrats. Le plan de gestion des risques doit préciser les actions à entreprendre en fonction du contexte spécifique, des risques identifiés, évalués et analysés, et garantir leur mise en œuvre, ainsi qu'un suivi systématique afin de réduire ou d'éliminer les risques avant qu'une catastrophe ne se produise.
- 16.12 **Exigences en matière de sécurité et de sûreté pour le pays :** Chaque pays et chaque projet présentent des problèmes de sécurité et de sûreté différents qui auront un impact sur la procédure de passation de marchés et sur l'exécution de chaque contrat. Les considérations de sécurité se reflètent souvent dans les prix proposés pour les biens, les travaux et les services. Afin d'assurer une plus grande transparence et une tarification plus réaliste, le coût des mesures de sécurité et de sûreté doit être identifié comme un poste distinct dans les contrats pour faciliter et gérer l'impact sur le coût de la performance si la situation dans le pays ou le projet change au cours de la mise en œuvre du contrat.

- 16.13 **Gouvernance** : Il existe un risque inhérent élevé que la passation de marchés dans le cadre de projets d'urgence et des projets SFC ainsi que leur fonctionnement soient affectés par des conflits d'intérêts ou par des activités de fraude ou de corruption de la part de certaines parties prenantes au processus de passation de marchés. L'élaboration d'un plan d'action solide en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption pour le projet est un élément clé pour contribuer à atténuer ce risque. Les Emprunteurs devraient être encouragés à préparer un tel plan et, s'ils en disposent, les recommandations qu'il contient devraient être suivies pour traiter les questions de gouvernance et celles liées à la fraude et à la corruption dans la passation de marchés en tenant compte de la politique de tolérance zéro de la Banque en matière de fraude et de corruption. Si un tel plan est établi, des sanctions sont applicables conformément au Cadre de Passation de marchés de la Banque.
- 16.14 **Utilisation de biens d'occasion** : La Politique de Passation de Marchés de la Banque (disposition du Chapitre A12 du Volume 1 de l'OPM) prévoit la façon de financer l'acquisition de ces biens dans des circonstances limitées qui sont considérées - au cas par cas - comme le moyen le plus efficace en termes d'optimisation de ressources pour réaliser les objectifs du projet. Cela peut être le cas dans les SFC. Les dossiers de sollicitation devraient indiquer:
- a. des spécifications claires qui établissent les exigences de performance des biens et qui définissent les normes minimales acceptables en matière d'âge, de durée de vie économique résiduelle et de qualité des matériaux;
 - b. des exigences en matière de garantie et de performance et la durée de vie économique résiduelle des biens ;
 - c. des critères spéciaux et une méthodologie pour l'évaluation et la comparaison des offres/propositions ;
 - d. les dispositions relatives à l'inspection ; et
 - e. les exigences en matière de certification et d'évaluation de la durée de vie résiduelle des biens par des entités agréées reconnues.

I.7 Arrangements organisationnels et institutionnels pour la mise en œuvre des projets

- 17.1 Toute assistance de la Banque doit être étayée par une attention suffisante portée aux arrangements organisationnels et institutionnels proposés par l'Emprunteur pour la mise en œuvre du projet, y compris la passation de marchés.
- a. Au niveau du pays :**
- i) Une assistance ponctuelle et appropriée et le traitement rapide des projets dans les situations d'urgence exigent de travailler de manière flexible et pragmatique avec d'autres institutions.
 - ii) L'environnement de la passation de marchés varie considérablement d'une SFC à l'autre en fonction de la nature de la fragilité et du stade de réhabilitation atteint par le pays dans sa transition vers la stabilité. Les arrangements et options organisationnels et institutionnels les plus appropriés pour relever ces défis varient en fonction de leur ampleur, des problèmes qui prévalent dans le pays et des besoins spécifiques du projet

considéré. Les exemples suivants de problèmes liés à la passation de marchés peuvent survenir dans les pays en SFC : Faible gouvernance et fraude et corruption généralisées ; préoccupations majeures liées à l'économie politique et à l'ingérence dans les décisions de passation de marchés ; et inadéquation ou médiocrité : a) des structures administratives des marchés publics ; b) des cadres législatifs et réglementaires ; c) des mécanismes de traitement des plaintes ; d) des capacités de passation de marchés au niveau du projet et du secteur en termes de nombre disponible, de qualification et de performance des OE et des fournisseurs de biens, de travaux et de services de consultants ; e) des déplacements dus à des considérations de sécurité ; f) de la gestion financière et des systèmes bancaires ; et g) de l'instabilité des devises. Des mesures adéquates doivent donc être prises pour y remédier.

- iii) Une solution institutionnelle optimale peut consister à faire appel à des agences et organisations spécialisées qualifiées, telles que celles du système de l'ONU, à des entités du secteur privé spécialisées dans la gestion de projets et la passation de marchés, par exemple des agents de passation de marchés et des prestataires de services de gestion, à des organisations non gouvernementales (ONG), à des institutions intergouvernementales et régionales et/ou à d'autres bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, pour entreprendre la gestion de la mise en œuvre des projets, y compris la fonction de passation de marchés, ou pour y participer, dans les pays dont la capacité de mise en œuvre est insuffisante.
- iv) L'utilisation de fonds communs avec des procédures de passation de marchés simplifiées communes aux financeurs des projets devrait également être envisagée, dans toute la mesure du possible.

b. Au niveau de la Banque

- i) Délégation accrue au personnel chargé de la passation de marchés dans le cadre des projets ASU et SFC en vue d'accélérer l'examen et l'approbation par la Banque et de donner un avis de non-objection aux décisions de l'Emprunteur en matière de passation de marchés.
- ii) Les marchés passés pendant la phase d'intervention/de réhabilitation ne font généralement pas l'objet d'un examen préalable de la part de la Banque afin d'accélérer la passation de marchés.
- iii) Les marchés passés pendant la phase d'intervention/de réhabilitation sont normalement autorisés à utiliser le SPME.
- iv) Si nécessaire, un budget de supervision supplémentaire pour les projets ASU et SFC peut être demandé, car la Banque devrait jouer un rôle plus actif dans la gestion et la supervision de ces projets et fournir un appui et un soutien supplémentaires, en particulier lorsque la capacité institutionnelle des Emprunteurs est faible.

I.8 Engagement avec les BMD, l'ONU, les communautés, le secteur privé, les ONG et d'autres acteurs

- I8.1 **Recours aux Agences de l'ONU:** Face aux défis sans précédent et aux risques fiduciaires et de mise en œuvre aggravés par les questions de sécurité, le manque de capacité du pays et l'absence ou le manque de participation du secteur privé et d'autres entités, dans une situation

d'urgence, les projets ASU et SFC peuvent nécessiter l'engagement d'agences spécialisées de l'ONU par une sélection par entente directe permettant l'utilisation de leurs propres procédures de passation de marchés, car ces agences disposent d'un avantage comparatif en termes d'expertise et de disposition à participer. Dans certains cas, seules ces agences sont présentes sur le terrain et acquièrent une connaissance directe des conditions critiques dans le pays et le projet. Il conviendrait donc de s'appuyer davantage sur les Agences de l'ONU ou de leur déléguer la mise en œuvre d'une partie ou de la totalité du projet dans les situations d'urgence et de conflit. Dans certaines circonstances, l'engagement des Agences de l'ONU peut constituer la seule option. Le Chapitre G de cet OPM fournit des détails et le modus-operandi de l'engagement des Agences de l'ONU pour la passation de marchés sur la base des Accords de Principes Fiduciaires et sur la base du Modèle d'Accord Tripartite de Financement et d'Exécution ainsi que du Modèle d'Accord entre les Emprunteurs et les Agences spécifiques de l'ONU.

- 18.2 **Partenariat avec les BMD et les autres bailleurs de fonds :** Comme le permet la Politique de la Banque, un partenariat avec les BMD et d'autres bailleurs de fonds dans le cadre d'accords de financement conjoints ou parallèles peut s'avérer approprié, comme cela a été le cas lors de la pandémie de grippe aviaire. Il est également possible de se mettre d'accord avec d'autres bailleurs de fonds ou financeurs pour concevoir des arrangements de passation de marchés pour un projet donné, compte tenu de l'harmonisation des politiques de passation de marchés parmi les bailleurs de fonds, en particulier les Banques multilatérales de développement (BMD). Dans la mesure du possible, il convient également d'envisager le recours à des fonds communs assortis de procédures simplifiées de passation de marchés acceptables pour la Banque.

- 18.3 **Participation du secteur privé pour les services publics essentiels :** Cette option peut être envisagée lorsque le gouvernement se remet d'un conflit et n'a donc que peu ou pas de capacité à fournir des services ou des fonctions publics essentiels (gestion des finances publiques, rédaction législative, réforme de la trésorerie, gestion des services de santé, développement du secteur privé, gestion d'une entreprise publique ou d'une installation, etc.) La sous-traitance de ces services est une solution possible à court terme, mais cette approche peut soulever des problèmes politiques et techniques qui doivent être pris en considération au stade de l'évaluation du projet. La sous-traitance de ces services doit être soumise à des procédures de passation de marchés appropriées afin de garantir des services de qualité.

- 18.4 **Participation de la communauté, du secteur privé, de la société civile et des ONG :** Conformément à la nouvelle Stratégie du groupe de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique, l'engagement du secteur privé et des communautés est essentiel pour les projets ASU et SFC. La participation des ONG et de la société civile facilite également la mise en œuvre et renforce la transparence et la reddition de comptes.

- 18.5 **Participation de la communauté au processus de planification et à la mise en œuvre, le cas échéant, présente plusieurs avantages :** Premièrement, elle améliore la résilience de la communauté grâce à une meilleure compréhension du processus de passation de marchés en réponse

aux menaces et aux dangers réels ou imminents. Deuxièmement, elle facilite la communication à la communauté des actions qu'elle doit entreprendre en cas d'urgence et de la manière dont elle peut contribuer à accélérer les activités de passation de marchés et la mise en œuvre des contrats. Troisièmement, la participation des communautés renforce leur sentiment d'appropriation en tant que bénéficiaires du projet et, enfin, leur offre la possibilité d'employer des travailleurs communautaires qualifiés ou non, en particulier si certains contrats de travaux et de services de faible valeur et de nature simple, similaires à ceux des projets CDD, peuvent être confiés à la communauté. Lorsqu'elles sont engagées, les communautés ou leurs représentants doivent être en mesure de contrôler la mise en œuvre de la portée définie et contractuelle des travaux et des spécifications techniques. Des consultants ou un intermédiaire qualifié (par exemple, des ONG qualifiées ou des artisans qualifiés employés par l'OE) peuvent apporter leur soutien si la ou les communautés concernées ne disposent pas de ces compétences et de cette expérience, notamment pour contrôler la qualité et les quantités, et pour surveiller les coûts. De plus amples détails sont fournis au Chapitre H du présent OPM-Partie A, Volume 2.

- 18.6 **Participation du secteur privé** : elle est tout aussi essentielle, car une majeure partie des fournitures et des infrastructures critiques nécessaires aux communautés sont fournies par le secteur privé. L'établissement de liens entre le gouvernement et le secteur privé est un élément central du processus de planification. Le secteur privé joue un rôle essentiel dans l'économie du pays et fournit des articles et des services essentiels tels que des produits de base (denrées alimentaires, engrais, carburant, etc.) et des services d'infrastructure (électricité, transports publics, télécommunications et soins de santé). L'implication des partenaires du secteur privé lors de la planification prépare le terrain pour une collaboration et une coordination efficaces lors des catastrophes et des situations d'urgence. L'interaction avec eux est inévitable pour bien comprendre les besoins, les défis et prendre des mesures pour créer des conditions propices à leur disponibilité et à leur participation à la fourniture de services de passation de marchés dans des situations d'urgence et de manière accélérée.
- 18.7 **Participation des organisations de la société civile (OSC) et des ONG** : Les ONG fournissent des services essentiels en matière d'intervention et de réhabilitation en cas de catastrophe, en particulier lorsque le secteur privé n'est pas disponible dans les zones de conflit. Lorsque l'OE rencontre des difficultés pour effectuer une supervision adéquate et fréquente pendant la mise en œuvre du projet, ces services pourraient être externalisés auprès de consultants et/ou d'ONG et d'organisations de la société civile. L'optimisation de l'utilisation des OSC lorsque la capacité de fournir des services de suivi des contrats existe, pourrait également être considérée comme une option. Une telle implication des ONG et des OSC peut permettre de mettre l'accent sur les résultats du projet, en plus de la conformité avec les processus.
- 18.8 **Agents de passation de marchés et de gestion de projets (PA/PMA)** : Dans les situations de crise et d'urgence et dans les projets ASU et SFC, lorsque l'OE de l'Emprunteur ne dispose pas de capacités internes suffisantes pour les activités de passation de marchés ou de gestion de projets nécessaires, et/ou lorsqu'il s'agit d'un nombre important de petits contrats, le recrutement d'un Agent de passation de marchés (APM) et/ou d'un Agent de gestion de projets (PMA) peut être l'option la plus efficace.

- 18.9 Les Agents de passation de marchés et les Agents de gestion de projet peuvent être utilisés pour fournir une assurance fiduciaire en examinant au préalable les DS et les rapports d'évaluation ainsi que les attributions de contrats importants et en portant les problèmes émergents à l'attention de l'OE et, éventuellement, des financeurs, pour qu'ils soient rapidement résolus. Si la capacité interne est si faible qu'elle est incapable d'entreprendre une passation de marché d'urgence et que les objectifs de passation de marchés du projet ne peuvent être atteints, l'Agent de passation de marché doit être engagé pour mener et mettre en œuvre les activités de passation de marchés de l'ensemble du cycle de passation de marchés, du stade de l'appel d'offres à l'attribution et à la signature des contrats, y compris l'administration des contrats, si nécessaire.
- 18.10 L'Agent de passation de marchés ou l'Agent de gestion de projet doit être sélectionné conformément à la section 8.6 de la Politique de Passation de marchés. La sélection peut être effectuée au moyen des procédures simplifiées suivantes :
- a. L'OE prépare une liste restreinte de sociétés. Lorsque, à la demande de l'OE, la Banque fournit une liste d'Agents de passation de marchés potentiels, l'OE n'est pas contrainte par la liste pré-identifiée de la Banque et est habilitée à inclure ou à exclure toute société figurant sur la liste pré-identifiée et à inclure toute société qualifiée dans la liste restreinte.
 - b. Dans le cas où l'OE décide de sélectionner la société sur la base des qualifications des consultants, l'Emprunteur transmet un aperçu des Termes de Référence (TDR) aux sociétés figurant sur la liste restreinte et leur demande de soumettre leurs qualifications pertinentes. Le délai de soumission peut être limité à 10 jours ouvrables et les soumissions peuvent être acceptées par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique.
 - c. Après avoir évalué les soumissions, l'Emprunteur transmet à la société la plus qualifiée les TDR détaillés de la mission, un projet de contrat et des modèles de formulaires de proposition, et l'invite à soumettre une proposition technique et financière combinée.
 - d. L'OE négocie et signe le contrat avec la société.
 - e. Pour les contrats soumis à un examen préalable, l'Emprunteur doit solliciter un avis de non-objection de la part de la Banque, conformément aux exigences de cette dernière en matière d'examen périodique.
- 18.11 La passation de marchés effectuée par l'Agent de passation de marchés ou l'Agent de gestion de projet doit se faire conformément aux M&PrPM énoncées dans l'AF et précisées dans le PPM approuvé, y compris l'utilisation de Documents types de sollicitation (DTS) et de procédures de supervision. Pour faciliter et accélérer le processus, il est possible de préparer une liste d'Agents de passation de marchés ou d'Agents de gestion de projet pré-identifiés à laquelle les Emprunteurs peuvent recourir en cas d'urgence. Cette liste doit être publiée et mise à jour régulièrement, en tout état de cause au moins tous les deux ans.

I.9 Flexibilités découlant de la Politique en matière d'arrangements de financement et de passation de marchés

- I9.1 **Généralités : Application des SPME :** Lorsque les systèmes, processus et procédures de passation de marchés de l'Emprunteur, ainsi que les DTAO nationaux, sont proposés, en particulier pendant la phase de réhabilitation, il convient de déterminer s'ils offrent l'efficacité et la rapidité requises pour la mise en œuvre et l'achèvement de la passation de marchés, considérant que le temps est l'élément essentiel. Si tel n'est pas le cas, il conviendra d'envisager les arrangements de la Banque en matière de passation de marchés, avec les flexibilités disponibles, en donnant aux Emprunteurs la possibilité de choisir sous réserve d'une justification raisonnable et des avantages de leur choix, le cas échéant, en procédant aux ajustements immédiats ou aux changements nécessaires dans leur système, processus ou procédures. Cependant, pour les situations d'urgence futures, les Emprunteurs devraient être encouragés à élaborer des plans et des procédures de passation de marchés d'urgence et de réhabilitation après sinistre dans le cadre du SPME, et à conclure un accord avec la Banque pour leur utilisation.
- I9.2 **Flexibilité du financement :** Un Mécanisme de préparation de projet (« *Project Preparation Facility, PPF* ») peut être utilisé pour des activités telles que : (i) l'établissement d'inventaires ; (ii) la réalisation d'études préliminaires ; (iii) la préparation des TDR, des listes restreintes de consultants, des Demandes de propositions (DDP) et des Documents de sollicitation (DS) ; (iv) les actions anticipées dans la passation de marchés ; et (v) le recrutement du personnel de gestion et de consultants. Le Mécanisme de préparation de projet peut également financer des activités de démarrage urgentes, en utilisant des méthodes et procédures simplifiées de passation de marchés (M&PrPM) convenues à l'avance et les mieux adaptées au but recherché (« FfP »). Le seuil applicable aux avances du Mécanisme de préparation de projet, si et quand elles sont utilisées, doit être fixé au préalable. À cette fin et lors de la conception des arrangements de mise en œuvre des projets ASU et SFC, les flexibilités suivantes peuvent être autorisées et appliquées sous réserve de l'obtention des approbations requises.
- a. Le seuil des avances du Mécanisme de préparation des projets peut être plus élevé que la valeur habituelle.
 - b. La limite du financement rétroactif pourrait être un pourcentage plus élevé du montant du prêt/crédit/don.
 - c. La Banque autorise le financement rétroactif dans les conditions suivantes : (i) les activités financées sont incluses dans la description du projet ; (ii) les paiements concernent des éléments acquis d'une manière conforme aux principes et au Cadre de Passation de marchés de la Banque ; et (iii) les paiements ont été effectués par l'Emprunteur dans un délai maximum de 12 mois avant la date prévue de la signature de l'accord juridique du projet pour le prêt de la Banque. La Banque examine la procédure suivie par l'Emprunteur pour déterminer si les contrats antérieurs sont conformes à ses principes et à son Cadre de Passation de marchés.

19.3 **Arrangements flexibles de passation de marchés : communs pour les biens, les travaux et les services autres que les services de consultants, et les services de consultants :**

- a. **Actions anticipées dans la passation de marchés et conclusion de contrats :** Conformément à la Section A10 du Volume 1 de la Partie A de l'OPM, de telles actions peuvent être envisagées pour des acquisitions urgentes avant la signature de l'accord de financement de la Banque et lorsque les délais administratifs pour l'achèvement de la procédure de passation de marchés seraient plus longs. En conséquence, des dispositions peuvent être prises pour des niveaux plus élevés de financement rétroactif.
- b. **Utilisation du Système de passation de marchés de l'Emprunteur (SPME) et des Méthodes et Procédures nationales de passation de marchés (MNPM/PNPM)** faisant appel aux Dossiers types de sollicitation nationaux au lieu de la passation de marchés au niveau international faisant appel aux Documents types de sollicitation de la Banque pour les Marchés urgents, en particulier pendant la phase d'intervention du cycle de gestion des urgences et lorsque la capacité de mise en œuvre de l'OE est faible. Cette flexibilité se justifie, comme expliqué précédemment, par le fait que la procédure de passation de marchés au niveau international nécessite un délai d'attribution plus long et qu'en raison de la faiblesse des capacités les objectifs de la passation de marchés risquent de ne pas être atteints. Pour de tels contrats, l'Emprunteur peut être amené à s'appuyer sur son propre Système de passation de marchés (SPME).
- c. **Le délai d'attente** (« *standstill period* ») ne s'applique pas à toutes les catégories de marchés dans les situations d'urgence.
- d. **Sélection par Entente Directe :**
 - i) **Pour les biens, les travaux et les services autres que les services de consultants :** En réponse à des situations d'urgence ou à des catastrophes, la sélection par entente directe et l'attribution d'un nouveau contrat ou l'extension d'un contrat existant, de préférence dans la zone d'urgence, peuvent être proposées au secteur privé, aux agences des Nations unies, aux fournisseurs, aux entrepreneurs ou aux ONG sur la base de leurs qualifications et de leur expérience, selon les besoins. La sélection par entente directe peut être justifiée si aucun avantage ne peut être obtenu par la concurrence et si le prix du contrat négocié est raisonnable.
 - ii) **Pour les services de consultants :** La sélection par entente directe peut être utilisée si elle présente un avantage évident par rapport à la concurrence. Les sociétés qui travaillent déjà dans le pays et qui ont fait leurs preuves dans des missions similaires peuvent être l'option la plus appropriée pour les activités de démarrage. Les consultants sélectionnés sur la base d'une sélection par entente directe peuvent être autorisés à participer à des missions ultérieures dans le cadre du même projet, à condition qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts non résolu avec les tâches exécutées dans le cadre du contrat initial. Cependant, pour les missions futures ou en aval, toute information disponible doit être communiquée à toutes les sociétés participantes dans le cadre d'un

processus concurrentiel afin d'assurer des conditions de concurrence équitables.

e. Accords-cadres :

- i) **Pour les biens, les travaux et les services autres que les services de consultants :** Un accord-cadre (AC) est un accord conclu avec une ou plusieurs sociétés qui établit les termes (les AC ouverts sont préférables) et les conditions qui régiront tout contrat attribué pendant la durée de l'AC (un contrat à bons de commande). Les termes et conditions comprennent généralement le taux d'honoraires, le taux de frais ou le mécanisme de tarification. Les Accords de financement (AF) sont généralement établis pour une durée maximale de 2 à 3 ans, voire moins, en fonction de la durée du projet ASU et du SFC. Une fois établi, l'AF constitue un moyen rapide et efficace d'acquérir des biens, des travaux ou des services autres que les services de consultants. Un AF multi-fournisseurs permet à l'Emprunteur de choisir parmi plusieurs sociétés, ce qui contribue à garantir que chaque marché représente la meilleure optimisation des ressources. Il est particulièrement utile pour l'ASU et les SFC dans la planification des situations d'urgence et de crise afin de faciliter et d'accélérer l'exécution des projets. Il permet d'éviter la passation de contrats de gré à gré avec une seule société en cas de besoin et d'assurer la sécurité de l'approvisionnement pour les fournitures essentielles. Les accords-cadres peuvent être utilisés pour un grand nombre de besoins similaires, pour des contrats simples de toute taille, ainsi que pour les acquisitions de produits de base. Il peut s'agir d'accords-cadres existants ou de nouveaux accords établis par l'Emprunteur pour une opération.
 - ii) **Pour les services de consultants :** Le recours à un « pool d'experts » ou à une liste de bureaux d'études ou d'individus « présélectionnés » dans le cadre d'accords-cadres (AC) ou de contrats à durée indéterminée (CDI) peut également être considéré comme un mécanisme de gestion approprié pour soutenir les OE au cours des différentes étapes de l'exécution du projet, y compris de la procédure de passation de marchés. Les activités exécutées à ce stade peuvent comprendre la préparation des termes de référence, des listes restreintes et des DS, y compris les DDP. La rémunération et les honoraires peuvent être fixés au moment de la présélection et prescrits dans un accord-cadre.
- f. Réduction des délais de soumission des offres/propositions :** Les périodes de préparation des appels d'offres/propositions, en particulier pendant les phases d'intervention immédiate et de réhabilitation d'une situation d'urgence, peuvent être réduites pour la concurrence internationale et la concurrence nationale. Des délais plus courts doivent être autorisés avec les approbations appropriées, en tenant compte de la capacité des sociétés (locales et internationales) à préparer des offres/propositions réactives dans un court laps de temps. Dans le cadre des procédures AOO et AOR, des périodes de sollicitation accélérées peuvent être envisagées. Des périodes telles que vingt-et-un (21) jours calendaires pour l'AOO international, quatorze (14) jours calendaires pour l'AOO national, sept (7) jours calendaires pour l'AOR, trois (3) jours calendaires ouvrables pour la Consultation des fournisseurs et les Demandes de cotations, et sept (7)

jours calendaires pour la soumission de propositions de contrats de consultants, peuvent être envisagés.

- g. Exigences en matière d'examen de la passation de marchés et renforcement de la délégation :** Afin de réduire le délai de traitement des dossiers de passation de marchés, une délégation accrue peut être envisagée à différents niveaux des autorités de l'Emprunteur lorsqu'il n'y a pas de contraintes sérieuses en matière de capacités ni de risques fiduciaires. En règle générale, aucun examen préalable n'est effectué pour la phase d'intervention. Les seuils d'examen préalable pour les lots de contrats figurant dans le PPM peuvent être rehaussés, le cas échéant, en s'appuyant davantage sur les examens a posteriori.
- h. Paiement anticipé :** Lorsqu'il est difficile pour les entrepreneurs, les fournisseurs ou les consultants d'obtenir des lignes de crédit auprès de banques commerciales, il peut être envisagé d'augmenter le montant des avances jusqu'à quarante pour cent (40 %) de la valeur du marché pour les Marchés de travaux, les Marchés de conception, fourniture & montage d'installations, et à hauteur de 20 % pour les Marchés de consultants, à condition qu'une garantie bancaire pour le même montant d'avance soit obtenue dans tous les cas. Avant de prendre une telle décision, il est conseillé de vérifier la situation financière et la capacité des sociétés à fournir une telle garantie bancaire.
- i. Utilisation accrue des outils numériques :** L'expérience de la lutte contre la pandémie de Covid a montré que les gouvernements, par le biais de plusieurs approches innovantes, ont étendu l'utilisation de la passation de marchés par voie électronique à différentes phases du cycle de passation de marchés, ce qui a amélioré la fonction globale de passation de marchés et la rapidité d'exécution de la passation de marchés. Le recours à la passation de marchés par voie électronique devrait être encouragé lorsque cela est possible et pratique.

Autres modalités flexibles de passation d marchés de biens, de travaux et de services autres que les services de consultants

- a. Demande de cotation :** Généralement, l'AOR comprenant les Consultations de fournisseurs par le biais d'une Demande de Cotation (DC) est une méthode concurrentielle basée sur la comparaison des prix obtenus auprès de sociétés pour la fourniture de biens disponibles sur le marché/*market* ou de travaux de génie civil simples ou de services autres que des services de consultants qui sont généralement de faible valeur, à faible risque, peu complexes et qui peuvent être spécifiés par le biais de documents d'exigences simples. Cette méthode peut être considérée comme la mieux « FfP », sous réserve qu'elle soit conforme à la disposition 8.5 de la Politique de Passation de Marchés. Le PPM détermine les estimations de coûts de chaque contrat et le montant total agrégé pour ces Méthodes de passation de marchés (MPM). L'OE doit solliciter des offres auprès du plus grand nombre possible de sociétés pour s'assurer de recevoir au minimum trois (3) cotations. Les périodes d'appel d'offres peuvent être plus courtes. Les DC doivent inclure la description et la quantité des travaux, biens ou services, y compris les exigences en matière de montage d'installations, s'il y a lieu. La demande indique également la date limite de soumission des cotations et précise que les cotations peuvent être soumises par lettre, par télécopie ou par voie électronique. L'évaluation

des cotations et l'attribution du marché seront effectuées conformément aux critères spécifiés dans les DC. Les termes de la cotation acceptée seront incorporés dans un document contractuel contraignant. L'Emprunteur tiendra un registre de toutes les procédures relatives aux DC.

- b. Arrangements concernant les lots et les tranches et conditions contractuelles :** Cette question est particulièrement importante lorsque de grandes quantités de biens ou de grands contrats pour des travaux similaires doivent être attribués d'urgence et que l'analyse du marché indique une capacité locale limitée ou un manque d'intérêt de la part des fournisseurs internationaux pour des raisons de sécurité ou d'autres raisons. Sans compromettre la qualité et sans faire courir de risques excessifs aux OE, au lieu de planifier de grands groupes de lots homogènes, les contrats peuvent être divisés en tranches ou en lots pour permettre aux grandes, moyennes et petites entreprises compétentes d'y participer. Il convient d'utiliser des DS simplifiés comportant des critères d'évaluation peu complexes. Il convient d'éviter les montants élevés de garanties ou les conditions contractuelles complexes et exigeantes (qui dissuaderont les entreprises de participer) et de prendre en compte les éventuelles préoccupations exprimées par le secteur privé lors de l'étude de marché.
- c. Simplification des critères de préqualification et de post-qualification :** Les critères de préqualification et de post-qualification doivent être fixés de manière à optimiser la participation des entrepreneurs et fournisseurs locaux ou régionaux disponibles. En particulier, les exigences de qualification doivent correspondre aux qualifications des entrepreneurs et fournisseurs locaux et régionaux disponibles et compétents.
- d. Fournisseurs et entrepreneurs préqualifiés :** Une liste permanente de fournisseurs et d'entrepreneurs pourrait être établie et mise à jour périodiquement afin d'être utilisée pour la passation urgente d'un grand nombre de marchés simples et similaires, quelle que soit leur taille, y compris pour la passation de marchés de produits de base. Il est possible d'utiliser un format simplifié de document de préqualification acceptable par la Banque. Les sociétés préqualifiées seront invitées à fournir des cotations indiquant des prix unitaires simples, comme pour les produits de base. Les marchés peuvent être attribués sur une base concurrentielle pour une durée de deux ans, avec des dispositions d'ajustement des prix et la possibilité d'une extension sur accord mutuel.
- e. Produits de base :** L'aide d'urgence peut comprendre la passation de marchés de produits de base, tels que les grains, les céréales, l'huile de cuisson, les aliments pour animaux, les engrais, le carburant, etc. Les produits prioritaires doivent être déterminés en fonction des besoins fondamentaux résultant de la situation d'urgence, en particulier les besoins des personnes les plus démunies. Les agences de l'ONU (en particulier la FAO, le PAM, l'UNOPS et le PNUD) peuvent constituer l'un des moyens les plus efficaces d'acquérir des produits de base.

La passation de marchés de produits de base auprès du secteur privé implique souvent des attributions multiples pour des quantités partielles afin d'assurer la sécurité de l'approvisionnement, et des acquisitions multiples sur une période donnée afin de profiter des conditions

favorables du marché et de maintenir les stocks à un niveau peu élevé. Cela peut se faire par le biais d'accords-cadres établis avec une liste de sociétés auxquelles sont adressés des invitations périodiques à soumissionner. Il est également possible d'envisager une invitation à soumissionner pour la quantité requise conformément au DS simplifié, avec la possibilité d'attribuer un ou plusieurs contrats et conditions. Les Soumissionnaires peuvent être invités à proposer des prix liés ou non au prix du marché des matières premières au moment des expéditions ou avant celles-ci. La durée de validité des soumissions doit être aussi courte que possible. Une seule monnaie, spécifiée dans le document de sollicitation, dans laquelle le prix du produit est habituellement fixé sur le marché/*market*, peut être utilisée pour l'offre et le paiement. Les conditions et formulaires contractuels types conformes aux pratiques du marché, y compris, par exemple, la législation d'un pays étranger régissant le contrat (« passation de marchés de fourniture de carburants »), sont utilisés. L'enchère électronique inversée peut être utilisée pour l'acquisition de produits auprès de sociétés préqualifiées/enregistrées si les exigences peuvent être spécifiées sans ambiguïté et s'il y a une concurrence adéquate entre les sociétés.

- f. **Utilisation de listes positives** : Ce mécanisme de décaissement rapide, qui consiste à dresser une liste de biens spécifiques importés ou produits localement, est généralement utilisé dans le cadre des projets ASU. Il est conçu pour financer une liste positive de biens nécessaires aux besoins d'urgence qui sont déjà importés ou à importer ou de biens qui sont produits localement. Les conditions de décaissement des tranches financières doivent être clairement énoncées, par exemple, des indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs permettant de suivre les progrès réalisés au cours de la mise en œuvre et d'évaluer les résultats à l'achèvement du projet. Le document de projet doit également préciser la documentation et les certifications requises, telles que les certificats douaniers et fiscaux ou les factures.

En ce qui concerne la passation de marchés, il est prévu de s'appuyer sur le système de passation de marchés de l'Emprunteur dans de telles circonstances. Entre autres, les procédures nationales d'urgence, lorsqu'elles existent, ou les pratiques commerciales établies du secteur privé dans le pays Emprunteur sont normalement suivies pour acquérir les biens figurant sur la liste positive convenue. Ces procédures, ainsi que les risques associés et les mesures d'atténuation, doivent être précisés dans le REP, le PPM et l'AF. Un audit technique et financier des activités réalisées dans le cadre de cet accord doit être effectué. L'inspection avant expédition est particulièrement importante dans le cas d'importations de produits de base et d'autres biens figurant sur les listes positives.

- g. **Régie** : La régie désigne des travaux tels que la construction ou l'installation d'équipements ou des services autres que des services de consultants, réalisés par les services gouvernementaux de l'Emprunteur avec leur propre personnel et leur propre matériel. Dans le cadre des projets ASU et SFC, il peut s'agir de la seule méthode pratique de passation de marchés lorsque les quantités de travaux de construction et d'installation ne peuvent être définies à l'avance ; les travaux de construction et d'installation sont de petite taille et dispersés ou situés dans des lieux pour lesquels les sociétés de construction

qualifiées ne sont pas intéressées à soumissionner à des prix raisonnables ; la qualité de la construction est essentielle et les risques d'une qualité inférieure aux normes seraient très élevés ; ou des réparations urgentes doivent être effectuées pour éviter d'autres dommages, et il se peut qu'il n'y ait pas assez de temps pour lancer une procédure d'appel d'offres et passer un marché. Lorsqu'ils y ont recours, les Emprunteurs doivent spécifier un montant maximum global basé sur un plafond fixe pour la régie et appliquer les mêmes contrôles de qualité et inspections rigoureuses que celles applicables au secteur privé. Un audit technique et financier doit être réalisé pour les travaux acquis dans le cadre de la régie.

- h. Location d'actifs :** Dans les situations d'urgence où certains actifs (par exemple, des installations, des équipements et d'autres biens pour la construction, l'installation, le stockage, le transport ou d'autres besoins) peuvent être requis d'urgence pour une utilisation temporaire, afin d'éviter le risque d'obsolescence ou le coût plus élevé de l'acquisition de nouveaux actifs, la location d'actifs disponibles peut être considérée comme une alternative avec l'approbation de la Banque.
- i. Exigences en matière de garanties de soumission et de bonne exécution :** Afin de réduire le temps de préparation et de soumission des offres/propositions et d'attirer l'intérêt des sociétés qualifiées, les exigences en matière de garantie de soumission et de garantie de bonne exécution peuvent être levées pour les contrats de faible valeur portant sur des biens ou des travaux. De même, pour les Marchés de biens et de travaux de valeur importante, lancés dans le cadre de l'AOO ou de l'AOR, le montant de la garantie de soumission peut être supprimé ou réduit. Au lieu d'un montant de garantie de soumission, une déclaration de garantie de soumission peut être exigée. Il s'agit d'une déclaration par laquelle les Soumissionnaires acceptent que s'ils retirent ou modifient leur offre pendant la durée de validité de l'offre/de la proposition ou lorsqu'ils sont attributaires du contrat et qu'ils ne signent pas le contrat ou ne soumettent pas de garantie de bonne exécution avant la date limite spécifiée dans le Dossier de sollicitation, le Soumissionnaire sera suspendu pour la durée spécifiée dans le Dossier de sollicitation et ne pourra plus être éligible à tout contrat avec l'entité qui a lancé la procédure de passation de marché. Toutefois, dans les Marchés de travaux, au lieu d'une garantie de bonne exécution, la retenue de garantie peut être conservée pendant la période de garantie contre les défauts ; et pour les Marchés de biens, les garanties du fabricant seront demandées. Ces décisions doivent être prises après avoir évalué les avantages et les inconvénients, les bénéfices et les risques encourus, ainsi que les mérites de chaque cas.

Autres arrangements flexibles pour les services de consultants :

- a. Publicité pour les manifestations d'intérêt :** L'obligation de publier une publicité pour solliciter des manifestations d'intérêt peut être simplifiée et/ou supprimée à condition qu'une liste restreinte d'au moins trois (3) sociétés locales qualifiées soit établie. La publicité peut également être supprimée ou limitée au niveau local ou provincial, à condition qu'un nombre suffisant de consultants qualifiés soit disponible à ce niveau.

- b. **Méthode SQC** : La méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant (SQC) est utilisée pour les missions de petite envergure et les situations d'urgence, étant donné que l'émission d'une DDP et la préparation et l'évaluation de propositions concurrentielles ne sont pas justifiées dans de telles situations. Il s'agit de la méthode la plus simple et la plus rapide pour engager des consultants en comparant les qualifications de trois sociétés qualifiées, en plus de la méthode de sélection par entente directe (sélection d'une source unique). Compte tenu de l'urgence des projets ASU et SFC, la Banque peut autoriser la méthode SQC pour des montants de contrats supérieurs à la limite habituellement appliquée pour ce type de contrats. L'AMI n'est pas obligatoire.

I.10 Contrôle fiduciaire

I10.1 L'expérience acquise lors de la mise en œuvre de projets d'urgence et d'assistance rapide montre que les mécanismes de passation accélérée de marchés sont exposés à un risque accru de fraude et de corruption, et que la possibilité de détourner le système tout au long du cycle de passation de marchés en abusant des procédures simplifiées de passation de marchés est assez élevée. Les activités de fraude peuvent inclure de fausses certifications de livraison, des factures surévaluées, le vol de biens, de commodités et de matériaux acquis ou livrés pour le projet, etc. En raison de la faiblesse des capacités des institutions nationales et des économies politiques liées à la corruption dans les situations post-conflit, les conditions contractuelles peuvent ne pas être respectées ou appliquées. L'atténuation de ces risques implique habituellement une surveillance par les équipes de supervision de la Banque, en étroite coordination avec les organismes de supervision de l'Emprunteur, afin d'assurer le respect de la portée, de la conception, de la rapidité, de la supervision et des contrôles requis pour l'opération. Les équipes chargées de la préparation de ces opérations peuvent envisager de recourir aux mesures énumérées ci-dessous.

- a. **Impliquer une Agence de l'ONU** (par exemple, l'UNOPS ou le PNUD) en tant que consultants en gestion de l'OE pour assister à la sélection, à la négociation des contrats et à l'administration des contrats des fournisseurs, des entrepreneurs et des consultants.
- b. **Adopter une approche séquentielle** dans les programmes d'urgence permettant aux composantes et aux activités à faible risque d'aller de l'avant, tandis que les évaluations nécessaires sont effectuées pour les activités qui présentent des risques plus élevés.
- c. **Réduire les seuils d'examen préalable pour les projets relevant des SFC et des situations d'urgence.** En fonction de la stratégie de passation de marchés et de l'évaluation des risques, de la fiabilité de l'entité chargée de la gestion du programme et des risques associés à la situation d'urgence, au conflit et à la violence, l'équipe de la Banque pourrait envisager d'appliquer des seuils d'examen préalable inférieurs à ceux habituellement appliqués aux projets du même secteur dans d'autres pays, après avoir obtenu l'approbation requise.
- d. **Aucun examen préalable n'est requis dans les phases d'intervention immédiate et de réhabilitation des situations d'urgence et de conflit.** Dans ce cas, la supervision de la Banque se

fera par le biais d'un examen a posteriori de la passation de marchés, d'un examen indépendant de la passation de marchés et/ou de contrôles effectués par des tierces parties.

- e. **Recours à un agent de suivi et/ou de passation de marchés** qui fournira une assurance fiduciaire à la Banque et aux autres bailleurs de fonds, comme expliqué précédemment.
- f. **Utilisation des technologies de l'information et de la communication** telles que les smartphones, la géolocalisation, la technologie des drones et l'imagerie satellitaire pour la vérification des sites difficiles d'accès.
- g. **Prévoir une inspection avant expédition** et une vérification locale indépendante à la livraison pour garantir la conformité qualitative et quantitative de l'exécution du contrat. Cette mesure est particulièrement importante pour les biens importés dans le cadre d'un volet à décaissement rapide, puisqu'elle vise à identifier toute sous-facturation ou surfacturation, ou tout manquement qualitatif ou quantitatif. Lorsqu'un agent de passation de marchés est engagé pour appuyer le gouvernement, les TDR correspondants peuvent inclure la gestion de l'inspection et de l'acceptation de la livraison.
- h. **Suivi de la gestion des contrats, de l'atténuation des risques et des indicateurs clés de performance** : Étant donné que les OE n'ont souvent pas la capacité de gérer les contrats et les risques et de suivre les indicateurs clés de performance, ils devraient recevoir l'appui nécessaire par l'intermédiaire de consultants en gestion ; de son côté, la Banque devrait suivre de près les retards et les échecs et suggérer des mesures opportunes.
- i. **Intensifier la supervision de la Banque** pour traiter et atténuer les risques accrus associés à ces opérations d'urgence. Cela peut se faire par des missions de supervision plus fréquentes et/ou une supervision constante par le personnel fiduciaire de la Banque dans les bureaux nationaux.
- j. **Audits de la passation de marchés** : Des examens et des audits de la passation de marchés sont nécessaires pour vérifier la mise en œuvre des activités du projet, en particulier la passation de marchés dans des zones éloignées et dispersées.

Ils doivent au minimum couvrir : (i) la conformité avec les procédures de passation de marchés et les arrangements institutionnels et le fait que les processus de passation de marchés et de contrats convenus ont eu lieu comme indiqué dans le PPM et l'AF ; (ii) l'adhésion à toutes les pratiques commerciales convenues et acceptables ou aux procédures nationales d'urgence ; (iii) la conformité technique, l'achèvement physique ; (iv) la compétitivité des prix de chaque contrat est adéquate et conforme aux obligations contractuelles ; (v) l'adéquation des prix par rapport aux prix du marché ; et (vi) l'utilisation appropriée des fonds pour les objectifs éligibles prévus.

Des examens a posteriori de la passation de marchés (« *Procurement Post Review, PPRs* ») et des examens indépendants de la passation de marchés (« *Independent Procurement Review, IPRs* ») peuvent être effectués pour des catégories de marchés ou des groupes de transactions et de processus

de passation de marchés de type similaire qui sont soumis aux M&PrPM de la Banque ou aux règles et procédures de tierces parties lorsque l'examen de ces dernières est obligatoire.

Pour les projets s'appuyant sur les SPME ou une partie d'entre eux, les audits de la passation de marchés sont systématiquement réalisés par des consultants ou des bureaux d'études sélectionnés et financés dans le cadre du projet.

Audits de la passation de marchés (« *Procurement Audits, ProcAs* ») ou audits des institutions de contrôle de l'État : Ces audits sont traités exactement comme les audits financiers (« *Financial Audits, FinAs* »), c'est-à-dire comme une obligation de l'Emprunteur. Les TDR pour les ProcA sont fournis dans la Boîte à outils. La Banque se réserve le droit de procéder à des examens spéciaux.

Les Organes d'exécution (OE) peuvent également envisager la création d'un comité d'atténuation des risques pour contrôler les risques accrus pendant une situation d'urgence. Ce type de comité permet d'améliorer la communication, de définir des orientations politiques claires et d'utiliser les ressources de manière efficace. Le comité est d'autant plus efficace qu'il est intégré à la structure de gestion de l'OE et qu'il est composé des principales parties prenantes de l'OE, notamment des agents contractuels, des analystes de la politique de passation de marchés, des représentants des petites entreprises, des représentants du bureau du directeur financier, des représentants du bureau de l'inspecteur général et des experts techniques, tels que les gestionnaires de programmes.

Les Organes d'exécution peuvent élaborer des plans de gestion pour examiner les résultats d'un échantillon approprié de leurs acquisitions d'urgence. Les examens devraient accorder une attention accrue aux transactions effectuées en utilisant la flexibilité d'urgence, y compris tout recours à des méthodes non compétitives pour des contrats de valeur élevée, des contrats à fournisseur unique d'un montant élevé, et tout autre processus de passation de marché considéré comme risqué, y compris lorsqu'il s'agit d'exigences techniques complexes ou de solutions de type « *marketplace* ».

Tableau 2: Résumé des mesures flexibles de passation de marchés disponibles pour les projets ASU et SFC

Phase d'urgence	Préparation	Intervention & Réhabilitation	Reconstruction	Cessation progressif
Situation	Possibilité d'une situation d'urgence - nécessité d'envisager une planification stratégique préalable	Menace imminente pour la vie humaine, l'environnement, la sécurité, la santé	Aucun danger immédiat pour la vie, mais il est nécessaire de rétablir les services vitaux	Le système est stabilisé. Réhabilitation des autres services et cessation progressive des services d'urgence
Système de passation de marchés applicable	Le recours au SPME peut être autorisé, s'il est justifié conformément au Cadre de Passation de marchés de la Banque	La plupart des contrats sont passés selon le SPME, conformément au Cadre de Passation de marchés de la Banque	Le recours au SPME peut être autorisé, s'il est justifié conformément au Cadre de Passation de marchés de la Banque	Le recours au SPME peut être autorisé, s'il est justifié conformément au Cadre de Passation de marchés de la Banque

Format de la stratégie/du plan	Modèle standard	Modèle simple. Peut être complété pendant la mise en œuvre du projet	Modèle simple	Modèle simple
Évaluation des capacités/risques	Modèle standard	Rapide et simple	Modèle standard	Modèle standard
Méthodes de passation de marchés	Conformément au plan convenu. Contrats pour l'évaluation des besoins, études, agents de passation de marchés, stockage d'articles prévus et de produits de base, travaux de construction/d'installation, etc. Accords-cadres pour les commandes subséquentes et liste permanente de sociétés préqualifiées. En général, la sélection se fait par voie concurrentielle (AOOI, AON, SBQC, SCBD, etc.). Lorsque cela se justifie, il est fait recours aux AOR, DDP et autres. Pour les Agences de l'ONU ; sélection d'un fournisseur unique (« SSS »)	Selon le plan convenu. Des méthodes simples telles que le gré-à-gré/SED, DDP, Accord-cadre, SQC et SED/Sélection d'un fournisseur unique pour les Agences de l'ONU.	Selon le plan convenu. Méthodes simples dans la mesure du possible. Généralement, méthodes ouvertes de mise en compétition pour les Marchés de biens, de travaux, de services autres que des services de consultants et les Marchés de services de consultants. Pour la construction ou la remise en état de grands ouvrages et d'installations, il est généralement fait appel aux DTAO de la Banque. Utilisation sélective de AOR/DDP/SQC/SED lorsque cela se justifie pour les Marchés de faible valeur et de la Sélection d'un fournisseur unique (« SSS ») pour les Agences de l'ONU.	Selon le plan convenu. Simple avec la plupart des grands contrats dans le cadre de méthodes compétitives ouvertes.
Procédures de passation de marchés	Standard et rationalisé	Procédure réactive de passation de marchés — rationalisée	Procédure accélérée de passation de marchés — rationalisée	Procédure accélérée de passation de marchés — rationalisée
Actions anticipées de passation de marchés / Attribution du contrat	Oui, si nécessaire pour le démarrage et la passation de marchés urgents	Oui	Oui, si nécessaire, par exemple pour les contrats de grande envergure, complexes ou de longue durée	Oui, si et dans la mesure où cela est nécessaire pour la clôture
Liste permanente des fournisseurs préqualifiés / des entrepreneurs	Oui	Oui	Oui	Oui

Exigences de la Banque en matière d'examen préalable	Procédures standard. Les exigences en matière d'examen préalable ne sont pas levées en vertu du système de la Banque, sauf si les retards risquent d'avoir un impact négatif sur une situation d'urgence ou de crise prévisible	Flexibilité maximale : Pas d'examen préalable en vertu du SPME. Examens préalables sélectifs pour les contrats importants ou à haut risque en vertu du système de la Banque	Flexibilité. Moins d'examens préalables. Examens préalables sélectifs des marchés importants ou à haut risque en vertu du système de la Banque	Procédures standard. Il n'est pas dérogé à l'obligation d'examen préalable, sauf pour des raisons justifiées
Délégation accrue des décisions de passation de marchés	Par l'Emprunteur : Oui Par la Banque : Sélectivement et temporairement	Par l'Emprunteur : Oui Par la Banque : Oui	Par l'Emprunteur : Oui Par la Banque : Sélectivement et temporairement	Par l'Emprunteur : Oui Par la Banque : Standard
Sélection par entente directe	Oui, par exception si approprié et justifié dans la stratégie et le plan	Oui, selon le cas échéant	Oui, si cela est justifié dans la stratégie et le plan	Oui, par exception, comme justifié dans la stratégie et le plan
Utilisation d'un accord-cadre ou d'un CDI pour les services de consultants	Oui	Oui	Oui	Oui
Recours aux Agences de l'ONU	Oui	Oui	Oui	Oui
Recours aux Agents de passation de marchés	Oui	Oui	Oui	Oui
Délai minimum pour la préparation de l'offre ou de la proposition	Standard – Le délai peut être raccourci si nécessaire, si cela est justifié	Généralement raccourci. L'AMI peut être dispensé si l'intérêt d'au moins 3 bureaux d'études est connu	Standard – Le délai peut être raccourci si nécessaire, si cela est justifié.	Standard – Le délai peut être raccourci si nécessaire, si cela est justifié.
Critères pour : Évaluation des soumissions et pré/post qualification des Soumissionnaires	Simple - Pas trop complexe ou exigeant et selon la capacité disponible sur le marché/ <i>market</i> local et régional	Simple - Pas trop complexe ou exigeant et selon la capacité disponible sur le marché/ <i>market</i> local et régional	Simple - Pas trop complexe ou exigeant et selon la capacité disponible sur le marché/ <i>market</i> local et régional	Simple - Pas trop complexe ou exigeant et selon la capacité disponible sur le marché/ <i>market</i> local et régional
Conditions contractuelles	Simple et standard. Risques correctement équilibrés	Simple. Le risque des sociétés peut être ramené à des limites tolérables grâce à des mesures de sauvegarde, le cas échéant	Simple. Le risque des sociétés peut être ramené à des limites tolérables grâce à des mesures de sauvegarde, le cas échéant	Simple et standard. Risques correctement équilibrés

Montant du paiement anticipé (avance)	Oui, jusqu'à 40 % du montant du contrat	Oui, jusqu'à 40 % du montant du contrat	Oui, jusqu'à 40 % du montant du contrat	Oui, jusqu'à 40 % du montant du contrat
Garantie de paiement anticipé	Oui - Garantie bancaire pour un montant égal	Oui - Garantie bancaire pour un montant égal	Oui - Garantie bancaire pour un montant égal	Oui - Garantie bancaire pour un montant égal
Utilisation d'une liste positive de biens produits localement ou importés pour les projets ASU	Non, sauf si cela est nécessaire pour l'ASU prévue	Oui - pour les programmes d'urgence et les décaissements rapides - utilisation des pratiques commerciales du secteur privé	En général, le besoin ne se manifeste pas	Non
Régie (travaux et services autres que les services de consultants)	Oui, mais au minimum, et si cela est justifié	Oui - éventuellement substantiel	Oui - si nécessaire et justifié	Oui, mais au minimum, et si cela est justifié
Période d'attente (« Standstill Period »)	Oui	Non	Oui	Oui
Garantie de soumission	Non obligatoire. Utilisation de la Déclaration de garantie de soumission, si nécessaire	Non obligatoire. Utilisation de la Déclaration de garantie de soumission, si nécessaire	Non obligatoire. Utilisation de la Déclaration de garantie de soumission, si nécessaire	Non obligatoire. Utilisation de la Déclaration de garantie de soumission, si nécessaire
Garantie de bonne exécution	Non obligatoire pour les Marchés de biens et les Marchés de travaux de petite taille. Pour les travaux de grande envergure, exiger une retenue de garantie raisonnable en lieu et place, et un montant réduit pour les biens en tant que garantie de soumission.	Non obligatoire pour les Marchés de biens et les Marchés de travaux de petite taille. Pour les travaux de grande envergure, exiger une retenue de garantie raisonnable en lieu et place, et un montant réduit pour les biens en tant que garantie de soumission.	Non obligatoire pour les Marchés de biens et les Marchés de travaux de petite taille. Pour les travaux de grande envergure, exiger une retenue de garantie raisonnable en lieu et place, et un montant réduit pour les biens en tant que garantie de soumission.	Non obligatoire pour les Marchés de biens et les Marchés de travaux de petite taille. Pour les travaux de grande envergure, exiger une retenue de garantie raisonnable en lieu et place, et un montant réduit pour les biens en tant que garantie de soumission.
Location d'actifs	Oui, si cela est justifié	Oui - plus grande possibilité de justification	Oui, si cela est justifié	Oui, si cela est justifié
Utilisation d'outils numériques	Oui, avec les garanties nécessaires	Oui, avec les garanties nécessaires	Oui, avec les garanties nécessaires	Oui, avec les garanties nécessaires

Chapitre J

Passation de Marchés de Systèmes de Technologie de l'Information

J1. Introduction

- J1.1 Le présent chapitre décrit tous les aspects pertinents concernant la passation de marchés de Systèmes de technologies de l'information (STI). Il fournit des informations sur les stratégies organisationnelles en matière de Technologies de l'information (TI)/ Systèmes d'information (SI), le plan d'activité, les plans stratégiques en matière de STI et l'analyse des systèmes, qui constituent la base de la stratégie de passation de marchés. Conformément au Cadre de Passation de marchés de la Banque, et sur la base des meilleures pratiques, il fournit des orientations couvrant la stratégie et la planification de la passation de marchés, les approches, les processus, les procédures et les méthodes de passation de marchés, d'autres questions importantes relatives à la passation de marchés telles que le système de notation pour l'évaluation des soumissions, la qualification des Soumissionnaires, les conflits d'intérêts, les questions relatives aux normes informatiques et aux spécifications techniques, l'utilisation de noms de marque, le parangonnage (« benchmarking »), y compris les plans de mise en œuvre, la gestion de projet, etc. Il met en évidence les caractéristiques et les défis uniques des projets STI et recommande des mesures de passation de marchés pour atteindre les objectifs du projet et l'optimisation des ressources dans la passation de marchés STI.
- J1.2 En vue d'éviter toute confusion, certains termes couramment utilisés sont clarifiés ci-dessous. Des termes tels que technologie de l'information (TI), système d'information (SI) et technologie de l'information et de la communication (TIC) sont souvent utilisés de manière interchangeable. D'une manière générale, ces termes peuvent être définis comme suit :
- **Technologie de l'information (TI)** – concerne l'utilisation de technologies, telles que l'informatique et les logiciels, à l'appui du traitement de l'information. Le terme est davantage utilisé pour désigner les aspects techniques (comme le matériel, la plate-forme ou l'architecture technique) ou des composants plus simples n'impliquant que les acquisitions de biens ;
 - **Système d'information (SI)** – toute procédure ou processus, avec ou sans technologie de l'information, qui permet d'acquérir, de stocker, de traiter et de diffuser des informations répondant aux besoins opérationnels d'une organisation ou d'un secteur d'activité particulier au sein d'une organisation ; et
 - **Technologie de l'information et de la communication (TIC)** –comprend le matériel, les logiciels, les réseaux et les médias. L'accent mis sur le mot communication est délibéré, mais il s'agit davantage de connectivité et d'échange d'informations que de l'infrastructure de télécommunication par laquelle l'information peut être transmise.
- J1.3 **Les systèmes de technologie de l'information (STI)** : Ce chapitre met principalement l'accent sur les STI ou, plus précisément, sur les systèmes de gestion assistée par ordinateur, qui comprennent des applications et leurs composants d'infrastructure de soutien pour atteindre les objectifs commerciaux de l'organisation ou du domaine d'activité, bien que ledit chapitre aborde également les composants STI et souligne les différences, le cas échéant, avec la passation de marchés de TI, qui s'apparente davantage à la passation de marchés de biens. Les STI sont un terme générique désignant les systèmes, les personnes et les processus visant à créer,

développer, manipuler, distribuer et diffuser des informations, et dont les technologies de l'information constituent un sous-ensemble.

Un STI contient généralement des ensembles d'informations, de communications et de télé-communications, y compris l'ingénierie des systèmes et la gestion des changements. Ignorant pour l'instant les éléments qui impliquent une simple fourniture de biens, les STI s'apparentent davantage à un projet d'ingénierie de conception, de fourniture et de montage d'installations. L'expression « conception, fourniture et montage d'installations » désigne l'ensemble intégré d'activités menées par un fournisseur (de concert avec l'Acheteur) pour assurer le fonctionnement des systèmes d'information sur la base d'une responsabilité unique ; ces arrangements peuvent inclure des partenariats en coentreprise et des accords de sous-traitance. *[Pour des raisons de commodité, le « Système de technologie de l'information » sera désigné ci-après par l'abréviation « SI ».]*

J1.4 Les systèmes de technologie de l'information (SI) financés par les projets de la Banque africaine de Développement varient considérablement en termes de nature, de complexité et de portée, en fonction des priorités commerciales de chaque pays aux échelles nationale, régionale et locale. Les technologies de l'information (TI) sont devenues une partie intégrante et vitale du plan d'affaires de chaque organisation, qu'il s'agisse de multinationales qui gèrent des systèmes centraux et des bases de données, d'agences gouvernementales ou de petites sociétés qui ne possèdent qu'un seul ordinateur.

J1.5 Quelques exemples de SI et de composants dans les demandes typiques des Emprunteurs sont mentionnés ci-dessous :

- Salles d'ordinateurs pour les écoles ;
- Principal système de courrier électronique et de traitement des documents de l'OE (par exemple, Outlook/Exchange) ;
- Système d'administration des tribunaux.
- Système d'information financière (par exemple, budget, paie, SGF intégré) ;
- Système d'information géographique (par exemple, cadastre, gestion des forêts) ;
- Système d'information (lois, statistiques générales, accidents de la route, etc.) ;
- Système d'information de gestion (par exemple, santé, éducation) ;
- Système d'information opérationnel (par exemple, chemins de fer, système à règlement brut en temps réel « RBTR » de la banque centrale) ;
- Système d'assurance sociale (soins médicaux, pensions, chômage) ;
- Système de gestion des recettes (administration fiscale et douanière) ;
- Système de trésorerie (budgétisation, contrôle des dépenses) ;
- Etc.

J2. Caractéristiques et défis associés à la passation de marchés de Systèmes d'Information (SI)

J2.1 La passation de grands contrats SI est considérée comme l'un des défis les plus délicats et les plus complexes à relever, principalement en raison des caractéristiques suivantes :

- a. Les contrats de SI impliquent généralement l'acquisition d'un mélange substantiel de services professionnels et intellectuels ainsi que de technologies tangibles et moins tangibles. L'intangibilité d'un système informatique est

conceptuelle, il est difficile de partager la compréhension de ce qui doit être fourni et de la méthode précise de fonctionnement. Leur contenu technique est extrêmement varié et complexe à définir, d'autant plus que les exigences sont souvent dynamiques, influencées par l'évolution des objectifs de l'entreprise et des politiques organisationnelles ;

- b. les différentes composantes des technologies de l'information sont fortement interdépendantes des processus opérationnels de l'Organe d'exécution (OE) ;
- c. les solutions disponibles sur le marché/*market* pour résoudre les problèmes informatiques rencontrés par les Emprunteurs font l'objet d'une évolution technologique et méthodologique rapide et d'un niveau d'innovation considérable tout au long du cycle de vie du projet ;
- d. La technologie imprègne les processus d'affaires, avec une forte intégration dans tous les systèmes ;
- e. Les prix sont réduits et les performances augmentent ;
- f. La durée de vie des investissements « en dur » est potentiellement faible ;
- g. Le secteur privé (en tant que fournisseur) reste la principale force motrice ; et
- h. Les projets SI rencontrent des problèmes de mise en œuvre : i) incidence élevée des défaillances (environ 40 à 50 % des mises en œuvre importantes) ; ii) incidence élevée des modifications de contrat (70 à 80 %) ; et iii) incidence élevée des litiges contractuels (40 à 50 %). Certaines études ont indiqué un taux alarmant de défaillances, de l'ordre de 25 % à 85 % en moyenne.

J3. Facteurs clés contribuant à l'échec et à la réussite des projets de Systèmes d'Information (SI)

- J3.1 Bien qu'il n'y ait pas de raisons uniques d'échec ou de réussite, car les projets varient en taille, en complexité et en attentes, l'examen des projets de SI a révélé les principaux facteurs suivants qui doivent être pris en compte pour éviter les échecs et assurer les réussites. Bien qu'il n'y ait pas de raisons uniques d'échec ou de réussite, car les projets varient en taille, en complexité et en attentes, l'examen des projets de SI a révélé les principaux facteurs suivants qui doivent être pris en compte pour éviter les échecs et assurer les réussites. En tête de liste des facteurs d'échec figurent les « exigences incomplètes », qui se traduisent par des spécifications erronées ou incomplètes. Les autres facteurs, qui ne sont pas nécessairement classés par ordre d'importance, sont les suivants : manque ou absence d'implication des utilisateurs ; manque de ressources ; attentes irréalistes et changements constants des objectifs et des attentes ; absence d'appui de la part de l'encadrement tertiaire ; codes et exigences instables et changeants pouvant conduire à un projet sans fin ; stratégie et planification médiocres ; système d'information inutilisable à la fin et utilisateurs n'aimant pas le produit fini ; mauvaise compréhension de la gestion des projets informatiques ; et manque de compétences techniques.

En revanche, les projets réussis ont fait la preuve de l'implication des utilisateurs à chaque étape, allant de la conception à la mise en œuvre du projet ; de l'implication, de la compréhension et du soutien de l'encadrement tertiaire ; d'une définition claire des besoins et d'un minimum d'ajustements pour modifier les objectifs au cours de la mise en œuvre ; d'une stratégie et d'une planification appropriées ; d'attentes réalistes ; d'une approche progressive, en particulier pour les projets à haut risque et les projets de mise en œuvre de grande envergure ; d'un haut degré de compétence technique ; de l'appropriation par les utilisateurs ; d'une vision unique et d'objectifs clairs ; et d'une bonne gestion de projet par un personnel efficace, orienté vers des objectifs précis et dévoué.

- J3.2 En conséquence, les Emprunteurs qui s'engagent dans un investissement informatique important doivent planifier et exécuter le processus de passation de marchés, et s'engager à superviser l'installation, l'intégration et l'exploitation du système informatique sur le long terme, dans le but de garantir l'optimisation des ressources grâce à une approche fondée sur les risques et adaptée au but recherché « FfP ».

J4. Stratégies organisationnelles en matière de Technologies de l'information (TI) et de Systèmes d'information (SI) :

- J4.1 Les systèmes d'information sont créés pour répondre aux besoins commerciaux d'une organisation. Une stratégie en matière de systèmes d'information et de technologies de l'information pour une organisation vise à améliorer l'efficacité et l'efficience de l'organisation, en appuyant ses objectifs, politiques et procédures « corporatifs » par l'alignement des services d'information, des systèmes d'information et des technologies de l'information, et l'investissement dans ces derniers avec l'orientation actuelle et future des affaires.

- J4.2. La stratégie fournit une déclaration d'orientation définie par l'organisation sur la base des considérations suivantes :

- une analyse des stratégies, des plans, des politiques et des procédures de l'organisation afin d'identifier les besoins en information ;
- une évaluation des actifs d'information pour identifier les opportunités de nouveaux produits et services ;
- une évaluation des services, des niveaux de service, des systèmes, de l'infrastructure et de l'organisation existants pour les SI et les TI, ainsi que de leur efficacité à répondre aux exigences et aux opportunités ;
- la détermination de services accessibles et de niveaux de service adaptés à l'organisation ;
- une révision du système de gestion qui mesure l'efficacité de la stratégie, de la prestation de services et de l'exécution des projets ;
- une révision des projets existants et l'identification de nouveaux projets pour maintenir les services et les niveaux de service ;
- une révision de l'organisation pour fournir les services et les niveaux de service ;
- un cadre d'investissement ; et
- des orientations techniques, commerciales et d'utilisation pour les fournisseurs de services existants et le personnel des projets en cours et des nouveaux projets.

- J4.3 Les avantages attendus de cette stratégie sont les suivants :

- l'amélioration de la fourniture de produits et de services pertinents aux clients de l'organisation ;
- la fourniture de nouveaux produits et services grâce aux SI et aux TI ;
- la réduction des coûts de fonctionnement ;
- l'amélioration de la fiabilité de la livraison des produits ;
- la modernisation et la revitalisation continues de l'organisation pour la rendre compétitive, ce qui peut conduire à l'identification de projets pouvant justifier des activités de modernisation, de changement organisationnel et de développement ;
- la sélection, le contrôle et la coordination des investissements en connaissance de cause ;
- le contrôle et la coordination des services et des systèmes ;

- la clarté des idéaux, de l'objectif et des limites de la fourniture de services relatifs aux SI et aux TI ; et
- une base de référence pour mesurer l'efficacité des initiatives.

J5. Aspects importants influençant la préparation du plan d'affaires des Systèmes d'Information (SI)

J5.1 Investissements dans les systèmes centraux : Les investissements dans les systèmes centraux englobent toutes les technologies et les services auxiliaires à acquérir et, le cas échéant, ils comprennent les technologies matérielles et logicielles, ainsi que la conception, le développement, l'installation, la formation, l'assistance technique et aux utilisateurs, les réparations sous garantie et d'autres services auxiliaires requis. Ces technologies et services peuvent varier considérablement et être combinés de nombreuses manières. L'objectif de la configuration de systèmes spécifiques est en général de s'assurer qu'elle englobe tous les éléments critiques et interdépendants du système afin de parvenir à un fonctionnement continu. De cette façon, le fournisseur de systèmes centraux peut être tenu responsable du fonctionnement de l'ensemble. Cependant, la passation de marché doit également refléter l'ensemble des technologies et des services que les fournisseurs peuvent fournir dans la pratique. Par exemple, une entreprise internationale spécialisée dans le développement de logiciels peut estimer qu'il est excessivement complexe de charger le nouveau système des informations contenues dans un grand nombre de documents papier dispersés dans de nombreux bureaux auxiliaires de l'OE. Ces activités ne seront donc pas regroupées.

En revanche, un fournisseur de systèmes bancaires intégrés peut et doit être tenu de charger le nouveau système avec des informations provenant des systèmes existants de la banque, afin de rendre le nouveau système opérationnel/de gestion. Les acquisitions de systèmes d'information complexes impliquent généralement de nombreux choix de ce type en ce qui concerne le regroupement des activités connexes. Peu d'entre eux, voire aucun, n'ont de réponse mécanique simple. Presque toujours, le choix adéquat nécessite l'apport d'une analyse professionnelle au cours des phases de planification stratégique et de mise en œuvre.

J5.2 Investissements auxiliaires : Les investissements auxiliaires comprennent divers éléments qui, avec l'investissement dans le système central, peuvent être nécessaires à la réalisation d'un projet de système d'information de grande envergure. Ces investissements doivent être identifiés dans le plan d'activité de l'OE et spécifiés avec le niveau de détail approprié dans le plan stratégique des systèmes et le plan de mise en œuvre. La question de savoir si ces investissements auxiliaires relèvent ou non du contrat du fournisseur du système d'information central dépend d'un certain nombre de facteurs, dont les suivants :

- a. la nature des éléments auxiliaires (par exemple, travaux de génie civil, mobilier spécialisé, technologies et/ou services de l'information, etc. ;)
- b. les capacités des fournisseurs potentiels de systèmes ; et
- c. la capacité de l'OE à réaliser en interne les investissements auxiliaires.

J5.3 D'une manière générale, la combinaison du plus grand nombre possible d'investissements auxiliaires dans le cadre du contrat relatif au système central contribuera à renforcer la cohérence du programme d'investissement global en unifiant les responsabilités contractuelles pour sa réussite. L'argument en faveur de l'unification des responsabilités contractuelles est d'autant plus fort que le succès ou

l'impact des investissements dans les systèmes d'information centraux dépend de ces investissements auxiliaires.

J5.4 Systèmes opérationnels ou de gestion complémentaires : La mise en œuvre de systèmes d'information nouveaux ou considérablement améliorés oblige régulièrement l'OE à réaliser d'autres investissements dans des systèmes d'information connexes ou complémentaires. Par exemple, si le nouveau système d'information automatise une opération pour laquelle l'OE perçoit des redevances, il peut également nécessiter des systèmes financiers améliorés pour gérer les recettes, les coûts et les budgets liés au système opérationnel/de gestion. Dans certains cas, ces systèmes commerciaux complémentaires peuvent être disponibles auprès du même fournisseur que le système opérationnel/de gestion (et donc intégrés dans le contrat pour le système opérationnel/de gestion). Dans d'autres cas, les fournisseurs peuvent ne pas être les mêmes. Dans les deux cas, l'OE doit évaluer clairement, dès le début du processus de planification du projet (c'est-à-dire dans les plans d'activité, de systèmes stratégiques et de mise en œuvre), à quel point la mise en œuvre des systèmes doit être coordonnée. Si cette évaluation n'est pas effectuée correctement, l'OE encourt le risque que le système opérationnel/de gestion se révèle inutilisable en raison de l'absence de systèmes de soutien adéquats.

J5.5 Sauvegarde et sinistre – Réhabilitation : Lorsqu'un OE ne peut se permettre une interruption prolongée du fonctionnement du système ou la perte de données et de codes d'application, il doit prévoir des systèmes de sauvegarde hors site et un stockage sécurisé pour les données et les logiciels essentiels. Ces systèmes doivent être soigneusement adaptés aux exigences attendues des systèmes d'information et tenus à jour en fonction de l'évolution des exigences des systèmes et de l'expérience acquise. Cela dépend des éléments suivants :

- a. la nature du système ;
- b. de la probabilité et du coût des perturbations opérationnelles ou de la perte de données ;
- c. des exigences légales régissant l'exploitation des systèmes et le contrôle de l'information ; et
- d. du choix des solutions disponibles sur le marché/*market*. Les systèmes de sauvegarde peuvent être acquis en bloc ou faire l'objet d'un contrat de service. Ces solutions doivent être évaluées au cas par cas. En tout état de cause, ces installations doivent être planifiées et, ce qui est tout aussi important, testées régulièrement pour
- e. s'assurer qu'elles peuvent fonctionner comme prévu et répondre dans les délais requis.

J5.6 Prémisses : Les technologies de l'information contemporaines sont beaucoup moins exigeantes en termes d'installations physiques que les technologies plus anciennes. Néanmoins, la plupart d'entre elles nécessitent encore des environnements sécurisés et contrôlés. En conséquence, les nouveaux systèmes d'information peuvent nécessiter des activités de construction, de modification ou de rénovation. Ces activités peuvent concerner, par exemple :

- a. le centre, la salle ou le placard de traitement de l'information ;
- b. les installations destinées au personnel des systèmes d'information, aux archives et aux ressources connexes ;
- c. les installations destinées aux services à la clientèle, telles que les guichets ; ou
- d. la reconfiguration de l'espace de bureau pour soutenir les opérations de l'OE réorganisées. Les nouveaux systèmes peuvent également nécessiter un mobilier et des équipements spéciaux. Il peut s'agir de tables et de chaises, de coffres-

forts, d'équipements téléphoniques modernisés et d'équipements de contrôle d'accès physiques.

J5.7 Services de communication : Les nouveaux systèmes d'information qui impliquent d'importantes communications de données nécessitent généralement une amélioration des systèmes de télécommunications de l'OE. Cela implique généralement le ou les fournisseurs de services de télécommunications, y compris le fournisseur local de services téléphoniques. La spécification et l'organisation de l'installation et de la fourniture de ces services relèvent habituellement de la responsabilité de l'organe de l'Emprunteur. Néanmoins, les exigences techniques et le calendrier des services améliorés doivent être étroitement coordonnés avec le plan de travail du fournisseur de systèmes (entre autres pour s'assurer que les essais d'acceptation du système peuvent être effectués comme spécifié dans le contrat du système). Toute contrainte technique ou temporelle imposée par le fournisseur de services de télécommunications doit être prise en considération dans la spécification et le calendrier de mise en œuvre du système d'information de base. Ainsi, tout problème pouvant survenir dans le domaine des télécommunications doit être identifié et résolu avant le lancement de la procédure de passation de marché pour le système central.

J5.8 Intégration des systèmes : Lorsqu'un nouveau système d'information est mis en œuvre au sein de l'OE avec des systèmes existants, le défi de l'intégration des nouveaux systèmes et des systèmes existants émerge presque toujours. Dans la mesure où l'OE peut énoncer en termes techniques précis le niveau d'intégration requis, il est possible d'incorporer les exigences dans les spécifications du nouveau système. Cependant, il existe une réserve importante à l'intégration dans les spécifications techniques du nouveau système : les exigences d'intégration ne doivent pas biaiser la passation de marché, par exemple en faveur d'un fournisseur en place. Dans le cadre de l'examen des normes de l'OE, certains des problèmes liés à l'intégration des systèmes d'information peuvent être atténués par l'adoption de normes technologiques clés sélectionnées. Sous réserve des conditions décrites dans cette section, y compris l'acceptation par la Banque de toute norme spécifique à une marque, ces normes peuvent être utilisées dans les spécifications techniques pour résoudre les problèmes anticipés d'intégration des systèmes.

J6. Plan d'affaires du Système d'Information (SI)

J6.1 Le plan d'affaires du SI de l'OE constitue le fondement logique du projet et englobe tous les aspects décrits à la section J5 ci-dessus. Il s'agit d'un énoncé des objectifs opérationnels de l'OE, des raisons pour lesquelles ils sont jugés réalisables et du plan pour atteindre ces objectifs. Il justifie les investissements dans les systèmes d'information au regard des objectifs opérationnels et des responsabilités générales de l'OE. Ce plan d'affaires comprend, entre autres, les éléments suivants :

- a. la liste des domaines d'activité qui bénéficieraient de l'automatisation ;
- b. la liste des avantages attendus des investissements dans les systèmes ; et
- c. la liste des principales modifications à apporter à l'organisation, à la gestion, aux processus opérationnels et aux dispositions légales et réglementaires pour maximiser le taux de rendement des investissements dans les systèmes d'information.

J6.2 Les éléments clés du plan d'affaires comprennent également les calendriers généraux et les sources de financement. Le plan d'affaires relève généralement de la responsabilité de la direction de l'OE, avec l'apport technique de chacun des

départements clés, y compris le département des systèmes d'information, qui ne doit en aucun cas dominer le plan d'affaires. En général, les départements techniques et autres de l'OE deviennent les utilisateurs du produit informatique et donc les clients du département informatique. Le plan d'affaires est également une occasion exceptionnelle d'apporter à l'OE l'assistance et les perspectives d'experts internationaux dans le domaine d'activité de l'OE.

J7. Plan des systèmes stratégiques et analyse des systèmes informatiques de l'OE

- J7.1 Plan des systèmes stratégiques :** Le plan stratégique des systèmes s'inscrit dans la continuité de l'analyse du plan d'affaires de l'OE, en détaillant davantage les fonctions opérationnelles à automatiser, la manière dont ces fonctions seront automatisées, ainsi que le calendrier et les ressources nécessaires. Le plan stratégique des systèmes détaille également les autres initiatives et investissements auxiliaires nécessaires pour garantir la faisabilité et la durabilité de la mise en œuvre du système, ainsi que ceux qui sont nécessaires pour obtenir le meilleur rendement des investissements dans les systèmes.
- J7.2** L'un des effets les plus importants et les plus souvent négligés des investissements majeurs dans les systèmes d'information est la nécessité d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de ressources humaines pour répondre au besoin accru de professionnels des technologies de l'information et à leur dépendance à l'égard de celles-ci. En particulier lorsque l'OE se situe dans le secteur public, l'absence de salaires compétitifs pour ces professionnels crée de sérieux problèmes pour la durabilité des investissements. Ces questions doivent être abordées au stade de la planification, y compris la recherche d'un juste équilibre entre la dépendance à l'égard du personnel technique interne et celle à l'égard du personnel technique sous contrat.
- J7.3** Indépendamment du fait que le plan stratégique des systèmes soit réalisé en interne ou par des consultants externes, l'essentiel est qu'il s'agisse fondamentalement d'un exercice de planification des activités, et non pas uniquement d'un exercice de planification technologique. La composition et le mandat de l'équipe de planification stratégique de l'OE doivent être soigneusement élaborés pour garantir que les problèmes opérationnels de l'OE sont au premier plan, tandis que l'interaction entre les possibilités et les ramifications technologiques est correctement prise en compte. Au fur et à mesure que l'initiative en matière de systèmes progresse, l'équipe de planification stratégique des systèmes doit être étroitement associée à la planification de la mise en œuvre ainsi qu'à la planification et au traitement des passations de marchés, afin de s'assurer que les systèmes acquis correspondent bien à la stratégie.
- J7.4 Analyse des systèmes informatiques :** Il s'agit du processus formel d'identification et de documentation rigoureuse des éléments de données d'un système d'information et des relations entre les éléments de données. L'analyse des systèmes est une étape essentielle de la conception des systèmes d'information qui nécessitent le développement d'un logiciel d'application spécifique à l'OE. Elle n'est généralement pas pertinente pour les systèmes d'information dont le logiciel n'est pas développé à partir de « zéro » ou largement personnalisé. L'analyse des systèmes informatiques est un processus rigoureux qui consiste à interroger le personnel de l'OE afin de déterminer précisément comment l'information est traitée dans le cadre de ses activités et ce que ces processus impliquent. Des outils d'ingénierie logicielle assistée par ordinateur (« *Computer Assisted Software Engineering, CASE* ») sont utilisés dans l'analyse des systèmes pour s'assurer que les procédures d'analyse sont effectuées

conformément à une méthode formelle et que les éléments de données et les relations sont documentés de manière complète et précise.

- J7.5 Dans la plupart des cas, lorsque l'analyse des systèmes informatiques est réalisée, le travail est effectué par des consultants externes. Il est généralement préférable que l'analyse des systèmes soit réalisée en tant qu'activité distincte et préalable en amont, de manière indépendante. Dans ce cas, le rapport d'analyse fait partie des spécifications techniques qui définissent les responsabilités du développeur du logiciel.
- J7.6 En dépit de l'indépendance requise des sociétés d'analyse et de mise en œuvre, l'analyse des systèmes est étroitement liée aux travaux de développement et de mise en œuvre. Par conséquent, les contrats relatifs à l'analyse des systèmes et au fournisseur du système doivent contenir un texte obligeant les sociétés à coopérer, au minimum, pendant une phase initiale préétablie des travaux de développement et de mise en œuvre. Au cours de cette période, la société chargée de la mise en œuvre doit comprendre et accepter pleinement l'analyse des systèmes. Cela nécessite généralement la participation directe de la société qui a effectué l'analyse des systèmes. En outre, la société chargée de l'analyse des systèmes intervient de temps à autre pour contribuer aux mises à jour et aux modifications de l'analyse qui peuvent s'avérer nécessaires, même au cours de la période comprise entre l'analyse initiale et le début des activités de développement et de mise en œuvre des systèmes.
- J7.7 La documentation relative à l'analyse des systèmes constitue la base des exigences techniques du système informatique qui sont incorporées dans le Dossier de sollicitation de l'OE. Elle constitue également la base des futurs dépannages, mises à niveau et modifications du système. La maintenance des documents d'analyse des systèmes est donc essentielle. L'OE devrait par contrat faire obligation à la société d'analyse des systèmes de lui transmettre à la fois les fichiers CASE et l'outil CASE. En outre, l'OE devrait développer au moins un niveau minimum de capacité interne pour exploiter et maintenir les outils, les fichiers et les documents.

J8. Plan de mise en œuvre

- J8.1 Le plan de mise en œuvre suit les orientations établies dans le plan stratégique des systèmes. Outre les contraintes temporelles et financières, les facteurs importants qui déterminent le plan de mise en œuvre sont les suivants :
 - a. les normes d'information et de technologie qui ont été adoptées par l'OE ;
 - b. les produits technologiques disponibles sur le marché/*market*, y compris les systèmes opérationnels qui peuvent être acquis et personnalisés et ceux qui doivent être créés à partir de « zéro » ;
 - c. les différences entre les processus opérationnels de l'OE et les caractéristiques pertinentes des différents sites où le système doit être mis en œuvre, y compris les conditions physiques, les systèmes existants et les capacités du personnel et de la direction qui influencent le travail requis du fournisseur sélectionné pour le système d'information ;
 - d. l'organisation de groupes consultatifs d'utilisateurs, afin d'améliorer l'efficacité du plan, la précision des spécifications des systèmes, ainsi que l'accueil réservé au nouveau système lors de sa mise en œuvre ; et

- e. la description de la façon dont les équipements et les services seront physiquement reçus et testés, ainsi que la façon dont les ressources nécessaires à cette fin seront mises à disposition.

J8.2 Le plan de mise en œuvre doit notamment déterminer les éléments suivants :

- a. la façon dont les investissements et les activités de services techniques seront regroupés ;
- b. le calendrier et l'ordre dans lequel les investissements et les activités seront entrepris ;
- c. les responsables des investissements et des activités ;
- d. les modalités de passation de marchés pour les investissements et les activités de services techniques ;
- e. les modalités d'implication des parties prenantes en tant que conseillers et décideurs ;
- f. les modalités de prise de décision ;
- g. les modalités de suivi et d'établissement de rapports qui seront mises en place ;
- h. les modalités de mise en œuvre des modifications légales et réglementaires nécessaires ;
- i. les modalités de coordination des activités du projet par l'OE avec les autres agences concernées ; et
- j. le type d'initiatives de sensibilisation et d'éducation du public qui seront nécessaires.

J8.3 **Installations de formation** : La mise en œuvre de la plupart des grands systèmes d'information nécessite des services de formation importants, notamment pour les utilisateurs, l'assistance technique et la gestion. Si un nouveau système implique la formation d'un grand nombre d'utilisateurs en peu de temps, cela peut nécessiter des installations de formation spéciales, y compris des locaux, du mobilier, des systèmes, etc. Si la formation est un besoin permanent, en raison de la rotation du personnel ou d'initiatives d'automatisation futures, l'OE doit envisager de mettre en place des installations permanentes. Qu'elles soient permanentes ou non, l'OE doit, au cours des phases de planification du projet, déterminer ce qui suit :

- a. les fournisseurs les plus appropriés pour les installations de formation, par exemple le fournisseur du système ou d'autres fournisseurs ; et
- b. l'étroitesse des liens entre les activités de mise en place des installations de formation et la mise en œuvre du nouveau système d'information. La mise en place des centres de formation doit être organisée en conséquence.

J8.4 Comme le plan de mise en œuvre concilie les objectifs du projet, les besoins de financement et les modalités de passation de marchés, il est important que l'OE collabore étroitement avec le personnel de la Banque chargé du projet pendant l'élaboration du plan. Pour sa part, la Banque apportera à la discussion les enseignements tirés de projets similaires de la Banque.

J9. Normes informatiques et spécifications techniques

J9.1 L'examen des normes informatiques comprend une évaluation et une mise à jour de la technologie existante de l'OE, des normes de codage, des données, du traitement normalisé et des formulaires de rapport. En particulier, les normes relatives aux données, au codage et aux formulaires sont généralement des éléments importants des spécifications des systèmes. Inversement, ces normes sont aussi souvent sujettes

à modification à la suite de la mise en œuvre d'un système, en particulier lorsque les systèmes d'information automatisent des procédures auparavant manuelles et basées sur le papier. Par conséquent, les deux types d'interactions doivent être évalués avec soin. Les normes technologiques peuvent contribuer à garantir l'interopérabilité entre les systèmes existants et ceux nouvellement mis en œuvre. Cependant, il existe de nombreuses normes sur le marché/*market* des technologies de l'information et l'OE doit faire des choix judicieux. Certaines sont neutres par rapport aux fournisseurs et sont promulguées par des organismes de normalisation indépendants, tels que l'Organisation internationale de normalisation (ISO) des Nations unies. D'autres sont des normes de facto contrôlées par des entreprises spécifiques (par exemple, Microsoft Windows). Lorsque des normes ou des codes de pratique nationaux sont spécifiés, le Dossier de sollicitation doit préciser, sous la rubrique « Équivalence des normes et des codes », que d'autres normes nationales ou internationales « substantiellement équivalentes » seront également acceptables.

J9.2 Spécifications Techniques : Les grands marchés de technologies et de systèmes d'information sont parmi les plus difficiles à passer dans le cadre des projets financés par la Banque, pour les raisons suivantes :

- leur contenu technique est diversifié et difficile à définir ;
- ils sont fortement influencés par l'évolution des objectifs opérationnels, des politiques organisationnelles et de la capacité institutionnelle de l'utilisateur final;
- ils sont soumis à des changements technologiques rapides au cours du cycle de vie du projet ; et
- ils impliquent un mélange de services professionnels d'ingénierie et de fourniture de diverses technologies matérielles et immatérielles.

J9.3 Plus la marge de manœuvre pour modifier les exigences au cours de la mise en œuvre est grande, plus l'éventail des décisions devient difficile. Les problèmes de mise en œuvre ou de performance du système ne sont souvent pas liés à une mauvaise performance du fournisseur ou à des erreurs de programmation. Ce qui est le plus souvent en cause, c'est la spécification des exigences. C'est pourquoi seul un spécialiste compétent et techniquement qualifié, connaissant bien le marché/*market* actuel des technologies en évolution rapide, devrait être engagé dans la préparation des spécifications techniques.

J9.4 Selon la Politique de la Banque, les Marchés passés dans le cadre des projets et programmes financés par la Banque doivent être configurés de manière à créer une compétition efficace et à garantir que les Soumissionnaires potentiels de tous les pays membres aient une chance équitable de soumissionner et de remporter les Marchés. Les sections 5.6 et 8.5 (a) de la Politique de la Banque exigent que les spécifications techniques soient génériques et fondées sur des caractéristiques pertinentes et/ou des exigences de performance pour répondre aux besoins de l'Emprunteur, qu'elles ne confèrent pas d'avantage concurrentiel injuste à un Soumissionnaire et qu'elles évitent l'utilisation de noms de marque.

J9.5 Les spécifications techniques doivent être claires et sans ambiguïté et fournir les détails dont les Soumissionnaires auront besoin pour préparer des offres/propositions réalistes, réactives et compétitives (c'est-à-dire couvrant toutes leurs obligations dans le cadre du contrat, s'il est attribué). Pour éviter les interprétations divergentes, les exigences techniques doivent, dans la mesure du possible, comporter des caractéristiques définitives et des mesures quantifiables. Si des caractéristiques techniques situées dans une fourchette spécifique, ou au-dessus ou au-dessous de seuils spécifiques, sont requises, elles doivent être clairement spécifiées. Par exemple, la capacité d'extension d'un serveur doit être indiquée comme « pas moins

de quatre processeurs ». Les spécifications techniques qui ne mentionnent que « quatre processeurs » sans indiquer les seuils d'extensibilité créent une incertitude inutile pour les Soumissionnaires quant à savoir si, par exemple, un serveur pouvant être étendu jusqu'à six cartes processeur serait ou non techniquement conforme. L'ajout du texte « possibilité d'extension à au moins six processeurs » permettrait d'éviter cette incertitude.

- J9.6 Les spécifications techniques quantitatives doivent toutefois être utilisées avec prudence. Elles peuvent dicter des architectures techniques et, par conséquent, être inutilement restrictives. Par exemple, une exigence quantitative concernant la largeur minimale du chemin de données dans un processeur peut être inutilement restrictive. Il est plus approprié de spécifier un niveau requis de test de référence des performances standard, ce qui permet d'adopter différentes approches techniques pour atteindre les objectifs fonctionnels et de performance de l'Acheteur. D'une manière générale, l'Acheteur doit s'efforcer d'utiliser, dans la mesure du possible, des mesures directes largement acceptées des performances et de la fonctionnalité, et examiner attentivement les spécifications susceptibles de dicter des architectures techniques.
- J9.7 Il est important que les exigences techniques précisent clairement quelles sont les caractéristiques obligatoires (pour lesquelles la non-conformité d'une soumission peut entraîner son rejet pour défaut de réponse) et quelles sont les caractéristiques préférables ou souhaitables qui peuvent être incluses ou exclues d'une soumission, au choix du Soumissionnaire. Pour améliorer la clarté des spécifications, il est conseillé aux Acheteurs d'utiliser le mot « DOIT » (en majuscules et en gras) dans les phrases décrivant les exigences obligatoires. Une numérotation claire des exigences est également essentielle.
- J9.8 Dans la mesure du possible, les exigences techniques doivent être exprimées en termes d'activités professionnelles de l'Acheteur, plutôt qu'en termes de conception technologique. Cela laisse au marché le soin de déterminer quelles technologies de l'information spécifiques peuvent le mieux répondre à ces besoins opérationnels. Ceci est particulièrement important lorsque le système d'information intègre une logique commerciale complexe sous la forme d'un logiciel d'application. Même dans le cas d'un système d'information relativement simple, où les besoins de l'entreprise peuvent être clairement liés à des exigences technologiques et méthodologiques connues avant tout appel d'offres, les exigences doivent toujours être neutres par rapport aux fournisseurs et admettre le plus large éventail possible de réponses techniques.
- J9.9 **Exigences fonctionnelles :** Il s'agit d'un énoncé détaillé des processus et procédures que le nouveau système d'information doit intégrer. Elles sont basées sur les objectifs commerciaux spécifiés dans l'analyse stratégique, ainsi que sur les contraintes et paramètres identifiés dans le plan de mise en œuvre, l'examen des normes de l'OE ou les évaluations du marché et du site. Les exigences fonctionnelles déterminent à leur tour l'étendue des travaux à entreprendre au cours de l'analyse formelle des systèmes, si un effort de développement logiciel est nécessaire. Les exigences fonctionnelles servent également de base à la préparation des spécifications techniques, si un produit existant doit être acquis. Une bonne dotation en personnel de l'équipe chargée de préparer les exigences fonctionnelles nécessite d'équilibrer les connaissances dans les domaines suivants :
- a. des processus opérationnels existants de l'OE ;
 - b. des meilleures pratiques en matière de processus opérationnels dans des organes similaires ;

- c. la capacité des systèmes d'information à soutenir ces processus. Ainsi, une combinaison de personnel interne à l'OE et de consultants externes est généralement la plus appropriée pour spécifier les exigences fonctionnelles de systèmes d'information complexes ; et
- d. les spécifications techniques et les exigences fonctionnelles doivent véritablement refléter les besoins de l'OE qui sont : i) justes et impartiaux ; et ii) fondés sur une connaissance actualisée du marché des systèmes d'information, qui évolue rapidement, et ne sont pas entachés d'incertitudes.

J9.10 Intégration des systèmes : Lorsqu'un nouveau système d'information est mis en œuvre au sein de l'OE avec des systèmes existants, le défi de l'intégration des nouveaux systèmes et des systèmes existants se pose presque toujours. Dans la mesure où l'OE peut énoncer en termes techniques précis le niveau d'intégration dont elle a besoin, il est possible d'incorporer les exigences dans les spécifications du nouveau système. Cependant, il existe une réserve importante à l'intégration dans les spécifications techniques du nouveau système : les exigences d'intégration ne doivent pas biaiser la passation de marché, par exemple, en faveur d'un fournisseur en place. Dans le cadre de l'examen des normes de l'OE, certains des problèmes liés à l'intégration des systèmes d'information peuvent être atténués par l'adoption de normes technologiques clés sélectionnées. Sous réserve de l'acceptation par la Banque de toute norme spécifique à une marque, ces normes peuvent être utilisées dans les spécifications techniques pour résoudre les problèmes anticipés d'intégration des systèmes.

J9.11 Toute exigence applicable en matière de passation de marchés durables/durabilité environnementale et sociale doit être ajoutée aux exigences techniques en veillant à ce qu'il n'y ait pas de conflit avec d'autres parties des spécifications et des conditions contractuelles.

J9.12 Utilisation de noms de marque et parangonnage (« benchmarking ») dans le domaine des technologies de l'information : Les technologies spécifiques à une marque ne doivent normalement pas être stipulées dans les spécifications. Par conséquent, des procédures spéciales doivent être suivies lorsque la conformité avec les noms de marque doit être précisée dans les spécifications techniques des contrats financés par la Banque, afin d'assurer la cohérence avec la Politique de la Banque mentionnée ci-dessus et de répondre à l'appel à la neutralité.

J9.13 Question de la neutralité : Les pays et les institutions, y compris la Banque, sont restés préoccupés par le problème rencontré de temps à autre lorsqu'il s'agit d'éviter de faire référence à des noms de marques ou à des marques déposées dans les spécifications techniques, afin de garantir la neutralité et d'éviter qu'un Soumissionnaire ne bénéficie d'un avantage inéquitable. Une solution a donc consisté à ajouter « ou équivalent » afin de laisser la porte ouverte aux produits équivalents d'autres marques. Toutefois, cette approche peut s'avérer insuffisante dans les cas où il n'existe pas d'équivalents exacts et il y a un risque que la mention « ou équivalent » soit systématiquement utilisée sans même faire l'effort de décrire la fonctionnalité de l'équipement. À cette fin, l'UE a recommandé que les spécifications techniques doivent:

- définir le service (les applications) que l'équipement doit fournir ; en d'autres termes, ce que l'équipement est censé faire ;
- définir, par exemple, la capacité du disque dur, la taille de la mémoire vive, la carte graphique, la carte audio et le nombre de ports USB ;
- décrire l'équipement d'un point de vue fonctionnel, par exemple, l'ouverture d'un document ne doit pas nécessiter plus de 5 secondes ;

- définir la première date de mise sur le marché/*market* de l'équipement, par exemple, mise sur le marché/*market* après [Spécifier l'année] ; et
- préciser l'environnement dans lequel l'équipement doit fonctionner ; quels sont les équipements existants auxquels il doit se conformer ou avec lesquels il doit être compatible.

J9.14 De même, la Banque exige que les références à des noms de marque, à des numéros de catalogue ou à d'autres détails qui limitent la source d'un article ou d'un composant à un fabricant spécifique soient évitées. Lorsque de telles références sont inévitables, il convient d'ajouter la mention « ou substantiellement équivalent » afin de permettre aux Soumissionnaires de proposer des technologies équivalentes ou supérieures. L'Acheteur devra être prêt à indiquer la façon dont cette équivalence sera évaluée. Seules les circonstances les plus exceptionnelles permettent d'exiger des Soumissionnaires qu'ils proposent des articles ayant un nom de marque et d'omettre la clause d'équivalence. La prise en compte de l'exception par la Banque exige que :

- a. un composant de marque ne semble pas avoir d'alternative équivalente ou supérieure, en raison de sa capacité unique à interopérer de manière fiable avec une base relativement large de technologies et de systèmes d'intégration existants, à se conformer aux normes technologiques adoptées par l'Acheteur, et à offrir des économies considérables en termes de coûts évités pour le recyclage, la conversion des données, le redéveloppement des macros et des modèles d'affaires, etc. ;
- b. la Banque a convenu à l'avance, lors de la préparation du projet, que ces restrictions liées à la marque étaient justifiées ;
- c. ces composants de marque déposée sont en nombre aussi réduit que possible et chaque composant a été explicitement identifié dans le dossier de sollicitation ;
- d. des investissements substantiels ont été consentis par l'Acheteur dans le passé pour des systèmes d'information existants utilisant le nom de marque ; et
- e. les avantages potentiels de l'utilisation de marques doivent être mis en balance avec le risque de conférer à un fournisseur un pouvoir de monopole sur l'OE et le risque de verrouillage technologique. En conséquence, l'établissement d'une technologie propre à une marque par un OE doit être entrepris dans le cadre d'une procédure formelle d'examen des normes, et des parties indépendantes extérieures à l'OE doivent participer à cet examen. Les résultats de l'examen doivent ensuite être discutés avec la Banque, afin de s'assurer qu'ils sont éligibles au financement de la Banque.

J9.15 Parangonnage ou benchmarking : Un Parangon ou benchmark est une distillation des attributs essentiels d'une charge de travail. Les États membres de l'UE ont publié des lignes directrices pour les processeurs typiques et les spécifications des cartes mères, suggérant d'utiliser des critères de référence plutôt que des marques commerciales et d'éviter d'utiliser des pratiques discriminatoires en spécifiant des exigences trop étroites dans les spécifications techniques, par exemple, des microprocesseurs utilisant une fréquence d'horloge spécifique (3,0 GHz), l'indication d'un niveau minimum de cache (1 Mo), l'indication d'une vitesse minimum du bus système (*front side bus*, FSB) (400 MHz), « un chipset Intel ou équivalent » (Intel 915). Le Bureau américain de la gestion et du budget (« *Office of the Management and Budget*, OMB ») a recommandé qu'au lieu de publier des spécifications de marque pour les microprocesseurs, les organismes devraient soit : 1) définir un critère de performance ; ou 2) spécifier les exigences en matière d'applications et d'interopérabilité. Les critères de référence pour les microprocesseurs peuvent être spécifiques à des fonctions telles que la création de contenu Internet, les applications bureautiques ou les serveurs de

messagerie. Les critères peuvent également mesurer les performances globales des ordinateurs.

- J9.16 Bien que la Banque recommande l'utilisation de critères de performance, certaines questions doivent être examinées avec soin. Premièrement, il s'agit de choisir et de sélectionner de manière appropriée l'entité de référence pertinente, car elles sont nombreuses : *The Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC)*, *Transaction Processing Performance Council (TPC)*, *Business Applications Performance Corporation (BAPCo)*, *Sysmark*, *Passmark*, *Systems Application and Products (SAP)*, etc. Deuxièmement, étant donné le coût élevé de l'acquisition des parangons/benchmarks, leur utilisation peut être envisagée sauf lorsqu'ils deviennent non rentables ou restrictifs. Troisièmement, tout en identifiant les parangons/benchmarks dans les spécifications techniques, ces dernières devraient également définir la façon dont les performances de l'équipement seront vérifiées, c'est-à-dire soit que le comité d'évaluation effectuera les tests de l'équipement proposé par le fournisseur proposé, soit que le fournisseur proposé soumettra les résultats des tests documentés (éventuellement par une tierce partie).
- J9.17 En raison de la nature particulière et dynamique du marché des systèmes informatiques, il est important que l'OE obtienne des avis techniques appropriés pour déterminer quelles sont les pratiques actuellement acceptables en ce qui concerne les normes et l'utilisation éventuelle de noms de marque. De manière générale, la Banque reconnaît toutefois les difficultés et les coûts liés à l'exploitation de systèmes d'information utilisant des technologies de marques mixtes dans les domaines des systèmes d'exploitation de réseau et des principales bases de données. Les autres domaines techniques sont généralement moins problématiques. La Banque est cependant moins disposée à donner son accord à des spécifications de marque. Dans tous les cas, ces questions doivent être discutées avec le personnel de la Banque chargé du projet.
- J9.18 La préparation d'une conception et de spécifications détaillées avant l'invitation à soumissionner dépendra largement de la nature, de la taille, de la complexité et des incertitudes rencontrées par l'Acheteur pour décider de la meilleure solution technique compte tenu de l'évolution rapide des technologies. Lorsque l'Acheteur n'est pas certain et considère qu'il n'est pas souhaitable ou pratique de préparer une spécification technique complète avant d'explorer les alternatives offertes par le marché/*market*, il serait souhaitable de préparer uniquement les spécifications conceptuelles et de performance et que la décision finale sur la spécification détaillée soit informée par la procédure de soumission en adoptant une procédure d'appel d'offres en deux étapes expliquée ultérieurement.

J10. Stratégie et planification de la passation de marchés

- J10.1 Dans le cadre d'un projet financé par la Banque, les questions générales relatives à la stratégie de passation de marchés sont généralement abordées au cours du processus de préparation et d'évaluation du projet. La stratégie de passation de marchés et la planification d'un système d'information sont étroitement liées à la stratégie et à la planification de la conception du système ; toutes deux sont des éléments importants et interdépendants de la stratégie du système d'information. La préparation de la stratégie et du plan de passation de marchés doit être cohérente avec le plan d'activité informatique de l'OE, les systèmes stratégiques, les plans de mise en œuvre, les normes et spécifications applicables, ainsi que les conclusions des évaluations du marché et du site examinées ci-dessous. Un plan de système qui ne prend pas en compte le processus de passation de marchés dès le départ est

susceptible de rencontrer des difficultés par la suite. La planification de la passation de marchés doit créer une chaîne de décision structurée qui complète la gestion systématique du reste des composants.

J10.2 Pour la préparation de la stratégie et de la planification de la passation de marchés, le point de départ serait d'avoir une compréhension claire de « Qu'est-ce qui fait l'objet de la passation de marchés ? » :

- Biens (matériel et logiciels prêts à l'emploi — et maintenance) ? Cette question devrait être relativement simple et la passation de marchés de biens sera soumise à des conditions générales appropriées pour les articles acquis. Toutefois, si la quantité ou la valeur est suffisamment élevée, le risque d'exposition est de nature à inciter à la plus grande prudence. Il convient de demander conseil sur les questions techniques — un petit oubli technique peut entraîner un gaspillage important. En outre, il peut y avoir toute une série de questions non techniques, telles que la question de savoir si l'investissement majeur va réellement produire les bénéfices escomptés.
- Services? S'il s'agit de services, s'agit-il de services de consultants ou de services d'assistance et de maintenance ?
- Un système ? S'il s'agit d'un système, quelle est sa complexité ? Sera-t-il décomposé en groupes de lots/lots et, dans l'affirmative, selon quelles modalités ?
- Combinaisons des éléments ci-dessus ?

J10.3 Pour les systèmes de complexité moyenne à élevée, une autre question importante se pose : « Quel est le rôle du système ? » La définition des besoins en données est relativement simple (quels résultats, quels rapports, quelles informations de gestion peuvent être nécessaires), mais les processus automatisés sont plus difficiles, ce qui peut entraîner des ambiguïtés dans les spécifications :

- Quels processus ?
- Comment fonctionnent-ils ?
- Quelles sont les règles de gestion ?
- Existe-t-il plusieurs sites ? Dans l'affirmative, quels processus seront mis en œuvre au niveau local, et quels processus seront mis en œuvre au niveau régional et central ? Comment les données seront-elles partagées entre les bureaux locaux, régionaux et centraux, et à quelle fréquence est-il nécessaire de mettre à jour les données entre eux ?

J10.4 Les décisions relatives à la nature du système auront des conséquences directes sur la passation de marchés, sur l'échelonnement du projet, sur le type d'expertise nécessaire, sur le nombre et l'ampleur des marchés, sur le choix du Dossier type de sollicitation et des types de contrats, ainsi que sur les relations entre les parties concernées. Les éléments clés de la stratégie et des dispositions en matière de passation de marchés comprennent des décisions sur les points suivants :

- L'analyse des systèmes et l'échelle du système ;
- Investissements auxiliaires ;
- Activités de gestion du changement ;
- Migration et chargement des données ;
- Logiciels intégrés ou sur mesure ;
- Utilisation du prototypage et de la réplique ;
- Tout besoin de source unique ;

- Institutionnalisation de la capacité technique et de la capacité de l'organisation bénéficiaire ; et
- Appui opérationnel ; besoin d'expertise externe ; etc.

J10.5 Bien qu'il soit entendu que seuls les sujets pertinents pour un projet spécifique s'appliqueront, deux questions clés nécessiteront l'attention de l'OE de l'Emprunteur. Premièrement, un OE doit planifier un large éventail d'activités interconnectées, en plus du système informatique de base, et cela doit inclure un plan de passation de marchés pour chaque élément. Deuxièmement, les projets de systèmes d'information impliquent des services techniques professionnels étendus, dont une grande partie doit nécessairement être obtenue à l'extérieur de l'OE, étant donné le manque général de capacités, en particulier dans le domaine des technologies de l'information, dans les pays membres emprunteurs. L'expérience de la Banque montre qu'économiser dans le domaine de l'assistance technique peut être une stratégie à très courte vue et qu'il en résulte souvent un gaspillage important des ressources d'investissement.

J10.6 Une approche itérative permet de « découper » la procédure de passation en « tranches » gérables, d'identifier les risques, de prendre des mesures pour les minimiser et de les réexaminer à la lumière de l'évolution de la situation. De nouveaux risques peuvent être identifiés ou du moins reconnus comme ayant une plus grande importance. Les facteurs qui influent sur la stratégie de passation de marchés sont principalement liés à l'identification et à la réduction des risques et (en plus des questions de portée énumérées ci-dessus) seront influencés par les éléments ci-après:

- Longueur et rigidité des délais de mise en œuvre ;
- Priorité des avantages commerciaux à atteindre ;
- Possibilité de modifier les opérations de l'organisation ;
- Compétences techniques et de gestion de projet disponibles.

J10.7 Les réponses aux questions ci-dessus auront des implications significatives pour le système : sa complexité, son coût, la manière dont il sera mis en œuvre, l'expertise requise. Il convient d'examiner au plus tôt ces questions et ce qu'elles signifieront en termes de stratégie de passation de marchés.

J10.8 Par conséquent, une approche globale et intégrée pour la préparation d'une stratégie et d'un plan de passation de marchés appropriés devrait être envisagée en tenant compte des aspects connexes tels que les plans d'affaires, de stratégie et de mise en œuvre, les évaluations du marché et du site, etc. comme décrit précédemment.

J10.9 Après avoir pris en compte les implications dès le départ et établi une stratégie et un plan de passation de marchés, les décisions doivent être réexaminées aux différentes étapes prévues dans le plan. A chaque étape, des informations supplémentaires seront disponibles pour éclairer les décisions.

J10.10 **Évaluations de marché (« Market assessment »)** : Il s'agit d'une étape importante dans la planification de systèmes d'information complexes. Ces évaluations sont nécessaires pour déterminer, entre autres, les éléments suivants :

- a. les fonctions offertes par la gamme actuelle de produits et de technologies sur le marché/*market*;
- b. le compromis entre la fonctionnalité et le coût, ainsi qu'entre la fonctionnalité et l'infrastructure technologique requise ; et

- c. l'ensemble des fournisseurs potentiels et leur capacité à offrir des services techniques auxiliaires et d'autres éléments nécessaires à la mise en œuvre du système prévu.

J10.11 Les évaluations de marché sont particulièrement importantes pour planifier l'acquisition d'un produit complexe sur un marché vertical, tel qu'un système bancaire ou hospitalier intégré. Étant donné que les produits des différents fournisseurs ont tendance à différer les uns des autres de manière importante et qu'il existe des limites pratiques à la modification d'un produit existant, l'OE doit veiller à spécifier ses exigences fonctionnelles et techniques de manière suffisamment précise pour atteindre ses objectifs, sans pour autant être restrictive au point de limiter indûment le nombre de produits susceptibles de répondre aux besoins. Pour trouver le bon équilibre dans les spécifications techniques, il est particulièrement important que l'OE dispose d'une idée claire de l'état actuel du marché concerné. Une évaluation de ce type nécessite le plus souvent l'assistance de consultants spécialisés externes, compte tenu de l'évolution rapide du marché et de la haute technicité des produits. Même lorsque l'ensemble des produits susceptibles d'être pris en compte est probablement restreint, l'intervention d'un consultant externe indépendant ajoute une couche supplémentaire d'intégrité et peut également s'avérer utile pour accroître la transparence du processus. Cela peut également contribuer à éviter que les contestations des fournisseurs non retenus ne bloquent la procédure de passation de marché.

J10.12 **Évaluations de sites** : Elles sont nécessaires dans le cadre des passations de marchés informatiques afin de déterminer :

- a. la façon dont les exigences du système varient d'un bureau à l'autre ;
- b. les modifications éventuelles à apporter aux locaux pour les adapter aux nouvelles technologies et/ou aux modifications des processus opérationnels ;
- c. le mobilier et l'équipement supplémentaires nécessaires ;
- d. la façon dont le câblage des données doit être mis en œuvre ;
- e. les améliorations à apporter aux services électriques et téléphoniques du site ;
- f. les besoins en termes de programmes de formation des utilisateurs, des techniciens et de la direction ; et
- g. les mesures nécessaires pour garantir l'acceptation du nouveau système par le personnel local, la direction et les clients, et l'identification des membres de l'équipe de projet qui seront chargés de cette tâche. Le personnel de l'OE joue souvent un rôle important dans ces évaluations de sites, notamment en déterminant les variations spécifiques au site par rapport aux pratiques commerciales standard de l'OE, ainsi qu'en préparant leurs collègues aux activités ultérieures liées au projet.

J10.13 **Approches en matière de passation de marchés** : Les Emprunteurs ont traditionnellement suivi des approches pour la passation de leurs marchés de TI en fonction des objectifs spécifiques du projet et de la stratégie correspondante. Les TI et les SI combinent souvent des éléments de biens et de services, y compris, le cas échéant, des services d'exploitation et de maintenance. La complexité de la passation de marchés dépend de plusieurs facteurs, mais le principal facteur d'influence est l'étendue du contenu des produits et des services. Les services de fourniture et de maintenance des technologies de l'information prêts à l'emploi, dont le contenu est le plus élevé, sont les moins complexes. En revanche, les contrats de fourniture et d'installation de systèmes et les contrats d'ingénierie de systèmes, dont le contenu en services est plus élevé, sont relativement plus complexes. Il est donc

nécessaire d'adopter des approches différentes en matière de passation de marchés en fonction des caractéristiques de chaque passation de marché.

- J10.14 Le département ou l'organe peut acquérir des ordinateurs personnels (PC) autonomes dotés d'applications logicielles intégrées telles que le traitement de texte et la gestion de bases de données, ainsi que des périphériques tels que des imprimantes, pour des raisons justifiées et pour répondre aux objectifs spécifiques du projet. Toutefois, cette approche peut ne pas tenir compte de son impact sur d'autres parties de l'organisation. Bien que la passation de marché puisse satisfaire les besoins de ces départements, les économies d'échelle risquent d'être perdues et les biens ou services informatiques acquis risquent de n'offrir que très peu de possibilités d'expansion à l'avenir.
- J10.15 Les Emprunteurs acquièrent également des systèmes d'information à l'échelle interne, dans le cadre d'une stratégie informatique intégrée de deux ou plusieurs départements de l'administration de l'Emprunteur. Cette stratégie tient compte du plan global de développement de l'activité de l'utilisateur final pour les trois à cinq années à venir et aborde explicitement les conséquences en termes de coût du cycle de vie de tout investissement dans un système d'information à chaque étape. Dans le cadre de cette approche, les besoins de plusieurs départements sont examinés par l'Emprunteur et une solution est recommandée. Cette solution peut consister en la mise en place d'un réseau local reliant les PC de tous ces départements, leur permettant de partager des logiciels communs par l'intermédiaire d'un serveur de réseau, avec l'appui d'imprimantes de réseau.
- J10.16 La Banque encourage les Emprunteurs à adopter une approche intégrée des SI, car si l'Emprunteur ne procède pas à une analyse rigoureuse de ses besoins à l'échelle de son organisation, les coûts globaux d'investissement et les coûts récurrents liés à l'acquisition de systèmes d'information tendent à être considérablement accrus. La Banque considère qu'une bonne planification de la passation de marchés, impliquant une approche globale comprenant l'élaboration d'estimations de coûts précises, le suivi et la mise à jour de ces estimations tout au long du cycle du projet, est essentielle à la réussite d'un projet. Par conséquent, la Banque s'attend à ce que ses Emprunteurs, qui passent des marchés dans le secteur des SI, élaborent un plan qui soit cohérent avec le plan stratégique des TI des organisations qui participent à la passation de marchés.

Un avantage supplémentaire est que, vu que la licence d'utilisation du logiciel est valable pour plusieurs utilisateurs, le coût par utilisateur est nettement moins élevé. Des utilisateurs supplémentaires peuvent également être ajoutés au réseau pour un coût supplémentaire minime lorsque chaque département étend son processus d'automatisation. En outre, la maintenance et la fourniture de pièces détachées deviennent également plus rentables pour le fournisseur et une partie des économies peut être répercutée sur l'Emprunteur. Si l'Emprunteur ne dispose pas des compétences nécessaires pour élaborer un tel plan ou une telle stratégie, des consultants spécialisés devraient être engagés dans un premier temps pour guider ce processus, l'objectif à plus long terme étant d'aider l'Emprunteur à développer sa propre capacité à mettre en œuvre le plan.

- J10.17 Si l'Emprunteur ou l'Organe d'exécution (OE) le souhaite, les Dossiers de sollicitation (DS) peuvent permettre aux Soumissionnaires de présenter des soumissions sur des éléments individuels des Spécifications Techniques, en spécifiant cette possibilité ainsi que les méthodes d'évaluation appropriées dans les Instructions aux Soumissionnaires (IS). Toutefois, pour les SI dont les éléments sont fortement interdépendants, la Banque ne recommande pas cette approche. Dans les cas où il

peut être judicieux de diviser les Marchés en lots et de laisser les Soumissionnaires présenter des offres pour un ou plusieurs lots, l'Emprunteur devrait planifier la passation de marchés de manière que les lots constituent des systèmes relativement indépendants ou des ensembles de systèmes indépendants. Cette méthode peut être utilisée par l'Emprunteur pour la passation de marchés portant sur des systèmes indépendants dans différents départements, bureaux ou institutions tels que différents hôpitaux. Dans de tels cas, une combinaison de fournisseurs ne devrait pas compromettre l'efficacité de l'ensemble des investissements dans les systèmes d'information.

- J10.18 **Regroupement des marchés (« Procurement Packaging »):** Les systèmes d'information ont tendance à être étroitement liés et à dépendre fortement d'un grand nombre d'activités de services techniques connexes et d'autres investissements. En général, l'économie, la responsabilité et la recherche de l'optimisation des ressources peuvent fortement suggérer que l'OE regroupe le plus grand nombre possible de technologies et de services dans un seul contrat. À cet égard, les principaux facteurs qui influencent le regroupement des marchés de TI sont les suivants : premièrement, le nombre d'actions de passation de marchés doit être réduit au minimum afin d'économiser du temps et de réduire les coûts. Deuxièmement, si les systèmes contiennent des composants liés provenant de différents fournisseurs, la responsabilité du fonctionnement de l'ensemble du système incombe presque toujours à l'OE de l'Emprunteur, qu'elle soit préparée ou non à cette responsabilité. Troisièmement, et de manière plus générale, la décision relative au regroupement des marchés doit prendre en compte les questions liées aux stratégies des systèmes et au plan d'affaires abordés dans les sections J5 et J6.
- J10.19 Le regroupement de marchés dans le cadre de contrats à responsabilité unique (« clés en main ») présente un risque élevé d'échec et ne doit être envisagé qu'à titre exceptionnel. En revanche, il est préférable d'opter pour des contrats de conception, de fourniture et de montage d'installations. Lors de la prise de décision concernant le regroupement des marchés, il convient d'envisager : i) de séparer le développement des logiciels ; ii) de s'appuyer sur le système existant s'il est prometteur ; iii) d'échelonner le développement des logiciels d'application (prototypage, RAD, pilotage, « déploiement » / « roll-out » partiel et complet), en particulier pour les systèmes complexes et à très haut risque dont la mise en œuvre est étendue à l'ensemble du pays ; et iv) de fractionner la passation de marchés et de gérer plusieurs fournisseurs (fractionnement dans le temps, et par type de marché). Chaque approche présente ses propres avantages et inconvénients. L'approche actuelle doit être adaptée au but recherché (FfP). Il importe de tenir compte des compétences techniques de l'Emprunteur.
- J10.20 Le maintien d'un marché global unique simplifie évidemment l'évaluation et permet de clarifier l'ensemble des responsabilités en matière de mise en œuvre et de garantie du système. Toutefois, il peut y avoir des raisons pratiques de diviser un marché spécifique en plusieurs éléments qui peuvent faire l'objet d'une soumission individuelle. Si, par conséquent, des soumissions sont acceptées pour un ou plusieurs sous-systèmes individuels et/ou des parties incluses dans différents lots du système d'information total, des références croisées appropriées doivent être faites dans le DTAO aux exigences techniques, où l'on peut trouver une description de chaque lot. En tout état de cause, des facteurs spécifiques au projet peuvent suggérer des approches différentes, y compris des marchés multiples, le cas échéant. À cet égard, il convient également de tenir compte de la baisse des coûts technologiques, en particulier du matériel, et de l'amélioration rapide de la technologie, qui suggèrent de ne pas acquérir l'équipement prématurément, même si les DAO contiennent des clauses qui obligent le fournisseur à fournir les

technologies les plus récentes au moment de la livraison. Ces deux points doivent être mis en équilibre et des clauses contractuelles soigneusement rédigées peuvent être utilisées pour atténuer les risques.

- J10.21 Lorsque le volume d'installations est trop important pour être réalisé par un seul fournisseur ou que, pour des raisons antitrust, l'OE ne souhaite pas qu'un seul fournisseur remporte l'ensemble des installations, il est acceptable que l'Emprunteur divise les installations en lots, ce qui peut contribuer à accélérer la mise en œuvre et à diversifier les fournisseurs. En particulier, si l'OE s'intéresse à un grand nombre d'installations, il peut, en les organisant en lots (par exemple, sur la base de critères géographiques ou fonctionnels), établir un calendrier de mise en œuvre ambitieux avec un certain nombre de fournisseurs travaillant en parallèle.
- J10.22 Dans tous les cas, l'organisation des lots, les règles d'invitation à soumissionner et les méthodes d'évaluation doivent être clairement spécifiées dans les Dossiers de préqualification et de sollicitation et, en conséquence, planifiées bien avant le lancement de la procédure de passation de marché.
- J10.23 **Traitement des coûts de maintenance et des coûts récurrents des SI :** La stratégie et la planification d'un service de maintenance fiable et de bonne qualité, ainsi que les coûts associés sont aussi importants, ou davantage, que l'acquisition proprement dite du système de technologie de l'information. Les services de maintenance sont une partie coûteuse et en proie à des problèmes de la gestion des SI. L'industrie informatique facture en moyenne entre 10 et 20% du coût des produits pour les services de maintenance dont la maintenance du matériel est la composante la moins onéreuse de ce coût (la fiabilité du matériel ne cesse de s'améliorer et les garanties de performance ne cessent de s'étendre). Les problèmes concernent les services de dépannage et de support technique, et les principaux coûts sont associés à des logiciels complexes ou bogués. Les garanties de performance pour le matériel sont solides et sans équivoque, tandis que celles pour les logiciels sont plutôt très faibles.
- J10.24 Les exemples suivants illustrent les coûts récurrents qui peuvent être associés à la fourniture de systèmes de technologie de l'information :
- la maintenance matérielle/logicielle (Hw/Sw), les services de support technique, les coûts de licence périodiques pour les logiciels de base et d'application, et la fourniture automatique de nouvelles versions/émissions de logiciels.
 - les services de maintenance englobent la maintenance matérielle (préventive et corrective, y compris la fourniture de pièces) ;
 - le diagnostic des problèmes, généralement par le biais d'un service d'assistance téléphonique à distance, et la correction des erreurs du logiciel d'exploitation (généralement au moyen de correctifs logiciels périodiques) ; et
 - si nécessaire, le coût d'exploitation du SI pendant une période spécifiée après réception opérationnelle, coût des consommables (toner pour imprimantes ou photocopieurs, coûts spéciaux du papier si nécessaire), les coûts de télécommunications (si les installations ne seront pas la propriété de l'Acheteur ou seront acquises directement, par exemple pour les frais d'installation uniques, les frais de location mensuels, les frais de volume de données basés sur les besoins moyens prévus).

J10.25 Compte tenu de l'importance et du coût élevé de la maintenance, la passation de marchés pour les différents éléments de la fourniture et des prestations de services de maintenance devrait être envisagée dans le cadre d'un seul et même regroupement de marchés (« *procurement packaging* ») afin de réaliser une optimisation de ressources en évitant les écueils suivants :

- Les Soumissionnaires peuvent sous-estimer les coûts de maintenance, même si ces coûts peuvent être inclus dans l'évaluation des soumissions et la décision d'attribution, s'ils ne sont pas certains de devoir signer et exécuter le contrat de services de maintenance au coût de maintenance indiqué ;
- les Soumissionnaires peuvent omettre d'indiquer des coûts récurrents pour les éléments qu'ils ne fourniront pas après la vente, tels que des licences de logiciels tiers ;
- les Soumissionnaires ont de la difficulté à se conformer aux conditions de garantie et de maintenance définies par l'Acheteur, si elles diffèrent considérablement des pratiques commerciales établies difficiles à modifier pour une seule transaction ;
- les Emprunteurs exigent que les coûts de maintenance soient inclus dans le prix des articles fournis, ce qui crée des incitations perverses à une sous-estimation des coûts récurrents et à fournir une maintenance et un soutien technique médiocres résultant du paiement anticipé de ces services à long terme ; et
- les organismes gouvernementaux prennent des dispositions budgétaires inadéquates pour les coûts d'exploitation et de maintenance, ce qui menace la durabilité du projet.

J10.26 Pour résoudre les problèmes susmentionnés, il est nécessaire de souligner les différents types de coûts (autres que les coûts d'acquisition de produits) associés aux contrats de SI, ainsi que la manière dont chacun devrait être spécifié dans le Dossier de sollicitation.

J10.27 **Processus/procédures et méthodes de passation de marchés des SI** : Les activités essentielles pour la passation de marchés des SI comprennent :

- a. Préparation de la stratégie de passation de marchés et du plan de passation de marchés sur la base du plan d'affaires des SI de l'OE, des systèmes stratégiques et des plans de mise en œuvre, de l'examen des normes, des évaluations du marché et des sites ;
- b. préparation des spécifications techniques détaillées et des calendriers basés sur les exigences fonctionnelles ;
- c. préparation du Dossier de sollicitation, y compris la préqualification, le cas échéant ;
- d. gestion du processus de passation de marché ;
- e. évaluation des soumissions et attribution du contrat (avec négociations dans certains cas) ;
- f. gestion des contrats ; et
- g. règlement des comptes définitifs du contrat.

J10.28 Alors que de nombreux organismes publics devraient faire appel à une expertise interne activement disponible dans le traitement de la passation de marchés tout au long du processus, nombre d'entre eux ne disposent pas de l'expertise requise pour préparer les spécifications techniques et les clauses contractuelles spéciales pertinentes pour les SI qui sont nécessaires pour assurer la bonne exécution des

contrats de SI. Comme souligné précédemment, l'OE est encouragé à obtenir une assistance externe pour préparer le Dossier de sollicitation, y compris les spécifications techniques et les conditions spéciales du contrat, afin de s'assurer que:

- a. les spécifications techniques, les exigences et les calendriers reflètent réellement les besoins de l'OE ;
- b. les spécifications techniques et autres exigences sont justes et exemptes de tout préjugé ;
- c. la passation de marchés reflète une connaissance actualisée du marché des SI, qui évolue rapidement ; et
- d. le lancement du processus de passation de marchés n'est pas entravé par l'incertitude de l'OE quant à la pertinence des spécifications techniques. L'intervention d'une assistance technique professionnelle indépendante est particulièrement utile pour éviter que les spécifications des systèmes ne soient biaisées.

J10.29 À la suite de la préparation de la stratégie de passation de marchés basée sur le plan d'affaires en matière de TI, les plans stratégiques et de mise en œuvre des systèmes, les évaluations du marché et des sites, l'un des principaux éléments du PPM est le choix des méthodes, processus et procédures de passation de marchés appropriés en tenant compte également de la taille, de la valeur et de la complexité des groupes de marchés et des composants des SI.

J10.30 La plupart des marchés de TI englobent à la fois la fourniture de produits et la prestation de services, bien que dans des combinaisons différentes. Ceux qui ne le font pas sont soit des contrats simples de services de consultants, qui peuvent être passés au moyen des dossiers types de « demande de propositions » de la Banque, soit des marchés portant uniquement sur la fourniture de produits informatiques (comprenant à la fois du matériel commercial et des logiciels prêts à l'emploi), sans services d'installation ou de maintenance, qui sont très rares et souvent peu judicieux. La passation de marchés des SI peut impliquer des contrats simples et complexes.

J10.31 Les quatre types de contrats de TI/SI les plus importants et les plus couramment utilisés peuvent être caractérisés comme suit dans l'ordre croissant des services qui y sont inclus. Les types i) et iv) peuvent être classés comme des contrats simples alors que les types ii) et iii) seraient considérés comme des contrats complexes :

- i) Contrats de fourniture et de maintenance informatiques prêts à l'emploi ;
- ii) Contrats de fourniture et d'installation de systèmes ;
- iii) Contrats d'ingénierie ou d'intégration de systèmes ;
- iv) Contrats de services de consultants.

J10.32 **Marchés simples** : Il s'agit de la passation de marchés pour laquelle les risques techniques et de conception sont assumés par l'Acheteur qui définit les spécifications requises des produits et des services. Les risques de mise en œuvre sont faibles pour les fournisseurs qui, pour l'essentiel, livrent des produits conformes aux spécifications ou effectuent des tâches intellectuelles conformément aux termes de référence. Les services de maintenance sont généralement acquis simultanément en raison de leur importance et de leur spécialisation, et du fait que cela permet une évaluation plus réaliste du coût du cycle de vie des produits. Les technologies concernées sont des technologies disponibles dans le commerce et prêts à l'emploi (*COTS* « *commercial off-the-shelf* ») et le marché/market est hautement concurrentiel, à l'exception de quelques produits bénéficiant de

monopoles de fait. Les principaux aspects de l'évaluation sont la conformité aux spécifications techniques, la capacité de livraison dans les délais, le prix et parfois le mérite/la valeur technique (aspects non tarifaires). Les deux premiers aspects sont généralement traduits en exigences obligatoires, et le prix est généralement le principal critère de sélection.

J10.33 Un contrat de fourniture et de maintenance de produits informatiques prêts à l'emploi [type i) ci-dessus] est le Marché le plus simple. Ce type de contrat implique généralement l'acquisition de quantités assez importantes de produits informatiques, à condition qu'ils soient disponibles dans le commerce et prêts à l'emploi (COTS) ; que les exigences en matière de service accessoire ne s'appliquent qu'à l'installation et à la maintenance habituelles des produits ; et que l'Acheteur assume le risque de conception si les produits conformes aux spécifications ne répondent pas aux exigences commerciales. Quelques exemples de ce type sont donnés ci-dessous :

- acquisition d'un grand nombre d'ordinateurs et de logiciels avec installation de routine sur quelques sites et support de maintenance pendant plusieurs années, même si le coût peut être très élevé ;
- des produits assortis (tels que des serveurs de fichiers, des postes de travail, des imprimantes et des onduleurs), même s'ils sont acquis en grand nombre, qui nécessitent une installation similaire et une interconnexion simple ;
- la fourniture, l'installation simple et la maintenance d'un réseau étendu ;
- des licences de matériel et de logiciels prêts à l'emploi pour un processus opérationnel particulier ; et
- une licence pour un logiciel commercial de gestion de base de données.

J10.34 **Services de consultants en technologies de l'information [Type iv) ci-dessus]:** Il s'agit d'un autre marché simple. Dans ce type de contrat, le client prend le risque de conception et la plupart des risques de mise en œuvre. Les consultants sont censés fournir des services intellectuels selon les normes professionnelles les plus élevées. Toutefois, si, en s'acquittant avec compétence de leurs termes de référence, leurs résultats ne permettent pas d'atteindre les objectifs opérationnels du client ou si leur travail prend plus de temps que prévu, c'est généralement le client, et non les consultants, qui en supporte les conséquences contractuelles (sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle). Des exemples de ce type de marché sont les missions de consultant pour préparer un plan pour les systèmes d'information stratégiques, ou un plan de passation de marchés pour les SI, ou pour développer les Dossiers de sollicitation ou fournir des services d'appui à la gestion pour un projet de SI ou une opération de passation de marchés spécifique.

J10.35 **Acquisition d'un système d'information complexe :** Les marchés de SI complexes se caractérisent par des exigences de services professionnels spécialisés et étendus, par des risques élevés découlant d'une confusion ou d'un conflit potentiel entre de multiples parties, par exemple, dans un grand SI de développement d'applications, la direction de l'Acheteur, le personnel technique de l'Acheteur, les utilisateurs du système, l'équipe du fournisseur, la société de télécommunications, les sous-traitants, les fabricants, etc. ou par un grand nombre de tâches techniques à gérer dans des contraintes de budget et de temps limitées. Pour ce type de marché, le risque de conception doit être supporté principalement par le fournisseur, et le jugement professionnel, l'expertise, les compétences en matière de gestion de projet et de gestion des risques du fournisseur sont essentiels à la réussite du projet. Cela signifie, par exemple, que la fourniture d'un grand nombre d'ordinateurs et de logiciels avec une installation de routine sur quelques sites et un soutien à la maintenance pendant un certain nombre d'années ne doit pas être un marché complexe, même si le coût est considérable comme indiqué ci-

dessus. En revanche, l'installation d'une application majeure sur un réseau local peut constituer un marché complexe si la conception, la fourniture, l'installation, la formation et le démarrage de la nouvelle application doivent être assurés par le fournisseur. Le degré de complexité varie de faible à moyen et à élevé en fonction du contenu de chaque marché.

- J10.36 Conception, fourniture et installation [Type ii) ci-dessus] : il s'agit généralement d'un marché complexe. En règle générale, ce type de marché est d'une complexité faible à moyenne. Le fournisseur assume la responsabilité de la conception, de la fourniture et du montage d'une installation définie par l'Acheteur, principalement en termes de spécifications de performance et, le cas échéant, de certaines caractéristiques essentielles de conception. Ces marchés exigent donc de la part des fournisseurs un degré de jugement professionnel et d'expertise qui correspond au niveau de risque plus élevé qu'ils sont appelés à assumer. Il en résulte des composantes de services importantes et complexes pour ce type de marchés.
- J10.37 **Contrats d'ingénierie et d'intégration de systèmes [(Type iii) ci-dessus]** : Les contrats typiques de cette catégorie impliquent intrinsèquement un degré de complexité plus élevé puisqu'ils combinent des aspects de contrats d'ingénierie, de services de consultants et de fourniture de biens. En voici quelques exemples :
- applications de gestion complexes (par exemple, système bancaire critique, système de gestion de trésorerie, etc.) ;
 - services de développement de logiciels complexes sur mesure ;
 - l'intégration d'articles disponibles sur le marché/*market* avec des composants logiciels et matériels personnalisés, le Soumissionnaire étant responsable de la conformité globale du système avec les exigences opérationnelles ;
 - les projets d'ingénierie des systèmes impliquant des services techniques étendus pour la conception, le développement, la personnalisation, l'installation, la formation, l'exploitation et le soutien technique ; et
 - des contrats de construction et d'exploitation visant à externaliser des fonctions à forte intensité de SI, etc.
- J.10.38 Le déploiement d'applications de gestion complexes nécessite généralement une réorganisation substantielle des processus de gestion au sein de l'organisation de l'Acheteur. Étant donné que l'impact total du nouveau système sur les processus opérationnels n'est souvent compris qu'au moment de la mise en œuvre du système, même les spécifications techniques détaillées changent fréquemment au cours de la mise en œuvre. En conséquence, le Fournisseur partage une grande partie des risques liés à la conception et à la mise en œuvre, à l'exception des « contrats d'externalisation » où les risques élevés sont partagés par les deux parties au contrat, bien que de tels contrats soient peu fréquents.
- J10.39 La sélection des processus, procédures, méthodes et Dossiers de sollicitation appropriés est basée sur les « types » de marchés ciblés inclus dans le plan de passation de marchés du projet, comme indiqué ci-dessous. Nonobstant les orientations fournies dans la présente, le personnel chargé de la passation de marchés doit consulter les membres techniques de l'Équipe spéciale et prendre en compte la justification de l'Emprunteur pour la sélection des processus, procédures et méthodes de passation de marchés avant de décider de l'approche appropriée pour la passation de marchés.

- J10.40 **Préqualification des Soumissionnaires** : La procédure de préqualification n'est recommandée que pour les Marchés importants, complexes ou clés en main, lorsque les coûts élevés de préparation des soumissions détaillées risquent de décourager les sociétés de concourir ou lorsque la connaissance et l'expérience de domaines d'activité spécifiques sont requises.
- J10.41 Les Dossiers types de préqualification doivent être utilisés par l'Emprunteur pour évaluer les qualifications, l'expérience et les compétences des sociétés chargées de fournir les articles et d'exécuter les activités dans le cadre des contrats spécifiques, avec des modifications appropriées pour les systèmes d'information. Dans le domaine des technologies de l'information, qui évolue rapidement et qui est techniquement complexe, la préqualification fournit à l'Emprunteur ou à son OE une première opportunité de diffuser des ébauches d'exigences fonctionnelles et techniques afin de recueillir les commentaires du fournisseur. Ces commentaires peuvent compléter d'autres dialogues entre l'agence et le fournisseur, tels que la conférence générale préalable à la soumission et les réunions de clarification des offres qui ont lieu pendant la période de préparation des offres. Le document type de préqualification de la Banque intitulé « Dossier type de préqualification pour la passation de marchés de travaux (DTPQ), Banque africaine de développement, Août 2021 », est inclus dans la Boîte à outils.
- J10.42 **Mesure de qualification supplémentaire avant l'attribution** : Contrairement à d'autres types de marchés, les Marchés de SI offrent à l'Acheteur la possibilité de demander au Soumissionnaire sélectionné à l'issue d'une procédure de préqualification ou de post-qualification de procéder à des essais de démonstration avant l'attribution du marché afin de déterminer si les performances, les critères de référence ou les fonctionnalités du Système d'information proposé sont conformes à ceux énoncés dans les Exigences techniques. **À cette fin**, l'Acheteur précisera tous les détails des essais, les essais spécifiques qui seront effectués sur la solution proposée par le Soumissionnaire (par exemple, essais de performance, tests de référence), des critères de réussite clairs, des visites sur site indiquant clairement la façon dont les visites sur site seront effectuées, la méthodologie d'évaluation qui sera utilisée, les personnes qui les effectueront, etc.
- J10.43 **Processus de passation de marchés en une étape et en deux étapes** : Les procédures de passation de marchés en une étape et en deux étapes ont été décrites dans l'OPM, Chapitre D, Partie A, Volume 1. Dans le cas d'un marché de SI, la décision d'utiliser une procédure en une étape ou en deux étapes doit être prise avec soin sur la base de plusieurs considérations. Il s'agit notamment la nature, le contenu et la complexité du système d'information, bien que la complexité en soi ne puisse pas justifier l'adoption d'une procédure en deux étapes sans un examen plus approfondi si la complexité est due à des spécifications techniques ou si le système d'information est principalement basé sur des exigences métier ou de performance qui ne peuvent pas être satisfaites par des produits établis sur le marché/*market*, auquel cas ce dernier cas justifierait une procédure en deux étapes. Il convient également de tenir compte des progrès rapides de la technologie, de la possibilité de préparer à l'avance des spécifications techniques complètes ou du fait que l'Acheteur soit plus confiant dans la spécification des performances fonctionnelles et des performances du système et qu'il souhaite que les Soumissionnaires proposent des solutions techniques à ces exigences, pour lesquelles la procédure d'appel d'offres en deux étapes est plus appropriée.
- J10.44 Dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres en deux étapes, les Soumissionnaires sont invités, dans un premier temps, à soumettre des propositions techniques non chiffrées sur la base d'un projet conceptuel ou de spécifications de

performance, sous réserve d'éclaircissements et d'ajustements d'ordre technique et commercial, puis à modifier le Dossier de sollicitation, le cas échéant, et à soumettre des soumissions techniques et des soumissions de prix définitives au cours de la deuxième étape. Cette procédure permet d'éviter que les Soumissionnaires potentiels ne s'écartent des spécifications techniques complètes de l'Acheteur en raison de la nature complexe de la passation de marché et que leurs soumissions ne soient par conséquent rejetées, ce qui pourrait se produire dans le cadre d'une procédure en une seule étape. Les procédures en une ou deux étapes sont distinctes des procédures en une ou deux enveloppes. Il existe également d'autres facteurs qui sont examinés plus en détail ci-dessous.

J10.45 Avantages et inconvénients de la passation de marchés en une étape et en deux étapes en ce qui concerne les SI :

- Alors qu'une procédure en une étape ne permet pas d'obtenir des éclaircissements ou des interactions/discussions approfondies après le dépôt des soumissions en vue d'apporter certaines modifications et de corriger certaines non-conformités techniques qui rendraient l'offre irrecevable, une procédure en deux étapes permet de récupérer ces offres/propositions techniquement irrecevables en demandant aux Soumissionnaires d'apporter les modifications requises, à condition que la solution proposée dans l'offre en première étape de la procédure en deux étapes réponde aux exigences fonctionnelles et de performance de base de l'Acheteur. Cela est possible car aucune offre de prix n'est soumise lors de la première étape de la procédure en deux étapes ;
- La passation de marché en une étape exige que la spécification technique soit exhaustive, complète et claire, tandis que la procédure en deux étapes permet de spécifier la conception ou les spécifications de performance en termes fonctionnels plus généraux ;
- La procédure en deux étapes permet à l'Acheteur de s'informer sur le secteur des autres solutions techniques disponibles et de choisir la meilleure option. Grâce aux clarifications et/ou discussions postérieures à la soumission lors de la première étape, des spécifications plus précises peuvent être finalisées pour la deuxième étape par un ajustement ou une adaptation appropriés des exigences techniques afin d'obtenir la meilleure solution lors de la deuxième étape, ce qui n'est pas possible dans le cadre d'une procédure en une seule étape ;
- La connaissance des Soumissionnaires et de leurs technologies à l'issue de la première étape réduit considérablement la charge que représente la préparation d'exigences fonctionnelles et techniques détaillées, suffisamment complètes pour prendre en compte l'ensemble des propositions techniques potentielles pour la deuxième étape ;
- Dans une procédure d'appel d'offres en une étape, le risque de conception est supporté par l'Acheteur. En revanche, dans une procédure en deux étapes, c'est le fournisseur qui supporte le risque de conception ;
- Le temps nécessaire pour mener à bien le processus de passation est plus long dans une procédure en deux étapes que dans une procédure en une étape et peut varier de 3 à 6 mois.

J10.46 La procédure en une seule étape peut être appropriée dans les circonstances suivantes, lorsque l'Acheteur :

- acquiert des SI de complexité faible à moyenne ;
- possède une vision claire et précise de la solution requise et n'a pas besoin d'être informé par le processus d'appel d'offres, car il n'est pas susceptible de bénéficier de solutions techniques qui ne sont pas déjà largement connues ;
- a proposé une solution et un appel d'offres, même pour un montant élevé, qui est basé sur ses spécifications techniques, y compris les spécifications fonctionnelles et de performance des produits et services requis qui sont relativement simples, des technologies assez standard et susceptibles d'être satisfaites par des produits établis disponibles sur le marché/*market*, et comprend des services de montage d'installation et de maintenance habituels ;
- dispose de capacités techniques suffisantes, en interne ou acquises par l'intermédiaire d'un consultant, pour préparer les exigences techniques spécifiant les activités de conception technique détaillée ;
- doit également être convaincu que ses exigences documentées sont si claires et sans ambiguïté que les Soumissionnaires seront en mesure de préparer des soumissions entièrement conformes sur le plan technique avec la seule aide des réunions préalables à l'appel d'offres, des clarifications écrites et de la divulgation complète à tous les Soumissionnaires des questions, réponses et modifications apportées aux spécifications, et que les risques que les Soumissionnaires s'écartent des exigences en raison d'un manque de compréhension ou de la complexité sont minimales ; et
- supporte les risques de conception car les Soumissionnaires n'ont pas de réelle marge de manœuvre en matière de conception.

J10.47 La procédure en deux étapes est appropriée pour les passations de marchés de SI dans les circonstances suivantes, lorsque l'Acheteur : La procédure en deux étapes est appropriée pour les passations de marchés de SI dans les circonstances suivantes, lorsque l'Acheteur :

- acquière des SI de complexité moyenne à élevée, caractérisés par les quelques exemples suivants :
 - toute acquisition de système d'information complexe pour laquelle il est trop difficile de définir des spécifications techniques précises en vue d'une passation en une seule étape ou pour laquelle les stratégies techniques et de gestion de projet de SI des Soumissionnaires potentiels constituent un facteur majeur et décisif ;
 - fourniture complexe et installation d'un SI qui repose principalement sur des exigences métier ou de performance (qui ne peuvent être satisfaites par des produits établis sur le marché/*market*) plutôt que sur des spécifications techniques (qui peuvent être présentes dans une certaine mesure) ;
 - fourniture complexe et installation d'un système d'information qui repose principalement sur des exigences métier ou de performance (qui ne peuvent être satisfaites par des produits établis sur le marché/*market*) plutôt que sur des spécifications techniques (qui peuvent être présentes dans une certaine mesure) ;
 - IS qui exige des Soumissionnaires qu'ils proposent des stratégies de gestion de projet, de dotation en personnel ou de déploiement, plutôt que des spécifications techniques. Cela se produit principalement lorsque les travaux

nécessaires à la réalisation des installations ou des systèmes faisant l'objet du marché dépassent largement le domaine d'expertise de l'Acheteur en matière de gestion, comme c'est le cas pour les installations et les systèmes de commerce électronique à tolérance de pannes. Dans ce cas, l'Acheteur doit également être ouvert à différentes stratégies de gestion et de déploiement de projets et disposé à les évaluer sur la base de leurs mérites propres ;

- acquiert des services d'ingénierie de systèmes complexes et d'intégration de systèmes qui conviendraient à une procédure de passation de marché en deux étapes ;
- n'est pas certain de ses solutions et souhaite évaluer différentes solutions techniques pouvant être proposées par le marché/*market* au lieu d'engager des consultants experts pour concevoir et spécifier une solution particulière dans le cadre d'une passation de marchés en une étape ;
- est par conséquent disposé à envisager plusieurs solutions réalisables à un problème de grande ampleur et implique une méthode d'évaluation qui ne repose pas sur la conformité à des spécifications techniques particulières, mais plutôt sur le respect, par tout moyen raisonnable, d'exigences métier ou d'exigences de performance spécifiées ;
- ne supporte pas le risque de conception en tant que tel et le fournisseur supporte une grande partie du risque de conception puisqu'il assume la responsabilité de concevoir et de construire un système qui aboutit à l'acceptation opérationnelle. Dans le même temps, l'Acheteur, qui ne dispose pas des connaissances spécialisées nécessaires pour concevoir la solution technique idéale, souhaite minimiser les risques en laissant des experts proposer et défendre diverses solutions. Les deux parties réduisent considérablement leurs risques grâce aux réunions de clarification de la première étape, qui garantissent que les solutions proposées, ainsi que les modifications demandées, répondront aux exigences métier de l'Acheteur.

J10.48 Méthodes de passation de marchés : L'AOOI est la méthode de passation de marchés la plus appropriée pour la majorité des contrats, car les systèmes d'information sont généralement complexes par nature, de grande envergure et de valeur relativement élevée, et se heurtent souvent à l'absence de capacités techniques suffisantes sur le marché/*market* national de l'Emprunteur pour fournir l'ensemble du système ou des sous-systèmes d'information, y compris leurs composants. Cela est d'autant plus vrai pour les projets d'ingénierie des systèmes qui impliquent des services techniques étendus pour la conception, le développement, la personnalisation, l'intégration, l'installation, la formation, l'exploitation et l'assistance technique.

J10.49 Pour l'application de toute autre méthode de passation de marchés concurrentielle ou non concurrentielle en vertu du système de passation de marchés de la Banque ou en vertu des règles nationales du SPME, telles que l'AOR ou la SED, cette dernière dans des cas exceptionnels, les orientations sont fournies dans la section D2 de l'OPM, Partie A, Volume 1, sous le Chapitre D.

J10.50 Sélection des Dossiers de sollicitation appropriés : Le choix d'un dossier type de sollicitation particulier dépend du type spécifique de TI/SI à acquérir conformément à la stratégie et au plan du projet. Comme indiqué précédemment, la plupart des ensembles de lots de marchés comprennent à la fois la fourniture de produits et la prestation de services, et leurs combinaisons peuvent donner lieu à différents types d'ensembles, dont certains peuvent être simples et clairs, tandis que

d'autres peuvent être complexes à divers degrés. Ainsi, les Dossiers de sollicitation et de contrat sélectionnés devraient faciliter l'installation, l'intégration et l'exploitation d'un éventail d'applications informatiques - de la simple fourniture et maintenance de produits technologiques au développement, à l'intégration et à l'exploitation complexes de systèmes d'information essentiels à l'accomplissement des missions.

- J10.51 Les groupes de marchés simples, tels que décrits précédemment, qui comprennent principalement des produits informatiques standard ou de série avec des services accessoires tels que l'installation, des interconnexions simples, un réseau local, une formation standard, une maintenance simple, etc. qui ressemblent à une passation de marchés de biens classique, peuvent utiliser le DTAO pour les biens en l'adaptant pour y inclure des dispositions spéciales concernant les produits informatiques.

- J10.52 Les autres marchés simples peuvent être de simples missions de consultant, par exemple l'assistance technique pour la conception, le développement et l'intégration du système ou la préparation d'un plan pour les systèmes d'information stratégiques, ou un plan de passation de marchés pour les SI, ou l'élaboration des Dossiers de sollicitation ou la fourniture de services d'aide à la gestion pour un projet de SI ou une opération de passation de marchés spécifique. Pour de tels ensembles, l'approche de la DDP utilisant la procédure de liste restreinte et le Dossier de sollicitation pour les services de consultants serait appropriée.

- J10.53 Pour les activités de démarrage dans le cadre du projet, il peut être nécessaire de combler les lacunes en matière d'outils spécialisés et de mises à jour mineures des acquisitions, ce qui peut nécessiter l'utilisation de l'approche de Demande de Cotations (Consultation des fournisseurs) dans le cadre de l'AOR pour les acquisitions de faible valeur, conformément à la section D2 de l'OPM, Partie A, Volume 1, Chapitre D, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un DTAO.

- J10.54 Pour les groupes d'équipements informatiques identifiés comme des marchés de complexité faible, moyenne ou élevée, il convient d'utiliser le DTAO pour la conception, la fourniture et le montage d'installations : i) en une ou deux étapes, avec ou sans préqualification, ou ii) en deux étapes, en fonction du degré de complexité et d'autres considérations relatives à l'utilisation d'une procédure d'appel d'offres en une ou deux étapes évoquées plus haut.

- J10.55 La section D3 du Volume 1 de la Partie A de l'OPM, au Chapitre D, explique la procédure de l'enveloppe unique et de la double enveloppe. Pour les SI où l'évaluation des soumissions se fait sur la base d'un critère « réussite-échec », il est recommandé d'utiliser la procédure à une enveloppe et, lorsque l'évaluation des soumissions se fait sur la base d'un système de notation, il est recommandé d'utiliser la procédure à deux enveloppes ou à deux étapes pour garantir la transparence et l'objectivité de l'évaluation des notes techniques, sans influence du prix.

- J10.56 **Coûts récurrents dans le dossier d'appel d'offres :** Le Dossier de sollicitation doit permettre de spécifier les intrants opérationnels récurrents, c'est-à-dire les « éléments de coûts récurrents », en plus des intrants d'investissement ponctuels (c'est-à-dire les « éléments de fourniture et d'installation »). Ces éléments peuvent être intégrés dans le contrat principal du système ou faire l'objet de contrats distincts. Les éléments de coûts récurrents sont souvent essentiels pour maintenir la valeur d'utilisation du SI et constituent des éléments significatifs du coût du « cycle de vie » du système. En conséquence, il est souvent important de prendre en compte les coûts récurrents dans les comparaisons de prix des soumissions. Cela étant, la manière dont les éléments de coûts récurrents sont pris en compte dans l'évaluation du prix de l'offre doit être soigneusement équilibrée par rapport à la complexité

significative qu'ils ajoutent à la procédure et aux documents de sollicitation. Un tableau détaillé distinct pour les éléments récurrents doit être inclus dans le barème de prix du Dossier de sollicitation. La période de maintenance, qui se chevauche initialement et s'étend éventuellement au-delà de la période de garantie, doit être clairement définie. La garantie de bonne fin doit couvrir la période de maintenance pour un montant raisonnable. Le DTAO de la Banque aborde ces questions.

- J10.57 **Critères d'évaluation des soumissions - Utilisation de critères basés sur le prix ou de critères à points ou notés** : Il peut être difficile de concevoir un critère d'évaluation des soumissions approprié pour la passation de marchés de SI afin d'obtenir la meilleure optimisation des ressources. En général, l'évaluation des soumissions sur la base du prix évalué est beaucoup plus facile et moins susceptible d'être manipulée, et c'est la raison pour laquelle elle est privilégiée. Il s'agirait de déterminer l'offre substantielle la moins disante évaluée sur la base du coût du cycle de vie, qui répond aux spécifications de l'Acheteur et dont les écarts mineurs, le cas échéant, peuvent être quantifiés en termes monétaires, et le Soumissionnaire sélectionné possède les capacités techniques et les ressources financières requises.
- J10.58 Cependant, la passation de marchés de SI ne présente pas toujours les caractéristiques nécessaires à l'utilisation du prix évalué comme seul critère d'évaluation. Cela est particulièrement le cas lorsque les exigences sont spécifiées en termes fonctionnels, les soumissions recevables peuvent encore différer sur des facteurs qualitatifs importants. Même lorsque les exigences sont définies sous la forme de spécifications techniques objectives ou de critères de qualification, leur niveau de précision est souvent insuffisant pour évaluer les soumissions recevables exclusivement sur la base du prix. En outre, les conditions de garantie, de licence et de service dans le secteur des TI sont souvent non négociables, différentes d'un fournisseur à l'autre et complexes, voire impossibles à ramener à des équivalents de prix.
- J10.59 Il peut y avoir des différences significatives entre la qualité et les prix des différentes solutions techniques disponibles sur le marché/*market*. Il est souvent difficile de décrire les limites techniques (par exemple, l'expansion des serveurs ou les critères de performance, tels que le TPC-C, qui est plus complexe). Il existe de grandes divergences de fonctionnalité sur le marché/*market* des logiciels d'application. Les éléments de qualité de service varient également d'un Soumissionnaire à l'autre. L'Acheteur peut souhaiter tenir compte de la qualité supérieure dans ses décisions d'attribution, mais ces différences de qualité peuvent ne pas être quantifiables en termes monétaires. Dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire d'évaluer les propositions au-delà des critères de réussite ou d'échec et d'utiliser un point de mérite ou un critère de notation qui combinera les notes techniques et les notes de prix dans des proportions appropriées afin d'obtenir la meilleure optimisation des ressources. L'annexe D5 du Volume 3 de la Partie A de l'OPM explique les critères d'évaluation à points ou notés pour l'évaluation des soumissions.
- J10.60 Étant donné que la plupart des acquisitions de systèmes d'information englobent à la fois des biens et des services et qu'il peut être nécessaire de prendre en compte les aspects qualitatifs, lesquels requièrent l'application d'un système de points ou de critères notés et qui pourraient faire l'objet d'un jugement, augmentant ainsi les possibilités de manipulation, les critères d'évaluation notés sélectionnés doivent présenter les caractéristiques suivantes :

➤ Ils doivent être cohérents sur le plan interne et simples à mettre en œuvre ;

- Les critères évalués (catégorie ou facteur) pour chaque type de marché de SI doivent être standardisés. Les sous-critères évalués (caractéristiques) sont généralement spécifiques à chaque cas ;
- Ils doivent dresser une liste des catégories (facteurs) et une liste des caractéristiques préférées/désirées pour chacune d'entre elles ;
- Il ne faut pas noter les exigences obligatoires, ce qui reviendrait à les compter en double. S'il est nécessaire de noter les mêmes éléments, il convient de ne noter que les niveaux qui dépassent les exigences minimales obligatoires ou les seuils ;
- Le nombre de caractéristiques notées doit être maintenu à un minimum, allant par exemple de 4 à 8 ;
- Le score des catégories et des caractéristiques qui influencent le coût du cycle de vie et l'efficacité de la société de l'information peut inclure : Performance, capacité, fonctionnalité, convivialité (facilité d'utilisation, d'administration, d'extension, etc.), qualité du projet / de la mise en œuvre / du support / du plan de gestion du Soumissionnaire, expérience du personnel, formation, etc. ;
- Les scores doivent être attribués sur la base d'un système de points préétabli ;
- Les règles d'attribution des notes pour chaque caractéristique technique doivent être décrites ; il convient de définir des valeurs prédéfinies pour chaque caractéristique ;
- Dans la mesure du possible, la subjectivité dans le classement doit être évitée et, si elle est inévitable, les scores doivent être attribués par consensus plutôt que par une simple moyenne ; et
- La clarté, la transparence et l'objectivité dans la spécification du système de notation/de points de mérite dans le Dossier de sollicitation doivent permettre au Soumissionnaire d'être en mesure de prévoir avec précision son propre score technique.

J10.61 Le comité d'évaluation technique doit être un organe objectif bénéficiant d'une large représentation, de manière à être équitable, bien informé et impartial. Les évaluateurs ne doivent attribuer des scores qu'aux critères qu'ils connaissent bien. Cela implique la nécessité d'une équipe pluridisciplinaire. Lors de l'évaluation de chaque catégorie et de chaque caractéristique, l'accent doit être mis sur la détermination du score qui correspond le mieux à chaque soumission. Les évaluateurs doivent fonder leurs scores finaux sur un ensemble de facteurs vérifiables qui réduisent la subjectivité de leurs décisions, bien que ces facteurs ne doivent pas nécessairement être divulgués dans le Dossier sollicitation.

J10.62 **Détermination des coefficients de pondération technique dans le cadre du système d'évaluation par points** : La détermination des coefficients de pondération à attribuer aux facteurs relatifs à la qualité technique et au prix dépendra des exigences métier de l'Acheteur, de la complexité du système, de l'application et d'autres progiciels présentant des différences de fonctionnalité et de facilité d'utilisation, du degré de jugement professionnel, des compétences requises du Fournisseur en matière de gestion de projet et de gestion des risques, etc. Le facteur de pondération technique à spécifier est directement proportionnel à la nécessité de rechercher une qualité technique supérieure et les compétences requises, mais ne dépasse normalement pas 50 % ou exceptionnellement 60 % afin de maintenir une pression concurrentielle sur les prix des soumissions. Plus ces compétences sont importantes et cruciales, plus le Marché s'apparente à une mission de services de consultants complexe et plus la pondération de la qualité technique doit être élevée dans l'évaluation. Des pourcentages allant jusqu'à 60 % pour la qualité et 40 % pour

le prix pourraient être justifiés pour ces composantes. Toutefois, les composantes du service nécessitant des compétences moins importantes, plus facilement disponibles et mesurables, seraient évaluées avec une pondération moindre pour la qualité.

J10.63 La passation de marchés simples, même pour de grandes quantités de technologies standard et de services de montage d'installations et de maintenance habituels, peut être évaluée principalement sur la base du prix, en accordant à la qualité une faible pondération allant de 20 % (par exemple, lorsque l'on tient compte de la capacité des serveurs à haute performance, ou des différentes vitesses et de la qualité des circuits de télécommunications) à zéro dans les cas de serveurs, de postes de travail, d'imprimantes et d'équipements de réseau local « prêts à l'emploi » de type « Wintel ».

J10.64 Pour les progiciels d'application complexes, lorsque le marché/*market* fait apparaître des différences significatives entre la qualité et le prix des progiciels (par exemple, pour les systèmes d'information géographique acquis à l'appui de la gestion foncière, les progiciels de gestion financière pour les Trésors ou les progiciels de règlement interbancaire pour les banques centrales), une pondération technique pouvant aller jusqu'à 50 % pour ces composants pourrait être justifiée. À l'inverse, lorsque les marchés/*markets* ont abouti à quelques produits matures dotés, pour l'essentiel, de caractéristiques avancées similaires, comme pour les systèmes d'exploitation ou les systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) robustes, la pondération du mérite peut être modeste (20 % ou moins, jusqu'à zéro).

J10.65 La pondération totale du score technique de la soumission pour un ensemble particulier de marchés sera une combinaison des pondérations appropriées de ses principales composantes. Une approche pour arriver à un chiffre mixte peut être la suivante :

Tout d'abord, le prix total estimé E doit être décomposé en estimations de prix (E_1 , E_2 , ..., E_n) des principaux composants par catégories de pondération technique (e_1 , e_2 , ..., e_n), par exemple,

E_1 = services complexes, avec la pondération technique e_1 (par exemple, 50 %) ;

E_2 = ensemble d'applications complexes, avec la pondération technique e_2 (par exemple, 40 %) ;

...

E_n = matériel, avec un poids technique e_n (par exemple, 10 %) ;

Où $E = E_1 + E_2 + \dots + E_n$.

Dans ce cas, la pondération totale du score technique de la soumission (Y) pour l'ensemble du marché, exprimée sous forme de pourcentage, serait la suivante :

$$Y = (E_1 \cdot e_1 + E_2 \cdot e_2 + \dots + E_n \cdot e_n) / E$$

ce qui permet de déterminer la pondération du prix (X) comme suit :

$$X = (100 - Y)$$

J10.66 Exemple : Si le coût total de l'ensemble du marché ou du lot est estimé à l'équivalent de 5 millions de dollars et comprend des services de développement de logiciels complexes estimés à 2 millions de dollars ainsi que du matériel et des logiciels de base estimés à 3 millions de dollars, et qu'une pondération technique de 60 % est autorisée pour les premiers et de 10 % pour les seconds, la pondération technique

(qualité) totale (" combinée ") sera de $(2*60 + 3*10)/5$, ou de 30 %. Dans l'exemple, la pondération du score technique de la soumission dans la formule du score de la soumission évaluée serait de 0,3 et celle du prix de 0,7. Si une pondération de 50 % est accordée au développement de logiciels complexes, la pondération totale de la qualité combinée sera de $(2*50 + 3*10)/5 = 26$ % et la pondération totale du prix sera de 74 %. Dans des situations réelles, les chiffres réels peuvent, bien entendu, être des fractions et peuvent être arrondis vers le haut ou vers le bas.

- J10.67 Les pondérations pour les catégories et pour les caractéristiques quantitatives et qualitatives au sein des catégories doivent être un compromis reflétant à la fois le(s) poids applicable(s) et la (les) valeur(s) de coût respective(s) de la caractéristique. Les mêmes considérations que celles décrites ci-dessus s'appliquent.

Par exemple, pour déterminer la pondération globale du score technique de la soumission, et si la même décomposition (correspondant aux estimations E_1 à E_n) est utilisée pour définir les catégories de score technique, la pondération de l'évaluation pour chaque catégorie peut être calculée de la manière suivante :

Le poids W_j pour la catégorie technique E_j est le suivant :

$W_j = E_j * e_j / (E_1 * e_1 + E_2 * e_2 + \dots + E_n * e_n)$ où e_j est le poids technique pour la catégorie E_j et $e_1, e_2, \dots, e_n$ sont les poids techniques des caractéristiques respectives de E_j et $E_j = [E_1 + E_2 + \dots + E_n]$.

- J10.68 Exemple : Dans l'exemple ci-dessus, la pondération technique pour la catégorie « facteurs de développement logiciel » serait de $2*60/150$, soit 0,8, et pour les « caractéristiques matérielles », elle serait de $3*10/150$, soit 0,2. Dans ce cas, le score technique total de la soumission serait $T = S_1*0,8 + S_2*0,2$, où S_1 et S_2 sont les scores techniques des catégories respectives, additionnés pour les facteurs « développement de logiciels » et « matériel », respectivement.

J11. Autres défis dans le cadre de l'AOOI et de la mise en œuvre de la passation de marchés des SI

- J11.1 **Composition de l'équipe de projet et préparation du plan de mise en œuvre** : Étant donné que le processus à deux étapes de l'AOOI implique l'acquisition des SI plus complexes, les questions qui peuvent se poser lors de la constitution des équipes de projet et de la préparation du plan de mise en œuvre ont tendance à être considérablement plus complexes. À cet égard, l'équipe de projet peut avoir besoin d'inclure davantage de personnel provenant d'un plus grand nombre de départements et de bureaux de l'OE et peut également être appelée à résoudre des problèmes techniques plus difficiles. Il peut s'agir, par exemple, de spécifier des tests d'acceptation basés sur des fonctions opérationnelles plus complexes ou de spécifier les procédures requises que le fournisseur doit suivre pour effectuer des essais de mises en œuvre et des perfectionnements ultérieurs du système. En conséquence, les étapes de constitution de l'équipe et de planification de la mise en œuvre sont susceptibles de prendre beaucoup plus de temps que celles liées à l'acquisition d'une TI plus simple. En termes de temps, bien qu'un OE bien préparé puisse entreprendre une passation de marchés complexe en deux étapes en quelques mois seulement, dans de nombreux cas, les processus peuvent nécessiter six mois ou plus.

- J11.2 **Besoin d'assistance technique** : La capacité de gestion et de mise en œuvre des projets est l'un des facteurs les plus importants et les plus courants de la réussite ou de l'échec des projets SI : les Emprunteurs n'ont souvent pas les compétences requises et leur capacité n'est pas durable. Pourtant, ils veulent pouvoir tout mener à bien avec leur propre personnel, en s'appuyant sur une expertise inadéquate en matière de SI. Leur personnel peut avoir l'idée d'obtenir des marques spécifiques, être prêt à obtenir des équipements, sans se soucier de leur utilisation productive dans un avenir proche, des compétences de communication médiocres ou inexistantes en interne et avec les parties prenantes, ce qui entraîne des problèmes de gestion et de mise en œuvre du projet. Il est donc essentiel d'obtenir une assistance technique pour combler les lacunes et assurer la réussite du projet SI.
- J11.3 La plupart des projets de systèmes d'information qui impliquent un AOOI nécessitent également une assistance technique spécialisée qui peut souvent être nécessaire pour aider l'Emprunteur à préparer, entre autres :
- a. une stratégie informatique globale qui reflète les fonctions métier de l'OE ;
 - b. une analyse des conditions du marché pour les technologies concernées ; et
 - c. des spécifications fonctionnelles et techniques détaillées.
- J11.4 En outre, l'AOOI est un processus rigoureux, qui implique la passation de marchés ouverts et concurrentiels, dans des conditions de concurrence normale, pour des produits et des services auxiliaires bien spécifiés. La Banque estime qu'il est essentiel pour l'OE de l'Emprunteur soit d'avoir accès en interne à des capacités techniques excellentes et approfondies dans le domaine de l'informatique, soit d'obtenir l'assistance technique de haute qualité nécessaire pour réaliser ces services techniques, lorsque ceux-ci ne peuvent être obtenus en interne. Ceci est particulièrement important pour la préparation des spécifications fonctionnelles et techniques et des exigences. L'absence d'une telle assistance peut entraîner des retards importants dans la procédure de passation de marché, en raison du temps nécessaire pour élaborer une approche satisfaisante en la matière et préparer des Dossiers de sollicitation adéquats, ou aboutir à l'acquisition de systèmes qui ne répondent pas aux exigences de l'OE.
- J11.5 **Conflits d'intérêts (Cdl) et continuation des contrats : Ingénierie logicielle et intégration des systèmes complexes** : Des questions souvent délicates concernant les Cdl et la continuation des contrats pour les services en aval se posent dans les SI pendant la phase de mise en œuvre et doivent être traitées avec soin, conformément à la Politique de Passation de marchés de la Banque sur les Cdl décrite à la Section A3 du Chapitre A de la Partie A, Volume 1 de l'OPM. Il est préférable de passer d'abord un contrat pour la formulation de la stratégie du projet, la portée du système et la conception fonctionnelle du système ; de prendre à ce stade des décisions stratégiques concernant le financement, l'organisation, le phasage, le calendrier et les réformes des procédures internes pour le nouveau système ; puis de passer un marché compétitif pour l'ingénierie et la mise en œuvre du système, soit conjointement, soit séparément de la fourniture et de la maintenance de la technologie nécessaire.
- J11.6 Les sociétés d'experts les mieux à même de définir la portée et la conception fonctionnelle des systèmes peuvent s'abstenir de participer pour ne pas se disqualifier du contrat d'ingénierie et de mise en œuvre en aval en raison d'un éventuel Cdl, bien qu'elles puissent être les mieux qualifiées pour les travaux en amont et en aval. En conséquence, les exigences des systèmes complexes sont

souvent préparées par des praticiens du domaine, et non par des experts en systèmes connaissant le cycle d'ingénierie complet du système à développer.

- J11.7 Les questions relatives aux Cdl et à la continuation des contrats de SI sont donc sensibles et le refus de la continuation peut avoir un impact économique négatif significatif et nécessite donc une attention particulière. Le Cdl potentiel existe invariablement entre les contrats dans les projets de systèmes d'information. Une approche de gestion éprouvée des projets de systèmes complexes consiste à les diviser en phases et à ne pas prendre d'engagement global avec un seul fournisseur afin de minimiser la possibilité de problèmes dans un contrat qui pourraient entraver l'achèvement de projets stratégiques. La division des projets en phases ne doit cependant pas se faire au détriment de l'acquisition des meilleures compétences pour chaque phase, et la compétition s'est depuis longtemps imposée comme le meilleur choix à cette fin.
- J11.8 Si les contrats d'ingénierie ou d'intégration de systèmes sont considérés comme des contrats de fourniture de biens, la Politique de la Banque en matière de conflits d'intérêts est sans équivoque : une société qui a été engagée par l'Emprunteur pour fournir des services de consultants en vue de la préparation ou de la mise en œuvre d'un projet, ainsi que l'une quelconque de ses sociétés affiliées, ne pourront pas fournir ultérieurement des biens ou des travaux dans le cadre du même projet. Toutefois, d'un point de vue commercial, la question de la disqualification peut être traitée différemment si les contrats d'ingénierie logicielle et d'intégration de systèmes sont plutôt considérés comme des contrats de services de consultants complexes étant donné que les facteurs critiques de succès dans la passation de marchés de services informatiques complexes sont le jugement professionnel et l'expertise de l'équipe de la société, plutôt que la conformité avec la spécification du produit ou des travaux. À cet égard, l'avis des experts techniques doit conclure, sur la base de la nature et de la portée du contrat, si celui-ci doit être traité comme un contrat de consultant plutôt que comme un contrat de biens ou de travaux.
- J11.9 Les trois principales préoccupations suivantes concernent les Cdl entre les spécifications du système en amont et les contrats d'ingénierie ou d'intégration du système en aval.

i) **Biais dans les spécifications du système**

La première préoccupation, évidente, concerne le truquage potentiel de la spécification du système en faveur de la solution de qualité inférieure de l'opérateur en place. La tendance croissante et la préoccupation réelle dans l'ingénierie des systèmes complexes est d'utiliser une plate-forme donnée pour construire le système, plutôt que de partir de zéro. Cependant, une disposition appropriée dans le Dossier de sollicitation pour l'ingénierie des systèmes d'applications complexes et l'examen par des sociétés d'experts peuvent démontrer la partialité d'une spécification de système truquée. La plupart de ces mesures de sauvegarde sont axées sur l'amélioration des normes de divulgation et de documentation et sont communes à tous les types de Cdl.

ii) **Asymétries d'information**

Les asymétries d'information concernant les exigences commerciales du client ou le personnel clé peuvent entraîner un avantage inéquitable pour la préparation de la soumission et l'évaluation de celle-ci en aval. Toutefois, il est possible de remédier à ces asymétries en imposant des obligations de divulgation, en appliquant des normes strictes en matière de documentation, en accordant un délai suffisant pour la préparation des soumissions et en mettant en place un processus de clarification

souple qui permette aux Soumissionnaires de combler les lacunes en matière d'information.

iii) **Connaissances personnelles ou anticipées**

Les avantages liés à la connaissance personnelle ou anticipée de l'entreprise en place sont également des formes d'asymétries d'information, bien qu'elles soient plus difficiles à traiter, quelle que soit l'approche adoptée. La connaissance personnelle d'une société en place est la connaissance du personnel clé du client et la connaissance anticipée est la connaissance des exigences du système avant ses concurrents. Lorsque ce type d'avantages est acquis de manière déloyale, et bien sûr en fonction des enjeux, ils ne doivent pas être tolérés. Toutefois, si la connaissance anticipée résulte de pratiques commerciales normales, il n'y a pas lieu de la disqualifier, pour autant qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts dans la réalisation des travaux en aval et qu'il y ait une divulgation appropriée, acceptable pour la Banque, afin d'atténuer tout avantage déloyal.

- J11.10 **Approches possibles** : Le maintien du titulaire entre la spécification du système en amont et l'ingénierie du système en aval ou les contrats d'intégration du système peut être autorisé en tant que choix de conception de la passation de marchés de SI acceptable dans certaines circonstances, sous réserve de garanties appropriées, d'un examen technique et de l'approbation préalable de la Banque.
- J11.11 **A. Option « spécifier et concevoir »** (*Specify and Engineer*) : Dans le cadre de ce type de continuation, une société de spécification et d'ingénierie peut fournir des services de consultants pour élaborer la spécification et/ou la conception fonctionnelle d'un système complexe et continuer à assurer l'ingénierie du même système (conception détaillée, construction, essais et déploiement), selon deux scénarios : (a) le fournisseur en place remplit les conditions requises et est retenu pour une procédure ultérieure de mise en concurrence pour les services d'ingénierie du système ; (b) l'Emprunteur justifie l'attribution directe du système en aval au fournisseur en place au lieu d'une procédure de mise en concurrence, sous réserve de l'approbation de la Banque.
- J11.12 Cette option de continuation facilite l'acquisition de SI complexes et technologiquement neutres, car ni le client ni la société ne disposent d'informations suffisantes au moment du contrat de spécification du système en amont pour prendre une décision sur le contrat d'ingénierie du système en aval. La plupart des systèmes de traitement des données et de back-office tels que les systèmes d'imposition, de gestion des finances publiques et d'information de gestion sont des systèmes technologiquement neutres. S'ils sont correctement conçus, ces systèmes peuvent être mis en œuvre dans l'une des principales plates-formes logicielles / matérielles disponibles sur le marché/*market*. Dans le cadre de l'option « spécifier et concevoir » (*Specify and Engineer*), la passation de marché pour la plate-forme technologique doit se faire séparément et l'entreprise en place est disqualifiée pour cette passation de marché.
- J11.13 **B. Option « spécifier et intégrer »** : Dans le cadre de ce type de continuation, une société peut développer la spécification et/ou la conception fonctionnelle d'un système, puis continuer le contrat d'intégration de système pour le même système, y compris l'ingénierie du système (conception détaillée, construction, essais et déploiement) ; la fourniture du matériel et du logiciel commercial ; et l'installation, la conversion, la formation, et des services de test pour atteindre l'acceptation opérationnelle du système en tant que contrat clé en main. Cette option de continuation facilitera l'acquisition de certains SI complexes tels que le contrôle des processus, le traitement des paiements, la surveillance environnementale et les

systèmes gouvernementaux électroniques. Dans ces systèmes et d'autres systèmes similaires, les problèmes d'intégration technologique sont d'une importance primordiale, et l'expertise sur l'ensemble du cycle de vie du projet réside le plus souvent dans des sociétés spécialisées dans l'intégration de systèmes.

- J11.14 Pour tout autre type de stratégie de continuation, l'Emprunteur doit consulter la Banque et les experts techniques et le personnel chargé de la passation de marchés doivent s'assurer que la politique de la Banque en matière de Cdl est respectée.
- J11.15 **Mesures de sauvegarde de la mise en œuvre :** Les options de continuation de l'opérateur historique nécessitent des mesures de protection spéciales pour éviter les Cdl réels ou apparents. L'objectif de ces garanties est d'empêcher l'exercice d'un parti pris dans le contrat en amont et de veiller à ce que tout avantage indu restant pour l'opérateur historique soit rapidement identifié et corrigé lors de la passation du marché en aval.
- J11.16 **Sauvegardes du contrat en amont :** Les sauvegardes doivent être convenues entre l'Emprunteur et la Banque avant la DDP pour le contrat en amont. Idéalement, cela devrait se produire dans le cadre du PPM du projet ou le plus tôt possible lors de la conception de la stratégie de passation de marchés pour la composante relative aux SI du projet. Les termes de référence du contrat en amont devrait comprendre les dispositions suivantes pour neutraliser les avantages de l'asymétrie d'information de l'opérateur historique dans la concurrence pour le contrat de deuxième phase : Le prestataire doit être clairement tenu d'élaborer une spécification de système neutralisé adaptée à la mise en œuvre avec la technologie fournie par la majorité des fournisseurs pertinents de l'industrie et de documenter explicitement tout aspect de la conception qui peut jouer en faveur de sa propre solution en aval. Le prestataire titulaire doit être tenu de documenter tous les paramètres critiques de l'activité du client qui affectent la conception ultérieure d'une solution technique et, si nécessaire, de les faire vérifier par un auditeur indépendant. Il devrait être explicitement entendu que ces rapports seront éventuellement partagés avec d'autres Soumissionnaires, dans le cadre des spécifications techniques du contrat d'ingénierie ou d'intégration du système en aval. Le prestataire titulaire n'est pas habilité à participer à tous les travaux liés à la préparation des dossiers de sollicitation pour le contrat en aval.
- J11.17 **Sauvegardes du contrat en aval :** Les sauvegardes préventives discutées pour le contrat en amont doivent être complétées lors de la passation de marché pour le contrat en aval. Il peut être fait recours aux systèmes de passation de marchés publics basés sur Internet qui permettent la communication entre les parties dans un processus de passation de marché à tout moment, à partir de n'importe quel endroit dans le monde. Il peut être mise en place un mécanisme de règlement rapide des différends, tel qu'un panel permanent d'experts de plusieurs pays chargés de résoudre les différends par des délibérations virtuelles sur Internet. D'autres mesures de protection peuvent être mises en œuvre immédiatement dans tous les cas où l'opérateur historique continue de participer à la passation de marchés portant sur des systèmes complexes, par exemple les dispositions relatives à la clarification des offres et aux visites sur place par les libéraux ; la documentation complète, dans le cadre des spécifications techniques, de la stratégie technologique du client, de ses activités commerciales, de l'état et de l'historique des réparations de toute technologie existante devant être utilisée avec le nouveau système, et des volumes de transaction de pointe. La documentation devrait être conforme aux exigences connexes spécifiées pour le contrat en amont.

J12. Gestion de projet des Système d'Information (SI)

- J12.1 La gestion d'un projet de SI englobe toute la série d'activités de coordination, de liaison, de suivi, d'établissement de rapports, de prise de décision et de dépannage qui sont nécessaires pour garantir que le projet est correctement conçu, exécuté et documenté et qu'il atteint les résultats fixés. Dans une large mesure, les qualifications et l'expérience de l'équipe de gestion de l'OE devraient être essentiellement déterminées par les dimensions techniques et de gestion du projet. Un projet de SI complexe implique la gestion de contrats pour des biens et services hautement techniques et, par conséquent, le personnel de projet de l'Emprunteur doit posséder une expérience substantielle des SI et de gestion. Cela est particulièrement important lorsque, comme c'est souvent le cas avec des systèmes complexes, la mise en œuvre du système a une incidence majeure sur les processus opérationnels de base de l'OE et, par conséquent, a des répercussions sur l'organisation et la dotation en personnel de l'OE. Pour les systèmes complexes, qui impliquent un certain nombre de contrats et de sites, l'équipe de gestion de projet peut être assez importante et ses activités doivent être étroitement intégrées aux activités des fournisseurs. En définitive, la capacité de l'équipe de gestion de projet de l'OE à diriger le projet à travers les ajustements nécessaires conditionne l'efficacité du projet et la rapidité d'exécution du projet et, en fin de compte, les avantages qu'il présente pour l'OE.
- J12.2 Les services techniques requis pour gérer le projet varient considérablement d'un projet à l'autre, selon la portée fonctionnelle du projet, sa complexité technique, la combinaison de ressources internes et externes utilisées, ainsi que le nombre de parties prenantes et de sites impliqués.
- J12.3 Enfin, les qualifications des Chargés de projets, Spécialistes en passation de marchés, Personnel accrédité en passation de marchés devraient être essentiellement déterminés par la dimension de gestion par rapport à la dimension technique. La réussite de la mise en œuvre du projet dépend également de l'aptitude, des aptitudes et des compétences des Chargés de projets, Spécialistes en passation de marchés, Personnel accrédité en passation de marchés de la Banque qui supervisent le projet.

J13. Gestion du changement

- J13.1 La gestion du changement englobe diverses activités de services techniques qui peuvent être nécessaires dans un projet de SI pour assurer la mise en œuvre appropriée et l'utilisation efficace des nouveaux systèmes. Certaines activités peuvent être menées par le personnel de l'OE, tandis que d'autres peuvent nécessiter une assistance technique externe. En outre, certaines activités peuvent être intégrées au travail du fournisseur du système central, tandis que d'autres peuvent nécessiter des capacités que le fournisseur ne peut offrir.
- J13.2 **Modifications juridiques et réglementaires :** Les systèmes informatiques contiennent fréquemment des renseignements qui relèvent du dossier juridique ou qui sont assujettis à une prescription législative ou à une réglementation. Les procédures incorporées dans un SI peuvent également être liées à des sujets juridiques ou réglementaires (par exemple, le calcul des prestations sociales, les règles comptables du secteur public, la déclaration des transactions financières, etc.). En conséquence, le passage des SI traditionnels sur papier aux SI

électroniques peut soulever une multitude de questions juridiques et réglementaires. Certaines questions peuvent dicter les caractéristiques techniques du système électronique. Pour d'autres, les caractéristiques techniques du SI peuvent dicter les changements juridiques et réglementaires nécessaires (par exemple, pour traiter des questions qui n'avaient jamais été soulevées auparavant dans l'environnement traditionnel sur papier, tels que l'absence d'un document électronique « original »).

J13.3 Tout OE qui exerce ses activités dans un environnement juridique et réglementaire doit, lors de l'élaboration des plans d'affaires et des plans stratégiques des systèmes, identifier ces problèmes et définir les approches pour les résoudre. Bien que certains de ces problèmes puissent être résolus au cours des phases de planification, d'autres peuvent nécessiter toute la période de mise en œuvre pour être résolus. Dans un cas comme dans l'autre, ces questions peuvent nécessiter des initiatives législatives et réglementaires, qui doivent être étroitement coordonnées avec les travaux de spécification et de mise en œuvre du système central. Compte tenu du développement rapide et de la prolifération des SI électroniques au cours des dernières années, l'exploitation de l'expérience internationale et/ou des normes internationales dans le domaine juridique et réglementaire des SI est une étape cruciale dans la conduite d'un projet de SI ayant une dimension juridique et réglementaire.

J13.4 **Changement organisationnel** : Le rendement des investissements dans les SI modernes dépend généralement des révisions importantes apportées aux procédures et/ou aux structures organisationnelles de l'OE. Par exemple, dans un environnement automatisé, un OE peut trouver plus efficace d'organiser le travail sur les transactions du client en fonction du client ou du type de client, alors que, dans un environnement papier, l'organisation du travail en fonction du type de procédure pouvait être plus efficace. Un tel changement pourrait, à son tour, nécessiter une réaffectation des responsabilités de traitement entre les bureaux locaux, régionaux et centraux de l'OE. L'importance des changements procéduraux et organisationnels dans le contexte des projets de SI soulève l'ensemble de questions standard suivantes :

- a. Qui est responsable des activités de changement ? ;
- b. Comment sont-elles liées au nouveau SI, tant sur le plan technique que sur celui de la programmation ? ; et
- c. Quels enseignements peut-on tirer d'expériences internationales similaires ?

J13.5 **Acceptation par l'utilisateur** : Dans la plupart des organismes, un grand pourcentage des efforts du personnel et de la direction d'OE est consacrée à la collecte, au traitement et à la réorientation du flux d'information, tandis que les interactions du grand public avec la plupart des organismes du secteur des services ont également tendance à être axées sur l'échange d'information. L'introduction de nouveaux SI, en particulier de systèmes électroniques, peut fortement perturber les relations et les pratiques existantes au sein de l'OE et entre celui-ci et son public. Par conséquent, le succès de nombreux projets de SI dépend généralement de la façon dont les Chargés de projet et les responsables de la mise en œuvre favorisent la réceptivité du personnel, des gestionnaires et des clients de l'OE. Cela peut être accompli en les impliquant activement dans les processus de conception, d'évaluation et de suivi. Cela peut également être accompli par des programmes éducatifs et d'autres programmes de sensibilisation.

J13.6 **Coordination inter-organismes** : Les autres parties concernées par la mise en œuvre d'un nouveau SI comprennent les autres organismes avec lesquels l'OE

échange régulièrement des informations. Lorsque des interfaces électroniques entre les systèmes de différents organismes sont mises en œuvre ou modifiées, des problèmes de coordination critiques se posent habituellement, en plus du personnel, de la direction et des clients de l'OE. Il s'agit notamment de questions techniques, telles que les protocoles de communication et les normes de données. Ils peuvent également concerner des questions d'ordre stratégique, telles que le transfert des responsabilités entre les organismes, ainsi que la spécification de l'ordre précis de préséance entre les sources d'information.

- J13.7 **Assurance de la qualité de l'information** : Les problèmes inter organismes se posent généralement dans le domaine de la qualité de l'information lorsque les échanges électroniques remplacent les échanges traditionnels sur papier. Ces problèmes apparaissent généralement à la suite de l'utilisation accrue d'informations provenant d'autres organismes et de l'attention portée aux données incohérentes qui en résulte. Par exemple, une agence d'assurance maladie peut moderniser son système d'identification des bénéficiaires. Ce faisant, elle peut exploiter les bases de données d'identification des personnes et/ou des employeurs qui sont gérées par d'autres organismes. Si ces données présentent des problèmes, l'agence d'assurance doit prendre des dispositions avec les autres agences pour identifier et résoudre ces problèmes. Cela nécessite généralement la participation des deux organismes et une coordination aux niveaux technique et de gestion. Les planificateurs de projet de l'OE doivent évaluer le calendrier et l'efficacité de ces activités inter organismes dans le cadre du projet de systèmes de l'OE et adopter une stratégie appropriée pour s'assurer que ces activités ne fassent pas échouer le projet ou ne le compromettent pas.

J14. Viabilité financière

- J14.1 L'OE doit s'assurer qu'il dispose de ressources budgétaires adéquates, année après année, pour financer les opérations nécessaires des systèmes, y compris les dépenses liées au personnel, aux consommables, aux contrats de maintenance et aux droits de licence requis, comme dans le cas de tout investissement clé. De plus, l'OE doit s'assurer qu'un calendrier d'amortissement adéquat est établi et maintenu pour garantir que, lorsque les systèmes atteignent la fin de leur vie économique, il peut les renouveler et les remplacer sans interruption majeure du service. Le rythme rapide et accéléré de l'innovation technique dans le domaine des SI rend ces amortissements particulièrement importants.

J15. Migration et chargement des données

- J15.1 La migration et le chargement des données constituent généralement des activités majeures dans la mise en œuvre des SI opérationnels et comprennent le transfert de l'information des anciens systèmes et des dossiers papier vers le nouveau système électronique. Lorsque l'information constitue un document juridique ou a des ramifications juridiques, la rigueur du processus et la capacité de vérifier le transfert sont absolument cruciales. Cela est tout aussi crucial dans le cas des systèmes financiers. Lorsque le transfert implique un volume important de documents papier, notamment textuels, le coût et la difficulté du transfert peuvent facilement être aussi importants que les aspects technologiques de la mise en œuvre du système. Bien que cela soit facile à faire, les planificateurs de systèmes ne doivent pas sous-estimer ou sous-évaluer les aspects de migration et de chargement des données des projets de SI (en particulier, lors de la migration des données des anciens systèmes de bases de données vers des systèmes de bases de données

relationnelles qui nécessitent une normalisation des données). Il est essentiel que l'évaluation du temps et du coût de ces migrations soit effectuée par des professionnels spécialisés qui ont une grande expérience de ces procédures.

J16. Inspection et essais de réception

- J16.1 Les inspections en usine et/ou les inspections après livraison, le cas échéant, doivent préciser : les éléments, les critères et les méthodes à employer par l'Acheteur, ou son agent, lors des inspections en usine avant l'expédition et/ou lors de la livraison des TI et autres biens après la livraison et le déchargement sur le(s) site(s).
- J16.2 Les essais d'acceptation comprennent des tests formels de performance et de fonctionnement des systèmes pour évaluer la performance contractuelle du fournisseur, avec, entre autres, des déclencheurs de paiement spécifiques qui sont conditionnés par le résultat de tests spécifiques. La complexité des essais nécessaires variera en fonction de la nature et de la complexité du système acquis. Pour des SI plus simples, les essais d'acceptation opérationnelle peuvent simplement consister à nécessiter une période spécifiée de fonctionnement sans problème du système ou du sous-système dans des conditions normales de fonctionnement.
- J16.3 Pour les systèmes plus complexes, les essais de réception opérationnelle nécessiteront des essais approfondis et clairement définis dans des conditions de production ou de simulation de production. Outre les essais standard de contrôle et de configuration en usine, le fournisseur (avec l'assistance de l'Acheteur) doit être tenu d'effectuer les essais spécifiés pour les essais de pré-mise en service et de mise en service/réception opérationnelle sur les sous-systèmes et le système complet avant que l'installation ne soit considérée comme ayant eu lieu et que l'Acheteur ne délivre le(s) certificat(s) d'installation ou les certificats de réception opérationnelle, selon le cas.
- J16.4 L'Acheteur doit spécifier les détails des tests, les conditions dans lesquelles ils seront effectués et les critères spécifiés respectifs. Selon le cas, les essais d'acceptation peuvent être réalisés en laboratoire et/ou sur site. De tels tests, même s'ils sont relativement simples et réalisés sur site, doivent être conçus et organisés. De plus, les essais d'acceptation doivent toujours être explicitement spécifiés dans les dossiers de sollicitation. Il s'agit notamment de spécifier les caractéristiques techniques des essais (par exemple, les référentiels standard, les conditions d'essai, les ensembles de données, les résultats requis, etc.). Cela inclut également les caractéristiques procédurales, telles que le moment où les essais sont effectués (par exemple, à la livraison, à l'installation et/ou à l'acceptation opérationnelle), ainsi que la façon dont les résultats des essais et les réponses doivent être formellement communiqués. Les tests d'acceptation doivent recevoir l'attention de professionnels expérimentés et ne peuvent être laissés à la dernière minute, en particulier lorsque les tests impliquent la participation d'utilisateurs potentiels et de gestionnaires du système.

J17. Analyse d'impact

- J17.1 L'analyse d'impact comprend toute évaluation a posteriori des avantages associés au projet de SI et des enseignements tirés. Ces activités sont importantes en soi,

pour confirmer ou qualifier les rendements attendus de l'investissement dans le système. Une évaluation des avantages nets et des enseignements tirés est particulièrement importante dans le domaine des SI, car ces investissements sont rarement ponctuels. En revanche, les SI ont tendance à impliquer des programmes d'investissement continus en raison de l'évolution des exigences de l'OE et des possibilités technologiques. Une bonne compréhension des avantages, ainsi que des écueils, est un élément essentiel pour maximiser le rendement de l'investissement initial dans le système.

J18. Institutionnalisation de la capacité technique

- J18.1 L'institutionnalisation de la capacité technique comprend le renforcement du personnel technique chargé d'exploiter, d'entretenir et d'étendre le SI. Elle comprend également la transformation des perspectives et des pratiques professionnelles des gestionnaires de l'OE afin de refléter les nouvelles considérations, contraintes et possibilités présentées par les SI électroniques modernes. Certaines de ces activités, notamment le développement des compétences techniques et des unités de soutien technique, peuvent être intégrées dans le travail de mise en œuvre des systèmes. D'autres activités, en particulier celles qui sont axées sur la gestion, exigent souvent une participation plus longue et plus soutenue que celle que peut fournir un fournisseur de systèmes. En outre, ces activités sont suffisamment différentes des activités techniques généralement réalisées par un fournisseur de systèmes pour que l'OE soit contrainte de les rechercher ailleurs. De même, la mise à profit de l'expérience internationale dans ce domaine peut s'avérer très précieuse, notamment en raison du rythme rapide de l'évolution technologique et de la recherche permanente par l'OE des meilleures pratiques de gestion pour l'ère électronique.

J19. Appui opérationnel

- J19.1 Lorsque l'OE absorbe un nouveau système important dont il ne peut pas se doter assez rapidement de la capacité d'exploitation, un soutien opérationnel peut être nécessaire. Il peut également être judicieux de sous-traiter l'exploitation du système, lorsque le système concerné automatise des processus opérationnels qui ne sont pas au cœur de l'activité de l'OE, ou lorsque des contraintes en matière de personnel, de salaire ou d'effectifs font qu'il n'est pas judicieux pour l'OE d'exploiter le système avec du personnel interne. Dans ces situations, l'OE peut se tourner vers le fournisseur de systèmes pour obtenir un soutien opérationnel pendant une période déterminée (à condition que le fournisseur puisse raisonnablement fournir ces services). Alternativement, il peut faire appel à un autre fournisseur pour offrir le service. Un tel arrangement peut même être judicieux pour une période indéterminée.

J20. Investissements de suivi

- J20.1 La mise en œuvre de SI complexes exige généralement des investissements de suivi, comme ceux qui sont nécessaires pour combler les lacunes dans les fonctions ou la couverture qui apparaissent au cours de la mise en œuvre et de l'exploitation initiale du nouveau système. De même, un organisme peut délibérément envisager d'étendre la portée ou la couverture fonctionnelle du système uniquement après que le système central a été éprouvé et assimilé. Bien qu'aucune lacune n'apparaisse dans le système et qu'il ne soit pas nécessaire d'en étendre le champ d'application, la plupart des systèmes devront, le moment venu, être révisés et affinés pour tenir

compte des changements dans les exigences de l'OE ou des nouvelles possibilités d'exploiter des TI plus efficaces ou plus performantes. Ainsi, de manière générale, le processus de réinvestissement continu dans le SI doit être prévu dans les plans d'affaires et les plans stratégiques des systèmes. Cela inclut la planification des besoins financiers d'un réinvestissement continu, ainsi que la nécessité de développer et de maintenir la capacité institutionnelle à gérer les processus de réinvestissement, même si les capacités technologiques internes sont réduites au minimum.

J21. Passation de marchés de logiciels informatiques

- J21.1 Même si la passation de marchés de logiciels est généralement réalisée dans le cadre de la passation de marchés de matériel informatique, il convient de garder à l'esprit les points suivants afin de garantir des mesures et des garanties appropriées.
- J21.2 La passation de marchés de logiciels soulève des questions de propriété intellectuelle. La Banque exige des Emprunteurs qu'ils veillent à ce que tout logiciel acquis soit légal et ne contrevient à aucune loi sur les droits d'auteur. La clause relative aux logiciels dans le contrat a pour effet d'établir des dispositions contre l'utilisation de logiciels piratés, d'exiger des fournisseurs qu'ils fournissent des certifications sur la légalité des logiciels avec leurs offres et d'indiquer les sanctions qui accompagnent les violations des politiques de la Banque relatives à l'acquisition de logiciels.
- J21.3 La Banque établira une liste noire des Soumissionnaires qui fournissent des logiciels illégaux. L'acquisition de logiciels illégaux par un Emprunteur peut conduire la Banque à déclarer une passation de marché non conforme, auquel cas les fonds du prêt ou du don ne seront pas utilisés pour financer le contrat concerné.
- J21.4 Les besoins en logiciels ne doivent pas être déterminés uniquement par les progrès des solutions technologiques. En revanche, les Acheteurs doivent mettre en équilibre les technologies disponibles et les besoins et objectifs de leur activité. Des études ont montré que la plupart des utilisateurs utilisent moins de 20 % des fonctionnalités des programmes courants. Il est illusoire de penser que l'on peut garantir la qualité d'un logiciel en suivant de bons processus et normes de développement. Pour le développement de logiciels, les "quatre P" sont pris en compte : Processus, Personnes, Projet et Produit. Alors que de bons processus et de bonnes normes, comme ceux décrits dans la norme ISO 9000, sont extrêmement importants, le produit logiciel final qui exécute les opérations de l'organisme est le plus important, car un produit logiciel défectueux peut paralyser l'organisme et non le projet logiciel, les personnes ou le processus utilisé pour créer ce produit.
- J21.5 La plupart des applications logicielles sont accompagnées d'un contrat d'achat qui limite fortement la capacité de l'Acheteur à obtenir des dommages et intérêts du fabricant en cas de défaillance ou de défaut de l'application. En tant que tel, il est illusoire de considérer que si le logiciel acheté est défaillant, le fabricant peut être tenu responsable des dommages. Actuellement, de nombreux fabricants profitent de contrats d'achat de logiciels très restrictifs, en se concentrant uniquement sur le respect des délais de mise sur le marché (TTM « *time-to-market* »), sans se soucier de produire des logiciels de « bonne » qualité. De nombreux fournisseurs de logiciels souhaiteraient réduire les attentes de l'Acheteur à l'égard des logiciels en faisant valoir qu'il s'agit en réalité d'un produit si complexe qu'il est inévitable qu'il fonctionne mal de temps en temps. Il incombe donc à l'Acheteur de garantir la fiabilité, la sécurité et la disponibilité du logiciel.

J21.6 Bien que les tests automatisés puissent être un outil important dans la création de logiciels performants, il serait une erreur de les considérer comme une « solution miracle » en matière d'assurance qualité. Les statistiques montrent que les tests automatisés peuvent ne pas réussir à détecter plusieurs bogues de logiciels. Tout test est une activité coûteuse et économiser sur les coûts de test entraînerait probablement un logiciel de moindre qualité. En tant que tels, les Acheteurs doivent appliquer des méthodes et des outils de test appropriés.

Chapitre K

Passation de Marchés pour la Fourniture de Manuels Scolaires et de Matériel Didactique

K1. Introduction

- K1.1. La passation de marchés de fourniture de manuels scolaires et de matériel didactique est généralement guidée par la politique éducative du pays emprunteur. Bien que les politiques éducatives varient en fonction de la situation économique, sociale, culturelle et du développement global des pays, il existe certaines approches importantes que la plupart des pays s'efforcent de mettre en œuvre, avec des priorités différentes. En ce qui concerne la fourniture de manuels scolaires et de matériel didactique, ces approches tiennent compte des éléments suivants : prix abordable ; système d'approvisionnement durable ; participation du secteur privé dans la mesure du possible ; promotion du choix et de la concurrence ; garantie d'un accès équitable au matériel et assurance que le coût n'est pas un obstacle pour les élèves les plus démunis ; utilisation de la langue locale pour le matériel didactique ; et promotion de la transparence dans les décisions d'acquisition ; respect de la propriété intellectuelle, etc.
- K1.2. Pour que la passation de marchés de fourniture de manuels scolaires soit couronnée de succès, il est nécessaire non seulement que l'Autorité contractante de l'Emprunteur, généralement le Ministère de l'éducation, utilise des procédures permettant de réaliser la meilleure optimisation des ressources et d'obtenir le meilleur prix évalué, mais aussi qu'elle définisse des critères de sélection qualitatifs qui aboutissent à la sélection de manuels qui : (i) sont adaptés au programme éducatif ; (ii) sont conformes aux exigences pédagogiques ou méthodologiques locales ; et (iii) ont un contenu, une durabilité et des normes de présentation satisfaisants et sont adaptés à la situation locale : (i) sont adaptés au programme éducatif ; (ii) sont conformes aux exigences pédagogiques ou méthodologiques locales ; et (iii) ont un contenu satisfaisant, des normes de durabilité et de présentation et sont pertinents au niveau local. Cela nécessite l'application d'une approche « adaptée au but recherché » (FfP). Par conséquent, l'Autorité contractante peut utiliser un certain nombre de méthodologies différentes pour acquérir des manuels scolaires impliquant l'utilisation de dispositions légèrement différentes dans les Dossiers de sollicitation, de documents justificatifs différents et de procédures d'évaluation différentes.
- K1.3. Le présent chapitre fournit les orientations nécessaires pour optimiser les ressources, comprendre et éviter les problèmes inhérents à la passation de marchés de fourniture de manuels scolaires et de matériel didactique. Pour apprécier pleinement les questions et les défis rencontrés, il est nécessaire de comprendre l'industrie du livre, le processus de production des livres et les terminologies fréquemment utilisées pour ce type de passation de marché. Ce chapitre traite de la chaîne du livre en soulignant ses fonctions et les rôles des entités impliquées à chaque étape et la manière de les impliquer efficacement. Il décrit également les spécifications, les méthodes de passation de marchés, les critères d'évaluation des offres, la préqualification par rapport à la post-qualification, selon les circonstances, et toutes les questions importantes relatives à la passation de marchés de fourniture de manuels scolaires et de matériel didactique.

K2. Défis liés à la fourniture de manuels scolaires

- K2.1. La stratégie et la planification de la passation de marchés de fourniture de manuels scolaires doivent tenir compte des défis suivants, auxquels sont généralement confrontés un certain nombre de pays emprunteurs pour la fourniture de manuels scolaires.

- i) **Absence de cadre stratégique** : La qualité et les normes des livres, l'évaluation du contenu et l'approbation des manuscrits souffrent gravement de l'absence d'un cadre stratégique gouvernemental solide pour guider le développement, la production et la distribution des manuels.
- ii) **Planification déficiente** : Il arrive souvent que des classes soient privées de manuels lorsque les plans de fourniture de manuels ne sont pas synchronisés avec les changements de programmes éducatifs et l'année scolaire ou lorsque les ressources humaines et financières nécessaires ne sont pas disponibles.
- iii) **Coûts élevés** : Il s'agit d'un problème courant dans les pays à faible revenu, où le prix élevé des manuels peut devenir inabordable pour les parents qui les achètent ou pour les gouvernements qui les fournissent gratuitement aux familles sur la base de la politique applicable du gouvernement. L'un des principaux facteurs contribuant à ce coût élevé est le manque de connaissances et de compétences pour produire des livres de qualité et à un prix abordable.
- iv) **Offre/proposition inadéquate** : Les pénuries de manuels peuvent être dues à des retards dans la production et la livraison et parfois à une certaine forme de thésaurisation des livres, soit parce que les enseignants ne savent pas comment les utiliser, soit parce qu'ils craignent que les livres ne soient pas réapprovisionnés.
- v) **Problèmes de distribution** : L'absence d'arrangements de distribution adéquats, les contraintes au niveau des écoles, du district, de la région ou du pays, font que les manuels n'arrivent pas à destination en temps voulu. En outre, les livres peuvent être endommagés ou perdus en raison d'un colisage et d'un magasinage médiocres et d'une attention insuffisante de la part des autorités.
- vi) **Gouvernance médiocre/corruption** : La corruption contribue à l'augmentation du prix des livres, en particulier lorsque des maisons d'édition et des fournisseurs non qualifiés utilisent des moyens corrompus pour obtenir des contrats. Ces coûts peuvent être importants dans les pays en développement, car des sommes considérables sont impliquées dans la production et la distribution des livres. Le montant de la publication des manuels dans un pays en développement peut atteindre 80 à 90 % de l'ensemble des publications.

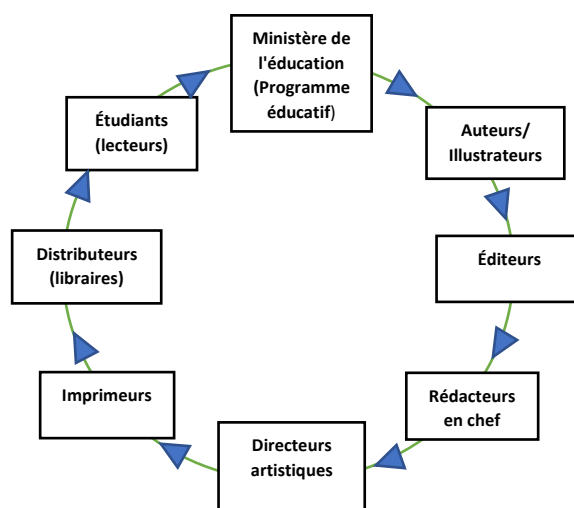
K3. Chaîne de manuels

- K3.1. Le processus de production d'un livre implique une chaîne du livre qui représente le lien et la relation entre les segments. De nombreux spécialistes interviennent depuis l'élaboration des programmes éducatifs et la préparation des manuscrits jusqu'à la lecture. Les parties prenantes ont souvent des objectifs contradictoires, par exemple la recherche du profit (maison d'édition privée) contre l'offre (objectif du gouvernement). Il peut y avoir des problèmes de corruption et des demandes peu claires au niveau des consommateurs, par exemple quels types de livres sont nécessaires, quand et où ? Des efforts doivent être faits pour renforcer la chaîne du livre afin de résoudre les problèmes de fourniture de livres. L'expérience a montré qu'un problème au niveau d'un maillon peut avoir un effet d'entraînement sur d'autres parties de la chaîne, ce qui crée des difficultés pour fournir des livres de qualité aux lecteurs et aux écoliers. Une approche holistique est donc nécessaire pour s'assurer

que tous les maillons sont solides pour optimiser les ressources avec la collaboration et les partenariats entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile.

- K3.2. Les membres de la chaîne du livre scolaire, dont chacun représente un lien menant au suivant, sont identifiés dans le cycle de la chaîne du livre scolaire décrit ci-dessous.

Cycle de la chaîne des manuels scolaires



K4. Terminologies courantes et leurs brèves explications

- K4.1. Il est nécessaire de comprendre les rôles et les responsabilités de tous les membres de la chaîne du livre pour préparer une stratégie de passation de marchés appropriée et des arrangements conformes à la politique de l'Emprunteur et aux objectifs du projet. L'industrie du livre utilise une terminologie unique pour la production et la livraison des manuels, et il est donc essentiel de bien comprendre ces termes.

Cependant, pour chaque terme, l'**annexe 1** ci-jointe explique brièvement le rôle de chaque membre de la chaîne du livre scolaire et les étapes et processus impliqués pour les termes couramment utilisés dans la production de livres scolaires finis.

K5. Politique de passation de marchés de la Banque pour la fourniture de manuels scolaires et de matériel didactique

- K5.1. Il n'existe pas de politique spécifique ou distincte en matière de passation de marchés de fourniture de manuels scolaires et de matériel didactique. Les principes généraux de la Banque en matière de passation de marchés, à savoir l'économie, l'efficacité, l'efficacité et l'équité, s'appliquent à ce type de marchés. Le cadre dynamique de passation de marchés offre la flexibilité nécessaire pour appliquer des approches et des méthodes FfP et adaptées à la situation de chaque pays et de chaque projet, afin d'atteindre les objectifs en matière d'optimisation des ressources.

Ce chapitre de l'OPM décrit les procédures et méthodes de passation de marchés conformes à la Politique de la Banque, y compris le système de notation de l'évaluation des soumissions tel qu'il est justifié.

K6. Stratégie et Plan de passation de marchés

K6.1. Considérations importantes : La stratégie et le plan de passation de marchés doivent être préparés sur la base des politiques de l'Emprunteur, des objectifs convenus pour le projet et de la stratégie de mise en œuvre. Cela implique la prise en compte de certaines évaluations importantes et d'autres facteurs, comme suit :

A. Évaluation au niveau du pays :

i) Politique d'éducation et plan de transition de l'Emprunteur : Il convient d'évaluer l'environnement du pays en matière de passation de marchés de manuels et de matériel. Dans le passé, les gouvernements ont traditionnellement fabriqué et distribué des manuels scolaires, soit en exclusivité, soit en sous-traitant certains éléments du processus au secteur privé. Il en résultait souvent un système inefficace qui fournissait des matériels de qualité médiocre et n'offrait aucune possibilité de choix, alors que les coûts étaient relativement élevés. Actuellement, dans de nombreux pays emprunteurs, le secteur public joue un rôle moins important dans la fourniture de manuels scolaires, tandis que le secteur privé joue un rôle plus important. En conséquence, les politiques éducatives de ces gouvernements comprennent un plan de transition qui spécifie la stratégie proposée pour faire passer les politiques et les pratiques du stade où presque toutes les activités sont menées par le gouvernement et où il n'y a pas de choix de manuels au stade où toutes les activités sont menées par le secteur privé et où il y a un choix illimité de manuels. Les manuels scolaires et le matériel didactique constituent rarement un projet autonome, mais constituent des composantes des projets d'éducation. L'évaluation doit spécifiquement examiner le « Plan de transition pour la fourniture de manuels scolaires et de matériel didactique » de l'Emprunteur et, sur la base du ou des modèles qui en ressortent, l'approche FfP doit être sélectionnée pour la passation de marchés. Les étapes de développement du processus de transition peuvent déboucher sur différents scénarios possibles, comme suit :

- a) Le gouvernement commande des titres. Les fonctionnaires écrivent des titres pour le gouvernement. L'État fournit des services d'édition. Les imprimeurs de l'État impriment des livres et le service éducatif de l'État les distribue généralement.
- b) Le gouvernement commande des titres. Les auteurs (y compris les fonctionnaires) qui sont mandatés par des maisons d'édition du secteur public et du secteur privé écrivent des manuscrits. Les maisons d'édition des secteurs public et privé fournissent des services d'édition, les imprimeurs des secteurs public et privé impriment les livres et les distributeurs des secteurs public et privé les distribuent. Le choix des titres peut être limité.
- c) Les maisons d'édition du secteur privé commandent des titres. Les auteurs (y compris les fonctionnaires), mandatés par les maisons d'édition du secteur privé, écrivent des manuscrits. Les maisons d'édition

du secteur privé fournissent des services d'édition. Les imprimeurs du secteur privé impriment les livres et les distributeurs du secteur privé les distribuent. Il existe un large choix de titres, qui entrent en compétition pour les parts de marché ; et

- d) Il peut y avoir plusieurs variantes des modèles ci-dessus et la combinaison des modèles peut concerner différents niveaux d'activités dans la chaîne d'approvisionnement.

ii) Centralisation vs Décentralisation : Outre la politique de transition de l'Emprunteur, une autre politique importante et étroitement liée, qui affecte le succès global d'un projet et qui doit être évaluée et résolue dès le début du cycle du projet, est l'approche centralisée ou décentralisée de la mise en œuvre de la composante « manuels scolaires et matériel didactique ». Les deux approches présentent des avantages et des inconvénients. Cependant, l'approche appropriée doit être décidée en fonction de la capacité de l'organe de mise en œuvre et de la stratégie FfP pour toute activité de passation de marchés. La passation centralisée de marchés en vrac peut permettre de réduire le coût des produits lorsque des procédures de sélection concurrentielles sont utilisées. Un inconvénient potentiel est la difficulté de mettre le produit à la disposition du consommateur en temps voulu et de manière efficace. La passation de marchés décentralisée offre la possibilité de développer l'expertise du personnel à des niveaux administratifs inférieurs. La décentralisation de la passation de marchés peut accroître la nécessité d'un suivi et le coût de l'assistance technique.

B. Évaluation des besoins :

Cette évaluation doit précéder tout nouveau cycle de fourniture de livres et doit au minimum porter sur les points suivants : a) la situation actuelle, par exemple le nombre et l'état des livres existants (titres) utilisés dans les écoles et leur disponibilité, quand et où les livres sont nécessaires, la capacité d'édition existante, les besoins à court, moyen et long terme en fonction de la situation spécifique du pays, par exemple la situation dans un pays fragile ou affecté par un conflit qui nécessite une approche différente des autres ; b) les types de livres nécessaires pour répondre aux exigences des programmes éducatifs et s'ils sont disponibles sur le marché/*market* et prêts à l'emploi ; dans le cas contraire, quelles dispositions peuvent être prises pour la réimpression ; c) le rapport élèves/livres : quel est le rapport optimal souhaité par le gouvernement et qu'est-ce qui peut être considéré comme réaliste pour le financement ? ; et d) Quantités requises : Combien de livres faut-il acquérir pour atteindre le ratio étudiant/livre souhaité ?

C. Évaluation de la capacité du marché :

Lorsque l'Emprunteur manque d'expertise, il est conseillé d'engager des consultants pour effectuer l'analyse du marché et l'évaluation de la capacité du marché à réaliser les différentes activités de la chaîne du manuel et à livrer le produit final aux consommateurs en temps voulu et avec la qualité et la quantité requises, y compris la distribution dans tous les sites du pays où cela est nécessaire. L'un des principaux aspects affectant le marché/*market* des manuels scolaires est l'« accessibilité financière », c'est-à-dire que les parents peuvent-ils se permettre d'acheter des livres ? Si ce n'est pas le cas, quelles sont les alternatives envisagées pour s'assurer que

les livres sont disponibles, par exemple, grâce au financement de bailleurs de fonds, à la fourniture gratuite ou subventionnée de livres par le gouvernement, à des programmes de location, etc. L'évaluation du marché des facteurs qui ont un impact majeur sur le coût est importante pour déterminer le choix des approches en matière de passation de marchés afin d'obtenir une optimisation des ressources. Cela inclut la disponibilité et le coût des matières premières, par exemple le papier, l'encre et d'autres intrants, qu'ils soient importés à des prix internationaux ou facilement disponibles sur le marché/*market* national. De même, le coût de production de chaque manuel est influencé par le volume des acquisitions et l'impression. Plus l'impression est élevée, plus le coût de production unitaire est bas. La capacité de l'industrie locale à produire des livres de manière efficace déterminera si l'approche du marché international est nécessaire et si les sociétés internationales sont intéressées. Si ce n'est pas le cas, il convient de déterminer les mesures à prendre pour renforcer leur participation en tenant compte de leurs préoccupations. D'autres facteurs affectant négativement la participation de l'industrie et contribuant à l'augmentation des coûts sont la faible gouvernance et le niveau élevé de corruption dans le pays, auxquels il convient de remédier. L'évaluation des capacités doit également porter sur le système de distribution dans le pays et sur les modalités de transport afin que les livres soient livrés à temps à leurs destinataires. En fonction de la politique de distribution de l'Emprunteur (centralisée ou décentralisée, cette dernière étant généralement plus efficace et efficiente), il conviendra d'évaluer la capacité du marché à fournir des services de distribution à toutes les régions, provinces et zones rurales du pays, comme l'exige le projet, et de remédier aux faiblesses éventuelles du système.

D. Évaluation de l'organe de mise en œuvre et de ses capacités :

La sélection d'un organe de mise en œuvre approprié et la détermination de sa capacité avant de choisir l'approche centralisée ou décentralisée pour la passation de marchés sont essentielles pour une mise en œuvre réussie et pour atteindre les objectifs de la passation de marchés. Si le gouvernement est le seul responsable de tous les aspects de la production et de la distribution des livres, l'évaluation doit confirmer que le personnel du gouvernement possède les capacités requises pour entreprendre toutes les tâches. De même, avant d'accepter un système décentralisé dans lequel le gouvernement et le secteur privé ont des rôles distincts et définis, il est nécessaire d'évaluer la capacité du secteur privé/de l'industrie, du gouvernement local et des écoles à mettre en œuvre la stratégie. L'évaluation des capacités de l'organe de mise en œuvre et de son aptitude à passer des marchés porte sur les domaines suivants : les aspects juridiques, la gestion du cycle de passation de marchés, l'organisation et les fonctions, les systèmes d'appui et de contrôle, la tenue de registres, la dotation en personnel, l'environnement général de la passation de marchés et la gouvernance. Cette évaluation permet d'identifier les faiblesses des systèmes et des procédures nécessaires à la passation de marchés, auxquelles il est possible de remédier par des activités institutionnelles de renforcement des capacités financées par des projets.

L'évaluation comprend également une appréciation des risques administratifs, politiques et financiers liés à la procédure de passation de marchés. Cette évaluation permet de classer les risques pour l'organe de mise en œuvre de la passation de marchés. Elle identifie les domaines d'action pour améliorer la capacité à long terme de l'institution avant et pendant la mise en œuvre du projet. Elle détermine également l'intensité et la nature de la supervision de la passation de marchés par la Banque. L'objectif est que les seuils d'examen préalable pour la passation de marchés de matériel éducatif soient déterminés à partir de l'évaluation des risques.

E. Autres facteurs :

La stratégie et le plan de passation de marchés, en ce qui concerne les manuels scolaires et le matériel didactique, doivent être compatibles et conformes aux termes et objectifs du plan de transition et de la politique de décentralisation. Ces considérations, ainsi que d'autres facteurs clés convenus avec l'Emprunteur, constituent la base et la justification de l'utilisation des approches FfP. Les autres facteurs clés du système éducatif comprennent le choix des manuels, le programme éducatifs, la formation des enseignants, les examens, l'éligibilité et les exceptions, chacun ayant un impact sur la stratégie et le plan de passation de marchés pour les manuels, comme décrit ci-dessous.

I. Choix des manuels scolaires :

La Banque recommande qu'il y ait un choix de livres au niveau de la classe ou de l'école. Plusieurs étapes et processus, ainsi qu'un temps considérable, peuvent être nécessaires pour parvenir à ce résultat. Dans certains pays, il peut n'y avoir aucun choix et un seul titre est écrit et publié par le gouvernement pour chaque matière et chaque niveau scolaire, tandis que dans d'autres pays, le choix peut être illimité et les responsables des écoles choisissent les livres qu'ils souhaitent utiliser dans les librairies ou auprès des maisons d'édition. Entre les deux, il y a l'Option « Livre unique » et l'Option « Livres multiples ».

i) Le titre unique

Dans le cadre du titre unique dans chaque matière et à chaque niveau scolaire, écrit et publié par le gouvernement, ce dernier développe le manuscrit et n'a donc pas besoin de l'acquérir. Les quantités requises pour chaque titre seront connues au moment de la rédaction du Dossier de sollicitation.

ii) L'option « Livre unique » (« *Single-book option, SBO* »).

Dans le cadre de cette option, une procédure de sélection compétitive permet de choisir un seul titre pour chaque matière et chaque niveau scolaire. Cette option convient à l'acquisition d'un nombre limité d'exemplaires d'un titre donné qui peut généralement être fourni par un seul fournisseur. Il convient également lorsque les ressources de l'édition sont limitées et incapables de gérer le volume de travail supplémentaire nécessaire à la sélection de plusieurs titres. Le manuscrit, l'édition et la fabrication sont sous-traités. Le choix se fait au niveau national. Les quantités requises pour chaque titre doivent être connues au moment de la rédaction du Dossier de sollicitation.

iii) L'option « Livres multiples » (« *Multiple-book option, MBO* »).

Dans le cadre de l'Option « Livres multiples », une procédure de sélection compétitive est mise en place pour sélectionner plusieurs titres (normalement les trois premiers ayant obtenu les meilleurs scores en termes de technique et de prix) pour chaque matière et à chaque niveau scolaire. Ce choix initial parmi des copies d'échantillons de titres entièrement développés est effectué au niveau national (c'est-à-dire au niveau du Ministère de l'éducation). Une fois la sélection des fournisseurs pour chaque matière effectuée, chaque fournisseur retenu réalise une courte impression de son titre fini. Après avoir examiné les exemplaires de chaque titre reçus de tous les fournisseurs sélectionnés, les districts, les écoles ou les enseignants font leur sélection finale. Le nombre d'exemplaires à produire lors de l'impression finale de

chaque livre ne sera pas connu tant que les choix n'auront pas été faits au niveau du district, de l'école ou de la classe puis consolidés au niveau national. Une fois cette consolidation effectuée, chaque fournisseur retenu connaîtra la quantité exacte d'exemplaires requise pour son titre. Chaque fournisseur produira alors le nombre total d'exemplaires requis en vertu de son contrat lors de la première impression finale (principale). En raison des choix qu'elle permet, l'Option « Livres multiples » est préférée à l'Option « Livre unique » lorsque le nombre d'exemplaires requis le justifie et que des ressources d'édition sont disponibles. Il convient de veiller à prévoir le temps supplémentaire nécessaire pour réaliser l'Option « Livres multiples ».

iv) Choix illimité

Dans le cadre du choix illimité, les chefs d'établissement, les chefs de département, les enseignants des différentes matières et les enseignants des différentes classes choisissent les livres qu'ils souhaitent utiliser parmi un large éventail de titres disponibles dans les librairies ou directement auprès des maisons d'édition. En règle générale, les écoles sont tenues de respecter le budget. Chaque école utilise les fonds qui lui sont alloués spécifiquement pour l'acquisition de livres ou alloue une partie de son budget total à l'acquisition de livres. Cela nécessite également un commerce de détail florissant à l'échelle nationale, capable d'offrir un large éventail de titres de maisons d'édition nationales et, le cas échéant, internationales.

II. Les programmes éducatifs :

Lorsqu'un programme éducatif est révisé ou renouvelé, une nouvelle génération de manuels est généralement nécessaire. Selon l'ampleur des changements proposés, il peut s'agir d'un remplacement complet ou d'un remplacement limité à certaines matières. Le calendrier et le rythme d'introduction des changements dans le programme (en une année ou progressivement sur plusieurs années, en affectant un seul niveau ou plusieurs niveaux chaque année, etc.) nécessiteront une coordination étroite entre le département chargé de l'élaboration du programme et les autorités responsables de l'acquisition des nouveaux manuels, si cela est essentiel. Il est nécessaire de consulter les maisons d'édition et les auteurs. Le cycle de révision des programmes éducatifs doit être lié à la durée de vie moyenne des livres, qui peut aller jusqu'à cinq ou six ans. Dans de nombreux pays, les livres qui correspondent à un ancien programme éducatif continuent d'être utilisés jusqu'à ce qu'ils soient désuets, même après l'introduction d'un nouveau programme.

III. Formation des enseignants :

Pour que la nouvelle génération de manuels soit efficace, les enseignants doivent recevoir une formation continue à l'utilisation du livre. Cette formation doit avoir lieu avant le début de l'année scolaire au cours de laquelle le nouveau programme éducatif entrera en vigueur. Il convient donc de planifier en conséquence la disponibilité du nouveau titre et, partant, le calendrier de publication et de production des manuels.

IV. Examens :

Les nouveaux examens et les modifications apportées aux examens existants devront être reflétés dans les nouveaux manuels ou dans les versions révisées des manuels existants. Une collaboration étroite entre les départements chargés des examens et de l'évaluation ainsi que les autorités responsables de la passation de marchés est essentielle dans ce cas également. Comme pour les programmes éducatifs, les auteurs et les maisons d'édition doivent également être consultés avant que des décisions irrévocables ne soient prises.

V. Éligibilité et exceptions :

En vertu des règles d'éligibilité des restrictions concernant la participation des fonctionnaires aux contrats financés par la Banque et le versement d'aucun paiement sur les fonds du projet, les enseignants et autres employés du Ministère de l'éducation (par exemple, les inspecteurs

scolaires et les formateurs d'enseignants) ne peuvent techniquement pas rédiger et/ou illustrer les manuels que la maison d'édition nationale ou son équivalent publiera. Les problèmes d'éligibilité se posent dans les pays où il n'y a pas suffisamment de rédacteurs et d'illustrateurs qualifiés dans le secteur privé, ni de professionnels de l'éducation ayant l'expertise nécessaire dans le domaine concerné. La Banque envisagera des exceptions aux règles d'éligibilité comme suit :

- i. À titre d'exception à la règle générale d'éligibilité, la participation des fonctionnaires et des entreprises d'État, ainsi que d'autres acteurs qui ne peuvent établir leur indépendance en tant qu'individu ou entité privée, peut être envisagée en réponse à des situations particulières et à des circonstances spécifiques, et pour des raisons justifiées dans le cadre de l'approche d'adéquation au but recherché (FfP).
- ii. Les fonctionnaires (à l'exception de ceux qui participent au processus d'évaluation et d'approbation des manuels) peuvent être autorisés, dans le cadre de la passation de marchés financée par la Banque, à concourir et à rédiger et illustrer des manuels. Une même personne (fonctionnaire) peut soumettre plus d'une proposition ou offre. Il s'agit notamment de situations dans lesquelles des personnes peuvent participer à titre individuel ou dans le cadre d'offres soumises par des sociétés.
- iii. Dans les pays où de nouveaux programmes sont en cours de finalisation ou devraient l'être, une période de gestation est susceptible de s'écouler entre la finalisation des programmes et la mise à disposition des nouveaux livres (c'est-à-dire la période intérimaire). Pendant cette période intérimaire, il peut être nécessaire de réimprimer les manuels existants jusqu'à ce que les nouveaux livres soient disponibles. Une exception pourrait être demandée pour la période intérimaire lorsque le gouvernement détient les droits d'auteur et que seule une entreprise publique assure la publication, la fabrication et la distribution des manuels scolaires et du matériel de lecture. Dans ce cas, deux options peuvent être envisagées : (a) soit faire appel aux services de l'entreprise publique pour la période intérimaire ; (b) financer les dépenses récurrentes supplémentaires de l'organe public (c'est-à-dire l'entreprise publique) pendant la période intérimaire sur une base dégressive. Dans les cas où les programmes éducatifs sont modifiés progressivement, l'une ou l'autre de ces deux options devrait être à nouveau disponible, de sorte que l'entreprise publique ou l'organisme public (qui détient les droits d'auteur, les droits d'édition, de fabrication et de distribution) soit chargé de produire des réimpressions de livres adaptés aux programmes éducatifs existants/anciens.
- iv. L'exception pourrait également inclure l'édition, la fabrication et la distribution de livres et/ou de traductions dans les langues minoritaires, dont la production en quantités relativement faibles n'intéresserait pas les maisons d'édition/imprimeurs du secteur privé (pour autant qu'ils existent), car le coût de production serait prohibitif.
- v. Toute exception demandée doit être clairement formulée dans le Rapport d'évaluation du projet (REP). Si une exception doit être faite au cours de la mise en œuvre du projet, l'approbation de cette exception doit être obtenue conformément à la Matrice de Délégation des Pouvoirs (MDP).

VI. Politique de l'Emprunteur en matière de livres :

Les possibilités suivantes de la politique nationale de l'Emprunteur doivent être prises en compte pour décider de la stratégie et du plan de passation de marchés. La politique de l'Emprunteur en matière de livres dépend de la situation du pays. Elle peut inclure certaines ou plusieurs des possibilités suivantes en tenant compte de la politique nationale de décentralisation et de transition et d'autres facteurs discutés ci-dessus :

- Ouverture au secteur privé du développement, de la fabrication et de la distribution de livres, jusqu'alors entièrement pris en charge par le gouvernement ;
- Privatisation des maisons d'édition, imprimeurs et distributeurs en situation de monopole ;

- Introduction progressive d'un choix de livres à la place de l'option existante « Livre unique » ;
- Mise en place d'une commission d'approbation des manuels scolaires chargée d'évaluer de manière transparente les titres soumis dans le cadre des concours de manuels scolaires et d'approuver l'ensemble du matériel pédagogique utilisé dans les écoles ;
- Garantie que le cycle de renouvellement des programmes scolaires est préparé conjointement avec un programme de développement et de production de nouveaux manuels de haute qualité et qu'il tient compte de la durée de vie prévue des livres, des implications en matière de formation des enseignants et du système national d'examens ;
- Garantie que tous les étudiants ont accès à une gamme suffisante de matériel pédagogique de bonne qualité et à un prix abordable, et que ce matériel est fourni gratuitement ou à des prix subventionnés à ceux qui sont dans l'impossibilité de se l'offrir ;
- Lorsque le matériel éducatif est subventionné, veiller à ce que des fonds appropriés soient mis à disposition chaque année et que les informations sur les montants en jeu et la manière dont ils sont alloués soient du domaine public ;
- Garantie que du matériel éducatif approprié, de bonne qualité et à un prix abordable est disponible pour les locuteurs d'autres langues et d'autres minorités ;
- Création d'un Conseil national du livre ;
- Encouragement à la création d'associations d'éditeurs ;
- Encouragement de l'édition locale et de la production locale de matériaux, et mise en place d'institutions de formation appropriées pour fournir des opérateurs qualifiés ;
- Promotion de la création de librairies et d'un réseau national de distribution de livres ;
- Encouragement et financement de la création de bibliothèques et de la promotion de la lecture en général ;
- Suppression ou réduction des taxes à l'importation et des taxes internes sur les livres, les matières premières et les machines de production de livres, en particulier celles sur le papier ;
- Ratification de la législation internationale existante en matière de droits d'auteur et garantie de l'adhésion de toutes les parties à cette législation.

K6.2. Catégories de passation de marchés « Manuels scolaires et matériels didactiques » identifiées en fonction de leur champ d'application : Après avoir pris en compte tous les facteurs importants mentionnés ci-dessus, la stratégie et le plan de passation de marchés doivent être ciblés pour répondre aux besoins de l'Autorité contractante dans le cadre des composants matériels et des services inclus dans chaque ensemble de marchés. Le tableau suivant identifie le champ d'application possible par catégorie de matériel et de services éducatifs.

Catégories de marchés de « Manuels scolaires et matériel didactique »

Catégorie	Circonstances applicables
Manuscrit	Lorsque l'Emprunteur sous-traite la rédaction, le test et la révision du contenu du manuel. Il peut s'agir de la préparation d'un matériel totalement nouveau ou de l'adaptation d'un matériel existant.
Edition	Lorsque l'Emprunteur sous-traite des services d'édition comprenant la rédaction, l'édition, l'illustration, la composition, la conception et la mise en page, la création et la préparation du film final, de la copie reproductible ou du médium électronique.

Manuscrit, édition et fabrication	Lorsque l'Emprunteur sous-traite la préparation de manuscrits et les services de publication, y compris l'adaptation et la fabrication.
Manuscrit et publication	Lorsque l'Emprunteur contacte les services de développement de manuscrits et de publication mais entreprend des activités de fabrication.
Edition et fabrication	Lorsque l'Emprunteur prépare son propre manuscrit, mais qu'il ne dispose pas des compétences nécessaires pour mener à bien le processus éditorial (mise en page, copie reproductible ou médium électronique) ou la fabrication, il peut faire appel à des spécialistes pour ce travail.
Fabrication	Lorsque l'Emprunteur conclut un contrat pour la fabrication de titres finis, qui comprend l'impression, la reliure et le colisage - y compris la fourniture des matériaux nécessaires (par exemple, le papier, le carton et les matériaux de reliure) - pour mener à bien ces tâches.
En libre-service	Lorsque l'Emprunteur souhaite acquérir des titres existants dans les circonstances suivantes : (i) pour les titres importés lorsque la langue du pays de l'Emprunteur et la langue du pays du fournisseur sont les mêmes ou lorsque les titres destinés à l'enseignement d'une langue étrangère peuvent être acquis dans un pays où la langue cible est la première langue de ce pays ; (ii) lorsque l'Emprunteur souhaite se procurer une gamme de matériels d'apprentissage et autres matériels de lecture parmi ceux publiés soit dans son propre pays, soit dans un autre pays utilisant la langue d'enseignement de l'Emprunteur ; (iii) pour les livres de bibliothèque, lorsque l'Emprunteur souhaite acquérir des titres spécifiques pour les bibliothèques des niveaux secondaire et tertiaire auprès de maisons d'édition dans son propre pays et à l'étranger.
Fourniture d'intrants et de services pour la production	Lorsqu'un Emprunteur demande la fourniture d'intrants et de services autres que la fabrication complète de livres finis. Il s'agit le plus souvent de la fourniture de papier et d'autres intrants ou de la passation de contrats de services de distribution.
D'autres combinaisons pourraient être possibles entre les activités basées sur la création ou l'adaptation de matériaux et de services existants et l'inclusion ou l'exclusion de services de distribution.	

K6.3. Sélection des méthodes de passation de marchés : La Banque peut accepter un certain nombre d'approches pour la passation de marchés de manuels, en fonction des besoins de l'Entité contractante, de la disponibilité de manuels appropriés et du niveau d'effort requis pour produire le produit final sur la base de l'approche FfP. L'Entité contractante doit clairement établir le niveau de préparation et/ou de fabrication des manuels exigé des Soumissionnaires, du plus simple au plus complexe. À cette fin, la décision relative au niveau d'effort nécessaire (ou raisonnable) doit résulter d'une collaboration entre la Banque et l'Emprunteur, c'est-à-dire entre le Coordonnateur de projet/Spécialiste en passation de marchés (SPM)/Coordonnateur accrédité en matière de passation de marchés (PAS) et l'Entité contractante. Ils doivent décider ensemble quels services sont essentiels et lesquels (ou quelle combinaison de services) sont facultatifs.

K6.4. La stratégie de passation de marchés peut être influencée par plusieurs facteurs tels que la catégorie de manuels : par exemple, les manuels de mathématiques et d'anglais peuvent souvent être adaptés à partir de textes commerciaux existants publiés à l'origine pour d'autres pays, alors qu'il peut être nécessaire de développer de nouveaux textes d'études sociales et de sciences pour répondre aux exigences locales. Dans ce dernier cas, les contrats et la gestion de l'ensemble du processus,

depuis la rédaction locale jusqu'à la fourniture des livres finis, sont différents. De même, si l'Autorité contractante dispose de sa propre source d'impression (souvent une imprimerie parapublique), il doit, en consultation avec le Coordonnateur de projet/SPM/PAS, déterminer si l'utilisation de ce service interne disponible permettra d'atteindre le résultat souhaité, avant de décider de procéder à la passation du marché sans passer par une procédure de mise en concurrence, car cela n'aboutira pas nécessairement à une qualité élevée et à des prix peu élevés. Un autre facteur important est la capacité du marché de l'édition et de la fabrication, étant donné que dans de nombreux pays en développement, la capacité locale en matière de manuels et de matériel pédagogique est limitée ou inexistante et que la participation de sources étrangères est nécessaire.

K6.5. Bien qu'il soit possible de combiner plusieurs catégories de marchés, la Banque recommande que, dans la mesure du possible, la passation de marchés de fourniture de manuels vise la production et la livraison de manuels finis et que les contrats incluent l'ensemble des services de la chaîne du manuel. Cela encourage également la participation de l'industrie étant donné la possibilité de meilleures marges lorsque l'étendue de la fourniture comprend toutes les activités importantes jusqu'au stade du manuel fini au lieu d'une portée limitée, par exemple, le manuscrit, et/ou la préparation d'une copie reproductible (« *Camera-Ready Copy, CRC* »), ou des films, mais exclut la fabrication. Toutefois, en fonction des besoins du pays et de l'Autorité contractante en matière de langue d'enseignement largement utilisée et de l'analyse du marché, les maisons d'édition peuvent accepter d'exclure la fabrication. Ainsi, d'autres combinaisons peuvent être possibles pour atteindre les objectifs du projet, pour lesquels une stratégie, des procédures et des méthodes de passation de marchés appropriées doivent être planifiées en s'éloignant de l'approche « unique » (« *One-size-fits-all* »).

K6.6. Les services les plus couramment demandés par les Emprunteurs sont les suivants :

- a) Acquisition et reproduction de manuels existants pour l'achat en vrac ;
- b) Services d'impression et de production de manuscrits, soit au stade de la copie reproductible (CPC), soit au stade du film, soit en incluant ces deux processus ;
- c) Adaptation et/ou traduction et préparation à l'impression de matériel déjà existant dont le Soumissionnaire potentiel est généralement propriétaire ou détenteur d'une licence ;
- d) Fourniture de services professionnels d'édition et de publication pour réviser des manuscrits déjà existants ou en cours de développement actif, et détenus ou commandés par l'Entité contractante, généralement le ministère de l'éducation ; et
- e) Fourniture d'une gamme complète de services d'édition commerciale, de l'élaboration du nouveau manuscrit à la mise en page et à la conception, et de la préparation de la copie reproductible (CPC), à l'impression et à la livraison de l'ouvrage fini à l'Entité contractante.

K6.7. **Regroupement des marchés (« *Procurement Packaging* »)** : Lors de la planification de la passation d'un marché pour un projet éducatif, seuls les éléments susceptibles d'être disponibles auprès du même groupe de Soumissionnaires doivent être regroupés. Il convient de décider avec soin de la taille et de l'étendue des fournitures et des services inclus dans les groupes de lots (« *packages* ») afin de garantir une concurrence efficace, une livraison dans les délais et une optimisation des ressources. Le regroupement de marchés de fourniture de manuels scolaires doit être adapté aux ressources disponibles sur le marché/*market*. Il est important de faire la distinction entre les services d'édition et la fabrication. Les services d'édition, qui sont essentiels,

peuvent être acquis indépendamment ou en combinaison avec la fabrication. Les maisons d'édition importantes et qualifiées ont la capacité de développer des manuels, depuis la préparation de nouveaux manuscrits ou l'adaptation de manuscrits existants jusqu'à la fabrication et la livraison, bien qu'ils puissent habituellement sous-traiter certains services, par exemple en matière de fabrication. Une autre considération importante pour le regroupement de marchés est l'exigence linguistique. Étant donné que la capacité d'une maison d'édition à développer simultanément plusieurs titres sur des sujets différents peut être limitée, le regroupement de marchés doit tenir compte de la capacité des Soumissionnaires potentiels. La combinaison de plusieurs langues, même dans un grand groupe de lots, peut ne pas être attrayante pour les Soumissionnaires. Cependant, pour les langues utilisées au niveau international, le nombre de maisons d'édition qualifiées et leur capacité seront beaucoup plus importants et des groupes de lots plus vastes seront appropriés. En outre, l'expérience du marché dans des matières spécifiques et pour différents niveaux scolaires doit également être prise en compte dans le choix des groupes de lots. Dans la mesure du possible, l'étendue des services d'un groupe de lots doit éviter de compliquer la procédure de passation de marché et/ou les critères d'évaluation des soumissions, par exemple en combinant la production d'un manuel existant avec l'élaboration d'un nouveau manuscrit et la production d'un nouveau manuel.

K6.8. Procédures essentielles de passation de marchés :

- i) **Préqualification vs Post-qualification :** La préqualification et la post-qualification, si elles sont correctement appliquées et gérées sur la base de critères appropriés, peuvent contribuer à éliminer les fournisseurs non qualifiés. La préqualification convient pour les Marchés importants et complexes, généralement dans le cadre de l'AOOI, impliquant des services de publication et de fabrication ou lorsque seuls des services de fabrication sont requis (par exemple, des services d'impression et de préimpression s'il s'agit des seuls services requis).

Les critères exacts de préqualification pour ces deux services varieront en fonction de la nature, de la complexité et du volume des travaux requis. Toutefois, la décision en faveur de la préqualification, si elle est justifiée, doit être prise à un stade préliminaire de la procédure de passation de marché afin de tenir compte du délai supplémentaire nécessaire avant que l'appel d'offres ne puisse avoir lieu.

Pour les Marchés récurrents de taille et de complexité similaires, une liste permanente de sociétés préqualifiées peut être établie de telle sorte qu'une fois préqualifié, le fournisseur le reste pendant un certain temps (par exemple deux ans) et la liste est mise à jour périodiquement pour inclure de nouvelles sociétés et permettre à d'autres qui n'ont pas été retenues de se porter candidates. La préqualification doit être adaptée à la portée et à l'ampleur des contrats à financer au cours des premières années de mise en œuvre du projet. Pour les autres contrats (à l'exception des manuscrits et de l'édition ou de l'édition uniquement), une procédure de post-qualification serait appropriée. La préqualification ou la post-qualification doit déterminer la capacité des Soumissionnaires dans des domaines spécifiques (par exemple, les langues, les sciences, les mathématiques, etc.) et pour différents niveaux scolaires (par exemple, primaire, secondaire ou tertiaire).

- ii) **Liste restreinte selon les contrats de consultants :** Pour les contrats qui requièrent des manuscrits et de l'édition ou seulement de l'édition, l'édition n'incluant pas la fabrication, les sociétés doivent être recrutées en utilisant les procédures de liste restreinte et de DDP applicables pour le recrutement de

consultants. Cette approche est judicieuse car les services sont de nature intellectuelle et professionnelle et les variations de qualité entre les propositions ne peuvent pas être quantifiées en termes monétaires. Ainsi, l'évaluation des propositions et la sélection des sociétés nécessiteront l'application de critères notés.

- iii) **Appel d'offres en une étape vs. Appel d'offres en deux étapes** : Lorsqu'il est demandé aux Soumissionnaires de présenter une offre pour l'élaboration et la fabrication de manuels, qu'ils utilisent un manuscrit fourni par le Ministère de l'éducation ou un manuscrit qu'ils ont eux-mêmes commandé, l'appel d'offres peut se faire en une ou deux étapes. Dans la plupart des contrats, un appel d'offres en une seule étape est approprié.

a) **Appel d'offres en une seule étape** : Dans le cadre d'un appel d'offres en une seule étape, le dossier d'appel d'offres comprend les spécifications techniques et les critères qui seront utilisés pour évaluer la qualité des offres reçues. Les pondérations spécifiques pour la qualité et le prix sont également indiquées. Les Soumissionnaires doivent présenter leurs offres techniques et leurs prix simultanément. Les offres sont d'abord évaluées sur le plan de la qualité ; seules celles qui atteignent ou dépassent un certain seuil de points (par exemple, 65 % à 75 % du total des points attribués à la qualité) sont évaluées sur le plan du prix. Les scores techniques et financiers sont ensuite combinés et les pondérations (par exemple, une fourchette de 65 % à 85 % pour le prix et de 35 % à 15 % pour la qualité) sont prises en compte. Le ou les Soumissionnaires (dans le cas d'une Option « Livres multiples ») ayant obtenu le plus grand nombre de points et satisfaisant aux critères de post-qualification se voient attribuer le ou les Marchés. Étant donné que les critères notés ne s'appliquent qu'à la partie manuscrite du contrat, une procédure à une enveloppe avec des garanties adéquates est considérée comme appropriée lorsque l'évaluation est effectuée de manière équitable et compétente. Dans le cas contraire, une procédure à deux enveloppes peut être appliquée, ce qui risque de prolonger la procédure de passation de marché.

b) **Appel d'offres en deux étapes** : Dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres en deux étapes, lorsque l'Emprunteur n'est pas certain de la spécification technique sur la base de laquelle les offres doivent être sollicitées, des offres techniques non tarifées sont sollicitées sur la base d'un projet conceptuel ou de spécifications de performance. Ces offres font l'objet de clarifications et d'ajustements techniques et commerciaux. Au cours de la deuxième étape, elles sont également suivies par des dossiers d'appel d'offres modifiés, la soumission des offres techniques finales et des offres chiffrées. Le contrat est alors attribué au Soumissionnaire évalué le moins disant. La préparation d'un manuscrit totalement nouveau ou l'adaptation d'un manuscrit existant, y compris l'édition et la fabrication, peuvent nécessiter un appel d'offres en deux étapes. Un appel d'offres en deux étapes sera également nécessaire si l'Emprunteur doit apporter des modifications substantielles aux spécifications techniques d'un nouveau manuscrit après l'évaluation des offres de la première étape.

- K6.9. **Méthodes de passation de marchés et catégories de marchés applicables** : La sélection des méthodes de passation de marchés pour les manuels scolaires et le

matériel didactique doit être basée sur les catégories de marchés, c'est-à-dire les types de biens et de services qui seront acquis et identifiés dans les dossiers de sollicitation, leur coût et la disponibilité, y compris la capacité et l'intérêt des fournisseurs au niveau national et international, conformément à l'analyse du marché (« *market analysis* »). En règle générale, les principales méthodes de passation de marchés suivantes s'appliquent à chaque groupe de marchés. Dans la mesure du possible, il convient d'encourager les Marchés de grande envergure afin d'attirer la participation de sociétés étrangères et de réaliser des économies d'échelle.

a) Méthodes de Sélection des Consultants : Le recrutement de services professionnels pour l'élaboration de manuscrits et la publication doit être effectué par les méthodes applicables au recrutement de consultants, par exemple SBQC, SQC, Sélection d'une source unique (SSS), etc., sous réserve d'une justification appropriée du choix d'une méthode particulière, dans la mesure où les services relatifs aux manuscrits, aux manuscrits et à la publication, ou à la publication seule excluant la fabrication, sont de nature intellectuelle et professionnelle, contrairement à l'acquisition de biens, de travaux et de services autres que les services de consultants, pour lesquels l'aspect physique est prédominant.

b) Appel d'offres international ouvert (AOOI) : La Banque exige, sauf dans certaines circonstances, que les Marchés de manuels scolaires et de matériel didactique de grande valeur soient passés par AOOI lorsque des sociétés étrangères sont potentiellement intéressées et que l'évaluation du Système de Passation de marchés de l'Emprunteur a montré que ledit système ne pouvait pas être utilisé pour des marchés de cette taille. Le seuil de recours à l'AOOI doit être convenu lors de la phase d'évaluation du projet. Les exceptions autorisées sont les Marchés dans lesquels la langue d'enseignement/de publication n'est pas une langue largement répandue, par exemple la langue locale, et dans lesquels il existe une industrie locale de l'édition scolaire identifiable, compétitive, expérimentée et capable de produire des manuels de qualité dans cette langue. Dans les deux cas, les sociétés étrangères peuvent ne pas être intéressées. Cette méthode s'applique aux contrats dans lesquels le gouvernement : i) sous-traite la préparation du manuscrit, les services d'édition, y compris l'adaptation, et la production de l'Option « Livre unique » /l'Option « Livres multiples »; ii) développe les manuscrits et sous-traite l'édition et la fabrication d'un seul titre ; iii) est responsable du manuscrit et de l'édition, et sous-traite la production d'un seul titre/d'une Option « Livre unique »/Option « Livres multiples »; iv) sous-traite les intrants et les services de distribution, par exemple l'acquisition de produits et de services tels que le papier, l'encre, l'impression, la reliure, le colisage et la distribution des manuels ; v) sous-traite des quantités importantes de livres et de matériel pédagogique, y compris des livres de bibliothèque de niveau primaire sans modification (prêts à l'emploi), à des grossistes offrant des remises maximales sur les prix catalogue ; et vi) sous-traite les manuels prêts à l'emploi de niveau secondaire et tertiaire ou leur adaptation, étant donné que les Marchés des niveaux secondaire et tertiaire sont trop petits pour encourager le développement de la capacité de publication locale et qu'il est plus économique et plus approprié d'acquérir des manuels prêts à l'emploi par l'intermédiaire de l'AOOI.

c) Appel d'offres ouvert national (AOON) : La Banque encourage les Emprunteurs à utiliser l'AOON dans le cadre du Système de Passation de marchés de l'Emprunteur (SPME) comme méthode de passation de marchés de fourniture de manuels scolaires lorsqu'il existe une solide industrie locale de l'édition et que les Soumissionnaires étrangers ne sont pas intéressés en raison de la faible valeur et

du volume de la fourniture ou de l'utilisation d'une langue non-internationale. Le recours au SPME est basé sur l'évaluation de la capacité de passation de marchés et des risques au niveau du pays, du secteur, et du projet. Le Coordonnateur de projet/SPM/PAS, en collaboration avec l'Emprunteur, doit veiller à ce que les pressions nationalistes n'entraînent pas l'attribution de marchés à des organisations locales qui ne disposent pas des qualifications professionnelles, techniques ou financières nécessaires.

- d) Appel d'offres international limité/restreint et Appel d'offres limité/restreint (AOIR et AOR) :** L'appel d'offres international restreint se distingue de l'appel d'offres restreint dans la mesure où le premier n'inclut que des sociétés internationales qualifiées dans la liste des candidats invités à soumettre des offres, principalement en raison de l'absence de sociétés nationales qualifiées ou éligibles pour ce type de marché. Pour les Marchés impliquant l'édition et/ou la fabrication, l'AOIR/AOR peut être justifié si le nombre de fournisseurs est limité pour l'édition et la fabrication ou si la faible valeur du marché ne justifie pas une mise en concurrence ouverte pour obtenir l'optimisation des ressources. En outre, cette méthode est utile comme alternative à la méthode de la Consultation des fournisseurs lorsque l'étendue du contrat est relativement plus complexe que celle applicable à la Consultation des fournisseurs, et que la passation de marché porte sur une petite quantité de manuels et de matériel éducatif.

Cela peut concerner la passation de marchés pour la fourniture, par exemple, de livres de bibliothèque (tertiaire) et de manuels prêts à l'emploi lorsqu'un nombre limité de titres est disponible pour la sélection, et pour la fourniture de services d'édition lorsqu'une expérience locale/régionale spécifique est essentielle. Les AOR peuvent également être utilisés lorsque des services d'édition multimédia sophistiqués sont nécessaires, en particulier ceux qui font appel à la vidéo et aux techniques d'apprentissage assisté par ordinateur. Cela est généralement dû au fait que le nombre de maisons d'édition qualifiées et expérimentées est limité. Les AOR dans le cadre du SPME peuvent être utilisés lorsqu'ils sont jugés acceptables, généralement pour acquérir de petites quantités de titres prêts à l'emploi, et peuvent également être acceptés pour des contrats de services d'édition lorsqu'il existe un nombre limité de maisons d'édition qualifiées maîtrisant la langue locale requise.

- e) Consultation (internationale et nationale) des fournisseurs :** Dans le cadre des AOR, la méthode de la Consultation des fournisseurs ou de la Demande de cotations s'applique aux biens et services disponibles dans le commerce, de faible complexité et de faible valeur. À nouveau, en raison du volume réduit de la commande publique, le nombre de sociétés intéressées peut être limité. La procédure requiert l'obtention de trois cotations de la part de fournisseurs qualifiés et peut être utilisée pour l'acquisition de titres importés et nationaux, de livres de bibliothèque (secondaires et tertiaires) en sélectionnant les fournisseurs de la bibliothèque. Les bibliothécaires peuvent aider les Emprunteurs à préparer la liste des fournisseurs nationaux et internationaux de bibliothèques qui seront invités à soumettre des cotations et des remises (rabais) possibles sur les prix du catalogue de la maison d'édition.
- f) Passation de marché par entente directe :** Cette méthode peut être justifiée pour les produits ou services à source unique. Il s'agit de la méthode la moins recommandée car elle prive l'Emprunteur des avantages de la concurrence en matière de prix et de qualité. Cette méthode est acceptable lorsque des titres

particuliers ont été présélectionnés par l'Emprunteur parmi les titres existants, avec l'approbation de la Banque. Dans la mesure où, après une telle sélection, aucune concurrence n'est possible, il est essentiel qu'une procédure objective soit suivie dans le processus de présélection de sorte que le prix puisse jouer un rôle dans la sélection. Cette méthode peut également être envisagée pour les livres de bibliothèque (secondaire et tertiaire) s'il n'y a qu'un seul fournisseur.

g) Système de location : Dans certains pays, les manuels scolaires et autres matériels éducatifs ont un coût si élevé que de nombreux parents ne peuvent pas acheter les livres essentiels pour leurs enfants. Une solution potentielle à ce problème consiste pour l'Emprunteur à mettre en place un système de location de manuels scolaires. Les fonds provenant des frais de location sont utilisés pour remplacer les livres au fur et à mesure qu'ils s'usent. Ce système est généralement appelé fonds renouvelable. La décision et le modus operandi pour l'application d'une telle procédure doivent être convenus dès le début de l'évaluation.

K6.10. Le Coordonnateur de projet/SPM/PAS doit aviser l'Emprunteur de veiller à ce que la stratégie de passation de marchés soit, dans chaque cas, conçue avec soin afin de ne pas nuire involontairement à une industrie locale de l'édition viable ou de ne pas modifier des éléments essentiels du système éducatif local, par exemple en limitant la liberté de sélection des manuels dont peuvent disposer les écoles locales.

K6.11. Critères d'évaluation des soumissions : Les critères appropriés d'évaluation des soumissions pour la passation de marchés de fourniture de manuels scolaires et de matériel didactique, en ce qui concerne les aspects techniques et le prix, doivent être décidés en fonction du contenu des biens et services inclus dans le groupe de marchés respectif. Les critères peuvent être de type « réussite-échec » ou notés selon un système de points avec pondération, ou encore une combinaison des deux. Lorsque des critères notés sont utilisés, les scores techniques et commerciales sont évalués pour toutes les soumissions recevables sur la base de critères de notation prédéterminés et divulgués, et chaque soumission se voit attribuer un score de qualité et un score de prix. Le marché est alors attribué au Soumissionnaire qui obtient le total le plus élevé des scores techniques et des scores de prix.

K6.12. Évaluation technique : Quel que soit le degré de détail et de précision des spécifications figurant dans le Dossier de sollicitation, l'évaluation technique et la comparaison de la qualité des soumissions en ce qui concerne tous les éléments des manuels ne peuvent pas être décidées uniquement sur la base de critères de réussite ou d'échec, mais peuvent nécessiter l'application de critères notés si la portée du contrat comprend des services intellectuels/professionnels, par exemple, des services impliquant des manuscrits. Les critères d'évaluation des soumissions pour tous les autres biens et services du contrat où les aspects physiques prédominent, peuvent et doivent être basés sur la conformité aux exigences techniques minimales définies dans les spécifications de l'Emprunteur qui peuvent être testées et vérifiées. Il peut s'agir, par exemple, de la conformité avec les spécifications du matériel : le poids, la qualité, la luminosité, l'opacité, le sens du grain du papier de texte et du carton de couverture, le style de reliure, la qualité d'impression, la finition de la couverture, le nombre de couleurs du texte et de la couverture, etc. Le principe directeur suivant doit être pris en compte pour l'application des critères notés :

- Les services de manuscrit et d'édition, ou les services d'édition seuls, peuvent être engagés en tant que services de consultants à l'aide de la Demande Type de

Propositions (DTDP). Les critères d'évaluation notés peuvent être utilisés pour évaluer la partie manuscrite de la proposition **uniquement**.

- Lorsque le manuscrit, l'édition et la fabrication font l'objet d'un contrat unique, les critères d'évaluation notés pour les facteurs de qualité ne s'appliquent qu'aux manuscrits.
- L'acquisition en vrac de livres et de matériels éducatifs sans modification (prêts à l'emploi) doit être effectuée auprès du consolidateur/grossiste qui offre la remise (rabais) maximale sur les prix catalogue des livres figurant sur la liste de l'Acheteur ou la soumission évaluée la moins disante, et aucun critère ne sera appliqué à la sélection.
- Lorsque l'édition et la fabrication font l'objet d'un contrat unique, ou que la fabrication fait l'objet d'un contrat séparé, l'attribution doit se faire sur la base du prix évalué le moins disant. L'évaluation technique et la détermination de la qualité ne sont pas basées sur des critères d'évaluation notés.
- La fourniture d'intrants de production et de services de distribution doit être sélectionnée sur la base du prix évalué le moins disant. Aucun critère noté ne s'applique.

K6.13. Facteurs indicatifs d'évaluation de la qualité -peuvent être modifiés le cas échéant :

- a) **Facteurs de qualité :** Conformité au programme éducatif ; contenu ; niveau de langue ; méthode pédagogique ; soutien de l'enseignant ; présentation et conception ; illustrations.
- l) **Critères de notation suggérés :** La qualité peut être évaluée au moyen des facteurs et des points maximums correspondants dans la fourchette indiquée pour chaque facteur dans le tableau ci-dessous. Tous ces critères et pondérations peuvent ne pas être appropriés pour tous les manuels et matériels didactiques dans tous les pays emprunteurs. Ils doivent être considérés comme indicatifs et doivent être adaptés en fonction des besoins. L'Acheteur examinera toutes les soumissions et déterminera celles qui sont jugées recevables et les attribuera au comité de spécialistes de la matière concernée pour les classes respectives. Les membres du jury évalueront chaque livre figurant dans une soumission en termes de qualité pédagogique, de présentation, d'illustration, etc. à l'aide des critères/facteurs spécifiés dans le Dossier de sollicitation. Un score total minimum de qualification doit être spécifié (entre 65% et 75%). Les soumissions ayant obtenu un score inférieur à ce minimum seront rejetées.

Critère/Facteur	Score maximum
1. Conformité au Programme éducatif Conformité du document aux besoins du programme éducatif courant	5-10
2. Contenu Exactitude et adéquation du contenu factuel du manuscrit, bon niveau et quantité d'informations correctement séquencées.	10-40

Critère/Facteur	Score maximum
3. Niveau de langage Accessibilité du niveau de langage aux élèves de la classe pour lequel le texte est prévu et aptitude à améliorer la compréhension de la langue et son utilisation par l'élève.	5-10
4. Méthode pédagogique Adéquation de la méthode pédagogique aux circonstances prévalant dans les classes et aux besoins des élèves ; utilité des exercices, tâches à accomplir par les élèves, matériaux d'évaluation et tests.	10-40
5. Aide à l'enseignant (Manuel de l'enseignant) Adéquation du Manuel de l'enseignant aux fins de le guider dans le Programme éducatif, de l'aider à planifier les leçons, lui fournir des instructions sur chacune des leçons, l'aider à préparer des travaux de type « projet », travaux à faire à la maison, des tests et des évaluations.	5-10
6. Présentation et conception Qualité des aspects suivants concernant les exigences pédagogiques du texte et la motivation des élèves Mise en page Taille et style des caractères utilisés Lisibilité en général Espacement, marges, "signalisation", clarté de l'impression	
7. Illustrations Qualité des illustrations et leur adéquation au contenu et aux objectifs pédagogiques du texte Normes des illustrations Exactitude des illustrations Style des illustrations - intéressantes et attrayantes Relation entre le texte et les illustrations Pertinence sociologique et régionale	5-10
Score total maximum	100

II) **Méthodologie d'évaluation** : Pour l'évaluation, un système de notation est recommandé selon l'exemple ci-après :

Scores de qualité types	
Niveau de qualité	Notation (Ratings) (R _i)
Déficient (D)	40%
Satisfaisant (S)	65%
Bon (B)	85%
Excellent (E)	100%

Le score final sera calculé comme suit :

Critères/Facteurs* (du tableau ci-dessus) (i de 1 à 8)	Points maximum (M_i)	Notation (D, S, B, E) de 40% à 100% (N_i)	Score technique ($M_i \times N_i$)
$i = 1$			
$i = 2$			
$i = 3$			
$i = 4$			
$i = 5$			
$i = 6$			
$i = 7$			
$i = N$			
	$\Sigma M_i = 100 \text{ points}$		$T = \sum_{i=1}^N M_i \times N_i$

N = nombre de critères ou de facteurs

M_i = Nombre de points maximum pour chaque critère ou facteur

N_i = Note pour chaque critère ou facteur

[Si des sous-facteurs/caractéristiques ont été attribués, le score du critère technique sera la somme pondérée des scores des caractéristiques.

Exemple :

Pour le critère $i=6$, **Présentation et conception**

si, point alloué = **10**, et subdivisé comme suit :

- Mise en page =2 ; avec une note de qualité de 65%.
- Taille et style des polices utilisées =1 ; évaluation de la qualité =85%.
- « Lisibilité » générale =4 ; évaluation de la qualité = 40%.
- Espacement, marges, "signalisation", clarté de l'impression=3 ; évaluation de la qualité=100%.

Point technique pour les critères = $(2 \times 0,65) + (1 \times 0,85) + (4 \times 0,4) + (3 \times 1) = \mathbf{6,75}$

Pour passer **avec succès** l'étape de l'évaluation de la qualité, et donc être considéré comme techniquement conforme pour l'essentiel, chaque titre inclus dans une offre doit obtenir un minimum de 65 points [si 65% est le score global minimum].

III) **Pondération technique totale** : La pondération totale de tous les facteurs techniques appliqués pour l'évaluation combinée des scores de qualité technique et des scores de prix variera généralement entre 20 % et 40 % en fonction du contenu des matériaux et des services inclus dans le lot de marchés de manuels scolaires. En revanche, plus le contenu des services intellectuels est élevé dans le lot de marchés, plus la pondération totale du facteur technique sera élevée. Pour la passation de marchés portant uniquement sur des manuscrits ou des manuscrits assortis de publications qui sont attribués dans le cadre de contrats de consultants, le facteur technique peut atteindre 70 % à 85 %, le facteur de prix se situant entre 15 % et 30 %.

IV) **Présentation d'échantillons joints aux soumissions pour illustrer la qualité** : La Banque autorise les Emprunteurs à demander aux

Soumissionnaires de présenter des échantillons de travaux et des calendriers de production avec leurs offres/propositions afin de démontrer leur capacité à répondre aux exigences des spécifications techniques. Les échantillons peuvent également être utilisés pour évaluer la qualité des manuels proposés dans une offre ou pour vérifier la compréhension par le Soumissionnaire des exigences du contrat et sa capacité à les remplir avec succès. Les adaptations des échantillons doivent être soumises dans une langue acceptable pour le personnel de l'Emprunteur, qui peut ne pas être en mesure d'évaluer les manuels dans leur langue d'origine.

- V) **Exemples de soumissions d'échantillons** : L'Emprunteur peut sélectionner et/ou modifier un ou plusieurs échantillons parmi les exemples donnés ci-dessous en fonction des exigences spécifiques de chaque marché. Les échantillons soumis par les Soumissionnaires ne doivent contenir aucune information sur les auteurs ni aucune donnée susceptible de révéler l'identité du Soumissionnaire.
- a) **Un prototype fini** - Il s'agit d'un livre entièrement confectionné qui sert à démontrer la conformité aux spécifications, notamment en ce qui concerne la qualité du papier du texte, la qualité du papier et du carton de la couverture (y compris la finition), le style de reliure, le format et l'étendue de l'encombrement. Le Soumissionnaire doit coller sur le prototype une étiquette décrivant exactement les spécifications de production du manuel proposé. Si le prototype n'est pas conforme aux spécifications techniques minimales, l'offre sera rejetée. Cette étiquette doit être signée et tamponnée par le Soumissionnaire sur la page de couverture ou sur au moins une page si elle doit servir de contrôle lors de la vérification des spécifications techniques des livres finis au moment de la livraison des livres réels.
 - b) **Une section de huit pages consécutives du premier chapitre du manuscrit**. Si ce chapitre compte moins de huit pages, le deuxième chapitre ou tout autre chapitre mentionné par l'Emprunteur dans le Dossier de sollicitation doit être utilisé. Les pages doivent comporter du texte et des illustrations édités, et le format doit être celui indiqué dans les spécifications techniques afin de démontrer la présentation des pages, l'impact visuel et l'organisation interne du texte, ainsi que la portée et la séquence. Les pages doivent être imprimées en une, deux ou quatre couleurs, conformément aux spécifications techniques. Compte tenu du coût élevé de la préparation en quatre couleurs, la soumission d'une section de quatre pages peut être autorisée. Les chapitres imprimés sur une imprimante laser sont acceptables.
 - c) **Ébauche de conception** - Il s'agit d'une représentation visuelle à main levée de l'aspect final de la page par le concepteur. Il peut être utilisé comme alternative à la section imprimée, car il est beaucoup moins coûteux à préparer.
 - d) **Collage ou maquette** - Cette alternative à la section imprimée consiste à coller des illustrations et des textes fictifs pour représenter l'aspect final de la page. Si une interprétation précise ou une réduction de la page est nécessaire, une section imprimée doit être spécifiée, mais limitée à quatre

pages dans la mesure du possible, afin d'éviter que les Soumissionnaires non retenus n'aient à supporter des coûts inutiles.

- e) **Un résumé détaillé du livre** - pour les manuels en particulier, indiquant les titres des leçons et leur ordre d'apparition dans le livre, précisant les connaissances couvertes par chaque leçon et la manière dont les principaux objectifs du programme éducatif doivent être atteints.
- f) **Un commentaire obligatoire clause par clause** - en détail confirmant que les spécifications techniques proposées par le Soumissionnaire sont conformes aux spécifications techniques minimales contenues dans le Dossier de sollicitation.

K6.14. **Facteurs indicatifs d'évaluation des coûts** : Outre les critères standards d'évaluation des offres/propositions, tels que les corrections arithmétiques, la comparaison sur la base des prix EXW et CIP dans le cadre de l'AOOI, les remises (rabais), etc. comme indiqué dans le Dossier type de sollicitation, des facteurs de coûts supplémentaires peuvent être : i) la marge de préférence, le cas échéant ; ii) l'écart entre le calendrier de livraison proposé dans l'offre et celui spécifié dans le Dossier de sollicitation; iii) l'écart entre les conditions de paiement et celles spécifiées dans le Cahier des clauses administratives particulières inclus dans le Dossier de sollicitation ; et iv) dans le cas d'une évaluation basée sur des critères notés, le facteur prix doit être spécifié dans le Dossier de sollicitation comme indiqué plus haut.

K6.15. **Évaluation combinée** : Un score d'évaluation de l'offre (B_i) sera calculée pour chaque offre conforme au moyen de la formule suivante :

$$B_i = \frac{C_{lowest}}{C_i} X + T_i(1 - X)$$

Où :

- C_i = Coût évalué de l'offre
- C_{lowest} = le coût le moins disant de tous les coûts des offres évaluées
- T_i = le score technique total attribué à l'offre
- X = pondération pour le coût

[S'il est prévu l'Option « Livre unique », le titre avec la note de l'Offre évaluée la plus élevée (B_i) parmi les Offres conformes sera retenu pour attribution, à condition que le Soumissionnaire soit qualifié pour exécuter le Marché. Dans le cas d'une Option « Livres multiples », les titres avec les scores les plus élevés seront considérés pour l'attribution du Marché, jusqu'à ce que le nombre requis de titres soit atteint, à condition que les Soumissionnaires soient qualifiés pour exécuter le Marché].

K6.16. **Coût total du développement et de la production d'un nouveau titre** : Cette détermination du coût total est basée sur les coûts fixes et variables qu'un fournisseur encourt pendant le processus de développement et de production d'un nouveau titre (qu'il travaille avec le propre manuscrit de l'Acheteur ou qu'il en développe un selon les spécifications de l'Acheteur). Il est courant que le fournisseur se voie accorder le droit de fournir le titre pour un nombre d'années convenu, généralement 4 ou 5 ans. Bien que, dans le cas d'une Option « Livre unique »,

l'Acheteur puisse connaître le nombre exact d'exemplaires qui seront nécessaires pour la première impression, il est peu probable qu'il connaisse le nombre d'exemplaires réimprimés qui seront nécessaires, ni le moment où ils le seront. Dans le cas d'une Option « Livres multiples », ni les quantités d'impression initiales ni les quantités de réimpression ne sont connues avant que les commandes des districts ou des écoles ne soient passées.

- K6.17. **Formule** : le coût total pour le développement et de la première impression d'un nouveau titre est le suivant : **$A + B + (C \times S)$** , où :

A = Premiers coûts fixes -- pour le développement et la production d'un nouveau manuel qui comprend toutes les dépenses encourues pour arriver au point où un titre est à l'état final de film, de copie reproductible (CRC) ou de médium électronique. Une fois ce stade atteint, le titre peut être transmis à l'imprimeur pour être fabriqué. Ce coût est principalement constitué des coûts des services de publication tels que la rédaction, l'édition, la conception, la composition, l'acquisition et la préparation des illustrations, et la préparation de la mise en page.

B = Seconds coûts fixes – ce sont les coûts de la fabrication des planches et de la préparation du matériel d'impression et de reliure, avant la production du premier produit fini à l'impression. L'imprimeur prépare les planches d'impression à partir du film, de la copie reproductible (CRC) ou du médium électronique ainsi que les machines d'impression et de reliure pour la production des copies finies. Il s'agit également d'un coût fixe, mais au lieu d'être supporté une seule fois comme dans le cas de l'étape A, il est supporté pour la première impression et pour toutes les impressions suivantes. Ce coût fixe est l'étape B.

C = Coûts variables – ce sont les coûts de production d'un seul exemplaire une fois que l'étape B est réalisée. Une fois que l'étape B est achevée, l'imprimeur peut produire des exemplaires finis du titre. Pour chaque exemplaire, des coûts sont liés au papier, aux matériaux d'impression et de reliure, à l'impression et à la reliure. Ce coût variable constitue l'étape C.

S = Le nombre d'exemplaires dans la première impression.

[Si les impressions sont augmentées, le coût supplémentaire sera de $(C \times T)$ où T est le nombre d'exemplaires supplémentaires.]

Réimpressions : Lorsqu'un titre doit être réimprimé, le coût de la réimpression sera de $B + (C \times S_1)$ où S_1 est le nombre d'exemplaires dans la réimpression. Il est d'usage que l'imprimeur fabrique de nouvelles planches pour les réimpressions, mais dans le cas où sa pratique habituelle est de conserver les planches de l'impression précédente, il doit ajuster ses coûts fixes en conséquence.

- K6.18. **Barème de prix pour le développement et la première impression des nouveaux titres et des réimpressions***

Le coût total pour développement et la première impression d'un nouveau titre est $A + B + (C \times S)$

Le sous-détail des prix pour le développement et la première impression d'un nouveau titre est demandé pour les deux options « Livre unique » ou « Livres multiples ». Dans le cas de « Livre unique », les éléments de prix seront utilisés pour calculer le prix unitaire d'une réimpression. Dans le cas de « Livres multiples », les éléments de prix seront utilisés pour (i) évaluer les offres, (ii) calculer le prix unitaire de la quantité imprimée finale (le montant du marché) et (iii) calculer le prix unitaire d'une réimpression.

A	B	C	S	Prix unitaire de la première impression	Prix unitaire de réimpression *
Premiers coûts fixes Dépenses encourues jusqu'au stade où un titre est à l'état de film, de copie reproductible ou sur médium électronique.	Seconds coûts fixes Coût de fabrication de planche et de préparation du matériel d'impression et de reliure, avant la production du premier produit fini à l'impression.	Coûts variables Coût de production d'un seul exemplaire une fois que l'étape B est réalisée (incluant l'expédition à la destination finale)	Nombre d'exemplaires dans la première impression.	$A + B + (C \times S)$	$B + (C \times S_1)$ (S_1 = nombre d'exemplaires dans la réimpression).
<i>[insérer le prix unitaire par article]</i>	<i>[insérer le prix unitaire par article]</i>	<i>[insérer le prix unitaire par article]</i>	<i>[insérer le numéro]</i>	<i>[insérer le prix unitaire par article]</i>	<i>[insérer le prix unitaire par article]</i>

* Les prix unitaires de réimpression seront applicables seulement lorsque le Marché inclut une composante de réimpression.

K6.19. Critères de qualification des Soumissionnaires :

l) **Pourquoi est-ce important ?** Il est essentiel que les normes minimales de qualification et d'expérience soient clairement définies dans les DAO afin d'assurer la sélection des seules sociétés qualifiées pour la passation de marchés de fourniture de manuels scolaires et de matériel didactique. L'acceptation de Soumissionnaires dont l'expérience est insuffisante peut entraîner certains risques pour la réalisation des objectifs du projet, dont les autorités contractantes doivent être conscientes. Il peut en résulter :

- une présentation non conforme du programme éducatif, un contenu factuel inapproprié et une incohérence par rapport au niveau d'enseignement ;
- une rédaction et une édition médiocres ;
- une conception et une mise en page médiocres, augmentant ainsi la longueur du livre, l'utilisation du papier et les coûts ;
- une diminution importante de l'efficacité visuelle, de l'intérêt des élèves et de leurs performances ;
- une approche pédagogique médiocre ; et

- f) une présentation médiocre des illustrations sans tenir compte des considérations sociologiques, régionales ou nationales.

II) **Critères de qualification clés et considérations importantes** : La détermination des critères de qualification clés et des normes minimales dont les Soumissionnaires doivent justifier pour se qualifier en vue de l'attribution du marché doit être basée sur la nature et le contenu des biens et services inclus dans le Dossier de Sollicitation, leur valeur estimée et le temps imparti pour l'achèvement du contrat, tout en tenant compte du principe FfP, de la proportionnalité et de la capacité du marché/*market*. Les exigences minimales ciblées et les seuils de capacité technique et de ressources financières comprenant l'expérience générale et spécifique dans l'exécution de contrats similaires, la capacité de fabrication et de distribution, le personnel et l'équipement, la trésorerie, etc. que le Soumissionnaire doit démontrer ne doivent être ni trop élevés pour disqualifier les Soumissionnaires qualifiés, ni trop bas pour qualifier les Soumissionnaires non qualifiés. D'autres facteurs importants à prendre en compte pour préparer les exigences de qualification, le cas échéant, sont les suivants :

- a) La période habituelle de production des manuels doit être prise en compte pour déterminer le nombre d'années d'expérience requis ;
- b) Les manuels des niveaux primaire, secondaire et tertiaire requièrent des compétences différentes. Un éditeur de manuels scolaires du niveau tertiaire peut ne pas avoir les compétences requises pour l'édition de manuels scolaires du niveau primaire et vice versa. Par conséquent, il est raisonnable d'exiger une expérience préalable de l'édition dans la tranche d'âge et les matières spécifiques ;
- c) Une expérience préalable dans la langue nationale, régionale ou locale, selon le cas, peut être déterminante pour la réalisation du projet ;
- d) La capacité de gestion des ressources, car l'édition se spécialise en grande partie dans l'acquisition et l'utilisation de compétences spécialisées externes ;
- e) La publication assistée par ordinateur (PAO) est de plus en plus utilisée pour développer certains matériels éducatifs. Le cas échéant, une description précise des compétences et de l'expérience requises en matière de PAO, y compris le matériel et les logiciels à utiliser ;
- f) Lorsque les besoins de l'Autorité Contractante portent sur un cours qui intègre l'utilisation de supports multiples, il serait essentiel que les Soumissionnaires apportent la preuve de leur expérience dans la production d'autres supports et dans l'intégration de différents supports dans un seul programme de cours ; et
- g) Les questions relatives à l'édition et à l'impression, telles que les critères de qualification, devraient exiger des maisons d'édition qu'elles aient des connaissances et de l'expérience en matière de passation de marchés et de supervision de services d'impression, et qu'ils obtiennent des prix raisonnables et une qualité élevée si les services d'impression font partie des exigences contractuelles. De même, les imprimeurs qui n'offrent pas les services spécifiques couverts par un contrat (p. ex. rédaction, conception ou mise en page) ou qui n'ont pas d'expérience réelle dans la prestation de ces services ne sont pas qualifiés pour soumissionner pour des services d'édition de nouveaux manuscrits. Il existe des différences importantes entre les capacités réelles des imprimeurs de livres, des imprimeurs de magazines et des imprimeurs de labeur, qui doivent également être mises en évidence dans les critères et évaluées dans le cadre de l'évaluation des offres.

- III) **Matrice de qualification** : Les matrices suivantes pour les différentes catégories de fournitures et de services sont indicatives et non exhaustives, et peuvent être modifiées le cas échéant en incluant des exigences plus spécifiques en matière d'expérience en fonction de la portée et des activités de performance importantes de chaque marché, par exemple, tel que souligné au point II) ci-dessus.

Grossistes

Expérience générale	Expérience spécifique	Capacité de production	Ressources financières
Expérience générale Minimum de 3 à 5 ans (au choix) en activité.	Expérience spécifique Avoir mené à bien au minimum 2 ou 3 (au choix) marchés similaires en taille et en étendue.	La capacité annuelle de livraison requise doit être au moins 2,5 fois supérieure au montant du marché au cours des trois dernières années. Les installations du Soumissionnaire doivent être équipées de manière adéquate pour exercer les fonctions requises.	États financiers audités pour au minimum 2 ou 3 (au choix) exercices fiscaux complets. Disponibilité de liquidités financières d'au moins _____ millions de dollars US.

Edition

Expérience générale	Expérience spécifique	Capacité de production	Ressources financières
Au moins 3 à 5 (sélectionnez une année) d'activité avant la date de soumission de l'offre, et une part importante de ses activités doit être consacrée au développement de l'écriture et à la publication de matériel pédagogique.	Avoir réalisé avec succès au minimum 2 ou 3 (au choix) marchés similaires en termes de portée, d'ampleur et de complexité, y compris la préparation de matériaux éducatifs ou d'information, dans la langue des fournitures spécifiée dans le dossier d'appel d'offres. Compétences dans les domaines suivants : gestion de projet, gestion des auteurs, édition, en particulier dans les domaines ci-après : (ne sélectionner que ceux qui sont pertinents pour le	La production annuelle requise doit être au moins 2,5 fois supérieure au montant du marché au cours des trois dernières années. Locaux équipés selon des normes acceptables pour remplir les fonctions requises.	États financiers audités pour au minimum 2 ou 3 (au choix) exercices complets annuels établissant une saine situation financière du Soumissionnaire et que le Soumissionnaire dispose des ressources suffisantes pour exécuter

	champ d'application de l'appel d'offres) - Identification d'auteurs, développement et gestion - Edition de texte et édition artistique - Conception et mise en page - Création de textes et d'illustrations - Commande d'illustrations - Gestion financière - Acquisition de matériaux pour la fabrication de livres - Acquisition de fabrication des livres - Gestion de l'édition - Gestion de la distribution - Promotion.		le contrat envisagé. Il doit démontrer qu'il dispose de liquidités financières disponibles d'au moins un million de dollars US.
--	--	--	---

Fabrication/Impression

Expérience générale	Expérience spécifique	Capacité de production	Ressources financières
Au moins 3 à 5 (sélectionnez une année) d'activité avant la date de soumission de l'offre, avec une part importante de son activité dans la fabrication	Avoir réalisé avec succès au minimum 2 ou 3 (Sélectionnez un) marchés similaires en termes de taille, d'étendue et de complexité.	La production annuelle exigée doit être au moins 2,5 fois supérieure au montant du marché au cours des trois dernières années. Disponibilité des moyens de production suivants et du personnel qualifié pour les mettre en œuvre : - Appareil photographique - Fabrication des planches - Machines d'impression offset à partir de feuilles ou	États financiers audités pour au minimum 2 ou 3 (en choisir un) exercices fiscaux complets, établissant une saine situation financière du Soumissionnaire et que le Soumissionnaire dispose des ressources suffisantes pour exécuter le contrat envisagé.

de matériel éducatif sous forme imprimée et reliée.		d'internet avec capacité d'impression en une couleur ou en couleurs multiples, en fonction des besoins du Marché - Finition et reliure - Colisage - Livraison - Magasinage et distribution (en fonction des besoins du Marché) Équipement minimum et disponibilité du personnel : Le Soumissionnaire doit fournir (i) une liste des équipements les plus importants, indiquant pour chacune des machines le fabricant, le modèle, les dimensions qu'ils peuvent traiter, l'âge et la production moyenne ; et (ii) la liste de son personnel indiquant leurs compétences et le nombre d'années d'expérience respectives.	Il doit démontrer qu'il dispose de liquidités financières disponibles d'au moins un million de dollars US.
---	--	---	--

K7. Spécifications : Généralités

La Banque exige que l'Emprunteur utilise des spécifications techniques générales, afin de favoriser la concurrence. Il est difficile de fournir des orientations détaillées sur le format, le contenu et les spécifications de présentation, étant donné que des décisions très spécialisées doivent être prises par l'Emprunteur dans le contexte de la politique, de l'environnement, de l'utilisation et des ressources financières disponibles. Toutefois, des spécifications trop précises et rigides peuvent limiter considérablement la créativité du Soumissionnaire et sa capacité à préparer et à présenter des manuscrits et des services d'édition de meilleure qualité, ce qui risque de limiter considérablement le nombre de titres soumis. Une certaine flexibilité dans les spécifications peut permettre aux autorités contractantes d'obtenir des prix compétitifs grâce à une participation accrue des Soumissionnaires, car elle leur permettra de faire preuve d'une grande réactivité aux exigences de l'Emprunteur lorsque la spécification technique est large.

K7.1. Caractéristiques techniques essentielles des manuels : Seules les caractéristiques techniques essentielles minimales doivent être précisées dans les spécifications techniques. Il s'agit normalement de la durabilité, du papier texte, de la reliure, de la finition de la couverture, du format et de la couleur.

K7.2. Durabilité : Avant de rédiger les spécifications techniques, il est essentiel de déterminer si un titre ou une série de titres est destiné(e) à être utilisé(e) pendant une

année scolaire puis mis(e) au rebut ou s'il est destiné(e) à être transmis(e) d'un élève à l'autre et utilisé(e) pendant plusieurs années scolaires. Les cahiers d'exercices sont normalement utilisés pendant une année seulement, car ils contiennent des exercices et des problématiques qui exigent que les élèves écrivent sur les pages et ne peuvent être réutilisés. La période de réutilisation dépend de la manière dont les livres sont entretenus et manipulés. Elle varie des classes supérieures aux classes inférieures dans l'ordre décroissant car les enfants plus jeunes sont plus enclins à manipuler leurs livres que les élèves plus âgés. En général, les manuels réutilisables devraient être conçus pour durer au moins trois ans. La durabilité est une question clé lors de l'élaboration des spécifications techniques. De nombreux composants de manuels scolaires font défaut en raison de l'impossibilité pour l'Emprunteur ou les parents d'assumer les coûts de fonctionnement annuels une fois que les fonds du projet sont épuisés.

K7.3. Principales caractéristiques techniques :

- a) **Principales caractéristiques techniques** : Papier de texte et carton de couverture : Les caractéristiques qui influent sur la durabilité sont les suivantes : Le poids, la composition chimique (pourcentage de pâte sans bois), la résistance à la déchirure, la résistance à l'éclatement, les fibres et le calibre (épaisseur du papier ou du carton). En outre, la teneur en eau et la porosité sont également importantes, mais elles sont généralement du ressort de l'imprimeur. L'opacité, la luminosité ou la clarté sont des caractéristiques qui influencent la facilité d'utilisation des livres.
- b) **Reliure** : Il s'agit d'une méthode par laquelle les pages d'un livre sont maintenues ensemble. La colle animale ou de peau, la résine et la colle thermofusible sont les trois principaux types de colle utilisés dans la reliure. Il existe plusieurs façons de procéder à la reliure d'un livre. La tâche de l'imprimeur consiste à choisir la bonne méthode de reliure pour s'assurer que les livres ne se désagrègent pas. Le bon type de reliure peut prolonger la durée de vie d'un livre. Certaines des principales techniques de reliure commerciale sont décrites ci-dessous :
 - i) **Reluire brochée au fil (« Wire side stabbing »)** : Cette méthode n'est pas recommandée pour les livres scolaires. Les manuels reliés de cette manière ne restent pas ouverts à plat. Les élèves appuient invariablement sur les rainures, ce qui entraîne des fissures au niveau du dos et une destruction précoce.
 - ii) **Reliure agrafée ou piqure à cheval ou reliure métallique (« Wire saddle stitching »)** : Ce type de reliure est acceptable pour un manuel de moins de 96 à 112 pages au maximum. La position des points, le nombre de points par rapport à la longueur du dos et la qualité du fil sont des éléments importants pour la durabilité.
 - iii) **Reliure parfaite dos carré (« Perfect Binding »)** : La reliure parfaite n'est généralement pas recommandée pour les manuels scolaires, en particulier pour les manuels de l'enseignement primaire. En cas de manipulation brutale, les pages se détachent facilement du corps d'ouvrage. Cependant, la reliure thermoactive fonctionne convenablement pour les livres de poche ou les livres à couverture souple, même ceux de plus de 400 pages, en utilisant une colle thermofusible telle que la colle PUR (polyuréthane réactif). Ce type de colle est idéal pour les livres éducatifs, car elle est résistante à différents types de conditions météorologiques. Le PUR est meilleur que les colles thermofusibles standard pour de nombreuses raisons, les plus importantes

étant son adhérence supérieure et la capacité d'un livre relié en PUR à rester à plat lorsqu'il est ouvert. Il existe des machines modernes équipées d'adhésifs de haute qualité qui peuvent produire un livre suffisamment solide pour être utilisé dans les catégories supérieures, mais dont la durée de vie est plus courte que celle d'un livre cousu à plat. Le choix de ce type de reliure doit être fait en fonction du niveau scolaire, du nombre de pages, de la durée de vie requise et du coût abordable de la reliure.

- iv) **Reliure cousue à fil (« *Thread sewing* »)** : La couture au fil à la machine, lorsqu'elle exécutée avec soin, constitue généralement le type de reliure le plus robuste, en particulier pour les ouvrages de plus de 96 pages. Cependant, elle est également la plus coûteuse. Dans de nombreux pays en développement, les imprimeries n'offrent parfois pas cette option, ce qui fait qu'elle n'est souvent pas spécifiée comme une exigence de l'Emprunteur dans les Dossiers de sollicitation. A la place, la couture manuelle est souvent substituée à la couture à la machine, ce qui rallonge le temps de traitement et ne permet pas d'obtenir la même qualité qu'avec une machine.
 - v) **Reliure éclatée (couture avec de la colle) « *Burst Binding (sewing with glue)* »** : Il s'agit d'un procédé durable de reliure des manuels scolaires dans une gamme de prix intermédiaire. La reliure en relief n'est pas toujours disponible localement dans certains pays, bien qu'elle soit généralement peu coûteuse à installer si une reliure parfaite est déjà disponible.
- c) **Finition de la couverture** : La couverture du manuel scolaire peut être traitée de l'une des trois manières suivantes afin d'en accroître la durabilité et l'attrait et de faciliter son nettoyage.
- Vernis machine. Il s'agit de la méthode la moins chère et la plus facile à obtenir; elle doit être considérée comme la finition minimale appropriée. Il peut être appliqué à l'aide de machines d'impression normales.
 - Vernis à séchage ultraviolet. Plus coûteux que le vernis machine, il est plus brillant et offre une meilleure protection. Son application nécessite des machines spéciales.
 - Pelliculage. C'est le plus cher des trois. Il donne un résultat et une durabilité similaires à ceux du vernis à séchage ultraviolet et nécessite également un équipement spécial pour son application.
- d) **Format** : La décision relative à la spécification du format dépendra de la politique de l'Emprunteur concernant la durée de vie des livres, des conditions environnementales dans la salle de classe et du contenu, ainsi que des exigences de présentation du programme éducatif. La présentation est influencée par la taille des caractères, la lisibilité du texte, les formes simples ou compliquées et les petits ou grands morceaux d'information dans l'organisation de l'information. Le Dossier d'appel d'offres doit proposer une taille de page minimale acceptable. Étant donné que la plupart des Soumissionnaires ne dépasseront pas ce seuil, la taille des pages doit être choisie avec soin, en tenant compte du sujet traité, de l'âge des étudiants qui utiliseront les livres, des tailles les plus courantes des machines de fabrication de papier et d'impression disponibles à la fois au niveau national et international, ainsi que des limites de stockage et de transport disponibles. Dans les cas du recours aux procédures nationales d'appels d'offres ouverts, lorsque les dimensions des machines disponibles sont limitées, le format choisi dépendra des spécifications de l'imprimerie locale. Les types de formats sont les suivants :

- i) Les grands formats permettent une meilleure présentation, une meilleure conception et une meilleure mise en page. Ils constituent donc une aide positive à l'apprentissage s'ils sont bien conçus. En revanche, ils sont moins durables (le rapport entre le poids du livre et la longueur du dos est un élément clé de la solidité de la reliure et donc de la durabilité), plus difficiles à ranger car ils prennent plus de place (ce qui est également un problème dans les classes surchargées), plus difficiles à manipuler et à utiliser lorsqu'il n'y a pas de pupitres et nécessitent des sacs plus grands pour les transporter vers et depuis l'école. Ils sont généralement plus coûteux en papier et en carton de couverture.
 - ii) Les petits formats sont moins attrayants sur le plan visuel (bien qu'une bonne conception et une bonne mise en page puissent y remédier), mais ils sont plus durables et plus faciles à manipuler, à utiliser, à stocker et à transporter dans des environnements scolaires difficiles. Pour certaines matières, telles que l'art et la musique, il peut être préférable d'avoir le dos sur la dimension courte (format paysage), plutôt que de le relier en format portrait, où le dos se trouve sur la dimension longue.
- e) **Couleur** : L'impression couleur utilise généralement de l'encre de quatre couleurs: cyan, magenta, jaune et noir (« CMJN »). Lorsque les « primaires » CMJ sont combinées à pleine puissance, les mélanges « secondaires » résultants sont le rouge, le vert et le bleu (rouge = magenta et jaune ; vert = jaune et cyan ; bleu = cyan et magenta). La plupart des manuels scolaires sont imprimés en noir sur du papier blanc. Toutefois, de plus en plus de manuels sont imprimés en deux ou quatre couleurs. Cette méthode est plus coûteuse que l'impression monochrome. Une bonne couleur exige une bonne maquette, un bon prépresse, un bon papier et un bon usinage. Un texte en couleur de qualité dans une reliure de qualité médiocre entraîne évidemment des coûts récurrents élevés. L'impression de quatre couleurs sur un côté de la feuille et d'une couleur sur l'autre permet de réduire considérablement les coûts tout en laissant l'impression d'un livre en quadrichromie. L'impression 4/1 ou 4/2 nécessite un bon travail de planification, de conception et de mise en page. Elle est souvent plus appropriée pour les classes inférieures que pour les classes supérieures et les matières telles que les sciences et les mathématiques utilisent généralement plus de couleurs que les autres matières. L'informatisation a considérablement réduit le coût de la préparation des illustrations en couleur. Toutefois, la couleur ne doit être utilisée que si elle contribue à l'efficacité pédagogique d'un livre.

K7.4. **Spécifications de durabilité - Exemples d'illustrations** : Les spécifications de base des matières premières nécessaires pour garantir une durée de vie des livres d'un an et de trois ans respectivement sont les suivantes :

- a) **Papier texte pour une durée de vie d'un an** : Description : Papier d'impression offset mécanique partiel blanc ; Composition : Pas plus de 40 pour cent de pâte mécanique avec une formation uniforme exempte de taches et de trous ; Poids : 60 à 65 g/m², bien que pour les cahiers d'exercices un papier de 55 g/m² avec une opacité adéquate puisse être acceptable ; Opacité : 75 à 80 pour cent mesurée par l'essai ELREPHO (ISO 2471) ; Grain : Le grain doit être parallèle au dos du livre ; Livraison : Emballé à l'épreuve de l'humidité sur des palettes ou en rames ; Dimensions : Coupe carrée à la taille, -0/+2mm ; et Condition : En équilibre avec les conditions ambiantes d'humidité relative et de température de l'utilisateur.
- b) **Papier texte pour une vie de livre de trois ans** : Description : Papier d'impression offset blanc, sans bois ; Composition : Pas plus de 10 % de pâte mécanique avec

une formation uniforme exempte de taches et de trous ; Poids : 75 à 80 g/m², bien qu'un papier de 70 g/m² avec une opacité adéquate puisse être acceptable ; Opacité : 80 % + mesurée par l'essai ELREPHO (ISO 2471) ; Grain : Selon les spécifications de l'utilisateur, le grain doit être parallèle au dos du livre : Emballé à l'épreuve de l'humidité sur des palettes ou en rames ; Dimensions : Dimensions : coupe carrée à la taille, -0/+2mm ; et Condition : En équilibre avec les conditions ambiantes de l'utilisateur.

- c) **Couverture** : Description : Carton blanc, une face ; Finition : Enduit d'un seul côté, brillant ou mat selon les besoins ; Poids : 220 g/m² (200 g/m² peut convenir pour des livres d'une durée de vie d'un an. Dans le cas de certains cahiers d'exercices, aucune couverture ne sera nécessaire puisque les livres seront « auto-couverts », c'est-à-dire que les quatre pages extérieures du texte formeront la couverture) ; Luminosité minimale : 83% (ISO 2470) ; Grain : Selon les spécifications de l'utilisateur, le grain doit être parallèle au dos du livre : Livraison : Emballé à l'épreuve de l'humidité sur des palettes ; Dimensions : Dimensions : coupe carrée à la taille spécifiée ; et Condition : En équilibre avec les conditions ambiantes de l'utilisateur.

K7.5. **Autres points importants à préciser dans les spécifications techniques du dossier d'appel d'offres :**

- i) **Contenu : Fourniture du programme, du champ d'application et de la séquence** : Tous les DAO pour l'acquisition de manuels scolaires doivent inclure des détails sur le programme éducatif, le champ d'application et la séquence, ainsi que les exigences pédagogiques et méthodologiques. En effet, les Soumissionnaires doivent être en mesure d'évaluer un manuscrit préparé localement sur la base de ces exigences afin de déterminer l'ampleur du travail éditorial et de rédaction nécessaire. Pour les adaptations et les traductions, la sélection d'un titre dépendra de l'étendue et de la séquence du programme éducatif ainsi que des exigences pédagogiques et méthodologiques. Cela s'applique également aux manuels disponibles dans le commerce. Les DAO concernant uniquement des services d'impression ne nécessitent pas ce type d'informations.
- ii) **Approbations** : Étant donné que l'Autorité Contractante doit approuver la version finale du manuel au stade de la vérification, avant l'impression finale, les procédures d'approbation et les calendriers doivent être clairement définis dans les spécifications techniques des DAO.
- iii) **Paternité de l'œuvre** : Les spécifications techniques doivent indiquer si l'Autorité Contractante a l'obligation d'utiliser des auteurs locaux, des auteurs nommés ou une organisation locale chargée de l'élaboration des programmes d'études. Le dossier d'appel d'offres doit prévoir des procédures permettant au Soumissionnaire retenu de demander le remplacement des auteurs non productifs ou médiocres et à l'Autorité Contractante de donner suite aux demandes raisonnables. Le Soumissionnaire retenu doit être consulté lorsque les équipes d'auteurs sont initialement constituées pour le contrat.

K7.6. **Instructions relatives à la distribution, au colisage, la livraison et le magasinage:**

- a) Les spécifications techniques relatives à la livraison et à la distribution doivent prendre en compte les éléments suivants : Arrangements convenus avec l'Emprunteur pour les services de magasinage et/ou de distribution, c'est-à-dire si le fournisseur de manuels sera chargé de ces services, ce que la Banque

recommande, ou si, pour de bonnes raisons, l'Emprunteur passera un contrat pour ces services, y compris les services de dédouanement des biens si nécessaire, par l'intermédiaire de fournisseurs spécialisés ; ii) Fiabilité des besoins des écoles, en tenant compte du fait qu'ils sont surestimés en raison d'une éventuelle réduction au niveau central ou que les besoins sont préparés au niveau central ; iii) Chaîne de distribution et jusqu'à quel point le distributeur ou le fournisseur sera chargé de la livraison, c'est-à-dire dans les provinces, les districts, les sous-districts ou les écoles ; iv) Si les écoles sont chargées de collecter les livres à un point central (par exemple, dans les provinces, les districts, les sous-districts ou les écoles), l'Emprunteur doit s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans l'estimation des besoins, provinces, districts, sous-districts ou écoles ; iv) Si les écoles sont responsables de la collecte des livres auprès d'un point central (par ex. un sous-district), comment les livres seront-ils distribués ? , comment cela se fera et qui financera les frais de transport ; v) le calendrier de distribution doit être basé sur le temps de livraison aux écoles et sur les conditions climatiques et météorologiques annuelles, le terrain et d'autres contraintes de transport, en particulier pour les grandes quantités requises dans des endroits éloignés, et comment les lots doivent être étiquetés et dimensionnés pour garantir une arrivée en bon état ; et vi) le système en place pour surveiller la livraison et l'arrivée afin de prendre les mesures appropriées en temps opportun si elles n'arrivent pas.

- b) Sur la base des considérations ci-dessus, les spécifications doivent inclure dans tous les DAO des instructions détaillées du colisage et de livraison adaptées au mode de transport et au pays de destination. Les DAO doivent préciser le type de transport, les dates de livraison, les points de livraison, l'étiquetage des colis, les modalités d'acceptation et de signature et les normes minimales de colisage. Les normes de colisage peuvent nécessiter une rédaction spéciale si des conditions climatiques ou environnementales particulières s'appliquent, par exemple en cas de transport par de petites embarcations, de très fortes pluies, de conditions de magasinage humides, etc. La taille du colisage peut également être un problème si de grandes quantités doivent être divisées en petits paquets pour être livrées dans des zones rurales où les moyens de transport et de stockage sont minimes.
- c) Des conditions de stockage inadaptées peuvent nuire tant aux matières premières qu'aux ouvrages finis. Il faut éviter que les biens soient endommagés ou égarés aux points d'entrée. Des arrangements doivent être mis en place pour un transit et un dédouanement rapides, ainsi qu'une capacité de stockage douanier adéquate, sûre et adaptée à la sauvegarde de la qualité du produit. Les DAO doivent fournir des instructions au fournisseur concernant les installations de stockage dont il est responsable, par exemple, si nécessaire dans des points de destination intermédiaires jusqu'à ce que les livres arrivent à leur destination finale.

K7.7. Inspection et essais : Il est essentiel que l'Emprunteur puisse vérifier que le fournisseur a respecté les spécifications techniques du DAO. Certaines de ces spécifications peuvent être vérifiées à l'aide d'un équipement relativement simple. En revanche, d'autres, comme la mesure de la proportion de bois mécanique dans le papier à texte ou le carton de couverture, ou la solidité d'une reliure parfaite, nécessiteront les services d'un laboratoire professionnel. Ces laboratoires d'essais doivent être totalement indépendants des Soumissionnaires potentiels et, en cas de contrat, du fournisseur sélectionné, afin d'éviter tout conflit d'intérêt.

- K7.8. **Les spécifications techniques du DAO** doivent préciser les détails des inspections/essais exigés par l'Emprunteur et indiquer où et par qui ils doivent être effectués. Le DAO peut exiger d'un fournisseur qu'il soumette un nombre spécifique d'exemplaires d'un titre à des fins d'essai. Toutefois, étant donné qu'il sélectionnera très soigneusement les échantillons, qui peuvent ne pas être représentatifs de la qualité de l'ensemble de l'impression, l'Emprunteur doit prendre des dispositions pour effectuer des contrôles aléatoires.
- K7.9. **L'inspection pour le contrôle de la qualité** peut être effectuée à l'aide de tests simples ou complexes. Quelques exemples sont présentés ci-dessous.

a) **Papier et carton**

- i) **Le poids (substance)** peut être vérifié à l'aide d'une balance Demy. Il s'agit d'une simple balance qui pèse un échantillon du matériau découpé à l'aide d'un gabarit fourni avec la balance. La balance elle-même peut être acquise auprès de fournisseurs spécialisés. La brillance et l'opacité du papier et du carton peuvent être vérifiées à l'aide d'échantillons standard. Des carnets d'échantillons peuvent être obtenus auprès de fournisseurs spécialisés.
- ii) **Opacité** : Dans le cas où les Soumissionnaires seraient tenus de fournir des échantillons vides avec leurs offres, ces échantillons devraient être comparées aux exemplaires finis une fois disponibles. L'opacité peut être comparée en plaçant une feuille du mannequin à côté d'une feuille d'un livre fini, puis en les plaçant tous deux sur une image imprimée en noir. Si l'image imprimée en noir est plus perceptible à l'œil nu à travers la feuille d'un livre imprimé, il est probable que les spécifications techniques en matière d'opacité n'ont pas été respectées. La luminosité peut être vérifiée simplement en plaçant une feuille du mannequin à côté d'une feuille d'un livre fini. Les deux feuilles doivent avoir la même brillance (blancheur), ou la feuille du livre fini doit être plus éclatante. Si, à la suite de ces tests simples, l'Emprunteur a des soupçons concernant le non-respect des spécifications techniques, il sera nécessaire de solliciter les services d'un laboratoire professionnel pour effectuer des tests précis.
- iii) **Pâte à bois** : Le papier et le carton contenant de la pâte à bois mécanique peuvent être contrôlés en utilisant des phloroglucinols. Lorsqu'une goutte de ceci est appliquée et devient rouge brunâtre, la profondeur du rouge est un critère fiable de la proportion de bois mécanique. Il sera essentiel de faire appel à un laboratoire professionnel si une mesure plus précise de la proportion est nécessaire.
- iv) **Le sens du grain** peut être vérifié en immergeant dans l'eau une feuille de papier à texte ou de carton de couverture. Elle se recourbera en un tube. Le sens du grain est parallèle à la longueur du tube.
- v) **Épaisseur** : L'épaisseur du papier ou du carton peut être vérifiée à l'aide d'un micromètre standard.

b) **Reliure**

- i) **Style** : Il est important de vérifier que les livres ont bien été cousus dans la mesure où il s'agit du type de reliure spécifié. La manière la plus simple de procéder consiste à rechercher les fils de couture dans la gouttière centrale de

chaque section. Les livres sont normalement cousus en sections de 16 ou 32 pages. Les fils doivent être visibles entre la huitième et la neuvième page et après toutes les 16 pages suivantes si le livre est cousu en sections de 16 pages, et entre la 16e et la 17e page et après toutes les 32 pages suivantes si le livre est cousu en sections de 32 pages. Il est préférable d'ignorer les numéros de page imprimés, qui peuvent être trompeurs, et de compter les pages à la main.

- ii) **Conformité à la méthode** : Lorsque les spécifications techniques stipulent que les couvertures doivent être rainurées et collées latéralement pour former des charnières sur les couvertures avant et arrière, il est facile de vérifier si cela a été fait. Dans le cas des livres reliés par agrafage, il convient de vérifier que les agrafes métalliques sont positionnées uniformément le long du dos et qu'elles ne sont ni trop lâches ni trop serrées. Le point faible dans un livre relié par agrafage est la double page centrale. Si l'agrafage n'est pas correctement réalisé, le livre perdra des feuilles du centre. Dans les rares cas où une reliure parfaite ou non cousue est spécifiée, le meilleur test consiste à essayer de détacher une feuille du livre relié en la tirant simplement. Si la reliure a été correctement réalisée, le papier devrait se déchirer, laissant un talon encore fermement ancré dans la spirale. Si les feuilles se détachent relativement facilement sans se déchirer, l'Emprunteur doit faire appel aux services d'un laboratoire professionnel pour tester avec précision la résistance de la reliure.
- c) **Finition de la couverture** : Le vernis pour machine confère à la couverture une finition terne, mais qui peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon. L'Emprunteur peut vérifier que le vernis a été appliqué en grattant doucement la surface de la couverture à l'aide d'une lame tranchante. Ce test n'est pas infaillible, car la lame pourrait en fait déloger le revêtement de la couverture. Le vernis à séchage ultraviolet et le pelliculage offrent tous deux une finition très brillante qui ne peut être confondue avec celle obtenue par l'application d'un vernis machine. Le vernis durci aux ultraviolets peut être contrôlé de la même manière que le vernis machine. Le pelliculage peut être vérifié en déchirant le carton de couverture et en essayant de séparer le film de pelliculage de la couverture imprimée.
- d) **Couleur** : le repérage ou l'ajustement des illustrations en quadrichromie est relativement facile à vérifier à la loupe. Les illustrations en noir et blanc en demi-teinte (tramées) doivent être nettes et présenter un contraste important entre les zones sombres et les zones claires. Le texte et les illustrations au trait en noir et blanc doivent être noirs plutôt que gris et, à la loupe, leurs bords doivent être nets. Si le fournisseur a utilisé des encres de mauvaise qualité, non seulement le résultat sera gris, mais l'encre risque de déteindre sur les doigts du lecteur.

K8. Questions relatives aux droits d'auteur et à la propriété intellectuelle

- K8.1 **Droits d'auteur et licence de droits de publication** : Les questions de droits d'auteur dans le cadre de la passation de marchés de manuels scolaires sont potentiellement complexes. Avant de préparer les DAO, l'Emprunteur doit consulter une maison d'édition expérimentée, ayant une bonne connaissance du droit des contrats et du droit d'auteur, ou un avocat spécialisé en droit d'auteur.

- K8.2 La situation précise en matière de propriété des droits d'auteur des manuscrits élaborés par ou pour l'Autorité Contractante doit être clairement précisée dans les DAO, en particulier en ce qui concerne les droits des auteurs et artistes locaux et toute exigence de paiement qui en découle. Lorsqu'une l'Autorité Contractante prépare son propre manuscrit, les droits d'auteur reviennent généralement à l'Autorité Contractante, bien que dans certains cas, les auteurs individuels qui préparent des manuscrits pour le compte de l'Autorité Contractante soient autorisés à conserver leurs propres droits d'auteur ou, du moins, à en détenir une part partielle. C'est généralement le cas lorsque les auteurs rédigent des manuscrits sans rémunération pendant leur temps libre. Lorsque les auteurs bénéficient d'un congé pour écrire ou écrivent dans le cadre de leur travail (par exemple, le personnel des unités de développement des programmes d'études), la propriété appartient en général à l'Autorité Contractante. Dans certains pays, les manuscrits sont souvent sélectionnés à la suite d'un concours annoncé et les droits d'auteur reviennent à l'auteur. Les autorités contractantes peuvent payer un montant forfaitaire ou une redevance à l'auteur en échange de la cession des droits d'auteur. Les illustrations créées par un Soumissionnaire spécifiquement pour le programme de cours et spécifiquement payées par le projet sont généralement la propriété de l'Autorité Contractante.
- K8.3. Lorsque les manuscrits sont clairement la propriété de l'Autorité Contractante, celle-ci peut concéder les droits de publication au Soumissionnaire retenu pour un certain nombre d'années et un nombre fixe d'exemplaires. Cette licence de publication est généralement payée par le Soumissionnaire retenu sous la forme d'une redevance sur chaque exemplaire vendu. Lorsque les contrats prévoient des droits de publication, il en résulte un flux réciproque. L'Autorité Contractante paie le Soumissionnaire retenu pour les services de publication et/ou les manuels finis livrés, tandis que le Soumissionnaire retenu paie à l'Autorité Contractante une redevance sur les exemplaires vendus par lui-même.
- K8.4. La concession de licences de droits de publication est souvent inutile si l'Autorité Contractante n'a l'intention de distribuer les livres finis que dans son propre pays et si elle détient clairement l'intégralité des droits d'auteur de l'œuvre. Les DAO pourraient exiger que les services d'édition ne s'étendent qu'au stade de la copie reproductible (CRC) ou du film ; l'Autorité Contractante pourrait ainsi lancer un appel d'offres séparé pour les services d'impression et les matières premières. Cependant, cette solution n'est acceptable que si l'Autorité Contractante dispose des connaissances en matière de production et des fonctions de contrôle de la production. Si ces compétences clés ne sont pas disponibles, le contrat pourrait spécifier la fourniture de copies finies pour une commande unique ou pour un nombre spécifié de copies couvrant les réimpressions à l'avenir. En alternative, l'Autorité Contractante peut exiger que les manuels scolaires soient vendus commercialement à risque, voire que des quantités limitées soient fournies gratuitement et que seuls les exemplaires supplémentaires soient vendus. Dans ce cas, les compétences commerciales et marketing du Soumissionnaire (et sa capacité à minimiser les risques qui en découlent) sont souvent plus développées que celles de l'Autorité Contractante, et il est donc logique de lui accorder les droits de publication dans le cadre du contrat.
- K8.5. La concession de droits d'édition pour les titres couverts par les droits d'auteur de l'Autorité Contractante confère un monopole au Soumissionnaire pour la durée de la licence, ce qui peut éventuellement entraîner des prix inutilement élevés et favoriser la corruption. Un nouvel appel d'offres pour l'impression ultérieure peut éviter cela et

la Banque recommande que le nouvel appel d'offres soit effectué par l'Autorité Contractante. Si les négociations sur le coût des impressions ultérieures sont inévitables, l'Autorité Contractante peut toutefois renforcer sa position de négociation en obtenant et en suivant les prix internationaux de l'impression et des matières premières, qui sont publiés et généralement accessibles au public.

- K8.6. Les DAO doivent préciser les droits d'auteur, la propriété et les paiements requis au titre des droits d'auteur. Ils doivent préciser si des droits de publication sont disponibles ou non, si ces licences sont basées sur le temps ou les quantités et si l'Autorité Contractante s'attend à recevoir des redevances en retour.
- K8.7. **Adaptations/Traductions** : Lorsque des documents sont soumis par les Soumissionnaires en vue d'une adaptation, la situation en matière de droits d'auteur et de propriété est plus complexe. Le droit d'auteur sur le matériel original soumis par le Soumissionnaire appartient soit à la maison d'édition, soit aux auteurs originaux. Le droit d'auteur sur tout nouveau matériel, inséré dans le livre original par des auteurs locaux à des fins d'adaptation, appartient généralement à l'Autorité Contractante (puisque'elle paie pour le développement du programme), aux auteurs locaux ou conjointement par accord. Le droit d'auteur sur le nouveau texte adapté comprenant à la fois le texte original des maisons d'édition et le nouveau matériel ajouté à des fins d'adaptation est un droit d'auteur distinct qui incombe également à l'Autorité Contractante, mais la propriété et le droit d'auteur de tout matériel original utilisé dans l'adaptation restent la propriété de l'auteur/maison d'édition d'origine. La version adaptée pourrait être couverte par un droit d'auteur commun partagé entre l'Autorité Contractante/les auteurs locaux et le Soumissionnaire/les auteurs commerciaux. Cette alternative est contraignante, en particulier si des litiges surviennent concernant la version adaptée. Il serait plus simple pour l'Autorité Contractante de payer une redevance à l'éditeur original du matériel original utilisé dans le nouveau texte.
- K8.8. Dans le cas des traductions, les instructions ci-dessus s'appliquent à condition que l'organisation qui paie la traduction détienne un droit d'auteur pour la traduction du matériel original. Une redevance est normalement due au Soumissionnaire qui présente des documents à traduire et à adapter pour le texte original utilisé. Si la redevance normale est de 10 % et que 50 % du texte original d'un Soumissionnaire a été utilisé pour l'adaptation, les redevances sont payées au prorata, c'est-à-dire à hauteur de 5 %. Si l'œuvre ou le film original d'un Soumissionnaire est utilisé, une redevance supplémentaire (la "redevance off set") est due pour couvrir le coût de la duplication du film. Une contribution au coût original peut également être demandée par le Soumissionnaire, mais elle est généralement supprimée pour permettre au Soumissionnaire d'être plus compétitif.
- K8.9. En cas d'adaptation ou de traduction, les droits de publication impliqueront la reconnaissance des droits d'auteur et le paiement (ou l'exonération) de frais/redevances. Même si les droits de publication sont conservés par l'Autorité Contractante, les droits d'auteur sur le matériel original restent la propriété de du Soumissionnaire retenu et les redevances reconnaissant ces droits sont dues au Soumissionnaire. L'Autorité Contractante peut s'acquitter d'une redevance pour ses propres droits d'auteur contenus dans le manuel ou y renoncer. Lorsque le Soumissionnaire se voit accorder des droits de publication, c'est l'inverse qui se produit et des redevances sont dues à l'Autorité Contractante du fait qu'elle détient les droits d'auteur sur le nouveau matériel.
- K8.10 **Acquisition de matériel disponible sur le marché/market** : Les Soumissionnaires incluent généralement les droits d'auteur dans le coût des manuels qu'ils proposent.

Cependant, les Instructions aux Soumissionnaires doivent être explicites sur cette question. Lorsque des éditions spéciales de réimpression directe ne nécessitant aucune adaptation ou modification doivent être fournies, il est parfois possible de négocier des droits d'auteur spéciaux plus basses. Cela dépend des termes du contrat entre les maisons d'édition de départ et les auteurs ; de plus, cela n'est pas toujours possible d'un point de vue juridique. Si l'appel d'offres est concurrentiel, il est considéré que toutes les possibilités raisonnables de réduction de prix, y compris les redevances réduites, ont été explorées par les Soumissionnaires.

K8.11. Autorisations : En cas d'utilisation de citations substantielles, d'œuvres d'art, d'illustrations ou de photographies couvertes par un droit d'auteur appartenant au Soumissionnaire ou à une autre maison d'édition ou agence, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation écrite des propriétaires du matériel. Dans certains cas, cette autorisation est accordée gratuitement, alors que dans d'autres, elle est payante. Lors de la demande d'autorisation, les Soumissionnaires/Autorités Contractantes doivent préciser les territoires dans lesquels les nouveaux livres seront utilisés, les ventes estimées de l'édition et les prix de détail estimés. Les droits d'autorisation sont calculés sur la base de ces données. Les droits pour une utilisation mondiale sont généralement plus élevés que ceux pour une utilisation limitée à un territoire ou à une région. La responsabilité de l'obtention de ces autorisations et la territorialité des autorisations doivent être précisées dans le DAO. Tous les coûts liés à l'obtention des autorisations doivent être inclus dans le prix de l'offre.

K8.12. Droits subsidiaires : Lorsque les droits d'auteur d'un manuscrit original appartiennent à l'Autorité Contractante ou à des auteurs locaux, ils contrôlent les « droits de vente internationale » du manuel scolaire et peuvent théoriquement vendre ou concéder des copies du manuel en dehors de leur propre territoire. Dans la pratique, peu d'entités adjudicatrices disposent des capacités de marketing et de vente nécessaires et accordent donc ces droits extraterritoriaux aux Soumissionnaires moyennant une redevance. Lorsque le matériel adapté ou traduit appartient à une maison d'édition, celle-ci peut limiter l'utilisation de l'adaptation au territoire spécifique de l'Autorité Contractante afin d'éviter tout chevauchement avec d'autres manuels vendus par lui ailleurs dans la région ou dans le monde. Il s'agit d'une pratique raisonnable qui doit être autorisée par l'Autorité Contractante si la demande lui en est faite.

L'exploitation des droits extraterritoriaux et autres droits subsidiaires dépend de la propriété du matériel. Lorsque le matériel est la propriété de l'Autorité Contractante, les droits subsidiaires sont conservés par l'Autorité Contractante, qui les concède au Soumissionnaire si celui-ci en fait la demande, moyennant le paiement d'une redevance. Lorsqu'une adaptation ou une traduction est nécessaire, l'exploitation et le paiement des droits subsidiaires doivent être spécifiés dans les DAO.

K8.13. Droits de publication : Si le Soumissionnaire retenu doit produire des manuels finis à partir de manuscrits appartenant à l'Autorité Contractante ou résultant d'une adaptation, les Instructions aux Soumissionnaires dans les DAO/DTAO doivent préciser que le Soumissionnaire a les droits exclusifs de fabrication et de fourniture des manuels (c'est-à-dire qu'il a les droits de publication) et combien de temps durera ce droit d'exclusivité. Un contrat de fourniture de manuels finis peut porter sur une impression déterminée sans réimpression, préparation d'une révision ou d'une nouvelle édition par le Soumissionnaire, ou sur une impression initiale déterminée, le Soumissionnaire étant tenu de procéder à des révisions, réimpressions et nouvelles éditions ultérieures dans des quantités non spécifiées.

K8.14. Par ailleurs, si un Soumissionnaire doit produire des manuels finis et qu'il ne connaît pas le nombre d'exemplaires nécessaires, il lui est impossible d'évaluer les coûts avec

précision. Il est difficile d'indiquer, au moment de la soumission, les besoins exacts en réimpressions et en nouvelles éditions nécessaires plusieurs années plus tard. Il est également difficile pour les Soumissionnaires d'estimer les coûts des futures réimpressions ou nouvelles éditions. Néanmoins, plus les droits d'édition sont en vigueur sur une longue période, plus les Soumissionnaires seront intéressés à soumissionner et une grande continuité sera assurée pour le projet. La continuité est importante lorsque des révisions et de nouvelles éditions sont probables et lorsque les services de publication sont utilisés pour former et perfectionner le personnel local en acquisition de compétences en matière d'édition.

- K8.15. La Banque recommande que les BD couvrent à la fois la première impression et la possibilité de réimpressions, avec ou sans révisions, pour une période n'excédant pas six ans, soit la durée de vie habituelle d'un manuel scolaire avant une révision majeure. Dans ce cas, il est demandé aux Soumissionnaires de proposer des prix pour la première impression et des taux unitaires pour les révisions et les réimpressions éventuelles au cours de cette période. L'évaluation des offres est effectuée sur la base des coûts initiaux indiqués et des taux unitaires pour les révisions/réimpressions multipliés par une estimation réaliste du nombre de révisions/réimpressions nécessaires au cours des deux premières années, comme indiqué dans les Instructions aux Soumissionnaires – Données particulières de l'appel d'offres. Les taux unitaires pour les révisions/impressions peuvent être ajustés après la première année. Les droits de publication sont offerts pour cette période. En cas d'adaptations ou de traductions, l'utilisation répétée du matériel original provenant du manuel original du Soumissionnaire nécessite un paiement continu de redevances par l'Autorité Contractante pour chaque réimpression, révision ou nouvelle édition, à moins que le Soumissionnaire n'ait spécifiquement renoncé à ces redevances. Le Soumissionnaire ne renonce pas pour autant à la propriété des droits d'auteur. Lorsqu'une nouvelle édition comportant nettement moins de matériel original est préparée, la disposition du contrat relative aux redevances doit être renégociée.
- K8.16. Lorsque des adaptations et des traductions sont nécessaires, il n'est pas pratique de faire travailler un Soumissionnaire sur du matériel provenant d'une autre maison d'édition. Par conséquent, les DAO portant sur des adaptations et des traductions doivent accorder au Soumissionnaire retenu le droit de fabriquer et de fournir des réimpressions ou de nouvelles éditions comme spécifié ci-dessus. Si l'Autorité Contractante se réserve le droit de développer des supports de cours à partir d'une adaptation sous licence, le Soumissionnaire retenu doit recevoir des redevances et la licence est généralement incessible.
- K8.17. **Droits relatifs à l'impression :** Dans les contrats d'impression, l'imprimeur n'a aucun droit d'auteur sur les documents qu'il imprime. Les contrats de services d'impression doivent spécifier la propriété du film et de toute maquette originale fournie au Soumissionnaire retenu. La propriété est généralement dévolue à l'Autorité Contractante ou à la maison d'édition utilisée. Si un imprimeur ou une maison d'édition est tenu de stocker le film pour le compte de l'Autorité Contractante, des frais de stockage sont payés. Si le film doit être renvoyé à l'Autorité Contractante, celle-ci doit disposer d'installations acceptables pour stocker le film de manière appropriée.
- K8.18. **Législation locale en matière de droits d'auteur :** La législation sur les droits d'auteur en vigueur dans le pays de l'Autorité Contractante doit être vérifiée et le degré de conflit avec les réglementations sur les droits d'auteur les plus connues de la communauté des Soumissionnaires doit être examiné. Cela aidera l'Autorité Contractante et les Soumissionnaires à résoudre les litiges qui peuvent survenir à la suite de difficultés juridiques au cours de l'exécution du contrat, en raison du fait que

le pays de l'Autorité Contractante n'est pas signataire des conventions internationales sur le droit d'auteur.

K9. Calendrier d'exécution des appels d'offres et des contrats

K9.1. **Délais** : Les calendriers de préparation des offres et de livraison des manuels scolaires définitifs doivent être réalistes et tenir compte des circonstances particulières de la passation de marché concernée. Les étapes d'un processus type de passation de marché de fourniture de manuels scolaires, ainsi que les délais recommandés par la Banque pour chaque étape, sont les suivants :

- a. **Délai de soumission** : six (6) à huit (8) semaines. Ce délai peut être plus long si des échantillons élaborés de pages imprimées en quadrichromie sont nécessaires.
- b. **Période de validité des offres** : La période de validité de l'offre doit être clairement spécifiée (3 mois à compter de la date d'ouverture des plis serait raisonnable, sinon une période plus longue pourrait être demandée). Si l'attribution est retardée au-delà d'une certaine période, les prix doivent être ajustés pour tenir compte de l'inflation locale et étrangère pour les contrats à prix fixe, conformément aux dispositions du DAO.
- c. **Évaluation des offres et attribution du contrat** : Quatre (4) semaines.
- d. **Élaboration du manuscrit du manuel** : Six (6) mois pour présenter le projet final.
- e. **Services d'édition et de production** : Six (6) mois pour transformer le manuscrit en livre fini.
- f. **Livraison des livres finis** : Un (1) à deux (2) mois. Ce délai varie en fonction des conditions propres à chaque lieu.
- g. **Délai de réimpression** : Six (6) mois, livraison comprise.
- h. **Révision ou nouvelle édition** : Neuf (6 à 9) mois pour l'édition des maquettes et l'impression, plus un (1) à deux (2) mois pour la livraison.
- i. **Approbations** : Lors de la préparation des calendriers, il convient de prévoir le temps nécessaire pour les procédures d'approbation requises. Cependant, un trop grand nombre d'approbations par différents membres de différentes sections de l'Autorité Contractante et/ou du Ministère de l'éducation peut non seulement affecter négativement le calendrier, mais aussi conduire à des litiges avec les Soumissionnaires. Si l'Autorité Contractante ne respecte pas ses propres délais d'approbation, le fournisseur doit être autorisé à prolonger le délai de livraison d'une durée équivalente à celle du retard.

K10. Les délais de paiement :

Un délai prolongé peut être nécessaire pour le développement de nouveaux manuscrits et pour le travail à effectuer sur ceux-ci avant qu'ils puissent être imprimés, en particulier si l'Emprunteur demande à la maison d'édition d'effectuer des révisions alors que le travail est déjà bien avancé. La sous-traitance joue un rôle important dans le processus d'édition. Les maisons d'édition doivent payer les auteurs, les rédacteurs, les illustrateurs, les concepteurs de livres et les maisons d'édition au cours de l'avancement de l'ouvrage. Il est donc important que les contrats prévoient le versement d'avances à la maison d'édition. Dans le cas de la fabrication, le coût du papier représente un pourcentage important du coût total de fabrication du livre, jusqu'à 70 %, ce qui justifie le versement d'une avance supérieure à la normale de 10 % généralement autorisée dans le cadre d'autres types de contrats de biens.

K10.1. Les DAO doivent préciser le calendrier des paiements en fonction de l'étendue des contrats et des activités que le fournisseur est tenu de réaliser. Des acomptes de 10 à 30 % garantis par un montant égal de garanties bancaires peuvent être acceptés pour répondre aux besoins initiaux de trésorerie du fournisseur. Dans le cas contraire, les Soumissionnaires qualifiés pourraient être dissuadés de soumissionner ou, s'ils sont retenus, pourraient faire des économies lorsqu'il s'agit de respecter les dispositions contractuelles, y compris les normes de qualité et les spécifications des manuels, ce qui aurait un impact négatif sur la livraison et la qualité des manuels. Les contrats portant sur des documents disponibles dans le commerce peuvent ne pas exiger de paiement anticipé plus élevé et certains fournisseurs peuvent accepter le paiement dans les 30 jours suivant la livraison sans aucun paiement anticipé.

K10.2. En fonction de l'Option « Livre unique » ou de l'Option « Livres multiple », des paiements échelonnés peuvent être envisagés à l'achèvement des activités, par exemple, après une avance initiale de 10 %, des paiements échelonnés ultérieurs peuvent être effectués lorsque le manuscrit complet est reçu et approuvé par l'Emprunteur, et lorsque les plans sont approuvés et que l'Emprunteur notifie au fournisseur qu'il peut commencer les travaux. À ce stade, tous les coûts fixes de la formule de tarification pour la quantité initiale et les réimpressions auront été payés. Par la suite, le paiement suivant sera lié au papier. Cette formule permet de minimiser la pression exercée pour obtenir des acomptes initiaux plus élevés.

K11. Supervision et gestion des marchés

L'Autorité Contractante doit disposer des capacités et des compétences requises en matière de gestion et de supervision des marchés pour faire face aux risques réels ou imminents et prendre des mesures d'atténuation en temps voulu afin d'éviter tout problème ou litige lié à l'exécution du marché qui aurait une incidence négative sur le coût, la qualité ou la livraison des manuels scolaires dans les délais impartis. Les calendriers et plans de gestion et de supervision des marchés de l'organe d'exécution, ainsi que le plan de supervision de la passation de marchés de la Banque pour le projet, doivent être convenus avec l'Emprunteur lors des négociations et intégrés dans le document de projet. Le personnel expérimenté de l'Autorité Contractante doit se voir confier la responsabilité de la supervision ; ce personnel doit avoir une bonne compréhension des droits et obligations des deux parties au contrat, y compris les questions de droits d'auteur et de propriété. Toutes les activités importantes, y compris les délais de soumission des produits et des échantillons, le cas échéant, et les délais de soumission par le fournisseur et les délais d'examen et d'approbation par l'Emprunteur, doivent être convenues et indiquées dans le contrat. Si nécessaire, le personnel de l'Emprunteur doit être correctement formé pour assurer un suivi et des contrôles adéquats en vue d'une bonne exécution du contrat et de la réalisation de l'optimisation des ressources.

K12. Innovations dans le domaine de l'édition et tendances futures en matière d'apprentissage :

Les innovations dans le domaine de l'édition ont révolutionné la chaîne du livre en apportant les livres directement aux lecteurs sans passer par l'impression, la distribution et la vente traditionnelles. Depuis quelques années, le format électronique fait également partie du marché du livre. De plus en plus de maisons d'édition numérisent le contenu en même temps qu'il est mis à disposition pour l'impression. Au besoin, les livres électroniques peuvent être imprimés selon un processus appelé « impression à la demande ». Si un livre n'est publié que sous forme de livre électronique, par exemple, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un imprimeur. Si l'on considère la réponse à l'épidémie de COVID, les technologies d'apprentissage à distance ont joué et continuent de jouer un rôle essentiel dans

l'enseignement dispensé aux élèves en dehors des écoles. Presque tous les pays ont été en mesure de déployer des technologies d'apprentissage à distance en combinant la télévision, la radio, les plates-formes en ligne et mobiles.

Cependant, de nombreux enfants des pays à faible revenu n'ont pas participé à l'apprentissage à distance. Les pays s'efforcent sérieusement de réduire la fracture numérique en matière d'éducation et de tirer parti de la puissance de la technologie pour accélérer l'apprentissage. De nombreux pays envisagent désormais un double rôle pour l'apprentissage à distance : celui d'une police d'assurance contre les calamités futures, en particulier dans un monde confronté au changement climatique, et celui d'un moyen d'atteindre les enfants non scolarisés et de fournir une éducation tout au long de la vie à tous les citoyens. Des organisations internationales, en partenariat avec des gouvernements et des organisations du monde entier, soutiennent des projets innovants pour une utilisation efficace des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le système éducatif - « EdTech » - afin de renforcer l'apprentissage et de soutenir le développement des compétences, en mettant l'accent sur le comblement des lacunes dans : i) l'infrastructure numérique (connectivité, appareils et logiciels) ; ii) l'infrastructure humaine (capacité des enseignants, compétences des élèves et soutien parental) ; et iii) les systèmes logistiques et administratifs pour déployer et maintenir l'architecture technologique.

Annexe K1 : Glossaire

Terme	Explication
Programme éducatif (curriculum)	Un programme éducatif est l'ensemble des cours proposés par un établissement d'enseignement pour une période donnée. La politique éducative de chaque pays détermine l'autorité de contrôle pour l'élaboration des programmes aux différents niveaux d'enseignement (primaire, secondaire et supérieur). Dans la plupart des pays, le ministère de l'éducation se voit confier la responsabilité principale et l'autorité de contrôle lui est dévolue.
Manuscrit	Document écrit ou dactylographié, à la différence d'une copie imprimée. Document Écrit par opposition à un document Imprimé et soumis pour publication. Les services de manuscrits de manuels scolaires comprennent la rédaction, le test et la révision du contenu des manuels. Il peut s'agir de la préparation d'un matériel totalement nouveau ou de l'adaptation d'un matériel existant.
Auteurs/Illustrateurs	Les « auteurs » sont à l'origine ou à la création d'œuvres littéraires telles que les livres. Ce sont des rédacteurs de manuscrits pour les manuels scolaires. Les auteurs développent le texte et le contenu du manuel. Ce contenu peut être leur idée originale ou ils peuvent être rémunérés (commandés) par une maison d'édition pour développer le contenu. Un auteur peut contacter directement une maison d'édition avec un manuscrit achevé, un processus appelé « requête ». Un « illustrateur » est un artiste qui dessine les illustrations dans un livre. Certains auteurs de livres pour enfants sont également illustrateurs, tandis que d'autres travaillent avec un illustrateur.
Maison d'édition	Une « maison d'édition » est le principal lien entre un auteur et de multiples lecteurs. Les maisons d'édition, communément appelées éditeurs, prennent le risque financier de développer, produire et distribuer des livres. La production de livres est une industrie à forte intensité de capacité qui nécessite la main-d'œuvre qualifiée de professionnels tels que les éditeurs, les graphistes et les illustrateurs. L'édition couvre tous les domaines de la production de livres, depuis l'idée du livre jusqu'au moment où le livre est mis à la disposition du lecteur sous forme imprimée ou numérique. À cet égard, une maison d'édition travaille avec ce que l'on appelle la chaîne du livre. Il existe différents types d'éditeurs spécialisés dans différents types d'édition. Parmi eux, certains se spécialisent dans la publication de matériel éducatif, comme les manuels scolaires, les livres de bibliothèque et d'autres supports d'apprentissage. Une maison d'édition peut également demander à un auteur de préparer un manuscrit dans le cadre d'une procédure appelée « commande ». Dans ce cas, l'auteur peut recevoir une rémunération unique et/ou une avance sur les droits d'auteur sur les ventes futures. La maison d'édition évalue le contenu du manuscrit en termes de qualité, de pertinence et d'actualité. Lorsqu'une maison d'édition décide qu'un manuscrit doit être publié sous forme de livre, toutes les étapes du processus et les relations impliquées dans la chaîne du livre doivent être

	coordonnées afin que le livre parvienne au lecteur visé dans les délais impartis. Dans le secteur de l'édition, ce rôle incombe à l'éditeur, qui finance également l'ensemble du processus de production et de distribution du livre. En d'autres termes, l'éditeur fournit le financement et assume tous les risques liés à la publication. La maison d'édition peut décider de sous-traiter les services de distribution.
Services d'édition [Sauf indication contraire, ce terme doit être lu comme désignant les services excluant la fabrication de livres].	Lorsque l'Emprunteur sous-traite des services d'édition - y compris la rédaction, l'édition, l'illustration, la composition, la conception et la mise en page, la création et la préparation du film final, la copie reproductible ou les médiums électroniques, mais à l'exclusion de la fabrication. [Généralement, la maison d'édition s'attend à ce que le contrat comprenne également la fabrication, car il s'agit de la partie la plus rentable de l'activité, mais dans certaines circonstances, il peut accepter le contrat sans la fabrication].
Rédacteurs	Les « rédacteurs » veillent à ce que le contenu réponde aux normes requises en matière d'écriture, de programme d'études et de pédagogie. Les rédacteurs travaillent principalement avec les auteurs et sont responsables de la commande et de l'acquisition de manuscrits. Ils sélectionnent le matériel le plus approprié et le façonnent de manière à permettre au public de le comprendre. Dans le cas des manuels scolaires, les rédacteurs de contenu veillent à ce que tout travail réponde aux exigences nécessaires en matière de programme éducatif et de pédagogie, et corrigent les inexactitudes et les incohérences factuelles. Ils peuvent conseiller de déplacer ou de supprimer certains textes ou sections. Un expert dans la matière peut être consulté pour examiner et valider le contenu. Un éditeur travaille également avec un directeur artistique et un illustrateur pour sélectionner des images/photos et des polices appropriées. Les correcteurs veillent à ce que le texte soit conforme aux normes reconnues en matière de grammaire et d'orthographe. De plus, ils vérifient la cohérence du contenu, ainsi que la pertinence du langage, du format de présentation et de la qualité, en tenant compte du public cible. Le rédacteur est souvent responsable et impliqué dans le projet de livre, de la planification à la commande, en passant par la production (conception, composition, illustration, relecture), et l'impression.
Directeurs artistiques	Les « directeurs artistiques » créent l'aspect et la convivialité d'un livre et supervisent la conception de l'ensemble de l'ouvrage. Pour atteindre cet objectif, ils travaillent avec les graphistes pour sélectionner les polices de caractères du texte intérieur, le type d'illustrations et leur emplacement sur une page. Il crée également les couvertures avant et arrière du livre. Le directeur artistique travaille avec un illustrateur, qui fournit des illustrations à l'appui du texte et de la conception générale, en fonction du niveau d'enseignement (pédagogique) visé. Une bonne conception améliore la lisibilité et la compréhension du livre. Pour s'assurer que le livre est imprimé exactement comme il a été conçu, le directeur artistique fournit à l'imprimeur les instructions finales, appelées spécifications (specs) - dimensions (taille), couleurs, polices, type de papier, reliure souhaitée, colisage, etc.

Imprimeurs	Les « imprimeurs » fabriquent le livre sur la base des instructions et des spécifications fournies par le concepteur. Les imprimeurs utilisent un équipement et des compétences spécialisés pour répondre aux spécifications des manuels.
Distributeurs	Les « distributeurs » sont généralement des grossistes qui emmagasinent et transportent les livres finis de l'imprimeur ou de la maison d'édition jusqu'aux libraires ou aux apprenants. Dans certains pays, les distributeurs livrent les livres directement aux établissements scolaires. Une distribution bien planifiée et organisée est importante pour que les livres parviennent aux apprenants.
Libraires	Les « libraires » fournissent les livres aux lecteurs et jouent un rôle important dans la distribution des livres en tant que lien direct entre le distributeur et le lecteur. Ils stockent et fournissent des manuels et du matériel pédagogique aux apprenants et aux établissements scolaires. Ils fournissent également aux maisons d'édition des informations sur le marché/ <i>market</i> , par exemple sur le contenu, le prix et la qualité des livres en fonction des réactions du marché, des titres qui se vendent bien et des livres qui sont susceptibles de se vendre dans des localités spécifiques.
Apprenants / Lecteurs	Les « apprenants / lecteurs » sont le dernier maillon de la chaîne du livre. Les apprenants peuvent se procurer des livres directement auprès des libraires, soit par le biais de bons d'achat, soit par l'intermédiaire des parents. Les établissements scolaires peuvent acquérir des livres pour le compte des apprenants avec des fonds publics ou recevoir des livres directement du gouvernement pour les distribuer aux apprenants. Les lecteurs fournissent un retour d'information crucial lorsqu'il s'agit de piloter de nouveaux livres. Les programmes pilotes pour les nouveaux manuscrits peuvent fournir des informations cruciales sur le contenu et l'organisation des livres (aimer ou ne pas aimer un livre). Ils peuvent suggérer des modifications du contenu ou demander une réduction des prix. Dans un modèle du secteur public, le retour d'information peut être obtenu par le biais d'un projet pilote avec un petit nombre d'étudiants, mais les ventes par les écoles deviennent un indicateur plus fort de la satisfaction de l'utilisateur final à l'égard du manuel. Dans la pratique, une grande partie des maisons d'édition privées ne pilotent pas leurs manuels, mais s'appuient sur des comités d'évaluation pour juger de la qualité et de la pertinence des manuels.
Durée de vie des livres	Période pendant laquelle les livres sont censés être en bon état et utilisables, et qui doit être liée au cycle de révision des programmes éducatifs (généralement cinq à six ans).
Copie reproductible (<i>Camera-ready copy</i> , <i>CRC</i>)	Le terme « Copie reproductible » fait référence au manuel complet édité, formaté et illustré avant son impression. Il s'agit de tout matériel destiné à être reproduit par l'imprimeur sans autre modification. Il est également appelé « mécanique ».
Films / Filmage	Le terme « film » fait référence à la photographie mécanique pour créer des négatifs de page (la machine à composer crée une mécanique des pages composées, en imprimant le texte sur un papier de haute qualité qui est acceptable pour le film) prêts pour la fabrication de planches et l'impression.

Stripping (Montage)	Le « Stripping » ou montage est un processus effectué par l'imprimeur au cours duquel les négatifs sont disposés ou collés sur une surface plane, telle qu'une grande feuille. Chaque surface plane qui contient 32 ou 62 pages est examinée pour s'assurer que tout le texte et les images sont alignés les uns par rapport aux autres.
Bleus	Les « bleus » ou Blueprints sont des papiers sensibles à la lumière sur lesquels les images du texte sont exposées par flashage de la lumière ultraviolette à travers les négatifs. Les bleus permettent de s'assurer que l'impression du livre se déroule correctement et sont utilisés pour la relecture par les maisons d'édition.
Placage	Le « placage » est un procédé d'impression de livres dans lequel, après l'approbation finale des plans, l'imprimeur photographie chaque plat, les négatifs étant exposés sur (ou « gravés » sur) une fine feuille d'aluminium appelée plaque. Les parties des plaques qui contiennent le texte et les illustrations sont ensuite traitées avec un produit chimique qui attire l'encre, garantissant ainsi que le texte et les illustrations s'imprimeront sur la presse.
Prépresse	Cette étape met en œuvre les instructions spécifiées par le concepteur et couvre tous les travaux préparatoires qui ont lieu avant l'impression proprement dite. Elle comprend : le téléchargement des fichiers du client, le contrôle en amont (vérification des fichiers pour détecter des problèmes tels que le formatage), l'imposition (mise en ordre des pages), l'épreuve (test d'impression pour voir si les documents ont besoin d'une correction des couleurs), la mise en plaque (impression de l'image à partir du contenu numérique sur une plaque ou un cylindre).
Presse	Il s'agit de l'impression proprement dite des livres. Le processus d'impression permet de produire plusieurs exemplaires du livre selon les spécifications du concepteur, allant de quelques exemplaires à des millions selon les besoins. Le nombre total de livres produits au cours d'une impression est appelé « tirage ».
Post-Press	Cette étape comprend le pliage des feuilles imprimées, le massicotage, la reliure et le colisage des livres en vue de leur emmagasinage ou de leur distribution.
Impression	L'« impression » est une étape au cours de laquelle les plaques sont amenées à la presse. Si l'impression se fait en une seule couleur, chaque plaque ne nécessitera qu'un seul passage dans la presse. Dans le cas d'une impression comportant plus d'une couleur, un passage supplémentaire sera nécessaire pour chaque couleur. Par exemple, si deux couleurs sont utilisées, le papier passe deux fois dans la presse. Il existe trois principaux procédés d'impression utilisés dans la production de livres : la lithographie offset, la typographie et l'héliogravure. Le choix du procédé dépend moins des différences de qualité que de facteurs économiques tels que la disponibilité des machines, le nombre de livres à imprimer (le tirage) et la rapidité de livraison. Les presses sont alimentées soit par des feuilles (une seule feuille de papier est introduite dans la machine), soit par des bobines (d'énormes rouleaux de papier sont déroulés et introduits dans la machine).
Reliure	La « reliure » est la dernière étape du processus d'impression d'un livre. Une fois les feuilles imprimées et sèches, elles sont livrées à l'atelier de reliure. Les grandes imprimeries peuvent

	disposer de leur propre atelier de reliure, tandis que d'autres imprimeurs plus petits sous-traitent ce service à des ateliers de reliure. Le processus de reliure est généralement automatique et comprend : i) le pliage et l'assemblage des plats en sections de 32 ou 64 pages ; ii) les pages sont reliées dans l'ordre et la séquence corrects ; iii) la couture des cahiers, le collage du dos, le rognage des bords ; et iv) le placement du livre dans une couverture.
Option « Livre unique »	Dans le cadre de l'Option « Livre unique », une procédure de sélection concurrentielle a lieu afin de choisir un seul titre pour chaque matière et chaque niveau scolaire.
Option « Livres multiples »	Dans le cadre de l'Option « Livres multiples », une procédure de sélection concurrentielle permet de sélectionner plusieurs titres (normalement les trois premiers ayant obtenu le plus grand nombre de points combinés) pour chaque matière et chaque niveau scolaire.
Choix illimité	Dans le cadre de l'option de choix illimité, les chefs d'établissement, les chefs de département, etc., choisissent les livres qu'ils souhaitent utiliser parmi un large éventail de titres.
Système de location	Il s'agit d'un fonds rotatif constitué alimenté par les familles dont les conditions économiques ne permettent pas le paiement intégral des manuels scolaires et d'autres matériels éducatifs. Les fonds collectés à partir des frais de location sont utilisés pour remplacer les livres au fur et à mesure qu'ils s'usent.
Signature	La signature est une configuration utilisée par les imprimeurs pour mettre en page les livrets ou les pages d'un livre sur une feuille de presse afin qu'ils soient dans le bon ordre après le pliage. En général, un multiple de 16, mais il ne peut être inférieur à 4.

Chapitre L

Passation de Marchés de Biens dans le Secteur de la Santé

L1. Introduction

- L1.1. Ce chapitre traite de la passation de marchés dans le secteur de la santé, comprenant des produits pharmaceutiques, des vaccins, des contraceptifs, des compléments alimentaires/nutritionnels et des équipements médicaux financés par le Groupe de la Banque africaine de Développement, dans le cadre de projets relatifs à la santé et à la population. Le volume des acquisitions de ces biens a considérablement augmenté ces dernières années, car ils sont essentiels à l'amélioration de la santé et du bien-être de l'ensemble de la population de tout pays.

L'aide fournie dans le cadre de ces projets couvre notamment l'acquisition de produits pharmaceutiques et de vaccins pour des situations d'urgence telles que l'épidémie d'Ébola de 2014 en Afrique de l'Ouest et le COVID -19 qui a été déclaré pandémie mondiale en 2020, des contraceptifs pour les programmes de planification familiale, des acquisitions concernant le SIDA, la tuberculose, la lèpre et des programmes de santé maternelle et infantile (SMI).

Ce chapitre aborde les questions pertinentes, les problèmes et défis particuliers rencontrés et les actions nécessaires au cours du cycle de passation de marchés pour parvenir à la meilleure optimisation des ressources dans la fourniture de biens du secteur de la santé.

- L1.2. Tout au long de ce chapitre, le terme « substances » a été utilisé de manière interchangeable avec « médicaments » et est destiné à être utilisé pour le diagnostic, la guérison, l'atténuation, le traitement ou la prévention d'une maladie. De même, le terme « produits pharmaceutiques » est destiné à inclure toutes les catégories de biens du secteur de la santé, à moins qu'ils ne soient spécifiquement distingués des vaccins, des contraceptifs, de l'équipement médical, etc.
- L1.3. Dans la plupart des PMR de la Banque, le gouvernement est le principal fournisseur de soins de santé et son rôle et ses responsabilités sont très étendus :
- a) la supervision de la gamme de biens disponibles dans les secteurs public et privé;
 - b) l'établissement et la fixation de normes pour la qualité des biens du secteur de la santé fabriqués dans le pays ou importés, ainsi que le contrôle de cette qualité ;
 - c) la distribution efficace de ces biens dans les établissements de santé publique ;
 - d) la garantie d'un diagnostic, d'une prescription, d'une distribution et d'une utilisation appropriés par les consommateurs ; et
 - e) l'acquisition de produits du secteur de la santé sélectionnés pour divers projets, qu'ils soient financés par des fonds publics, des prêts ou des dons.

L2. Principales catégories de biens du secteur de la santé :

- L2.1. L'encadré L1 ci-dessous décrit brièvement les principales catégories de biens du secteur de la santé qui sont généralement acquis dans le cadre des projets et programmes du secteur de la santé financés par la Banque.

Encadré L1 : Biens du secteur de la santé généralement acquis dans le cadre de projets et de programmes financés par la Banque	
Produits pharmaceutiques	Actuellement, de nombreux pays utilisent la liste modèle de l'OMS des médicaments essentiels, également connue sous le nom de Liste des médicaments essentiels (LME) ou Liste des médicaments correspondant aux substances

	essentielles, pour guider la préparation de leur propre liste nationale de médicaments essentiels. Les médicaments les plus courants utilisés pour traiter environ quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de toutes les causes de morbidité dans les pays en développement sont inclus dans la LME de l'OMS. D'autres produits pharmaceutiques à usage spécialisé peuvent également être inclus dans les listes nationales de médicaments essentiels.
Produits biologiques	Les produits biologiques constituent un groupe diversifié de médicaments qui comprend les vaccins pour la vaccination universelle (des enfants), les facteurs de croissance, les modulateurs immunitaires, les anticorps monoclonaux, ainsi que les produits dérivés du sang et du plasma humains qui immunisent des groupes à risque spécifiques contre des maladies spécifiques. Nombre d'entre eux sont cités dans la LME de l'OMS.
Contraceptifs	Les contraceptifs prennent différentes formes, y compris des produits pharmaceutiques. Les contraceptifs mécaniques, tels que les préservatifs et les dispositifs intra-utérins (DIU), peuvent être classés comme médicaments ou dispositifs médicaux et doivent également être réglementés par l'agence de régulation locale pour le contrôle de la qualité. La Liste des médicaments essentiels (LME) de l'OMS comprend des contraceptifs hormonaux, sous forme de pilules et d'injections, des dispositifs intra-utérins contenant du cuivre, ainsi que des méthodes barrières comme les préservatifs et les diaphragmes.
Additifs nutritionnels	Les additifs nutritionnels sont des produits pharmaceutiques, notamment des acides aminés et des combinaisons, des minéraux et des électrolytes, des suppléments nutritionnels divers, des vitamines et des combinaisons, des préparations prénatales, rénales et thérapeutiques. L'OMS inclut un certain nombre de ces produits dans la LME.
Équipement médical	La Banque appuie principalement le financement des coûts d'investissement des produits mécaniques, électroniques, de diagnostic et de maintien des fonctions vitales. La gamme des équipements disponibles est vaste. Cependant, l'acquisition d'équipements médicaux spécifiques dans le cadre des prêts de la Banque est décidée en fonction de l'accord avec l'Emprunteur sur le bon type d'équipement standard qui devrait être présent dans les établissements primaires, secondaires et tertiaires.

L3. Problèmes et défis liés à la passation de marchés dans le secteur de la santé

- L3.1. Les produits pharmaceutiques, les vaccins et les contraceptifs diffèrent des autres biens en termes de diversité, de terminologie utilisée pour exprimer leurs caractéristiques chimiques et génériques spécifiques, de critères de stabilité, de limitations de la durée de conservation, d'exigences particulières en matière de stockage, de sensibilité à la chaleur et à la lumière, d'obsolescence rapide et d'exigences rigoureuses en matière de contrôle de la qualité. Des différences de prix significatives peuvent exister entre les produits de marque et les produits génériques.

La passation de marchés d'équipements médicaux soulève d'autres questions. Le développement rapide de la technologie pour le diagnostic, le traitement et la rééducation des personnes et l'informatisation croissante des équipements posent aux Autorités Contractantes la question de savoir comment traiter correctement les normes de qualité et de sécurité, les coûts totaux de possession (par exemple : maintenance ou mise à jour des logiciels) et la formation, etc. Par conséquent, il est de plus en plus difficile de préparer des spécifications générales qui encouragent la concurrence et de procéder à des évaluations équitables et transparentes. Les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle doivent également être abordées.

- L3.2. La passation de marchés dans le secteur de la santé est un processus complexe qui implique de nombreuses étapes, agences, ministères et fabricants. L'inadéquation des politiques et réglementations nationales existantes et la faiblesse des capacités institutionnelles de gestion de l'ensemble du processus de passation de marchés posent souvent des problèmes et des défis en ce qui concerne l'acquisition de médicaments adéquats en quantités suffisantes, à des prix raisonnables, au moment opportun et selon des normes de qualité reconnues. Il arrive souvent que des médicaments nécessaires soient en rupture de stock, qu'il y ait surstockage et gaspillage des ressources, et que l'on achète des produits de mauvaise qualité pour de nombreuses raisons, notamment une évaluation inadéquate des stocks, de leur utilisation et de leur suivi, ou un manque d'informations impartiales et correctes. À plusieurs reprises, le manque de financement du gouvernement et la faiblesse générale des capacités et de l'expérience du personnel du secteur public pour répondre aux situations du marché entraînent une fragmentation de l'approvisionnement en médicaments à différents niveaux et dans les zones reculées d'un pays.

Les contraintes des marchés/*markets* pharmaceutiques locaux et internationaux, qui peuvent être très différents, posent des défis différents aux Autorités Contractantes. L'insuffisance des installations techniques d'inspection et d'essai dans le pays, le manque de contrôles sur la surveillance de la qualité des médicaments et la non-application des réglementations et des politiques gouvernementales par les agences de régulation, souvent pour des raisons non économiques et des pratiques de corruption, entraînent la vente de médicaments falsifiés sur le marché/*market*, ce qui nuit à la santé des citoyens et renchérit le coût des médicaments. Le manque de logistique pour le stockage et la livraison des produits du secteur de la santé, en particulier des vaccins et autres produits pharmaceutiques nécessitant un emmagasinement pour maintenir une chaîne du froid ininterrompue, peut entraîner une perte de qualité des produits, une expiration prématurée de la durée de conservation et des retards de livraison.

- L3.3. De plus, l'ensemble du système de santé du pays subit d'énormes pressions en raison des urgences imprévues créées par des pandémies telles que la COVID-19, exigeant des actions et une gestion hautement efficaces et transparentes dans tous les domaines, y compris l'approvisionnement. La pandémie de COVID a mis en évidence les avantages d'une fonction publique plus forte, flexible et réactive, ainsi qu'une infrastructure de santé résiliente et fiable capable d'intégrer la gestion des risques et d'avoir accès à des mesures d'urgence en cas de besoin. Elle a également souligné la nécessité d'avoir des politiques, des systèmes et des processus de passation de marchés solides en place pour faire face à de telles urgences à l'avenir.

L4. Pratiques saines de passation de marchés et principes opérationnels

- L4.1. De bons objectifs stratégiques et des principes opérationnels solides sont nécessaires pour tout système public d'approvisionnement en médicaments et de passation de marchés de produits pharmaceutiques, indépendamment du gestionnaire, c'est-à-dire une entité publique ou le secteur privé.
- L4.2. Les pratiques saines en matière de passation de marchés comprennent ce qui suit :

- i) Acquisition des médicaments les plus rentables et en quantité appropriée : Toutes les organisations ou entités responsables de la passation de marchés, qu'elles soient publiques, privées à but non lucratif ou privées à but lucratif, doivent établir une liste de médicaments essentiels afin de n'acquérir que les médicaments les plus avantageux et nécessaires. Des procédures doivent également être mises en place pour estimer avec précision les quantités acquises afin de garantir un accès continu aux produits sélectionnés sans accumuler de stocks excédentaires.
- ii) Compte tenu de l'importance de la qualité des produits et des conséquences néfastes sur la santé des personnes en raison d'une qualité médiocre, seuls des fournisseurs fiables de produits de haute qualité doivent être sélectionnés par le biais d'un processus de préqualification ou de post-qualification et des programmes actifs d'assurance de la qualité impliquant à la fois une surveillance et des tests doivent être mis en œuvre.
- iii) Les systèmes de passation de marchés et de distribution doivent garantir la livraison en temps voulu des quantités appropriées aux magasins centraux, régionaux et provinciaux et une distribution adéquate aux établissements de santé où les produits sont nécessaires.
- iv) En plus des considérations ci-dessus, pour assurer l'optimisation des ressources, le coût total le plus bas doit être obtenu en tenant compte des quatre principaux facteurs suivants : a) le prix d'achat réel des médicaments ; b) les coûts cachés dus à la qualité médiocre des produits, à la performance déficiente des fournisseurs ou à la courte durée de conservation ; c) les coûts de détention des stocks à différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement ; et d) les coûts d'exploitation et les pertes en capital dues à la gestion et à l'administration du système de passation et de distribution des marchés publics.

L4.3. Les principes opérationnels des bonnes pratiques sont les suivants

- i) Une gestion et un fonctionnement efficaces du système : Un certain nombre de fonctions clés de passation de marchés requièrent une expertise différente, par exemple : a) la sélection des médicaments - qui devrait être effectuée par un comité du formulaire national ou de la Liste des médicaments essentiels (LME) ou par un comité ad hoc désigné à cet effet ; b) Quantification des besoins en médicaments - qui doit être effectuée à partir des stocks médicaux et/ou des districts ou des établissements de santé dans un système décentralisé, et le bureau de passation de marchés doit dresser la liste des marchés à passer ; c) Spécification du produit - qui doit être préparée par un comité technique ou un comité permanent ; d) la sélection des fournisseurs et les décisions relatives aux offres, qui doivent être confiées à des commissions/comités d'appel d'offres. Ainsi, au lieu de confier toutes les fonctions clés du processus de passation de marchés de médicaments à un seul bureau ou fonctionnaire, la séparation des fonctions et de l'autorité nécessitant généralement une expertise différente au personnel, aux bureaux et aux comités compétents contribue au professionnalisme, à la responsabilité et à l'efficacité du système de passation de marchés.
- ii) Les procédures de passation de marchés doivent être transparentes, en suivant les procédures et les critères explicites spécifiés dans les Dossiers de sollicitation pour assurer l'équité. Les influences politiques non économiques, y compris

l'ingérence de professionnels tels que des médecins non associés à la procédure de passation de marché, ne doivent pas être acceptées.

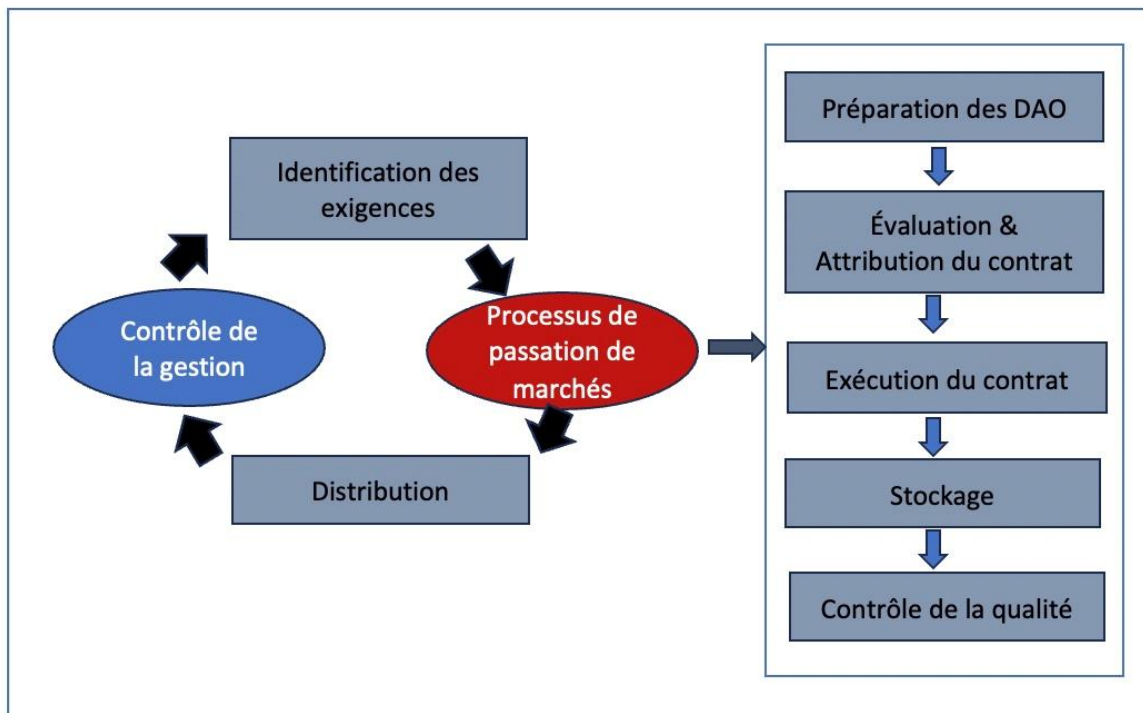
- iii) La passation de marchés doit être correctement planifiée et les résultats doivent être contrôlés régulièrement. Le contrôle doit comprendre un audit externe annuel. Un système d'information de gestion (SIG) informatisé et fiable est l'un des éléments les plus importants de la planification et de la gestion. Le SIG permet de suivre le nombre de contrats, le statut de chaque contrat, les paiements effectués, les quantités effectivement achetées, le suivi des livraisons, les rapports sur les performances des fournisseurs, etc.
- iv) Les acquisitions du secteur public devraient être limitées à une liste de médicaments essentiels ou à une liste de formulaires nationaux/locaux. Compte tenu de leurs ressources limitées, certains systèmes de santé privés limitent également strictement leurs acquisitions aux médicaments figurant sur une liste de médicaments essentiels. Cependant, dans la plupart des cas, un mécanisme existe pour répondre aux besoins spéciaux, autorisant l'acquisition occasionnelle de médicaments ne figurant pas sur la liste, avec l'approbation de hauts fonctionnaires.
- v) Les documents de passation de marchés et les dossiers de sollicitation doivent répertorier les médicaments par leur dénomination commune internationale (DCI) ou par leur nom générique. La DCI est largement acceptée comme la norme pour décrire les médicaments sur une liste de passation de marchés ou un avis d'appel d'offres. Lors de l'acquisition de produits présentant des problèmes potentiels d'équivalence pharmaceutique ou de bioéquivalence, la commande doit spécifier les normes de qualité au lieu de mentionner des marques spécifiques.
- vi) Les quantités commandées doivent être basées sur une estimation fiable des besoins réels. Une quantification précise des besoins en matière de passation de marchés est nécessaire pour éviter les ruptures de stock de certains médicaments et les excédents de stocks d'autres médicaments.
- vii) Des mécanismes doivent être mis en place pour assurer un financement fiable de la passation de marchés. Des procédures de bonne gestion financière doivent être suivies pour maximiser l'utilisation des ressources financières.
- viii) Les opérations de passation de marchés doivent être effectuées dans les quantités les plus importantes possibles afin de bénéficier des économies d'échelle sur la base du principe de l'adéquation au but recherché « FfP ». Cela s'applique à la fois aux systèmes centralisés et décentralisés. Un volume d'acquisitions plus important rend plus probable l'obtention de prix et de conditions contractuelles avantageuses, en augmentant l'intérêt des fournisseurs pour soumissionner et en les incitant à proposer un prix compétitif.
- ix) La passation de marchés dans le secteur de la santé publique doit se fonder sur des méthodes de mise en concurrence, sauf pour les commandes de très faible montant ou les commandes d'urgence.
- x) Les fournisseurs potentiels doivent être préqualifiés lorsque cela se justifie, autrement les fournisseurs post-qualifiés et sélectionnés doivent faire l'objet d'un suivi dans le cadre d'un processus qui prend en compte la qualité des produits, la fiabilité des services, les délais de livraison et la viabilité financière.

- xi) Les procédures/systèmes de passation de marchés doivent inclure toutes les garanties que les médicaments acquis sont de haute qualité, conformément aux normes internationales.

L5. L'expérience de la Banque en matière de passation de marchés dans le secteur de la santé

- L5.1. Dans le cas des médicaments, des vaccins et d'autres biens du secteur de la santé, la passation de marchés en temps opportun et de manière rentable améliore considérablement les résultats d'un projet ou d'un programme et, par conséquent, il est essentiel d'effectuer des évaluations fondées sur les risques qui conduisent à la passation de marchés spécifiques sur mesure ou qui soient adaptés au but recherché « FfP ». Cela peut être réalisé grâce à la mise en œuvre compétente des procédures de passation de marchés, conformes aux réglementations de la Banque, associée à une préparation minutieuse et à une attention portée à plusieurs domaines qui influencent l'environnement des activités de passation de marchés dans le pays emprunteur, tout en visant à atteindre la meilleure optimisation des ressources. Le Coordonnateur de projet/SPM/PAS doit veiller à ce que l'équipe du pays emprunteur chargée de concevoir et de mettre en œuvre le projet soit suffisamment dotée en personnel et parfaitement familiarisée avec ces procédures pour garantir une mise en œuvre réussie.
- L5.2. L'expérience des projets de la Banque a montré que les objectifs de la passation de marchés dans le secteur de la santé sont atteints avec succès lorsque la passation de marchés est définie de manière large, de l'évaluation des besoins à l'exécution du contrat et à la gestion des utilisateurs, et qu'une attention particulière est accordée à cet ensemble élargi d'activités. Pour avoir une vue d'ensemble, le processus de passation de marchés commence par la détermination, en toute connaissance de cause, des articles les plus appropriés à obtenir pour le système de santé sur la base de l'identification des besoins du système, suivie de la passation de marchés, puis de la distribution (ou de l'allocation, dans le cas de l'équipement médical) des produits aux points de dispensation pour une utilisation rationnelle subséquente par le consommateur. Ces étapes sont décrites dans la Figure (1) :
 - a. Évaluation minutieuse des besoins des utilisateurs, identification, sélection et spécification des biens requis dans le secteur de la santé ;
 - b. planification et exécution du processus de passation de marchés, y compris la préparation du Plan de passation de marchés, les Dossiers de sollicitation, l'exécution du processus d'appel d'offres, l'évaluation et l'attribution du contrat;
 - c. l'exécution du contrat, y compris la livraison appropriée ;
 - d. stockage au sein du système de santé bénéficiaire ;
 - e. un suivi rigoureux et une assurance de la qualité par le biais d'inspections et d'essais de produits ; et
 - f. un contrôle de gestion transparent, équitable et rentable.
- L5.3. Le cadre législatif et réglementaire national de l'Emprunteur, ses caractéristiques opérationnelles et ses paramètres de contrôle sous-tendent l'ensemble du processus et doivent être évalués au préalable et toute lacune identifiée doit être corrigée (Évaluation de la Banque de la passation de marchés par pays, BCPA) afin de garantir la réussite de l'exécution du projet.

Figure L1 : Processus de passation de marchés pour les produits pharmaceutiques et les vaccins



L6. Politiques et législations nationales en matière de médicaments/substances médicamenteuses

- L6.1. **Aperçu** : Il n'existe pas d'approche « universelle » applicable aux politiques pharmaceutiques des différents pays. Des pays ayant des objectifs similaires peuvent avoir besoin d'un ensemble différent de politiques, en fonction des lois et réglementations existantes, des perceptions des prestataires et des patients, et de la capacité de mise en œuvre. Les objectifs politiques varient selon le niveau de revenu des pays. Alors que les pays à revenu élevé visent l'accès universel à tous les traitements importants et soutiennent l'innovation par la recherche et le développement de nouveaux médicaments et traitements, les pays à revenu intermédiaire cherchent à accéder à une gamme plus large de médicaments par le développement industriel du secteur pharmaceutique et les pays à faible revenu tentent de fournir des médicaments essentiels de base à leurs populations par le biais de systèmes de distribution largement gérés par l'État. Dans ces pays, le secteur privé en pleine expansion peut fournir des médicaments dont l'origine et la qualité sont douteuses et, à ce titre, la politique nationale en matière de médicaments doit non seulement s'attaquer aux principaux problèmes, mais aussi être viable et durable.
- L6.2. Le cadre politique national doit définir la hiérarchie juridique et institutionnelle qui régit le marché/market, et les interactions entre les parties prenantes. Ces politiques sont généralement élaborées sous la direction du ministère de la santé, avec la participation des parties prenantes. Bien que la politique fournisse une orientation stratégique et définisse des objectifs généraux, elle n'a pas de statut juridique en soi, mais vise à informer le processus législatif.
- L6.3. La législation nationale, émise par l'organe législatif, dans la plupart des pays le parlement, définit les règles et les conditions du secteur pharmaceutique. La loi

constitue également le fondement des agences de réglementation qui, sous une direction indépendante, se chargent de l'établissement des normes et des responsabilités de mise en œuvre. Les agences de réglementation élaborent toutes les procédures administratives et techniques nécessaires pour garantir la pleine application de la loi et des règlements.

D'une manière générale, il existe deux séries d'instruments législatifs qui réglementent l'offre et la demande sur les Marchés pharmaceutiques. Les paramètres relatifs à l'offre traitent de questions telles que la recherche, le développement, l'octroi de licences pour les produits et les acteurs du marché, la fixation des prix, l'assurance qualité, la pharmacovigilance, la commercialisation et la promotion. En revanche, la législation relative à la demande réglemente en définissant qui finance quels médicaments et dans quelles circonstances ; une loi sur l'assurance maladie ou une loi définissant un système de soins de santé public relèverait de cette catégorie. Dans le cas des soins de santé financés par le gouvernement, une loi générale sur la passation de marchés peut réglementer les acquisitions de médicaments pour les établissements de santé du secteur public. D'autres lois susceptibles d'influencer le secteur pharmaceutique sont les lois commerciales et les accords internationaux, les lois antitrust ou les lois régissant la protection de l'environnement. Les décisions politiques nationales doivent tenir compte de tous ces éléments, le cas échéant.

L6.4. Principes de bonnes pratiques réglementaires : Conformément aux principes de la Banque en matière de passation de marchés, les systèmes et décisions réglementaires doivent présenter les caractéristiques suivantes :

- **Légalité :** Les décisions issues du système réglementaire doivent pouvoir être soutenues par une base juridique solide ;
- **Cohérence :** La surveillance réglementaire des produits de santé doit être cohérente avec les politiques, les lois et les législations du gouvernement et appliquée de manière cohérente et prévisible ;
- **Indépendance :** Les institutions et les entités chargées de l'exécution et de l'application de la réglementation des produits de santé doivent être indépendantes ;
- **Impartialité :** Les régulateurs doivent être impartiaux et traiter toutes les parties réglementées de manière égale, équitable et impartiale ;
- **Proportionnalité :** Les décisions réglementaires doivent être proportionnelles au risque et à la capacité du régulateur à les appliquer et à les mettre en œuvre ;
- **Flexibilité :** La fonction de surveillance réglementaire ne doit pas être inflexible ou prescriptive. Au contraire, elle doit être suffisamment flexible pour s'adapter à l'évolution de l'environnement et aux circonstances imprévues, telles que les urgences en matière de santé publique, et la capacité de réaction en temps utile doit être intégrée au système ;
- **Clarté :** Les exigences réglementaires et les conséquences des manquements doivent être clairement définies, accessibles et bien comprises par les utilisateurs ;
- **Efficacité :** Les systèmes réglementaires doivent atteindre leurs objectifs de manière efficace, dans des délais et à des coûts raisonnables, en assurant la meilleure utilisation possible des ressources et en recourant, le cas échéant, à la collaboration internationale.
- **Transparence :** Les systèmes réglementaires doivent être transparents et les exigences et les décisions doivent être connues. Les propositions de réglementation devraient faire l'objet d'une consultation en vue de leur amélioration.

L6.5. Autres questions spécifiques relatives aux politiques nationales : Les politiques nationales concernant les médicaments, les vaccins, les contraceptifs, les

compléments alimentaires et les équipements médicaux devraient prendre en compte tous les aspects mentionnés ci-dessus liés aux cadres législatifs et réglementaires dans lesquels sont prises et mises en œuvre les décisions appropriées concernant les caractéristiques de la passation de marchés de biens dans le secteur de la santé. Les politiques officiellement adoptées doivent être complètes et sont susceptibles de contenir des objectifs liés à la santé tels que :

- a. Améliorer l'accès de l'ensemble de la population aux médicaments essentiels ;
- b. Garantir la sécurité, l'efficacité et la qualité des médicaments, et promouvoir une prescription rationnelle ;
- c. Dispenser et utiliser les médicaments ;
- d. Politique en matière d'équipements médicaux ; et
- e. Objectifs économiques et de développement national : Les objectifs économiques comprennent généralement la réduction du coût des médicaments, le contrôle des dépenses en devises et la création d'emplois dans le secteur pharmaceutique.

L6.6. Engagement du gouvernement : La mise en place d'une politique nationale de lutte contre la drogue qui supervise le processus de passation de marchés, identifie correctement les principaux domaines problématiques et assure le suivi et l'application de la législation connexe nécessite un engagement fort de la part du gouvernement de l'Emprunteur. Les composantes d'une politique nationale de lutte contre la drogue dépendent de la situation de l'Emprunteur et comprennent les domaines suivants :

- a. un cadre législatif et réglementaire ;
- b. des principes solides de sélection des médicaments et des vaccins ;
- c. l'approvisionnement et l'utilisation rationnelle des substances médicamenteuses ;
- d. stratégies économiques pour la fourniture de produits pharmaceutiques dans les secteurs public et privé ;
- e. développement des ressources humaines ; et
- f. des rôles clairs en matière de contrôle, de suivi et d'évaluation.

L6.7. Bien qu'il soit essentiel que de telles politiques soient en place pour que la passation de marchés et la distribution éventuelle des biens concernés soient couronnées de succès, l'élaboration de ces politiques peut prendre beaucoup de temps et la passation de marchés ne devrait pas être retardée dans l'attente d'une politique globale. Lorsqu'un tel cadre n'est pas en place, le Coordonnateur de projet/SPM/PAS devrait prendre des dispositions pour qu'une assistance technique soit fournie à l'Emprunteur afin d'élaborer une telle politique et de renforcer la capacité de l'OE à procéder à la passation de marchés. Dans l'intervalle, le Coordonnateur de projet/SPM/PAS devrait aider l'Emprunteur à inclure des mesures visant à atténuer les risques liés à la qualité et les autres risques découlant de l'absence de politique. En attendant la mise en place de la politique, des instruments internationalement acceptés tels que la Liste modèle des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) peuvent être utilisés. Des mesures acceptables visant à atténuer les risques liés à l'absence de politique doivent également être incluses dans le projet.

La passation de marchés pour des biens du secteur de la santé financés par des prêts et des dons de la Banque est soutenue dans les deux domaines clés suivants par la mise en place d'une politique nationale en matière de médicaments :

- a. L'élaboration d'une liste nationale de médicaments essentiels dans le cadre de la politique en matière de médicaments facilite la sélection des biens appropriés pour le secteur de la santé ; et

- b. La mise en place d'un système réglementaire garantit l'acquisition de produits de qualité appropriée.
- L6.8. Une politique nationale pour les vaccins utilisés dans les processus de vaccination a pour rôle de gérer leur importation et de garantir leur sécurité, leur qualité et leur efficacité. Cette politique devrait prévoir la création d'une Autorité nationale de contrôle (ANC) pour les produits biologiques (probablement e tant que partie prenante d'un organisme national de réglementation des médicaments) chargée d'autoriser l'utilisation des vaccins dans le pays emprunteur et d'évaluer la qualité des vaccins fabriqués localement et des vaccins importés. Cette autorité devrait également gérer un système de surveillance pour contrôler les vaccins utilisés et prendre les mesures appropriées en cas d'effets indésirables.
- L6.9. Les politiques de planification familiale devraient initialement déterminer l'étendue du choix des méthodes contraceptives à mettre à disposition, de nombreux programmes visant à offrir un large éventail de méthodes pour répondre aux besoins variés des couples souhaitant espacer ou prévenir les grossesses. Le cadre du personnel du secteur de la santé autorisé à administrer les méthodes doit être défini dans la politique. Par exemple, les préservatifs peuvent être distribués par des travailleurs communautaires, tandis que les méthodes hormonales qui requièrent un niveau plus élevé d'expertise clinique et les DIU et implants doivent être administrés par des médecins qualifiés.
- L6.10. Une politique nationale en matière d'équipement médical destiné au secteur public devrait viser à garantir que les ressources limitées sont utilisées pour obtenir l'équipement prioritaire ou essentiel. Une telle politique devrait contribuer à assurer que :
- a. l'équipement est compatible avec l'expertise du secteur public ;
 - b. l'équipement est adapté à l'environnement de l'établissement ;
 - c. les services d'entretien et de maintenance de ces équipements sont disponibles ;
 - et
 - d. des équipements complémentaires, tels que des générateurs et des parasurtenseurs, sont présents sur le site.

L7. Passation de marchés centralisée ou décentralisée

- L7.1. **Passation centralisée de marchés** : L'institution qui sera chargée de la passation de marchés est une question majeure qui influe sur la réussite globale d'un projet de santé, mais l'intérêt de la Banque est de veiller à ce que les biens acquis dans le secteur de la santé parviennent à la population ciblée. Les utilisateurs finaux des produits pharmaceutiques ou des vaccins, tels que ceux des hôpitaux centraux, étatiques, régionaux ou municipaux, des centres de santé, des cliniques, des pharmacies publiques et privées, plaident généralement en faveur d'une approche décentralisée qui leur confère un contrôle plus étendu sur le processus. Dans certains cas, cependant, les gouvernements peuvent disposer d'une unité d'achat centrale. La centralisation des passations de marchés offre certains avantages potentiels, notamment en termes de coût des produits et d'utilisation optimale du personnel techniquement qualifié, qui est rare. En regroupant les petites quantités habituellement requises par chaque utilisateur final, des économies d'échelle sont réalisées et chacun de ces utilisateurs bénéficie de prix réduits. La responsabilité de la préparation, du traitement et de l'évaluation des marchés publics concurrentiels, en particulier les Marchés internationaux, incombe le plus souvent à l'échelon central. La centralisation

des passations de marchés permet également de minimiser les exigences en matière de gestion financière et comptable des passations de marchés.

- L7.2. L'un des inconvénients potentiels de la centralisation des passations de marchés est que, lorsque le contrôle de l'organisme acheteur sur la chaîne de distribution est faible et que la coordination entre lui et les acheteurs finaux est médiocre, les produits peuvent ne pas être disponibles pour l'utilisateur final en temps voulu et de manière efficace. Ce problème peut toutefois être résolu par une bonne communication sur les besoins (produits et quantités) et une distribution efficace. Le recours à un agent de distribution ou de logistique du secteur privé peut également présenter des avantages et pourrait être envisagé.
- L7.3. Dans le cas où la passation de marchés doit être gérée par une unité centrale de passation de marchés, celle-ci doit interagir avec les utilisateurs finaux lors de la préparation des DAO, y compris les spécifications techniques, afin de s'assurer que les bons produits pharmaceutiques et les bons vaccins sont commandés en quantités adéquates. L'unité centrale de passation de marchés doit soigneusement coordonner l'évaluation initiale des besoins afin de s'assurer que les besoins et les exigences des utilisateurs finaux sont clairement compris et pris en compte et que, lors de la distribution finale à ces utilisateurs finaux, une livraison rapide est garantie et qu'il y a un minimum de pertes pendant le transport en raison de l'exposition à des températures élevées, à la lumière et à l'humidité.
- L7.4. Alors que les passations de marchés centralisées devraient être limitées aux médicaments de grande consommation, aux vaccins et aux compléments alimentaires figurant sur la liste centrale des médicaments du gouvernement, les utilisateurs finaux devraient être autorisés à acquérir d'autres articles ne figurant pas sur la Liste des médicaments essentiels, des fournitures d'urgence ou des articles nécessaires en petites quantités, qui sont généralement disponibles auprès de sources locales. Toute faiblesse dans le système d'approvisionnement et de distribution des produits pharmaceutiques ou des vaccins doit être prise en compte lors de la préparation et de l'évaluation de chaque projet prévoyant un financement pour ces produits.
- L7.5. La Banque recommande de recourir à la centralisation des passations de marchés pour les acquisitions importantes de quantités fixes de produits pharmaceutiques et de compléments nutritionnels, ainsi que pour les acquisitions de vaccins et de contraceptifs, dans la mesure où il existe un nombre limité de fabricants fiables. Les équipements médicaux devraient également être acquis de manière centralisée :
- a. afin de profiter des opportunités d'acquisitions groupées de plusieurs unités ;
 - b. en raison du fait que l'expertise nécessaire à l'acquisition de biens d'équipement médicaux spécialisés n'est probablement pas disponible aux niveaux inférieurs du système de santé ; ou
 - c. en raison de la difficulté d'entretien de l'équipement
- L7.6. **Passation de marchés décentralisée :** La passation de marchés par les échelons administratifs inférieurs peut s'avérer utile en cas d'urgence, pour les produits disponibles auprès d'un certain nombre de fournisseurs nationaux, pour les produits dont seule une petite quantité est nécessaire ou pour les articles qui ne figurent pas sur la Liste nationale des médicaments essentiels. Dans les situations où les contrats d'approvisionnement en quantités estimées sont réalisables et préférables dans le cadre d'accords-cadres, la décentralisation est possible. Dans ce cas, l'OE procède à un appel d'offres ouvert pour établir une liste initiale de fournisseurs préqualifiés sur la base d'un volume de commande estimé lors de la première étape, et les commandes sont passées lors de la deuxième étape sur la base des besoins réels tout au long de

la période contractuelle. La décentralisation de la passation de marchés offre également la possibilité de renforcer les capacités de passation de marchés des organisations régionales et d'autres organes administratifs de niveau inférieur.

L7.7. En revanche, la décentralisation présente les inconvénients suivants :

- a. le personnel des échelons inférieurs peut posséder moins d'expertise en matière de quantification et d'assurance qualité qu'au niveau central ;
- b. la disponibilité du personnel affecté à la fonction de passation de marchés pour la gestion et le suivi des activités physiques et financières peut être limitée ; et
- c. la décentralisation de la passation de marchés peut également nécessiter des ressources supplémentaires de la Banque pour évaluer les capacités des unités décentralisées et peut entraîner des coûts supplémentaires pour la fourniture d'une assistance technique lorsque les capacités sont insuffisantes.

L7.8. Il existe toute une série d'options décentralisées qui n'autorisent pas les établissements de santé de niveau inférieur (ou même les utilisateurs) à gérer tous les aspects de la passation de marchés, ou qui n'attendent pas d'eux qu'ils le fassent. Par exemple, l'appel d'offres pour les produits pourrait être géré au niveau central, tandis que les bureaux de district ou les hôpitaux pourraient commander des produits du secteur de la santé auprès des fournisseurs préalablement sélectionnés dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres gérée au niveau central. La distribution pourrait être confiée à une agence autonome ou à un fournisseur principal à l'issue d'un processus géré au niveau central qui fixerait le prix.

L7.9. Pour chaque projet ou programme, la question de la centralisation ou de la décentralisation des passations de marchés doit être résolue dès le début du cycle du projet ou du programme et il incombe au Coordonnateur de projet/SPM/PAS, lors de l'évaluation des capacités de passation de marchés de l'OE, de veiller à ce que tous les facteurs nécessaires soient pris en considération pour que la décision soit prise en toute connaissance de cause.

L8. Listes de médicaments essentiels (LME)

L8.1. **Produits pharmaceutiques** : Il existe entre cinquante et cent noms de marque et génériques sur le marché/*market*, provenant d'autant de fabricants. En outre, il existe de nombreux produits pharmaceutiques ou vaccins similaires qui ne présentent que des variations mineures dans un groupe thérapeutique donné. Un certain nombre de nouveaux produits arrivent fréquemment sur le marché/*market* avec des variations mineures en termes d'efficacité thérapeutique, mais à un prix beaucoup plus élevé. En raison de la concurrence intense sur le marché/*market*, les Acheteurs sont soumis à une pression extrême pour recommander l'inclusion de nouveaux produits de marque dans les différentes Listes de Médicaments Essentiels (LME) approuvées dans le pays d'utilisation. Cette situation rend le travail de sélection, d'évaluation et de gestion des stocks extrêmement difficile et entraîne des acquisitions d'articles qui deviennent souvent obsolètes et doivent être éliminés, ce qui se traduit par une perte nette pour le système. Pour résoudre ce problème, de nombreux hôpitaux et établissements d'enseignement des secteurs public et privé des pays développés ont établi un formulaire hospitalier pour l'acquisition de produits pharmaceutiques et de vaccins, et ne distribuent que des produits figurant sur cette liste. Tout ce qui ne figure pas sur la liste doit être acheté et réglé par le patient, à moins qu'une nécessité médicale n'ait été documentée. Le formulaire est souvent établi à partir de directives de traitement standard. Les médicaments nécessaires au traitement optimal sont alors inscrits sur la Liste des médicaments essentiels ou sur la Liste des Médicaments Essentiels.

L8.2. Une Liste des médicaments essentiels ou un formulaire national pour les acquisitions du secteur public ont été élaborés et adoptés par les pays en développement en utilisant la Liste des médicaments essentiels de l'OMS comme modèle. Ces listes comprennent généralement les produits pharmaceutiques et les vaccins les plus couramment nécessaires pour traiter la majorité des problèmes observés dans les établissements du secteur public. Les passations de marchés publics se limitent à la liste des médicaments essentiels ou au formulaire national, et tout article ne figurant pas sur la liste n'est acquis qu'en cas d'urgence. Il convient de noter que la Liste modèle de médicaments essentiels de l'OMS (LME), communément appelée Liste de médicaments essentiels (LME), est simplement un modèle recommandé pour aider les pays à élaborer leur propre liste sur la base des schémas de morbidité spécifiques au pays. La liste modèle de l'OMS est le principal document d'orientation qui aide les pays à classer par ordre de priorité les produits de santé essentiels qui devraient être largement disponibles et abordables dans l'ensemble des systèmes de santé. Elle présente une liste des besoins minimaux en médicaments pour un système de soins de santé de base, énumérant les médicaments les plus efficaces, les plus sûrs et les plus rentables pour les pathologies prioritaires.

Les pathologies prioritaires sont sélectionnées sur la base de leur importance actuelle et estimée pour la santé publique, et de leur potentiel de traitement sûr et rentable. Actuellement, plus de 150 pays utilisent la Liste modèle de médicaments essentiels de l'OMS, souvent disponibles sous forme générique, pour décider quels médicaments offrent la meilleure optimisation des ressources, sur la base de données probantes et de l'impact sur la santé, et ainsi établir leur propre liste nationale de médicaments essentiels.

Des produits pharmaceutiques spécialisés peuvent également être inclus dans la liste nationale des médicaments essentiels, tels que : les spécialités pharmaceutiques (produits pharmaceutiques plus récents fabriqués sous brevet et souvent utilisés au niveau tertiaire des soins de santé) ; les médicaments pour les maladies tropicales (peu utilisés dans la plupart des pays exportateurs mais largement utilisés dans les pays tropicaux pour contrôler les principales maladies épidémiques) ; les produits pharmaceutiques utilisés pour certaines maladies rares qui ont donc un marché très limité ; et les produits pharmaceutiques dont la consommation est faible et sporadique dans un pays en développement, principalement en raison de leur coût. L'OMS met à jour sa liste modèle des médicaments essentiels de temps à autre pour y inclure les médicaments les plus récents et les plus avancés, tels que les médicaments pour le traitement du cancer, auxquels tout le monde devrait avoir accès en tant que médicaments vitaux, et pas uniquement ceux qui ont les moyens de se les procurer.

L8.3. **Les vaccins** : Les vaccins sont divisés en deux grandes catégories : ceux qui sont utilisés pour l'immunisation universelle afin de prévenir les maladies chez les enfants et ceux qui protègent contre les maladies qui touchent des groupes ou des zones géographiques spécifiques. Par conséquent, la plupart des pays utilisent environ six vaccins différents dans leur programme de vaccination. Le choix des fabricants internationaux pour chaque vaccin est limité (et il s'agit souvent d'une seule société). La sélection du vaccin est facilitée par l'inclusion des vaccins pertinents dans la Liste des médicaments essentiels du pays, avec une révision sous forme de formulaire ou de Liste de médicaments essentiels.

L8.4. **Contraceptifs** : L'inclusion des contraceptifs hormonaux et des préservatifs dans les Listes nationales de médicaments essentiels a été proposée par l'OMS à la fin des

années 1980. Un certain nombre de pays ont donc révisé leur liste nationale de médicaments essentiels pour tenir compte de cette proposition. La sélection des contraceptifs est guidée par les décisions politiques des autorités du département de la santé génésique concernant les méthodes de contraception à proposer dans les établissements de santé publique. Une fois qu'une diversité de méthodes contraceptives a été déterminée, les décisions de sélection diffèrent en fonction de la méthode : i) contraceptifs oraux ; ii) injectables ; iii) préservatifs ; iv) implants ; et v) méthode barrière.

L8.5. Suppléments nutritionnels : Ces produits sont sélectionnés en fonction de l'incidence des problèmes de santé résultant de carences alimentaires et de maladies connexes (par exemple, carence en vitamine A ou anémie due à une carence en fer). La Liste des médicaments essentiels de l'OMS comprend une liste recommandée de ces produits. Le pays emprunteur peut modifier cette liste en fonction de la situation du pays.

L8.6. Équipement médical : L'OMS dispose d'une liste de plus de 10 000 équipements et dispositifs médicaux. La sélection de l'équipement médical dépend du projet et doit refléter les besoins du (des) niveau(x) du système de prestation de soins de santé concerné(s) par le projet. Un équipement sophistiqué est généralement nécessaire aux niveaux supérieurs, à mesure que la gamme des services de diagnostic et de traitement offerts s'élargit. Après l'identification du type d'équipement requis, en termes de fonctionnalité, de sécurité et de niveau de risque pour les patients lors de leur utilisation, la sélection peut être effectuée sur la base d'un certain nombre de critères, notamment les produits conçus en fonction de la situation du pays, les produits des fabricants déjà disponibles dans le pays, la disponibilité des services après-vente, par exemple les installations d'entretien et de réparation, le remplacement des pièces détachées, l'entretien périodique, etc.

L9. Autorisation de mise sur le marché (enregistrement du produit)

L9.1. Autorisation de mise sur le marché (AMM) : Il s'agit d'un document juridique délivré par l'autorité compétente en matière de réglementation des médicaments d'un pays qui permet la vente et la commercialisation de médicaments dans ce pays et qui établit la composition et la formulation détaillées du produit et les spécifications pharmacopées ou autres spécifications reconnues de ses ingrédients et du produit final lui-même, ainsi que les détails de conditionnement, d'étiquetage et de durée de conservation. Étant donné que les normes de qualité de la certification des médicaments varient d'un pays à l'autre au niveau mondial et que les paramètres des normes et de l'assurance qualité varient, les AMM délivrées à des fins d'exportation par un pays donné peuvent ne pas constituer une preuve adéquate de la qualité telle qu'elle est appliquée par un autre pays. Dans ce cas, des garanties supplémentaires de qualité - par exemple, la conformité à la certification de l'OMS - peuvent ne pas être disponibles.

L9.2. Les Acheteurs doivent donc être conscients de la valeur de l'AMM et des bonnes pratiques de fabrication (BPF) délivrées par un autre pays et de la diligence de la Food & Drug Administration (FDRA/FDA) du pays émetteur. En outre, les types d'AMM délivrées par le pays d'origine à des fins d'exportation peuvent varier.

- L9.3. **Enregistrement des produits** : Compte tenu de l'importance de la santé et de la sécurité publiques, la Banque accepte les exigences de l'Emprunteur en matière d'enregistrement des produits pharmaceutiques avant d'autoriser leur commercialisation et leur utilisation dans le pays, conformément à leurs mandats réglementaires ou statutaires. Toutefois, l'enregistrement des produits pharmaceutiques est l'une des principales raisons des retards dans la passation de marchés et l'attribution de contrats dans ce domaine, en raison de la longueur de la procédure d'enregistrement. La politique de la Banque est de ne pas exiger des Soumissionnaires qu'ils enregistrent les produits pharmaceutiques proposés dans leurs offres avant le lancement de l'appel d'offres, car cela risque de limiter la concurrence. Pour la plupart des Soumissionnaires, il ne serait pas justifié d'entreprendre la procédure d'enregistrement, coûteuse et longue, compte tenu de l'incertitude quant à la réussite de la procédure d'appel d'offres. Faire de l'enregistrement une condition préalable à la soumission d'une offre dans le cadre d'un marché public financé par la Banque obligerait en fait chaque fabricant primaire à enregistrer tous les produits présentant un intérêt potentiel dans tous les pays membres de la Banque, ce qui serait déraisonnable. La Banque recommande donc que l'enregistrement ne soit accepté que comme condition d'attribution du marché, et non comme condition d'appel d'offres.
- L9.4. Lorsque, pour des raisons statutaires, l'enregistrement est nécessaire avant que les médicaments ne soient autorisés à entrer dans le pays, la Banque devrait, dans le cadre de son dialogue permanent avec les Emprunteurs, les encourager à mettre en place une procédure d'enregistrement accélérée qui permettrait d'enregistrer automatiquement les nouveaux médicaments ou vaccins proposés par les Soumissionnaires retenus, moyennant le paiement d'une redevance raisonnable. Et ce, à condition que la documentation et les échantillons soumis dans le cadre de l'offre confirment qu'ils répondent à tous les critères de qualification établis dans le dossier d'appel d'offres, y compris la preuve de l'enregistrement et de l'approbation dans le pays d'origine. Pour accélérer le processus d'enregistrement, les formulaires d'enregistrement contenant les coordonnées complètes de la personne concernée de l'autorité d'enregistrement doivent être inclus dans les Dossiers de sollicitation et les Soumissionnaires doivent être encouragés à demander l'enregistrement avant même que l'Acheteur n'ait annoncé son intention d'attribuer le Marché. Le dossier d'enregistrement qui accompagne l'offre doit préciser que la procédure d'enregistrement officielle ne fait pas partie de l'offre et que les formulaires d'enregistrement originaux ne doivent pas être renvoyés à l'Acheteur mais envoyés directement à l'autorité de régulation compétente.
- L9.5. Une « **procédure accélérée** » d'enregistrement peut également être réalisée par l'autorité réglementaire du pays emprunteur en établissant une politique ou une régulation qui autorise l'enregistrement d'un produit par le biais d'une preuve confirmatoire que le produit est enregistré dans un autre pays pour l'importation et l'utilisation. Dans ce cas, l'Emprunteur devra établir que le pays ou le groupe commercial sélectionné dispose de normes et de procédures appropriées pour évaluer la qualité des biens. Cependant, si l'enregistrement est refusé de manière déraisonnable à un Soumissionnaire qualifié, le contrat ne doit pas être financé par la Banque.

L10. Assurance de la qualité des produits

- L10.1. La qualité des produits du secteur de la santé est un facteur essentiel pour préserver la santé de la population du pays dans lequel ces produits sont consommés. Des produits pharmaceutiques, des vaccins et des contraceptifs de qualité médiocre ont

peu de chances d'atteindre leur objectif de guérison, de prévention des maladies ou de contrôle de la fécondité. Dans le pire des cas, ils peuvent nuire à la santé. Garantir la qualité des produits est un élément essentiel du processus de passation de marchés, qui passe par la préparation de spécifications techniques complètes, le recours à des fabricants et fournisseurs qualifiés, ainsi que des tests et une surveillance appropriés des biens tout au long du processus de livraison, de dédouanement, de magasinage et de distribution. Les produits pharmaceutiques sous licence (autorisation de mise sur le marché/*market*) ne doivent être fabriqués que par des fabricants agréés (titulaires d'une autorisation de fabrication) dont les activités sont régulièrement inspectées par les autorités nationales compétentes.

L11. Bonnes pratiques de fabrication (BPF)

- L11.1. L'OMS a établi des bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour la gestion de la qualité, qui garantit que les produits sont constamment fabriqués et contrôlés de manière cohérente, conformément aux normes de qualité appropriées à leur utilisation prévue et telles que requises par l'autorisation de mise sur le marché/*market*, l'autorisation d'essai clinique ou les spécifications du produit. Les BPF prennent en compte à la fois la production et le contrôle de la qualité et visent à gérer et à réduire au minimum les risques liés à la fabrication pharmaceutique pour assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des biens. Les pays industrialisés et développés ont également formulé leurs propres BPF similaires à ceux de l'OMS pour être appliquées par les autorités nationales de contrôle des médicaments.
- L11.2. Les BPF établissent des critères pour le personnel, la qualification et la validation, les installations, l'équipement, les matériaux, les services, les opérations de fabrication, l'étiquetage, le conditionnement, le contrôle de la qualité, le stockage et le contrôle, les bonnes pratiques de distribution (BPD) et les tests de stabilité, des instructions et des procédures clairement écrites, la tenue de registres, etc. La plupart des pays imposent le respect des normes nationales en matière de BPF avant de délivrer de nouvelles licences de fabrication et appliquent ces normes par le biais d'un système d'inspections et de contrôles réglementaires. Toute violation peut entraîner des poursuites ou la suspension de la licence de fabrication du contrevenant, bien que l'application de cette disposition nécessite une agence de réglementation (AR) forte et un appui politique pour l'action réglementaire.
- L11.3. Les Emprunteurs peuvent stipuler que les Soumissionnaires s'arrangent pour que l'autorité régionale du pays producteur fournisse un certificat de produit délivré dans le cadre du système de l'OMS à l'appui de leur offre. La crédibilité d'un tel certificat dépend en grande partie de la fiabilité et de la réactivité de l'autorité du pays exportateur, de sa capacité à effectuer des inspections BPF adéquates et de la capacité de l'autorité du pays importateur à évaluer l'authenticité ou la validité du certificat. Une attention particulière peut être requise si le certificat est soumis par l'intermédiaire du fabricant ou de l'agent importateur plutôt que d'être reçu directement de l'autorité compétente qui l'a délivré. Dans ce cas, il est conseillé à l'Emprunteur de rechercher des références supplémentaires, par exemple, auprès d'Acheteurs ayant une expérience antérieure avec ce Soumissionnaire. Il est préférable d'aborder ces aspects dès le début de la procédure de passation de marché, dans le cadre d'une préqualification, le cas échéant.

L12. Questions relatives à l'importation

- L12.1. Les Emprunteurs doivent veiller à ce que l'importation des biens du secteur de la santé se fasse rapidement et sans heurts et à ce que les biens soient rapidement mis à la

disposition du système de distribution et de l'utilisateur final. Cela permettra également de réduire au minimum les risques de vétusté, d'endommagement ou d'égarement des marchandises dans les ports. Les retards d'importation réduisent la durée de conservation des produits pharmaceutiques, des vaccins et des contraceptifs et, s'ils ne sont pas stockés correctement, l'efficacité du produit peut être considérablement réduite en raison des conditions climatiques extrêmes.

L12.2. Le DAO doit spécifier les exigences et les étapes de l'importation et celles-ci doivent être mises en place avant le début du processus de passation de marchés, afin de faciliter le transfert efficace des biens du port d'arrivée à l'entrepôt et au système de distribution de l'OE. Ce système doit également être revu lors de l'évaluation des capacités et des performances de l'OE afin d'en garantir l'efficacité. Lorsque des mesures sont nécessaires pour amener la qualité du système à un niveau minimum acceptable, les questions suivantes doivent être abordées :

- a. La législation du pays emprunteur permet-elle l'importation des produits figurant sur la liste des acquisitions du projet ?
- b. Quelles sont les procédures et les délais d'obtention des licences d'importation ?
- c. Qui acquitte les droits d'importation et quel est le calendrier du processus de paiement ;
- d. Existe-t-il des exemptions aux droits d'importation ?
- e. Quels sont les documents nécessaires pour le dédouanement à l'importation ?
- f. Quel est le taux et l'origine des frais de surestaries ?
- g. Existe-t-il des exigences particulières en matière de manutention des produits (par exemple, stockage réfrigéré pour les vaccins) ?
- h. Existe-t-il une capacité interne de dédouanement ou faut-il faire appel à un agent de dédouanement ?
- i. La capacité de stockage en douane est-elle suffisante, sûre et adaptée à la préservation de la qualité des produits, y compris la présence d'installations frigorifiques ?

L12.3. La Banque recommande de respecter les lignes directrices de l'OMS sur les procédures d'importation des produits médicaux, qui prévoient que, pour des raisons de santé publique, les produits médicaux ne doivent pas être traités de la même manière que les produits ordinaires. L'importation doit être effectuée par des agences agréées, conformément aux réglementations de la politique nationale en matière de médicaments et appliquée par l'autorité nationale de réglementation des médicaments.

L13. Évaluation de la capacité de l'Emprunteur en matière de passation de marchés

L13.1. Le Coordonnateur de projet/PAS, assisté du SPM, devrait réaliser une analyse approfondie des secteurs public et privé de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques/médicaux de l'Emprunteur, avant de concevoir le système de passation de marchés d'un projet financé par la Banque. L'évaluation devrait porter sur le marché/*market* pharmaceutique national, la structure, la capacité et la fonctionnalité des systèmes publics et privés d'approvisionnement en médicaments ainsi que sur le contexte politique de la passation de marchés. De nombreux pays emprunteurs adoptent des cadres alternatifs pour la gestion de l'approvisionnement en médicaments car la pratique a révélé que le secteur public n'était pas en mesure de gérer cet approvisionnement. Parmi les modèles qui ont été développés pour remplacer la gestion centralisée de la passation de marchés dans le secteur de la santé, on peut citer les suivants :

- a. Les entrepôts centraux traditionnels d'approvisionnement médical - où l'approvisionnement est géré par une agence gouvernementale centrale qui fait partie du ministère de la santé. Toutefois, certains aspects de l'approvisionnement, tels que le transport, sont sous-traités ;
- b. Les agences d'approvisionnement autonomes, où un entrepôt central est géré par une agence autonome dépendant du gouvernement ou par une société privée sous contrat ;
- c. L'approvisionnement décentralisé, avec des commandes aux fournisseurs passées par les districts régionaux ou les installations locales, suivies d'une livraison directe par le fournisseur à l'organisme qui a passé la commande. Dans ce système, les passations de marchés sont gérées au niveau central, régional ou local ;
- d. les systèmes de « fournisseur principal » ou « prime vendor », avec de nombreuses variantes, dans lesquels une agence (à nouveau au niveau central, régional ou local) lance un appel d'offres et conclut un contrat avec un nombre quelconque de fournisseurs de médicaments sur la base du prix des médicaments. Un appel d'offres et un contrat distincts sont estimés avec un distributeur unique - le fournisseur principal - pour gérer certains ou tous les aspects de la logistique. Les fournisseurs livrent ensuite au fournisseur principal pour distribution ; et
- e. des systèmes d'approvisionnement entièrement privés dans lesquels les services de santé et l'approvisionnement en médicaments/commodités sont assurés par des prestataires privés (à but lucratif ou ONG). L'Emprunteur peut ou non prendre en charge le paiement des prestataires privés pour les soins fournis à certaines catégories de patients.

L13.2. L'équipe chargée de l'évaluation et de l'analyse des options doit comporter au moins un expert du secteur de l'approvisionnement en médicaments et en produits de santé, et le travail devrait être structuré de manière à atteindre les objectifs nécessaires en matière d'information. Le Coordinnateur de projet/SPM/PAS devrait examiner avec l'Emprunteur à la fois les systèmes existants et les alternatives potentielles qui pourraient être élaborées et mises en œuvre avec l'appui de la Banque.

L13.3. La capacité de l'Autorité Contractante désignée pour effectuer la passation de marchés doit également être examinée afin qu'un appui et une assistance appropriées puissent être inclus dans le projet. L'évaluation de la capacité porte sur les domaines suivants : les aspects juridiques, la gestion du cycle de passation de marchés, l'organisation et les fonctions, les systèmes d'appui et de contrôle, la tenue des dossiers, le personnel, l'environnement général de la passation de marchés et l'évaluation du secteur privé. Une telle évaluation peut identifier les faiblesses des systèmes et des procédures de passation de marchés, qui pourraient être corrigées par le biais d'activités de renforcement des capacités institutionnelles financées par le projet.

L'évaluation comprend également une analyse des risques administratifs, politiques et financiers liés au processus de passation de marchés. Cette évaluation permet d'attribuer une note de risque à l'organe chargé de la mise en œuvre de la passation de marchés, d'identifier les domaines dans lesquels des mesures peuvent être prises avant et pendant la mise en œuvre du projet afin d'améliorer les capacités à long terme de l'institution, et de définir l'intensité et la nature de la supervision de la passation de marchés par la Banque. L'objectif est de déterminer, à partir de l'évaluation des risques, les seuils d'examen préalable pour la passation de marchés dans le secteur de la santé.

L13.4. La plupart des articles acquis dans le cadre des projets de la Banque peuvent être classés comme des produits pharmaceutiques, des vaccins ou des contraceptifs dont les spécifications de produit et les exigences en matière de contrôle de la qualité sont généralement réglementées et contrôlées par l'organisme gouvernemental responsable de l'autorité de réglementation des produits alimentaires et médicamenteux (FDRA ou FDA) dans le pays emprunteur. Le FDRA doit avoir la capacité de mettre en œuvre les procédures d'enregistrement locales et de contrôler les bonnes pratiques de fabrication (BPF).

Dans les pays emprunteurs où les FDRA sont faibles, le MT/PS/PAS doit prendre des dispositions pour renforcer la capacité du FDRA local à suivre et à contrôler la qualité. Dans le cas où les insuffisances identifiées persisteraient et ne pourraient pas être corrigées rapidement, des arrangements pourraient être pris pour que le suivi et l'inspection des expéditions soient assurés par un autre organisme de réglementation et d'essai indépendant et qualifié, acceptable pour l'Emprunteur et la Banque, en tant que condition de financement. Pour les Marchés de faible valeur, les Emprunteurs pourraient également faire appel à l'expertise en matière de passation de marchés d'une Agence de l'ONU ou d'une ONG qualifiée et réputée.

L13.5. L'examen devrait également porter sur l'acceptabilité de la procédure d'enregistrement des médicaments de l'Emprunteur. Lorsque cette procédure est jugée inadéquate ou inefficace, des mesures doivent être prises pour l'améliorer afin qu'elle n'entrave pas l'efficacité du processus d'appel d'offres compétitif en dissuadant les Soumissionnaires potentiels. Lorsque les systèmes locaux de contrôle de la qualité sont considérés comme insuffisants, cela devrait également être mis en évidence.

L13.6. Des mesures d'atténuation doivent être proposées pour toutes les déficiences identifiées et celles-ci doivent être incluses dans le plan d'action de développement des capacités de passation de marchés de l'OE. Il convient d'envisager de financer le développement des capacités, y compris l'assistance technique, afin d'améliorer la situation dans le pays emprunteur, soit dans le cadre du projet, soit par le biais d'un mécanisme de don alternatif. Les détails de l'évaluation des capacités et des performances des OE des Emprunteurs dans le cadre des projets financés par la Banque figurent dans la partie II du document de Méthodologie relevant du Cadre de Passation de marchés de la Banque.

L14. Planification de la passation de marchés

L14.1. **Directives pour l'identification des catégories de produits pharmaceutiques, de vaccins et de contraceptifs, de compléments nutritionnels et d'équipements médicaux à acquérir** : La première étape de la planification de la passation de marchés consiste à sélectionner, sur la base de l'analyse des besoins de l'Emprunteur, les biens spécifiques du secteur de la santé qui seront financés et acquis dans le cadre du projet. À cette fin, il est essentiel que l'OE de l'Emprunteur détermine ses besoins de manière réaliste, en utilisant les meilleures informations disponibles.

L14.2. **Produits pharmaceutiques** : Les catégories suivantes de produits pharmaceutiques et de vaccins sont normalement incluses dans les projets de santé financés par la Banque :

- a. **Médicaments essentiels** : Comme indiqué précédemment, il s'agit des produits pharmaceutiques ou des vaccins les plus courants qui sont utilisés

pour traiter environ 90 % des causes de morbidité dans les pays en développement. La plupart d'entre eux figurent sur la Liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (environ 300 médicaments) et sont répertoriés dans des compendiums internationaux acceptables. La majorité d'entre eux ne sont pas protégés par des brevets et sont disponibles sous forme de médicaments génériques auprès d'un certain nombre de fabricants dans les pays développés et en développement.

- b. **Produits pharmaceutiques et vaccins brevetés** : Il s'agit de produits pharmaceutiques ou de vaccins plus récents fabriqués par une seule ou quelques sociétés qui détiennent le brevet ou qui fabriquent sous licence du détenteur du brevet d'origine. La plupart sont utilisés au niveau tertiaire des soins de santé, c'est-à-dire dans les hôpitaux spécialisés.
- c. **Produits pharmaceutiques de catégorie spéciale** : Il s'agit notamment des produits suivants :
 - Médicaments pour les maladies tropicales : Il s'agit de produits pharmaceutiques et de vaccins qui figurent sur les Listes de médicaments essentiels, mais qui sont spécialement fabriqués par quelques sociétés pour lutter contre les maladies tropicales, soit sur la base de recherches internes, soit sous licence de l'OMS. Ils sont rarement utilisés dans le pays d'origine mais largement dans les pays pauvres pour lutter contre les grandes épidémies. Ils comprennent la schistosomiase, les onchocercoses et les médicaments anti-filariens ;
 - Produits pharmaceutiques et vaccins « orphelins » : Ils sont fabriqués pour certaines maladies rares dont le marché/market est très limité. Ils sont couverts par des brevets et bénéficient également de subventions pour compenser les coûts de recherche. Ils sont produits et vendus dans les pays développés ;
 - Produits pharmaceutiques antiplastiques : Ils sont destinés au traitement du cancer, généralement couverts par des brevets et fabriqués dans quelques pays développés où la consommation de ces produits est élevée ;
 - Produits pharmaceutiques spécialisés : Ils sont utilisés dans les pays en développement au niveau tertiaire ou dans des institutions spécialisées en tant que traitement de seconde ligne. La consommation de ces produits pharmaceutiques est faible et sporadique dans les pays en développement, principalement en raison de leur coût.
 - Galéniques : Ils ne sont plus en vogue dans les pays développés mais sont encore couramment utilisés dans les pays en développement aux niveaux primaire et secondaire des soins de santé (c'est-à-dire dans les dispensaires de village et les hôpitaux de sous-district et de district) pour la préparation de mélanges, d'émulsions ou d'onguents. Il existe très peu de fabricants de produits galéniques. Généralement vendus en vrac (plus d'un litre), ils nécessitent des frais de transport très élevés et ne sont pas financièrement intéressants pour les fabricants des pays développés en raison de la faiblesse de la demande.

L14.3. **Les vaccins** : La demande de vaccins est élevée dans les pays en développement pour une utilisation dans les campagnes de vaccination de masse. Les vaccins destinés à prévenir la plupart des maladies infantiles sont généralement répertoriés dans les Listes de médicaments essentiels et sont, dans la plupart des cas, non couverts par des brevets. La plupart des acquisitions de vaccins sont financées soit par des organismes bailleurs de fonds, soit acquises directement auprès des entrepôts d'agences telles que l'UNICEF (en utilisant leurs propres procédures de passation de marchés) et sont fournis aux pays en développement pour leurs programmes de

vaccination. La fabrication de vaccins implique une technologie de pointe, des protocoles de production rigoureux, des contrôles de processus et à un contrôle de qualité stricts. Les vaccins ont une durée de conservation très limitée et de gros volumes de production sont nécessaires pour que le fabricant atteigne le seuil de rentabilité.

La tendance est à la consolidation et à la fusion, afin de permettre à ces sociétés de répondre aux besoins mondiaux de manière économique, tout en respectant les normes rigoureuses de l'OMS en matière de fabrication et d'exportation. Certains pays en développement fabriquent un nombre limité de vaccins pour leur consommation nationale, mais ne répondent pas encore aux normes d'exportation.

L14.4. Les vaccins sont des produits biologiques - dérivés d'organismes vivants - et sont donc très différents des autres produits pharmaceutiques. Ils nécessitent des considérations de qualité particulières en raison de la nature biologique des matières premières, du processus de fabrication et des méthodes d'essai nécessaires pour caractériser les lots. Ils peuvent inclure :

(a) Vaccins pour l'immunisation universelle

- BCG (bacille de Calmette et Guérin) ;
- DTP (diphtérie, coqueluche, tétanos) ;
- Hépatite B ;
- Rougeole et ROR (rougeole, oreillons, rubéole) ;
- Poliomyélite ; et
- Tétanos et Td (tétanos, diphtérie).

(b) Vaccins pour des groupes spécifiques d'individus à haut risque

- Grippe (influenza) ;
- Méningococcie ;
- Rage ;
- Rubéole ;
- Typhoïde ; et
- Fièvre jaune.

L14.5. Les contraceptifs : Les contraceptifs se présentent sous différentes formes, notamment les produits pharmaceutiques et les contraceptifs mécaniques, tels que les préservatifs et les dispositifs intra-utérins (DIU), qui sont généralement traités comme des médicaments contrôlés par l'organisme de réglementation local pour le contrôle de la qualité. Ces derniers figurent sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS, qui comprend également les contraceptifs hormonaux, sous forme de pilules et d'injections, les dispositifs intra-utérins à base de cuivre et les méthodes de barrière que sont les préservatifs et les diaphragmes :

L14.6. Contraceptifs hormonaux : Les contraceptifs hormonaux sont des produits pharmaceutiques contenant des hormones synthétiques et sont disponibles sous les formes suivantes :

- a. contraceptifs oraux (disponibles dans un certain nombre de doses et de formulations) ;
- b. contraceptifs injectables (trois types principaux se distinguent par les différentes périodes pendant lesquelles ils protègent contre la grossesse ainsi que par la formulation des hormones) ; et
- c. implants

- L14.7. **Dispositifs intra-utérins** : La majorité des DIU commercialisés au niveau international sont des dispositifs médicaux en plastique disponibles dans une variété de formes et de tailles. (Les dispositifs métalliques sont fabriqués en Chine pour être utilisés dans le cadre de son programme national). Les DIU en plastique peuvent être renforcés par des composants contenant du cuivre ou libérant des hormones.
- L14.8. **Méthodes barrières - mécaniques** : La majorité des méthodes barrières mécaniques sont des produits en latex ou en plastique (préservatifs, diaphragme et cape cervicale).
- L14.9. **Méthodes barrières - Spermicides et microbicides** : Les méthodes de barrière spermicides consistent en des agents chimiques disponibles sous d'autres formes (crèmes et gels, mousse ou suppositoires).
- L14.10. **Suppléments nutritionnels** : Les suppléments nutritionnels sont souvent pris en compte dans les projets de santé et de nutrition financés par la Banque. Une série de produits pharmaceutiques peuvent être considérés comme des compléments nutritionnels : micronutriments, sels d'hydratation orale, vitamines, solutions intraveineuses et minéraux. L'OMS inclut un certain nombre de ces produits dans la Liste modèle des médicaments essentiels, sous la rubrique Vitamines et minéraux (par exemple, le palmitate de rétinol, la riboflavine et les sels de réhydratation orale). Les Emprunteurs qui sollicitent un financement de la Banque pour l'acquisition des compléments nutritionnels doivent suivre les mêmes procédures de passation de marchés que pour les produits pharmaceutiques.
- L14.11. **Équipement médical** : La Banque appuie principalement le financement de biens d'équipement par opposition aux consommables médicaux ; toutefois, l'inclusion d'un ensemble de consommables de démarrage (par exemple, films radiographiques, gel à ultrasons) doit être prise en considération lors de la conception du projet ou du programme. Les équipements médicaux qui seraient généralement classés comme des biens d'équipement sont des produits mécaniques, électroniques, de diagnostic et de maintien en vie. En outre, l'approvisionnement local et le prix des consommables doivent être vérifiés parallèlement au processus de spécification technique. Les équipements médicaux peuvent être classés en fonction du niveau de l'établissement dans lesquels ils sont destinés à être utilisés, au sein du système de santé.
- L14.12. La gamme d'équipements médicaux disponibles est vaste, mais le type d'équipement standard qui devrait être sur place aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire doit être décidé par les Chefs d'équipe (« *Team Task Leaders* »), les SPM et les PAS en consultation avec l'Emprunteur et à partir d'une « Liste d'équipements standard ».
- L14.13. **Quantification des besoins** : En fonction des besoins, les quantités de chaque article des produits pharmaceutiques, vaccins, contraceptifs, suppléments nutritionnels et équipements médicaux à acquérir doivent être déterminées en utilisant principalement la liste nationale des médicaments essentiels ou le formulaire national et tout article ne figurant pas sur la liste des besoins d'urgence. L'exercice de quantification doit permettre d'estimer les besoins financiers. Si les fonds disponibles ne sont pas suffisants, les quantités doivent être ajustées selon un processus rationnel. Un certain nombre de méthodologies d'estimation différentes, décrites ci-dessous, peuvent être utilisées en fonction du groupe de produits et des objectifs ou de la portée du projet.

L14.14. **Produits pharmaceutiques** : Les trois méthodes principales suivantes permettent de déterminer les quantités de médicaments individuels nécessaires :

- a. La méthode de la consommation : Cette méthode utilise des données sur l'utilisation passée (corrigées des ruptures de stock et des changements prévus dans l'utilisation des médicaments) pour prévoir les besoins futurs. Il s'agit probablement de la méthode la plus fiable, à condition que le pipeline d'approvisionnement ait été constamment rempli et que les registres de consommation aient été tenus avec précision. L'inconvénient est que tout modèle existant d'utilisation irrationnelle sera perpétué.
- b. La méthode de la morbidité : Cette méthode fonde l'estimation sur le nombre attendu de consultations, l'incidence des maladies courantes et les lignes directrices actuelles en matière de traitement. Il est essentiel de disposer de bonnes données sur la morbidité. Cette méthode est la plus appropriée pour calculer les besoins dans de nouveaux programmes et pour comparer l'utilisation réelle aux besoins théoriques.
- c. La méthode de la consommation ajustée : Cette méthode applique au système cible le schéma d'utilisation des médicaments d'un système d'approvisionnement « standard » et est utile dans les cas où les résultats des autres méthodes sont considérées comme peu fiables.

L14.15. **Vaccins** : Dans les circonstances où aucun changement n'est prévu dans la stratégie de vaccination du pays, les besoins peuvent être basés sur l'utilisation historique des vaccins concernés. Alternativement, deux méthodes sont disponibles pour prévoir les besoins dans des situations moins statiques :

- a. Le système basé sur les doses, qui détermine les besoins en fonction de la population cible, de la couverture attendue, du nombre de doses nécessaires par client, avec un ajustement pour un facteur de gaspillage.
- b. La méthodologie basée sur les flacons, estime initialement le nombre moyen de doses nécessaires par séance de vaccination comme base pour déterminer la taille optimale des flacons à obtenir, et utilise ensuite ce facteur pour calculer la quantité totale de vaccins à acquérir. Cela nécessite, en plus des données pour la méthode basée sur les doses, des informations sur le nombre de centres de vaccination et le nombre total de séances de vaccination par an. La politique du programme national de vaccination concernant l'élimination des flacons multidoses une fois ouverts influencera considérablement le facteur de gaspillage à incorporer dans le processus d'estimation.

L14.16. **Contraceptifs** : Les principales méthodes utilisent soit :

- a. La consommation historique (ou les données logistiques), selon laquelle les données sur la consommation de chaque produit contraceptif sur un certain nombre de périodes peuvent être utilisées pour déterminer les tendances et extrapoler les besoins pour les périodes futures. En l'absence de données complètes sur la consommation provenant des points de prestation de services (en raison de rapports insuffisants ou d'un système d'information inadéquat), il peut être possible d'utiliser des données logistiques sur les mouvements de stocks comme proxy des quantités utilisées.
- b. Statistiques sur les services : La prévision des besoins à partir des statistiques des services nécessite des informations sur le nombre de clients de chaque méthode (ou marque), la fréquentation des centres de réapprovisionnement et

les pratiques habituelles de distribution (nombre de cycles de pilules ou de préservatifs fournis à chaque client lors de chaque visite).

- c. Les informations sur population et la prévalence contraceptive et la combinaison de méthodes transforment les proportions de la population utilisant des méthodes particulières en quantités de contraceptifs par l'application de facteurs de consommation (la quantité d'une méthode nécessaire pour assurer une année de protection contre la grossesse).
- L14.17. **Compléments nutritionnels** : La quantification des besoins est déterminée en fonction de l'incidence des carences alimentaires, de la population du groupe cible (à qui les suppléments doivent être fournis), par exemple les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, ainsi que du dosage et de la forme du supplément nutritionnel. Alternativement, les méthodes décrites ci-dessus pour les produits pharmaceutiques peuvent être utilisées.
- L14.18. **Équipement médical** : Le type d'équipement à acheter est déterminé en fonction des objectifs du projet et du type ou niveau de l'établissement de soins de santé concerné. Par exemple, un projet visant à équiper ou à rééquiper plusieurs établissements de soins de santé peut se référer aux listes d'équipements standard pour décider quels équipements sont appropriés pour chaque site, puis déterminer la quantité totale d'articles requis en agrégeant les besoins de tous les sites moins les équipements déjà en fonctionnement.
- L14.19. Lorsque l'objectif du projet est d'acquérir des équipements pour la fourniture d'un service médical spécifique dans l'ensemble du système de santé, une énumération du nombre de sites fournissant le service par rapport à l'inventaire des équipements disponibles sur ces sites facilitera la quantification des besoins en équipements.
- L14.20. **Généralités** : Dans tous les cas, le processus de prévision doit prendre en compte les changements attendus dans la couverture du programme ou la combinaison de méthodes, et compenser les pénuries d'approvisionnement connues.
- L14.21 **Regroupement des offres et établissement des calendriers** : Dans le cadre de la passation de marchés de produits pharmaceutiques et vaccins, il est difficile de développer des groupes de lots bien définis en utilisant une classification standard basée uniquement sur des catégories thérapeutiques ou de produits qui généreront une concurrence maximale, en raison de la nature particulière des médicaments et des différentes pratiques de fabrication. Les fabricants de produits pharmaceutiques produisent généralement des produits non stériles (par exemple, des comprimés et des capsules), des produits stériles ou un mélange des deux pour un groupe limité de produits pharmaceutiques dans une gamme thérapeutique particulière.

Différents fabricants peuvent choisir de préparer des produits spécifiques sous différentes formes de dosage, et il est peu probable qu'un seul fabricant puisse ou veuille soumissionner pour l'ensemble de la gamme d'articles dans le cadre d'une passation de marché portant sur un volume important de biens du secteur de la santé. La participation à la passation de marchés peut donc être limitée aux marchands-exportateurs, aux agents et aux grossistes. Cependant, ces fournisseurs peuvent ne pas être en mesure de fournir des garanties de qualité adéquates et de livrer à temps en raison d'une mauvaise coordination avec les fabricants qu'ils représentent. Il convient de noter que les grossistes internationaux tels que l'*International Dispensary Association (IDA)* et les grossistes nationaux réputés peuvent fournir les seules offres fiables pour les articles de faible volume.

- L14.22. La Banque déconseille de conditionner les produits pharmaceutiques en lots plus petits en vue d'appels d'offres distincts par catégories thérapeutiques ou de produits car, sauf pour les perfusions en grande quantité, ce type de conditionnement limite les appels d'offres des fabricants de renom et restreint la concurrence. Les fabricants se spécialisent généralement dans des formes pharmaceutiques particulières - solutions ou comprimés - et le conditionnement doit donc être basé sur la forme afin d'améliorer la concurrence.
- L14.23. Cependant, il se peut qu'il n'y ait pas de moyen facile de regrouper les produits pour garantir la réception d'offres conformes pour tous les articles d'un groupe de lots ou d'un lot en fonction de l'intérêt du fabricant, ce qui faciliterait l'évaluation des offres. Afin d'éviter que des groupes de lots importants ou des lots contenant de nombreux articles ne soient rejetés parce que tous les articles n'ont pas fait l'objet d'une offre, il peut être envisagé d'accepter des offres proposant au moins 80 % ou plus des articles d'un groupe de lots ou d'un lot comme conformes pour l'essentiel, sous réserve de rejeter des offres en tant que non conforme portant sur une quantité inférieure à la quantité totale d'un seul article. Aux fins de comparaison des offres, les prix des articles manquants dans une offre peuvent être interpolés en prenant la moyenne ou le prix le plus bas des offres restantes afin de comparer les prix dans le cadre d'une liste commune d'articles, et l'attribution sera décidée pour les articles cités dans l'offre retenue sur la base de l'offre conforme évaluée la moins disante résultant de cette comparaison. Il est également possible de séparer les articles de grande valeur et de procéder à l'évaluation article par article.
- L14.24. Les Soumissionnaires devraient être tenus de respecter les calendriers de livraison spécifiés dans les DAO afin de maximiser la durée de conservation restante des produits du secteur de la santé après la livraison. Dans la mesure du possible, des livraisons échelonnées doivent être autorisées, la quantité couverte par chaque livraison partielle étant adaptée à la capacité et au système logistique du pays ainsi qu'au taux de consommation estimé par l'utilisateur final.
- L14.25. Kits de médicaments : Les kits de médicaments peuvent être constitués en rassemblant un certain nombre de produits en quantités prédéterminées pour des types spécifiques d'établissements de soins de santé. Les kits peuvent être assemblés par le fournisseur ou être centralisés au sein du système de santé. La passation de marchés pour des kits de médicaments nécessite une approche individuelle en fonction du contexte du pays. Les options de base sont les suivantes
- a. Acquisition de kits pré-conditionnés en lots dans le cadre d'un appel d'offres ouvert auprès de fournisseurs locaux et/ou internationaux ;
 - b. Conclusion d'un contrat avec une société locale pour conditionner les kits sous forme de lots en utilisant des médicaments acquis séparément dans le cadre d'appels d'offres locaux ou internationaux ; et
 - c. Mise en place du conditionnement des kits dans les centres médicaux nationaux ou régionaux en utilisant des produits acquis séparément.
- L14.26. Étant donné qu'il est peu probable que les fabricants individuels de produits pharmaceutiques répondent à des invitations à soumissionner pour la fourniture de kits de médicaments, à moins qu'ils ne produisent la majorité des articles constituant le kit, cela peut entraîner une diminution de la concurrence et une augmentation des coûts. Les passations de marchés de kits sont donc généralement confiées à des agences intermédiaires qui acquièrent les médicaments et les conditionnent selon des spécifications prédéterminées. Les fournisseurs internationaux ajoutent

généralement trois à cinq pour cent du coût des médicaments pour couvrir leurs frais de conditionnement et les activités connexes.

L15. Procédures et méthodes de passation de marchés

- L15.1. Préqualification vs post-qualification :** L'objectif de la préqualification et de la post-qualification est d'aider à éliminer les fournisseurs dont les qualifications, les capacités et la fiabilité sont inférieures aux normes. La préqualification évalue la capacité du fournisseur, avant que des offres ne soient sollicitées pour des produits spécifiques, sur la base de la documentation relative à ses ressources techniques et financières, y compris son éligibilité, ses antécédents en matière d'inexécution de contrats et de litiges, les exigences de la Banque (HS), les états financiers audités démontrant sa solidité financière, son chiffre d'affaires annuel moyen, ses engagements actuels, son expérience « générale » et « spécifique », etc. L'établissement d'une liste initiale de fournisseurs préqualifiés peut nécessiter beaucoup de temps et d'efforts, en particulier si une politique est en place pour préqualifier les fournisseurs séparément pour chaque produit (médicament, vaccin, etc.). La préqualification permet toutefois d'accélérer l'évaluation des offres et l'attribution du contrat, puisque le Soumissionnaire le moins disant est considéré comme qualifié. La crainte que des fournisseurs dignes de confiance soient exclus des listes de Soumissionnaires préqualifiés si le processus est administré de manière inéquitable peut être éliminée si les critères de préqualification sont clairement spécifiés et approuvés par la Banque, et si les procédures sont appliquées de manière complète et cohérente à tous les fournisseurs candidats.
- L15.2.** Banque soutient la préqualification dans la mesure où elle contribue de manière significative à l'acquisition de produits de haute qualité tout en préservant le caractère concurrentiel de la procédure de passation de marchés. Lorsque les capacités de passation de marchés de l'OE ne permettent pas de procéder de manière satisfaisante à la préqualification des fournisseurs, l'Emprunteur peut faire appel à des consultants extérieurs ou à des agences internationales telles que l'UNICEF pour procéder à la préqualification pendant qu'il développe ses propres capacités.
- L15.3.** La Banque recommande à l'Emprunteur de procéder à une préqualification au début du cycle du projet avant de lancer l'invitation à soumissionner, en particulier pour les médicaments vitaux tels que les vaccins, afin de tenir compte du temps supplémentaire nécessaire au processus de préqualification et d'éviter les retards dans l'appel d'offres et l'attribution des marchés. Il est recommandé de préparer une liste générale permanente des sociétés préqualifiées pour les biens du secteur de la santé et de la mettre à jour périodiquement pour permettre l'entrée de nouvelles sociétés et le retrait de celles qui sont visées par des sanctions pour violation des bonnes pratiques de fabrication ou non-conformité et/ou rappel de produits, en particulier dans les situations d'urgence. La mise à jour de cette liste de préqualification peut être effectuée tous les deux ans environ. Pour des passations de marchés spécifiques dans le cadre du projet, en particulier pour des montants ou des quantités importants, des demandes de préqualification peuvent être sollicitées auprès des sociétés figurant sur la liste préqualifiée permanente.
- L15.4. La préqualification pour les accords-cadres** peut être réalisée dans le cadre d'une première étape (processus primaire) basée sur un AOO et menée à partir d'une liste établie de sociétés préqualifiées, et dans le cadre d'une seconde étape,

si nécessaire, parmi les sociétés ayant conclu l'accord-cadre. Dans de tels cas, l'OE devrait évaluer en permanence le marché/*market* pour rechercher de nouveaux fournisseurs potentiels afin de maintenir la pression concurrentielle sur les fournisseurs établis.

L15.5. **Document de préqualification et critères d'expérience spécifique** : Le Dossier type de préqualification de la Banque pour la « passation de marchés de travaux » peut être adapté à la préqualification des produits pharmaceutiques. Compte tenu de la nature de ces produits et des questions relatives à la qualité, les exigences en matière d'expérience spécifique peuvent être conçues sur la base des considérations suivantes.

L15.6. **Expérience spécifique : Justificatifs documentés des qualifications requises** :

(i) **Sous-critères 1 : Documentation et Confirmation** : La société doit démontrer ce qui suit :

- a. être constituée en société dans le pays de fabrication des biens proposés;
- b. être autorisée par l'autorité de régulation du pays de fabrication à fournir les biens ;
- c. avoir fabriqué et commercialisé les biens spécifiques pendant au moins -- par exemple deux (2) ans, et des biens similaires pendant au moins -- par exemple cinq (5) ans ;
- d. avoir reçu de l'autorité réglementaire (AR) ou de l'autorité nationale de contrôle (ANC) du pays de fabrication des biens un certificat d'inspection BPF satisfaisant, conformément au système de certification de l'OMS pour les produits pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce international, ou avoir été certifié par l'autorité compétente d'un pays membre de la convention relative à l'inspection des pharmaceutique (PIC), et avoir démontré la conformité avec les normes de qualité au cours des deux dernières années ;
- e. Dans le cas où l'entreprise ne fabrique pas ou ne produit pas d'une autre manière, elle doit fournir l'autorisation du fabricant de fournir les biens dans le pays de l'Acheteur, conformément au formulaire prescrit ;
- f. capacité de fabrication installée minimale ;
- g. détails requis du laboratoire de contrôle qualité sur site, des installations et de la gamme de tests effectués ; et
- h. nombre minimum de contrats - liste des principaux contrats de fourniture conclus au cours des trois dernières années.

(ii) **Sous-critères 2 - Capacité Technique et de Production**

- a. Avoir mené à bien ou achevé en grande partie au minimum --soit [≤ 3 & ≥ 5 , selon la taille et la complexité du marché en question] des marchés similaires de fourniture des biens et au cours des cinq dernières années. Par similitude, on entend approximativement la même taille et cela inclut des produits comparables, par exemple des capsules, des comprimés, des vaccins. Les biens peuvent avoir été fournis par le Soumissionnaire en tant que fabricant ou par son mandataire, avec des références soumises pour confirmer une performance satisfaisante ; et
- b. que le Soumissionnaire a réalisé un taux de production annuel moyen de ≤ 3 fois la quantité spécifiée au cours des trois dernières années.

(iii) **Sous-critère 3 : Expérience en matière de conditionnement, de distribution et de transport :**

Le Soumissionnaire doit fournir une preuve d'expérience et de connaissance des modes de conditionnement, de distribution et de transport de produits pharmaceutiques similaires à ceux faisant l'objet de l'appel d'offres, dans des conditions logistiques et climatiques similaires à celles qui prévalent dans le pays de l'Acheteur. Il doit fournir les noms des pays auxquels le Soumissionnaire a fourni (y compris des produits conditionnés, distribués et transportés) des produits d'une valeur d'au moins un montant spécifié - ---- - au cours des trois dernières années.

(iv) **Sous-critère 4 : Exigences en matière d'enregistrement :**

Les biens à fournir en vertu du contrat doivent être enregistrés auprès de l'autorité compétente dans le pays de l'Acheteur (AR/ANC). Une société ayant déjà enregistré ses biens doit soumettre une copie du certificat d'enregistrement. Lorsqu'une société n'a pas enregistré ses biens au moment de la préqualification et souhaite entamer la procédure d'enregistrement, elle doit s'adresser à l'organe et à la personne de contact identifiées dans le Dossier de préqualification. Lorsque l'enregistrement est une exigence dans le pays de l'Acheteur, le Dossier d'appel d'offres doit stipuler que le Soumissionnaire ayant déjà enregistré les biens au moment de l'appel d'offres doit joindre à son offre une copie du certificat d'enregistrement. Dans le cas contraire, le Soumissionnaire retenu soumettra à l'Acheteur, au moment de la signature du contrat, une copie du certificat d'enregistrement des biens destinés à être utilisés dans le pays de l'Acheteur.

L15.7. La Banque recommande que les vaccins fassent l'objet d'une préqualification afin d'assurer la qualité et l'acceptabilité du produit ainsi que du fournisseur. La procédure suggérée pour la préqualification consiste à obtenir une licence pour le vaccin auprès de l'Autorité de Régulation du pays emprunteur ou de l'organisme de réglementation compétent. Le résultat final est une liste de vaccins (provenant de fabricants spécifiques et ayant des attributs techniques spécifiques) qui sont acceptables et sûrs à acquérir. Lorsque l'organisme de réglementation national de l'Emprunteur ne dispose pas de capacités suffisantes pour procéder à une préqualification, l'Emprunteur peut s'appuyer sur des fournisseurs de vaccins préqualifiés « en principe » par l'OMS, ou obtenir une Déclaration de qualité connue de l'OMS, ou sélectionner des vaccins fabriqués et homologués dans des pays dotés d'organismes de réglementation solides et compétents.

L15.8. **La post-qualification** consiste à effectuer l'exercice de qualification des fournisseurs après que les offres ont été soumises en réponse à un processus d'appel d'offres ouvert, en commençant par le fournisseur soumettant l'offre la moins disante selon l'évaluation. Le processus est similaire à celui de la préqualification, le(s) fournisseur(s) étant évalué(s) en fonction de son (leur) statut d'enregistrement et d'autres critères applicables à la préqualification. Seulement si le Soumissionnaire ayant soumis l'offre la plus basse ne remplit pas les critères minimaux de qualification, l'offre la plus élevée suivante sera vérifiée pour la post-qualification et le processus sera répété avec des offres plus élevées jusqu'à ce que le Soumissionnaire sélectionné remplisse les critères spécifiés.

L15.9. **Exigences supplémentaires de qualification du Soumissionnaire dans le Dossier d'appel d'offres :** Le Soumissionnaire sera tenu de fournir des justificatifs documentés de ses qualifications comme suit :

(i) Pour les produits pharmaceutiques :

- a. un Certificat de bonnes pratiques de distribution (BPD), le cas échéant ;
- b. la liste des produits pharmaceutiques fabriqués par le Soumissionnaire, accompagnée de la date et du numéro d'enregistrement/d'homologation de chaque produit ;
- c. un Certificat de produit pharmaceutique conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour chaque article proposé.
- d. Les produits pharmaceutiques proposés doivent être conformes aux normes des pharmacopées stipulées dans les Spécifications Techniques. S'ils ne figurent pas dans l'une des pharmacopées spécifiées (par exemple, dans le cas d'un nouveau médicament), le Soumissionnaire fournira les protocoles d'essai et autres normes de référence.

(ii) Pour les vaccins :

- a. est agréé par une autorité compétente du pays de fabrication conformément à la résolution WHA 28.65 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) afférente au Système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, telle que révisée ultérieurement ;
- b. la liste des vaccins fabriqués par le Soumissionnaire, accompagnée de la date et du numéro d'enregistrement/d'homologation de chaque produit ;
- c. les vaccins à fournir en exécution du Marché doivent avoir été homologués par une Autorité Nationale de Contrôle (ANC) reconnue, tant dans le pays de fabrication que dans le pays de l'Acheteur, à la date de signature du Marché. Une ANC est un organisme qui remplit les six fonctions essentielles de contrôle des produits biologiques définies par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir : homologation sur la base d'un ensemble de normes publiées ; surveillance après commercialisation ; système de mise en circulation des lots de vaccins ; utilisation des laboratoires lorsque cela est nécessaire ; inspections régulières pour vérifier que les bonnes pratiques de fabrication sont respectées ; et évaluation des données cliniques. L'homologation délivrée dans le pays de fabrication doit indiquer que le Soumissionnaire est autorisé à fabriquer les vaccins par l'ANC en place dans le pays de fabrication. L'offre devra être accompagnée de documents présentés sous la forme d'une copie certifiée conforme de l'homologation et d'un exemplaire de l'acte d'enregistrement/d'homologation du vaccin proposé établissant que ledit vaccin est homologué par l'ANC dans le Pays de l'Acheteur, et un exemplaire de l'homologation délivrée par une ANC dans le Pays de l'Acheteur devra être soumis au moment de la signature du Marché. S'il n'y a pas d'ANC spécialisée dans le contrôle des produits biologiques dans le Pays de l'Acheteur, le Soumissionnaire fournira des pièces justificatives établissant que les vaccins sont conformes aux critères de qualification stipulés dans les Spécifications Techniques.
- d. Si les biens proposés ne sont pas conformes aux normes de pharmacopée stipulées dans les Spécifications Techniques, le Soumissionnaire fournira les protocoles d'essai et autres normes de référence.

L15.10. Méthodes de passation de marchés

- L15.11. **Appel d'offres ouvert international (AOOI) : Appel d'offres ouvert international (AOI) :** Les procédures d'AOO peuvent être menées au niveau international ou national. L'AOO international devrait être utilisé pour la passation de marchés de tous les médicaments et vaccins essentiels non couverts par des brevets, tels que ceux figurant sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Généralement, pour être attractifs pour les Soumissionnaires étrangers, les passations de marchés sous AOO devraient avoir une valeur relativement élevée.
- L15.12. **Appel d'offres national ouvert (AOON) :** C'est la méthode d'acquisition appropriée pour presque tous les produits galéniques et pour les acquisitions en petites quantités de produits pharmaceutiques essentiels, à condition qu'ils soient disponibles auprès d'un certain nombre de fabricants locaux qualifiés ou de leurs agents agréés. Même lorsque l'AOO est utilisé dans le cadre des Procédures nationales de passation de marchés, les DAO doivent intégrer des contrôles de qualité stricts établis par l'autorité de réglementation des médicaments (FDRA) du pays emprunteur.
- L15.13. **Appel d'offres compétitif limité/restreint (AOR) :** L'appel d'offres restreint au niveau international est approprié pour les vaccins et les médicaments spéciaux, tels que les médicaments néoplasiques et les contraceptifs, quelle que soit leur valeur, lorsque quelques fabricants contrôlent la production mondiale entière. Le Coordonnateur de Projet/SPM/PAS devrait vérifier que la liste restreinte proposée par l'Emprunteur inclut tous les fabricants qualifiés, y compris les fabricants nationaux, à condition qu'ils soient approuvés par l'autorité nationale de réglementation des médicaments (FDRA).
- L15.14. **Consultation des Fournisseurs (CF) ou Demande de Cotations (DC) :** Généralement, la méthode de la Consultation des Fournisseurs ou de la Demande de Cotations (DC) doit être limitée aux petits contrats d'une valeur inférieure à 100 000 unités de compte (UC) et lorsqu'il existe un nombre limité de fournisseurs, tant au niveau international qu'au niveau national. Cette méthode serait acceptable pour quelques produits galéniques spécialisés, des produits pharmaceutiques et vaccins exclusifs, orphelins ou destinés à des maladies tropicales particulières, des contraceptifs injectables et, dans une certaine mesure, des contraceptifs oraux. Le Coordonnateur de Projet/SPM/PAS doit noter que pour certains produits pharmaceutiques ou vaccins contre les maladies tropicales, des prix spéciaux sont fixés en consultation avec l'OMS. Pour les produits dont la durée de conservation est très limitée, par exemple douze mois ou moins, ou dont l'utilisation est sporadique ou saisonnière, il est recommandé de procéder à une consultation de fournisseurs, quel que soit le montant du contrat potentiel. Pour garantir des prix compétitifs, il est recommandé à l'Emprunteur de solliciter des cotations auprès d'un nombre suffisant de fournisseurs, de sorte qu'au moins trois fournisseurs soumettent des cotations au niveau national et au niveau international.
- L15.15. **La passation de marchés par entente directe :** La passation de marchés par entente directe ne serait acceptable que pour les produits pharmaceutiques ou les vaccins disponibles auprès d'une seule source, et c'est la méthode de passation de marchés la moins préférée car elle ne comporte pas de concurrence, et il n'y a donc pas de mesure permettant de déterminer si les prix proposés sont économiques et raisonnables. Le financement par la Banque de ces articles doit donc être réduit au minimum lors de la conception du projet. Les Emprunteurs et leurs OE devraient donc planifier leur stratégie de négociation très soigneusement en utilisant les prix historiques reçus et les bulletins de prix des médicaments publiés périodiquement par l'UNICEF, le Service d'information sur le marché, *Management Sciences for*

Health (MSH) et d'autres sources d'information similaires disponibles auprès de l'OMS et de l'UNFPA pour déterminer le caractère raisonnable du prix offert par le fournisseur unique. À quelques exceptions près, les prix indiqués dans ces publications pour les produits pharmaceutiques, les vaccins et les matières premières reflètent les meilleurs prix disponibles sur le marché/*market*, dont certains sont fixés en consultation avec l'OMS ou l'UNFPA qui les surveillent de près. Il incombe également au Coordonnateur de Projet/SPM/PAS de surveiller attentivement ces sources et de mener des vérifications indépendantes, tout en examinant les actions et les décisions des Emprunteurs concernant la passation de marchés par entente directe, afin de s'assurer que les ressources sont optimisées.

- L15.16. **Passation de marchés auprès de sources des Nations Unies ou d'autres agences :** Passation de marchés auprès de sources des Nations Unies ou d'autres agences : La Banque autorise la passation de marchés pour la fourniture de produits pharmaceutiques, de vaccins et de compléments nutritionnels directement auprès d'organismes des Nations Unies tels que l'UNICEF et d'organisations à but non lucratif telles que l'IDA ou l'*Equipment for Charitable Hospitals Overseas (ECHO)* dans les cas d'urgence résultant de famines, d'inondations, de guerres, d'afflux de réfugiés et d'épidémies, d'une mauvaise planification ou d'une pénurie de devises étrangères. Ces situations exigent l'acquisition immédiate de ces biens afin d'effectuer les livraisons dans les plus brefs délais. Par ailleurs, ces organisations acquièrent et stockent des produits essentiels courants pour les fournir à leurs propres mandants et peuvent donc fournir rapidement des quantités limitées à d'autres sur demande. La Politique de la Banque exige que le montant total des passations de marchés effectuées directement auprès de ces organisations reste faible, c'est-à-dire que les acquisitions de produits pharmaceutiques d'une valeur inférieure à 5 millions d'UC pour les Agences de l'ONU, sauf dans des situations telles que la pandémie de COVID-19, qui peuvent dépasser la limite en fonction de l'adéquation au but recherché « FfP », compte tenu de l'urgence de la livraison et de l'assurance qualité requise, et de 250 000 UC pour les ONG. La passation de marchés avec les Agences de l'ONU est effectuée conformément au Chapitre G du présent OPM.
- L15.17. **Accords-cadres :** L'utilisation d'accords-cadres sur le modèle des situations ASU et SFC proposées au chapitre I peut être utilisée pour organiser des livraisons d'urgence de produits pharmaceutiques lorsque des retards doivent être évités.
- L15.18. **Recours à l'assistance technique en matière de passation de marchés ou aux services d'agences de l'ONU et d'autres organisations et agences :** Les organismes ou Agences de l'ONU ou les sociétés privées ayant une expérience dans l'acquisition de biens dans le secteur de la santé peuvent être engagées pour fournir des services de consultants en matière de passation de marchés ou pour agir en tant qu'agents de passation de marchés au nom des Emprunteurs dans les projets financés par la Banque. La Banque recommande à ces agences de procéder à la passation de marchés conformément à ses procédures de passation de marchés énoncées dans l'Accord de financement. La sélection des Agences de l'ONU et des ONG en tant que consultants doit être effectuée conformément à la Politique de passation de marchés de la Banque.
- L15.19. Un résumé des méthodes de passation de marchés figure dans l'**encadré L3**.

L16. Caractéristiques particulières des produits pharmaceutiques et des vaccins

- L16.1. **Stabilité** : Un produit pharmaceutique ou un vaccin est considéré comme stable s'il conserve les caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques, thérapeutiques et toxicologiques requises dans les Spécifications Techniques pendant une période déterminée ou « durée de conservation ». Le fabricant doit fournir une assurance à cet effet. La stabilité est affectée par des conditions défavorables pendant le stockage et le transport. La détérioration peut entraîner une modification des propriétés chimiques, physiques ou antibactériennes du médicament et donc avoir un impact négatif sur la valeur thérapeutique du médicament ou entraîner une augmentation de la toxicité. La détérioration tend à s'accélérer dans les conditions chaudes et humides de la plupart des pays tropicaux. Les produits pharmaceutiques essentiels et les vaccins courants résistent assez bien aux conditions tropicales. L'OE doit clairement spécifier dans les DAO les conditions environnementales extrêmes qui existent dans la zone de livraison finale et d'utilisation. Les Soumissionnaires potentiels doivent en tenir compte.
- L16.2. **Durée de conservation** : C'est la période totale, à compter de la date de fabrication, pendant laquelle un produit est censé rester conforme à ses spécifications approuvées lorsqu'il est manipulé et stocké dans des conditions définies. La **durée de conservation** restante est définie comme la période restante, à partir de la date de livraison, jusqu'à la date de péremption, la date de réanalyse, la date d'installation ou toute autre date de péremption fixée par le fabricant. La **date de livraison** est la date à laquelle le produit médical est livré comme spécifié, par exemple au port, au point dans le pays après le dédouanement, ou à l'utilisateur final - et comme défini dans l'accord entre les parties concernées. La **date de péremption (ou date d'expiration)** est la date indiquée sur le contenant ou les étiquettes d'un produit médical, désignant la période pendant laquelle le produit est censé rester dans les limites des spécifications de durée de conservation établies s'il est stocké dans des conditions définies, et après laquelle il ne doit pas être utilisé. La **date de retest** est la date à laquelle un matériau doit être réexaminé pour s'assurer qu'il est toujours utilisable. La **date d'installation** est la date à laquelle un équipement, un instrument, un dispositif ou autre doit être installé.
- L16.3. Tous les produits formulés se voient attribuer une date de péremption au-delà de laquelle ils peuvent ne plus être efficaces ou sûrs d'utilisation ; la « durée de conservation » est donc attribuée à chaque produit individuel en fonction de ses caractéristiques de stabilité. Les études menées par le fabricant doivent être mises à la disposition de l'OE sur demande et doivent être dûment vérifiées par le FDRA du pays du Soumissionnaire. Pour les climats tropicaux, sur la base de conditions simulées et d'une évaluation de la stabilité, la durée de conservation devra être ajustée en conséquence.
- L16.4. La durée de conservation varie selon les groupes de produits et les formes de dosage, mais les produits pharmaceutiques et les vaccins les plus couramment utilisés ont une durée de conservation de trois à cinq ans à compter de la date de fabrication. Certains produits sous forme liquide, vaccins, sérums, venins, etc., ont une durée de conservation plus courte, parfois seulement 12 mois ou moins, ce qui peut nécessiter l'application d'arrangements et de conditions spéciales. Pour garantir que la durée de conservation maximale soit mise à la disposition de l'Emprunteur à l'entrée dans le pays, la condition standard suivante devrait être incorporée dans tous les Dossiers d'appel d'offres : « **Les produits pharmaceutiques et les vaccins auront au minimum cinq sixièmes (5/6) de la durée de conservation indiquée à livraison au port/aéroport d'entrée pour les produits ayant une durée de conservation supérieure à deux ans, et trois quarts de ladite durée pour les**

produits ayant une durée de conservation égale ou inférieure à deux ans, sous réserve de dispositions contraires dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ».

- L16.5. Compte tenu de l'importance de la durée de conservation, la stipulation du CCAP peut être complétée par la « clause type » suivante : *« L'Acheteur se réserve le droit de demander des documents à l'appui de la biodisponibilité et/ou des documents précisant les bases ayant servi à l'établissement des dates de péremption et autres données de stabilité des Produits afin de vérifier les indications de conservation données pour lesdits Produits. Si des manifestations post-vaccinales indésirables (MPI) se produisent dans le pays de l'Acheteur, dont on ne peut immédiatement établir la cause, l'Acheteur prendra, avec toute la célérité voulue et conformément aux procédures fixées par l'ANC du pays de l'Acheteur, des mesures pour informer le Fournisseur de manière à ce qu'une enquête puisse être lancée immédiatement. Si le vaccin a été fourni par l'intermédiaire d'un organisme des Nations Unies, les procédures les plus récentes établies par l'OMS en pareil cas seront suivies. »*
- L16.6. Dans la plupart des pays, l'impression de la date de fabrication et de la date de péremption sur l'étiquette du contenant primaire et de l'emballage extérieur est obligatoire. Cependant, certains fournisseurs profitant d'une réglementation laxiste dans les pays emprunteurs ne font pas figurer ces informations sur l'emballage intérieur et extérieur. Il doit être clairement stipulé dans les Spécifications Techniques que le fait de ne pas imprimer les éléments suivants entraînera le rejet des médicaments lors de l'inspection :
- a. la description du contenu ;
 - b. la date de fabrication ; et
 - c. la date de péremption sur le récipient primaire et l'emballage extérieur.
- L16.7. **Surdosages** : Les fabricants sont autorisés à ajouter des quantités supplémentaires de principes actifs, appelées « surdosages », pour s'assurer que la puissance déclarée du principe actif est disponible pour une efficacité thérapeutique pendant la durée de conservation de l'article, afin de compenser la perte de puissance, étant donné que certains produits ont tendance à perdre leur puissance plus rapidement au cours de leur durée de conservation. Selon les normes internationales, des dépassements allant jusqu'à 30 % sont généralement acceptables. Toutefois, les surdosages supérieurs à la limite autorisée entraînent l'administration d'une dose plus élevée sans que le médecin n'en soit informé ou ne le supervise, ce qui peut être dangereux pour la santé du patient. Les Spécifications Techniques doivent clairement préciser que tous les produits pharmaceutiques et les vaccins doivent être conformes aux normes des compendiums en matière de « surdosage » et que les produits dont le surdosage est supérieur au plafond autorisé ne seront pas acceptés.
- L16.8. **Durée de conservation des kits de médicaments** : Étant donné que les « kits de médicaments » sont composés de différents produits et en raison de certaines spécificités liées à la durée de conservation des kits, les exigences en matière de durée de conservation des kits peuvent être basées sur la durée de conservation restante des articles contenus dans le kit, car la date de péremption du kit peut être courte en raison du produit spécifique qu'il contient. Pour les trousseaux de premiers secours, la durée de conservation est généralement plus longue, de 3 à 5 ans.

L16.9. **Conditions particulières de stockage et de transport** : Les produits pharmaceutiques les plus couramment utilisés, sous forme de comprimés, capsules, sirops et émulsions, sont stables s'ils sont protégés de la lumière et de la chaleur directe, et s'ils sont conservés dans des endroits bien ventilés à des températures inférieures à 30 degrés Celsius. Cependant, certains biens nécessitent un stockage et un transport très particuliers pour garantir leur stabilité. Les DAO doivent exiger des fournisseurs qu'ils conservent les biens du secteur de la santé dans ces conditions de température afin de garantir le maintien de leur durée de conservation. Une fois les biens livrés, l'Emprunteur doit veiller à ce que l'organe de mise en œuvre et les distributeurs disposent d'installations adéquates pour s'assurer que les biens ne sont pas endommagés.

L16.10. Les conditions de stockage et de transport requises pour la plupart des produits pharmaceutiques et des vaccins varient considérablement, selon les compendiums officiels, et sont indiquées dans l'encadré L2. La protection contre l'humidité excessive est également importante pour la plupart des articles, bien que ces normes de température et d'humidité puissent être difficiles à respecter dans certains pays en développement.

Encadré L2 : Conditions typiques de stockage et de transport des produits pharmaceutiques et des vaccins

Le produit Pharmaceutique ou le Vaccin	Conditions de Stockage et de Transport
Produits pharmaceutiques courants, par exemple comprimés, capsules, granulés, sirops et émulsions	Conserver dans un endroit frais et sec en dessous de 30 degrés Celsius. Peut supporter les risques de transport pendant de courtes
Produits injectables, antibiotiques, produits ophtalmiques, certains sirops et onguents stériles	Stocker dans une pièce fraîche à une température inférieure ou égale à 15 degrés Celsius. Livraison dans des véhicules conteneurisés spéciaux
La plupart des vaccins, sérums et produits biologiques immunologiques	Conserver à une température inférieure à 8 degrés Celsius. Expédition dans des caisses frigorifiques ou en tant que cargaison en chambre de congélation
Vaccins contre la polio et la rougeole, certaines anatoxines.	Conserver à une température inférieure à - 4 degrés Celsius dans des congélateurs. Expédier uniquement dans des chambres de congélation et transporter dans des véhicules frigorifiques.

L17. Spécifications Techniques

L17.1. **Généralités** : La Politique de passation de marchés de la Banque exige, entre autres, que : (a) Toutes les sociétés qui respectent les spécifications techniques doivent avoir des chances égales lors de l'évaluation ultérieure de l'offre par l'Emprunteur ; et (b) Les spécifications ne doivent pas être modifiées après l'ouverture des plis - ou pendant l'évaluation - pour convenir à un Soumissionnaire particulier ou pour justifier l'attribution du marché à un Soumissionnaire particulier. Des spécifications précises et claires sont une condition préalable pour que les Soumissionnaires puissent répondre de manière réaliste et complète aux exigences du Maître d'Ouvrage sans qualifier ou conditionner leurs offres. Dans le cadre d'un appel d'offres international, les Spécifications doivent être rédigées de manière à permettre la concurrence la plus large possible tout en présentant une déclaration claire des exigences des biens à fournir dans le secteur de la santé. Aucune offre ne

peut être modifiée après sa soumission, d'où l'importance de définir des Spécifications Techniques précises dès le début. Les procédures relatives aux modifications des dossiers de sollicitation et à l'évaluation des offres sont précisées dans les Dossiers types de sollicitation et doivent être suivies.

L17.2. Spécifications des produits pharmaceutiques, des vaccins, des contraceptifs et des compléments nutritionnels :

Les produits pharmaceutiques et les vaccins présentent pour la plupart des caractéristiques ou des exigences particulières qui doivent être clairement abordées dans les Spécifications Techniques. Les spécifications techniques et les normes spécifiées dans les DAO pour les produits pharmaceutiques et les vaccins doivent garantir leur performance critique, car le manque de clarté et de précision des Spécifications Techniques, l'utilisation de formes posologiques, de dosages et de techniques de conditionnement à l'unité inappropriés, l'absence de définition des paramètres de durée de conservation et l'imposition de calendriers de livraison irréalistes peuvent entraîner la livraison de produits pharmaceutiques ou de vaccins de qualité inférieure, de formes posologiques incorrectes ou de produits pharmaceutiques ayant une durée de conservation très limitée. Il en résulte des pertes coûteuses. Pour éviter ces problèmes, il est essentiel que l'OE de l'Emprunteur élabore des spécifications appropriées pour les produits et le conditionnement, qui définissent clairement les aspects suivants :

- a. les normes, la technologie et les exigences de qualification des produits applicables ;
- b. les normes de contrôle de la qualité, les procédures d'inspection et d'essai ;
- c. les exigences en matière d'étiquetage, de conditionnement, d'identification des caisses, de traçabilité des lots, d'identificateurs uniques et de dosage ;
- d. la durée de conservation minimale acceptable ;
- e. le mode de livraison et les exigences en matière de stockage ;
- f. des calendriers de livraison réalistes ; et
- g. les exigences en matière de commercialisation.

L17.3. En outre, les spécifications techniques utilisées dans les DAO pour les produits pharmaceutiques, les vaccins ou les produits contraceptifs revêtent une importance particulière en raison de leur importance pour les normes de qualité et les procédures d'essai. Fort heureusement, la plupart des produits figurent dans des pharmacopées internationalement reconnues, telles que les pharmacopées britannique, européenne, américaine, française VIPAL (couramment utilisée dans les pays francophones) ou internationale.

Certains produits pharmaceutiques ou vaccins qui ne figurent pas dans les dernières éditions de ces pharmacopées reconnues sont généralement inclus dans le British Pharmaceutical Codex (BPC) ou le United States Dispensary (USD), qui sont également des compendiums reconnus au niveau international. Pour les fabricants nationaux qui soumissionnent pour des contrats internationaux potentiels dans le cadre des AOO, les normes pharmacopées nationales sont généralement acceptables au même titre que d'autres compendiums internationaux.

Les fabricants devraient avoir la possibilité de choisir n'importe quelle norme pharmacopée indiquée dans les spécifications techniques, à condition que le produit soit étiqueté, formulé et testé conformément aux spécifications techniques et qu'il suive la section relative au produit spécifique dans la pharmacopée choisie. Pour les produits pharmaceutiques ou les vaccins qui ne figurent dans aucun compendium approuvé, mais qui sont inclus dans la Liste des médicaments essentiels, le fabricant doit être tenu, dans le cadre de son offre, de fournir des protocoles d'essai et des

normes de référence. Cette obligation doit être clairement énoncée dans les DAO et doit être incorporée dans le Cahier des clauses administratives générales (CCAG).

L17.4. La Banque recommande aux Emprunteurs d'utiliser, pour la passation de marchés, un formulaire national élaboré et géré de manière appropriée, tel qu'une Liste des médicaments essentiels qui normalise la liste des produits pharmaceutiques, des vaccins et des contraceptifs, les formes de dosage et les concentrations généralement nécessaires dans le pays.

L17.5. **Spécifications des produits et de leur conditionnement** : Les DAO doivent décrire tous les produits à acquérir dans les Spécifications Techniques et veiller à ce qu'ils soient étiquetés par leur dénomination commune internationale (DCI) ou par leur nom générique. Le nom de chaque produit doit également figurer en bonne place sur l'étiquette, en plus de toute marque commerciale ou nom de marque.

L17.6. **Les spécifications du produit doivent indiquer :**

- a. la forme de dosage (par exemple, comprimés, capsules, injection, sirop sec, liquide, pommade, émulsion, suspension, etc. ; et
- b. la teneur par comprimé, capsule, cuillère à café ou sur la base du poids par volume (P/V) ou du volume par volume (V/V). La plupart des pharmacopées indiquent les spécifications du produit et la gamme acceptable. Pour les produits pharmaceutiques ou les vaccins qui ne figurent pas dans un compendium, les emprunteurs doivent indiquer clairement les limites acceptables.

L17.7. **Le conditionnement du produit** doit suivre les grandes lignes établies par la plupart des pharmacopées officielles pour les contenants primaires. Les récipients primaires doivent :

- a. maintenir la qualité, la sécurité et la stabilité du produit pharmaceutique ou du vaccin contenu ;
- b. pouvoir résister aux risques mécaniques de la manipulation et du transport, empêcher les fuites et la dégradation de l'environnement et n'avoir aucun effet physique ou chimique sur le contenu ; et
- c. pour les liquides, être suffisamment transparent pour permettre un contrôle visuel et être recouvert d'un conditionnement extérieur pour protéger le contenu des radiations accidentelles.

L17.8. Très peu de matériaux de conditionnement actuellement disponibles peuvent satisfaire pleinement à toutes les conditions susmentionnées et ils ne sont généralement pas disponibles dans les PMR emprunteurs. Les matériaux suivants sont généralement considérés comme les plus appropriés pour les différentes formes de dosage :

- a. Verre : Les récipients en verre neutre, colorés si nécessaire pour les produits pharmaceutiques sensibles à la lumière afin de résister aux rayons ultraviolets, sont les plus appropriés pour les préparations liquides. Le verre présente l'avantage très net de pouvoir être stérilisé, mais il est lourd et donc coûteux à transporter.
- b. Récipients en plastique : Ces contenants ont toujours été évités pour les liquides, à l'exception de certains produits très stables qui sont consommés sur une très courte période. En cas de stockage prolongé, les plastifiants peuvent être lessivés et, dans certains cas, provoquer une interaction chimique avec le produit pharmaceutique ou le vaccin. Les conteneurs en plastique avec un revêtement intérieur peuvent être utilisés pour les produits non hygroscopiques, les

comprimés et les capsules. Des conteneurs en plastique approuvés pour une utilisation avec des liquides sont désormais disponibles.

- c. Récipients métalliques : Ils conviennent aux grands conditionnements de comprimés et de capsules et doivent de préférence être laqués de l'intérieur et dotés d'un revêtement intérieur en polymère pour une protection accrue.
- d. Films et laminés : Une combinaison de plastique, d'aluminium et de papier est idéale pour les conditionnements à dose unique. Le conditionnement unitaire dans ces laminés augmente considérablement le coût et ne peut donc pas remplacer le conditionnement en vrac dans la plupart des cas courants. Les conditionnements unitaires internes à l'hôpital pour les quantités nécessaires à la consommation hebdomadaire pourraient être une option beaucoup moins coûteuse dans les PMR.
- e. Récipients pour préparations externes : La forme et la taille des contenants des produits à usage externe doivent être différentes de celles des contenants des produits à usage systémique afin d'éviter toute ingestion accidentelle. En général, les préparations externes (pommades et crèmes, par exemple) sont conditionnées dans des pots, des tubes en aluminium extrudé pour les petites quantités de pommades ou des flacons en verre cannelé pour les liquides. Pour les produits ne figurant dans aucun recueil officiel, l'Emprunteur doit stipuler clairement le type de contenant à utiliser.

L17.9. En général, tous les conteneurs doivent être remplis jusqu'au sommet, et dans le cas de produits secs, l'espace résiduel doit être comblé avec du plastique à bulles ou un autre matériau approprié, puis scellé. Pour les liquides, les bouteilles doivent être fermées par des bouchons à vis munis d'un revêtement inerte pour assurer une étanchéité à l'humidité. Tous les composants du conditionnement doivent être approuvés pour le conditionnement pharmaceutique par le FDRA national du fabricant. Les conteneurs externes doivent être adaptés à l'exportation et capables de résister à une manipulation brutale pendant le transport et le stockage.

L17.10. **Étiquetage** : Le produit doit être étiqueté conformément à la norme pharmacopée applicable et à la langue d'étiquetage indiquée dans la notice d'accompagnement. Les informations suivantes doivent figurer sur les étiquettes :

- a. Le nom générique du principe actif ;
- b. la forme posologique (comprimé, ampoule, flacon) ;
- c. la quantité de principe(s) actif(s) contenue(s) dans la forme pharmaceutique ;
- d. le nombre d'unités par conditionnement ;
- e. le numéro de lot ;
- f. la date de fabrication ;
- g. la date de péremption (en langage clair, pas de code) ;
- h. la norme pharmacopée ;
- i. les instructions de conservation ;
- j. le nom et l'adresse du fabricant et le pays d'origine ;
- k. le nom et l'adresse du distributeur, si le produit n'est pas fourni directement par le fabricant ; et
- l. les mises en garde souhaitées.

L17.11. Des informations similaires doivent figurer sur les boîtes. Le mode d'emploi et les précautions d'emploi peuvent figurer dans des notices, mais celles-ci fournissent des informations supplémentaires et ne remplacent pas l'étiquetage.

L17.12. **Équipement médical** : Une passation de marché concurrentielle pour les équipements médicaux bénéficierait de l'utilisation d'une nomenclature standard pour la spécification des dispositifs médicaux courants, qui éliminerait les variations dans l'utilisation des termes dans les différentes langues et dans les différents pays. La nomenclature des dispositifs médicaux est un système de codification et de dénomination utilisé pour classer et identifier de manière générique tous les dispositifs médicaux et les produits de santé connexes. Il existe de nombreux types de dispositifs médicaux ayant des nomenclatures multiples. Ils vont du très simple au complexe, du bon marché au coûteux. Le grand nombre et les nombreux types de dispositifs rendent difficile la communication d'informations importantes entre les individus et les organisations, et l'absence d'une nomenclature normalisée aurait des répercussions négatives sur la santé, l'économie et la société. Cela compliquerait et créerait également des problèmes en matière d'acquisition, d'approvisionnement et de commerce, de suivi des dispositifs médicaux, de sécurité des patients, d'utilisation prévue des dispositifs médicaux, de statut réglementaire, d'informations techniques, d'événements indésirables, de disponibilité, etc. Une classification et une nomenclature normalisées des dispositifs médicaux serviront de langage commun pour l'enregistrement et la notification des dispositifs médicaux dans l'ensemble du système de santé.

L17.13. L'OMS travaille activement à la normalisation des nomenclatures. Cependant, il existe plusieurs nomenclatures telles que : le Système de nomenclature universelle des dispositifs médicaux (UMDNS) fondée par l'*Emergency Care Research Institute (ESRI)* des États-Unis ; la Nomenclature Européenne des Dispositifs Médicaux (EMDN); la Nomenclature Mondiale des Dispositifs Médicaux (GMDN) ; le Code des Produits et Services Standard des Nations Unies (UNSPSC), etc. Aux États-Unis, la FDA classe les dispositifs médicaux dans l'une des trois catégories suivantes : classe I, II ou III, en fonction des risques qu'ils présentent et des contrôles réglementaires nécessaires pour fournir une assurance raisonnable de sécurité et d'efficacité. Les dispositifs de classe I présentent généralement le risque le plus faible pour le patient et/ou l'utilisateur, tandis que les dispositifs de classe III présentent le risque le plus élevé. Pour les équipements médicaux, la Banque recommande l'adoption d'un format normalisé de spécifications comprenant la définition du champ d'application des spécifications, les normes et codes industriels applicables, les caractéristiques principales de l'équipement et l'utilisation prévue.

L18. Inspection et essais

La qualité des produits pharmaceutiques et des vaccins est acceptée sur la base des certificats d'essai de qualité fournis par les fabricants, et étant donné que la plupart des contrats internationaux dans le cadre d'appels d'offres ouverts pour les produits pharmaceutiques et les vaccins sont conclus sur une base CIP (Port payé assurance comprise jusqu'au lieu de destination convenu) ou CIF (Coût, assurance, fret), ils exigent une inspection visuelle avant expédition pour confirmer que la qualité et la méthode de conditionnement utilisées semblent satisfaisantes. En outre, afin de renforcer l'assurance qualité, les agents d'inspection devraient être périodiquement chargés de prélever des échantillons sur les lots prêts à être expédiés afin de les soumettre à des tests indépendants aux frais du fabricant. L'expédition ne doit pas être autorisée tant que les résultats des tests n'ont pas été évalués et certifiés par l'OE. Cette condition, ainsi que le droit de l'OE de procéder à des tests aléatoires aux frais du Soumissionnaire retenu, doivent être intégrés dans le Cahier des clauses administratives générales si les DAO de la Banque sont utilisés ou dans la lettre d'accord (« *Letter of Agreement, LA* ») si d'autres DAO internationalement reconnus et approuvés par la Banque sont utilisés pour la passation de marchés.

L19. Rappels - Effets indésirables

Les systèmes d'information permettant le suivi des effets indésirables ou des rappels internationaux de produits pharmaceutiques ou de vaccins peuvent être faibles dans les PMR emprunteurs et, par conséquent, les DAO doivent exiger des fournisseurs qu'ils informent l'Emprunteur de tout événement de ce type et qu'ils remplacent les articles concernés, si une mesure similaire a été prise dans le pays d'origine du fabricant. Cela devrait être l'une des conditions du CCAG du DTAO. Les FDRA des pays emprunteurs doivent établir des canaux de communication directs avec les FDRA des pays développés tels que les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres pays européens afin d'obtenir des informations sur les rappels.

L20. Résumé des méthodes de passation de marchés

Encadré L3 : Méthodes de passation de marchés pour les biens du secteur de la santé

Méthode de passation de marchés		Produits pharmaceutiques	Vaccins	Contraceptifs	Compléments nutritionnels	Équipement médical
Appel d'offres ouvert concurrentiel (AOO) International	Utilisation	Pour les produits multi sources. Médicaments essentiels non brevetés.	Non recommandés.	Pour les produits multi sources. Préservatifs.	Pour les produits multi sources. Contrats plus importants couvrant des suppléments ayant une durée de conservation plus longue (plus de trois mois).	Pour les produits multi sources.
	Situation du marché/ <i>market</i>	Fabricants ou fournisseurs multiples. Valeur du marché suffisamment élevée pour attirer un certain nombre de soumissions.	Trop peu de fabricants réputés.	Fabricants ou fournisseurs multiples. Valeur du marché suffisamment élevée pour attirer un certain nombre de soumissions.	Fabricants ou fournisseurs multiples. Valeur du marché suffisamment élevée pour attirer un certain nombre de soumissions.	Fabricants ou fournisseurs multiples. Valeur du marché suffisamment élevée pour attirer un certain nombre de soumissions.
	L'expertise de l'OE en matière de passation de marchés est requise : Connaissance approfondie des sources, de la préparation et de l'évaluation des offres ; connaissance actualisée des prix internationaux en vigueur.					

Méthode de passation de marchés		Produits pharmaceutiques	Vaccins	Contraceptifs	Compléments nutritionnels	Équipement médical
Appel d'offres ouvert concurrentiel (AOO) national	Utilisation	Faibles volumes de médicaments essentiels. Galéniques.	Il est peu probable qu'il s'agisse d'une alternative car il y a très peu de fabricants satisfaisants dans les PMR emprunteurs.	Utilisation limitée. Très peu de pays disposent d'un seul fabricant de contraceptifs.	Contrats de petite taille. Pour la plupart des compléments nutritionnels transformés (dont la durée de conservation peut être de trois mois seulement).	Utilisation limitée
	Situation du marché/ <i>market</i>	Un certain nombre de fabricants locaux qualifiés ou d'agents agréés de fabricants internationaux ou d'importateurs en gros agréés.	Difficulté majeure à garantir la qualité par le biais des fournisseurs nationaux.	Un certain nombre de fabricants locaux qualifiés ou d'agents agréés de fabricants internationaux ou d'importateurs en gros agréés	Un certain nombre de fabricants locaux qualifiés ou d'agents agréés de fabricants internationaux ou d'importateurs en gros agréés.	Un certain nombre de fabricants locaux qualifiés ou d'agents agréés de fabricants internationaux ou d'importateurs en gros agréés.
	L'expertise de l'OE en matière de passation de marchés est requise : Connaissance approfondie des sources, de la préparation et de l'évaluation des offres ; connaissance actualisée des prix internationaux en vigueur.					
Appel d'offres Compétitif Restreint (AOR) International	Utilisation	Produits pharmaceutiques spéciaux	Recommandé	Pour les méthodes de contraception ayant seulement quelques fabricants, telles que les dispositifs intra-utérins (DIU) et certaines formulations de contraceptifs oraux (CO)	Recommandé	Acceptable
	Situation du marché/ <i>market</i>	Nombre limité de fabricants à l'échelle mondiale.	Nombre limité de fabricants à l'échelle mondiale.	Nombre limité de fabricants à l'échelle mondiale.	Nombre limité de fabricants à l'échelle mondiale.	Nombre limité de fabricants à l'échelle mondiale.
	L'expertise de l'OE en matière de passation de marchés est requise : Connaissance approfondie des sources, de la préparation et de l'évaluation des offres ; connaissance actualisée des prix internationaux en vigueur.					

Méthode de passation de marchés		Produits pharmaceutiques	Vaccins	Contraceptifs	Compléments nutritionnels	Équipement médical
Appel d'offres Compétitif Restreint (AOR) National Ou (Consultation des Fournisseurs) (Demande de Cotations)	Utilisation	Acquisition de faibles volumes. Les médicaments galéniques spécialisés, les médicaments exclusifs, les médicaments orphelins et les médicaments spéciaux pour les maladies tropicales. Médicaments dont la durée de conservation est très limitée (12 mois ou moins).	Pour les Marchés de faible volume.	Contraceptifs injectables, certains contraceptifs oraux.	Pour les Marchés de faible volume.	Marchés de faible volume.
	Situation du marché/ <i>market</i>	Nombre limité de fabricants.	Nombre limité de fabricants.	Nombre limité de fabricants.	Nombre limité de fabricants.	Nombre limité de fabricants.
	L'expertise de l'OE en matière de passation de marchés est requise : Connaissance approfondie des sources ; préparation et évaluation des offres ; connaissance actualisée des prix internationaux en vigueur.					
Contrat de gré à gré (entente directe)	Utilisation	Produits à source unique. Approvisionnement d'urgence.	Pour les vaccins provenant d'une source unique. Vaccins dont la durée de conservation est très limitée (12 mois ou moins). Approvisionnement d'urgence.	Produits à source unique. Implants. Approvisionnement d'urgence.	Produits à source unique. Approvisionnement d'urgence.	Produits à source unique. Approvisionnement d'urgence.
	Situation du marché/ <i>market</i>	Fabricant unique pour le produit.	Fabricant unique de produits à l'échelle mondiale.	Fabricant unique.	Fabricant unique.	Fabricant unique.
	Une expertise de l'OE en matière de passation de marchés est requise : Connaissance des sources et compétences en matière de négociation ; connaissance actualisée des prix internationaux en vigueur.					

Méthode de passation de marchés		Produits pharmaceutiques	Vaccins	Contraceptifs	Compléments nutritionnels	Équipement médical
L'Agence des Nations unies en tant que fournisseur	Utilisation	Pour l'approvisionnement d'urgence ; faible capacité de passation de marchés de l'organe de mise en œuvre. L'Agence de l'ONU applique ses propres règles en matière de passation de marchés.	Pour l'approvisionnement d'urgence ; capacité de passation de marchés faible ou déficiente de l'organe de mise en œuvre ; tirer parti de l'initiative pour l'indépendance en matière de vaccins ; l'Agence de l'ONU applique ses propres règles en matière de passation de marchés.	Pour l'approvisionnement d'urgence; capacité de passation de marchés faible ou déficiente de l'organe de mise en œuvre. L'Agence de l'ONU applique ses propres règles en matière de passation de marchés.	Pour l'approvisionnement d'urgence; capacité de passation de marchés faible ou déficiente de l'organe de mise en œuvre. L'Agence de l'ONU applique ses propres règles en matière de passation de marchés.	Pour l'approvisionnement d'urgence; capacité de passation de marchés faible ou déficiente de l'organe de mise en œuvre. L'Agence de l'ONU applique ses propres règles en matière de passation de marchés..
	Situation du marché/ <i>market</i>	Existence d'une Agence de l'ONU chargée de la passation régulière de marchés de médicaments (UNICEF).	Existence d'une Agence de l'ONU chargée de la passation régulière des marchés de vaccins.	Existence d'une Agence de l'ONU chargée de la passation régulière de marchés de contraceptifs	Existence d'une Agence de l'ONU chargée de la passation régulière de marchés de compléments alimentaires (OMS, UNICEF).	Existence d'une Agence de l'ONU chargée de la passation régulière de marchés d'équipements médicaux (UNICEF et UNFPA).
	L'expertise de l'OE en matière de passation de marchés est requise : Élevée - Connaissance des sources / Gestion simple et directe des contrats.					
Accord-cadre	Conformément à la politique et à la procédure de la Banque en matière d'attribution d'accords-cadres, un tel accord peut être conclu pour la livraison d'urgence de produits pharmaceutiques dans des situations ASU et de SFC.					
Engagement de consultants	Engagement de consultants Des Agences de l'ONU ou des sociétés privées expérimentées dans la passation de marchés de biens du secteur de la santé peuvent être engagées conformément à la politique de la Banque en matière de recrutement de consultants pour l'assistance technique, en tant que conseillers en passation de marchés ou agents de passation de marchés.					

Chapitre M

Passation de Marchés de Pesticides

M1. Introduction

- M1.1. La passation de marchés de pesticides est hautement spécialisée et complexe. Le présent chapitre décrit tous les aspects importants de la passation de marchés de pesticides qui requièrent une attention particulière afin de garantir l'acquisition de produits pesticides appropriés de haute qualité de manière efficace et économique et d'aider les emprunteurs de la Banque à réaliser une optimisation des ressources d'une manière équitable et transparente. Compte tenu des risques élevés que présentent les pesticides tout au long de leur cycle de vie, le présent chapitre fournit des orientations sur les pratiques de passation de marchés qui visent à réduire au minimum les effets néfastes sur les êtres humains, les animaux et l'environnement et à prévenir les empoisonnements accidentels résultant de la manipulation, du stockage, du transport, de l'utilisation ou de l'élimination, ainsi que de la présence de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Il souligne également la nécessité de garantir des approches de gestion intégrée pour leur utilisation et de respecter les derniers Codes de conduite internationaux élaborés par l'OMS et la FAO, ainsi que les codes nationaux applicables dans les différents pays emprunteurs.
- M1.2. Ce chapitre identifie également les pesticides qui présentent des risques importants pour la santé ou l'environnement, ce qui les rend impropres à la passation de marchés dans le cadre de projets financés par la Banque, ou qui ne peuvent être acquis que dans des conditions et avec des restrictions spécifiques. Il fournit également des orientations sur les procédures de passation de marchés de pesticides, y compris l'identification des produits de base et des produits brevetés, les spécifications techniques appropriées, les qualifications minimales des fournisseurs et l'évaluation des produits et des offres sur la base du rapport coût-efficacité et des éventuelles incidences sur l'environnement et la santé.

M2. Définitions

- M2.1. Le terme « **nuisible** » est utilisé pour désigner tous les animaux, plantes et micro-organismes qui ont un impact négatif sur la production agricole et le stockage des produits agricoles.

Pesticides : Le terme « pesticides » comprend les insecticides, acaricides, herbicides, rodenticides, fongicides, molluscicides, nématicides, etc. ainsi que les régulateurs de croissance des plantes. Pour des définitions plus détaillées, il convient de se référer au Code de conduite de la FAO et de l'OMS de 2014 ou à sa dernière édition.

M3. Sélection, formulation et utilisation des pesticides

- M3.1. Compte tenu des implications environnementales, la passation de marchés pour tout pesticide dans le cadre d'un projet financé par la Banque doit être subordonnée à une évaluation des risques associés à l'utilisation du pesticide, en tenant compte de l'utilisation proposée et des utilisateurs² prévus. En ce qui concerne la classification

² Cette évaluation est réalisée dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet et est consignée dans le Rapport d'Évaluation du Projet (REP) qui inclut également (dans le texte ou en annexe) une liste des produits pesticides autorisés pour l'approvisionnement dans le cadre du projet, ou une indication de quand et comment cette liste sera élaborée et acceptée. Cette liste autorisée est incluse par référence dans l'Accord de Financement (AF) avec des dispositions pour ajouter ou supprimer des produits.

des pesticides et de leurs formulations spécifiques, la Banque se réfère au document de l'Organisation mondiale de la santé intitulé Classification OMS recommandée des pesticides en fonction des dangers qu'ils présentent et lignes directrices pour la classification, édition 2019. En outre, un compendium des directives de la FAO et de l'OMS et d'autres ressources (deuxième édition) de 2021 est disponible pour faciliter l'identification des directives les plus récentes. Il convient de prendre en considération cette édition ou la dernière publiée par la FAO et l'OMS, telle qu'elle s'applique au moment de la passation de marchés et de la gestion des pesticides.

M3.2. Étant donné le grand nombre de produits disponibles sur le marché/*market*, il est plus pratique d'établir une liste « positive » plutôt qu'une liste « négative » de pesticides autorisés dans le cadre du financement de la Banque. Les critères suivants s'appliquent à la sélection et à l'utilisation des pesticides dans le cadre des opérations financées par la Banque :

- (a) Ils doivent avoir des effets négatifs négligeables sur la santé humaine ;
- (b) leur efficacité contre les espèces cibles doit être démontrée ;
- (c) ils doivent avoir un effet minimal sur les espèces non ciblées et sur l'environnement naturel. Les méthodes, le calendrier et la fréquence d'application des pesticides visent à réduire au minimum les dommages causés aux ennemis naturels ;
- (d) il doit être démontré que les pesticides utilisés dans le cadre des programmes de santé publique sont sans danger pour les habitants et les animaux domestiques des zones traitées, ainsi que pour le personnel chargé de leur application ; et
- (e) leur utilisation doit tenir compte de la nécessité de prévenir le développement d'organismes ravageurs résistants.

M3.3. La Banque ne finance pas les produits formulés qui relèvent des classes IA et IB de l'OMS, ou les formulations de produits de la classe II, si : (a) l'Emprunteur n'impose pas de restrictions à leur distribution et à leur utilisation ; ou (b) les produits sont susceptibles d'être utilisés par, ou d'être accessibles au personnel non spécialisé, aux agriculteurs ou à d'autres personnes sans formation, sans équipement disponible et sans installations appropriées pour manipuler, appliquer et stocker ces produits de manière adéquate.

M3.4. Les Emprunteurs devraient s'inspirer des listes périodiques publiées par l'OMS, qui classent les pesticides en fonction de leur dangerosité. Ces listes reprennent les produits techniques sous leur nom générique et les classent dans des catégories allant d'extrêmement dangereux à peu susceptibles de présenter un danger aigu dans le cadre d'une utilisation normale. Elles donnent également des indications sur l'utilisation des tableaux pour évaluer le danger de formulations particulières. Outre ces exigences, les questions suivantes doivent être prises en considération par l'Emprunteur :

- (a) La sécurité et l'efficacité des solutions de remplacement dans les conditions climatiques et environnementales locales de l'Emprunteur ;

- (b) Leur compatibilité avec la lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) ;
- (c) L'existence de réglementations ou de recommandations nationales et internationales concernant l'utilisation de matériaux particuliers pour des cultures particulières et la fiabilité des fournisseurs potentiels à livrer des produits de haute qualité ;
- (d) Un conditionnement approprié et un soutien solide par des conseils techniques qualifiés ;
- (e) Les capacités locales pour manipuler les matériaux toxiques et réguler leur distribution ;
- (f) Le choix des pesticides devrait être basé sur une évaluation minutieuse des risques éventuels pour l'environnement et les ressources naturelles importantes. Par exemple, les produits présentant une toxicité aiguë élevée pour les poissons ou les invertébrés aquatiques ne devraient pas être utilisés dans les zones où les ressources aquatiques pourraient être affectées par le ruissellement, la dérive ou l'érosion du sol, et les produits hautement toxiques pour les abeilles ne devraient pas être utilisés lorsqu'ils représentent une menace pour d'importants pollinisateurs. Les informations sur la toxicité pour les organismes non ciblés devraient être disponibles auprès du fabricant si elles ne figurent pas dans la littérature publiée ;
- (g) Lorsque des pesticides sont acquis pour être fournis aux agriculteurs, il est essentiel pour l'Emprunteur de sélectionner des produits qui peuvent être appliqués en toute sécurité et efficacement sans surveillance étroite. Le personnel de l'OE doit également bénéficier d'un soutien et d'une formation adéquats en matière d'utilisation des produits afin de pouvoir démontrer les techniques correctes et donner des orientations appropriées, notamment en ce qui concerne le stockage sur l'exploitation des concentrés à la ferme et l'élimination éventuelle des pesticides excédentaires et des récipients vides.

M4. Dossiers de Sollicitation (DS)

- M4.1. **Principes généraux :** Dans la mesure du possible, il devrait y avoir une concurrence entre des produits d'efficacité et d'adéquation équivalentes aux circonstances locales (c'est-à-dire en tenant compte de toutes les restrictions liées à la santé ou aux aspects environnementaux/écologiques). L'élaboration de spécifications pour des produits équivalents est complexe et nécessite un jugement technique spécialisé en raison de la nature même de l'action et de l'utilisation des pesticides.
- M4.2. Certains pays disposent de législations ou de recommandations officielles régissant les pesticides à utiliser pour des combinaisons spécifiques de ravageurs et de cultures. Dans d'autres pays, il n'y a pas de restrictions légales ou de recommandations officielles contraignantes, mais les autorités gouvernementales peuvent avoir des connaissances techniques basées sur des essais de recherche sur l'efficacité comparative. Ainsi, dans le respect du jugement professionnel, il est nécessaire de rendre le processus de prise de décision transparent pour les Soumissionnaires et de s'assurer qu'il repose sur une évaluation raisonnable de données fiables.

M4.3. Approches acceptables pour la spécification des produits pesticides aux fins de l'appel d'offres :

- (a) Spécifier les produits génériques (combinaisons d'ingrédients actifs) ou les produits commerciaux formulés requis (si la législation nationale exige que chaque produit commercial soit enregistré individuellement) en indiquant les quantités. Les références aux noms de marque ou aux numéros de catalogue doivent être évitées et, lorsqu'elles sont inévitables, elles doivent toujours être suivies des mots « ou équivalent ».
- (b) Spécifier les produits individuels ou génériques avec les quantités requises et autoriser les offres alternatives. Dans ce cas, les critères d'évaluation des offres alternatives (variantes) doivent être précisés et doivent être quantifiables en termes monétaires.
- (c) Indiquer les catégories de produits qui seront considérées comme « équivalentes » (sur la base des données quantitatives relatives à l'évaluation suggérée au point b) ci-dessus et, plus loin, au point « Évaluation des offres »).
- (d) Indiquer les problèmes de culture ou de ravageurs pour lesquels la lutte est recherchée et d'autres facteurs pertinents tels que les restrictions liées aux risques pour l'environnement ou la santé qui influenceront la sélection des pesticides. Invitez les Soumissionnaires à proposer des produits et à inclure des données relatives aux performances du produit, par exemple l'efficacité pour la combinaison culture/ravageur, la toxicité, la persistance, l'augmentation du rendement attribuable à la lutte contre les ravageurs, l'impact sur les organismes bénéfiques, etc. Le DAO doit préciser comment ces informations seront utilisées dans l'évaluation des offres.
- (e) **Produits brevetés** : Les pesticides sont généralement vendus sous forme de produits formulés comprenant d'une ou de plusieurs principes (ingrédients) actifs associées à divers supports, stabilisateurs, agents tensioactifs, émulsifiants et autres matériaux « d'insertion » qui rendent le produit apte à l'application. Pour favoriser la concurrence, autant que possible, les Dossiers de sollicitation doivent spécifier les principes actifs. Cependant, lorsque le principe actif ou la formulation particulière n'est disponible qu'auprès d'un seul fabricant ou fournisseur, et s'il est convenu entre l'Emprunteur et la Banque que ce produit présente des avantages exceptionnels par rapport à d'autres produits sur le marché/*market* et qu'il ne serait pas techniquement justifié de le remplacer par un autre, la Banque peut accepter l'acquisition du produit breveté, comme décrit plus en détail dans la section « Méthodes de passation de marchés ».

M4.4. La Banque exige que les Dossiers de sollicitation requièrent des fournisseurs qu'ils fournissent une analyse effectuée par un laboratoire indépendant et réputé, démontrant que la formulation des pesticides est exempte de contaminants ou que la composante d'un tel contaminant respecte les limites internationalement acceptées pour l'utilisation de la formulation à des fins spécifiques sous étroite surveillance, étant donné que les principes actifs et les contaminants contenus dans les pesticides peuvent être nocifs. Lorsque des pesticides doivent être utilisés sur des cultures vivrières, les Emprunteurs doivent exiger, dans la mesure du possible, que les limites

maximales de résidus recommandées par la FAO et l'OMS ne soient pas dépassées. Dans le cas de cultures qui contribuent de manière significative à l'alimentation, les limites maximales de résidus doivent être considérées dans le contexte de la nécessité de veiller à ce que les doses journalières acceptables ne soient pas dépassées. Lorsque de tels produits doivent être utilisés sur des cultures vivrières destinées à l'exportation, il est impératif de garantir la conformité avec les limites acceptables de résidus ou les tolérances établies par le pays importateur.

M4.5. Les Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) doivent spécifier :

- (a) **Le processus d'enregistrement** : Les Emprunteurs peuvent avoir des lois nationales sur l'homologation des pesticides exigeant que chaque produit commercial soit homologué individuellement, car les produits non homologués peuvent être exclus. Les Emprunteurs devraient indiquer la procédure par laquelle l'enregistrement sera effectué lorsqu'un fournisseur propose de fournir un pesticide qui n'est pas enregistré dans le pays de l'Emprunteur. La procédure d'homologation devrait être efficace ;
- (b) **Exigences en matière d'étiquetage** du produit et obligation pour le fournisseur/fabricant de fournir des informations particulières sur la toxicité du pesticide ;
- (c) Informations requises sur les **caractéristiques chimiques** du pesticide et les résultats possibles de sa dégradation nocive dans l'environnement, si ces informations sont disponibles ; et
- (d) **Durée de conservation** : Le DAO doit exiger des Soumissionnaires de présenter, pour chaque produit proposé, des documents démontrant que, lorsqu'il est stocké dans son contenant d'origine non ouvert, à l'abri de la lumière directe du soleil, à une température spécifiée par le fabricant, dans un entrepôt bien ventilé, il est apte à être utilisé pendant au moins deux ans après la livraison, sauf indication contraire et accord. La teneur en ingrédient actif à la fin de la durée de conservation ne doit pas être inférieure de plus de 10 % à la teneur initialement constatée par analyse.

M4.6. **Assistance technique** : Les DAO peuvent exiger des fournisseurs qu'ils fournissent, dans le cadre de la vente, une assistance technique pour garantir une manipulation et une élimination sûres et une utilisation efficace de chaque produit, en particulier dans le cas des produits relevant des catégories 1A et 1B de l'OMS et de la classe II. Cette assistance peut comprendre la fourniture d'équipements pour le mélange ou l'application, la formation et/ou la supervision des applicateurs, la participation à des campagnes d'éducation du public, la collecte/l'acceptation des restes de matériaux ou des conteneurs usagés en vue de leur élimination, etc. Ces exigences doivent être incluses dans les spécifications techniques du DAO et les coûts associés doivent être identifiés dans le prix de l'offre.

M5. Pratiques en matière de pesticides et de lutte contre les ravageurs

M5.1. Les Emprunteurs qui acquièrent des pesticides dans le cadre de projets financés par la Banque s'efforceront de sélectionner et d'utiliser des pesticides compatibles avec

une approche de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM). La lutte intégrée contre les ravageurs désigne un ensemble de pratiques de lutte contre les ravageurs visant à éviter l'utilisation excessive de pesticides. L'objectif de la Banque dans le cadre de l'approche IPM comprend l'utilisation prudente de pesticides lorsque les dommages causés par les activités agricoles atteignent des niveaux inacceptables. Ainsi, lors de la passation de marchés de pesticides, l'Emprunteur doit prendre en considération trois points majeurs :

- (a) Les pesticides doivent être considérés comme une réponse à court terme à l'accumulation d'une espèce de ravageur particulier atteignant des niveaux seuils, qui ont été identifiés comme économiquement préjudiciables grâce à des essais sur le terrain et à l'expérience passée tant de la Banque que des Emprunteurs, c'est-à-dire la gestion des ravageurs plutôt que leur éradication ;
- (b) S'appuyer autant que possible sur des mesures non chimiques pour maintenir les populations de pesticides à un faible niveau ; et
- (c) Dans la mesure du possible, il convient de sélectionner des pesticides à spectre étroit qui sont efficaces contre les espèces de ravageurs, mais qui causent le moins de dommages possibles aux autres insectes utiles (en particulier les prédateurs et les parasites importants des espèces de ravageurs). Cette approche exige que l'Emprunteur identifie correctement une ou plusieurs espèces de ravageurs cibles clés et, si possible, leurs principaux ennemis naturels.

M6. Spécifications Techniques

- M6.1. Les spécifications techniques pour la passation de marchés de pesticides doivent définir toutes les caractéristiques critiques de la formulation du pesticide requis. Elles doivent inclure des aspects tels que les solvants, les émulsifiants et les agents de surface dans le cas de concentrés émulsifiables, ou la taille des particules dans le cas de poussières ou de suspensions, qui peuvent avoir une incidence sur les performances du pesticide. Pour assurer une concurrence efficace entre les fournisseurs qui formulent un principe actif particulier sous un ou plusieurs noms commerciaux différents, les DAO doivent utiliser les noms génériques acceptés du ou des matériaux à acquérir.
- M6.2. Les fournisseurs/fabricants étrangers doivent être tenus de soumettre, avec leurs offres, une certification attestant que leur produit est exactement le même (en termes de propriétés physiques et chimiques, d'ingrédients de formulation et de processus de fabrication) que celui qui est commercialisé et enregistré dans le pays d'origine, et de mentionner toute déviation en fournissant une justification à cet égard.
- M6.3. Les spécifications doivent également indiquer toutes les caractéristiques spéciales de conditionnement et d'étiquetage qui sont nécessaires à la protection du produit pendant la manipulation et le stockage afin de garantir une utilisation efficace. Cela inclut l'exigence dans les DAO que les matériaux utilisés pour le traitement des semences soient formulés avec des colorants ou des poussières d'avertissement qui persisteront dans les conditions de stockage et de manipulation prévues. Il peut également être fait référence aux normes de conditionnement et d'étiquetage

internationalement reconnues. Dans le cas de produits qui ne sont pas solubles dans l'eau, les DAO devraient exiger des fournisseurs/fabricants qu'ils recommandent et fournissent un solvant approprié pour le lavage de l'équipement d'application et des conteneurs. Des contenants dissuadant la réutilisation pour le stockage de liquides devraient également être spécifiés lorsqu'ils sont disponibles.

M6.4. La Banque exige que tout pesticide qu'elle finance soit fabriqué, conditionné, étiqueté, manipulé, stocké, éliminé et appliqué conformément au Code de conduite de la FAO et de l'OMS de 2014, aux Directives relatives aux bonnes pratiques en matière d'étiquetage des pesticides (Rome, 2022) et aux Directives et autres ressources de la FAO et de l'OMS (deuxième édition) de 2021. Les éditions actuelles, le cas échéant, doivent être indiquées dans les DAO.

M7. Gestion, Stockage et Sécurité de l'Application

M7.1. Les DAO devraient spécifier les normes de conditionnement des pesticides afin de s'assurer qu'ils sont suffisamment solides pour résister aux abus considérables pouvant survenir pendant le transport et le stockage. Un étiquetage clair et durable de tous les conditionnements décrivant la nature dangereuse du contenu devrait être obligatoire. Les DAO devraient également exiger que les étiquettes soient dans une (des) langue(s) spécifique(s) et qu'elles soient conformes aux normes internationalement acceptées.

M7.2. La Banque recommande à l'Emprunteur d'encourager les fournisseurs à conditionner les pesticides dans des conditionnements à dose unique ou de petits contenants afin de réduire la nécessité de mesurer les concentrés. Cela permet d'atténuer certains problèmes de stockage à la ferme des contenants de pesticides ouverts. Les DAO peuvent autoriser le reconditionnement dans des installations dûment agréées et inspectées, répondant à des normes de sécurité acceptables et, de préférence, sous le contrôle du fournisseur attributaire du Marché, qui sera pleinement responsable de la qualité du nouveau conditionnement, y compris l'étiquetage et les instructions d'utilisation, de la qualité du produit reconditionné et de la sécurité du processus de reconditionnement.

M7.3. Les DAO doivent également exiger que les fabricants conçoivent des contenants qui dissuadent la réutilisation. Cela est nécessaire car, bien que tous les contenants vides doivent être détruits, il peut exister des pays dans lesquels le respect des réglementations exigeant leur destruction est difficile à faire respecter en raison du manque de contenants vides pour stocker les liquides. La Banque n'approuve pas la réutilisation des contenants de pesticides et recommande vivement que toutes les mesures dissuasives possibles soient prises. Cependant, dans les cas où le seul conditionnement disponible et adapté proposé par les fournisseurs est un fût non consigné et où la destruction de tous les contenants vides ne peut être assurée, l'Emprunteur doit veiller à leur nettoyage complet avec un solvant approprié et de nombreux rinçages à l'eau. Ceci peut être accompli en demandant aux Soumissionnaires d'inclure des instructions détaillées dans les contenants pour

permettre aux utilisateurs finaux et au personnel de l'OE d'effectuer ce processus de manière satisfaisante.

- M7.4. Lorsque les pesticides sont appliqués par des entrepreneurs, ils devraient être tenus, dans les DAO, de prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger le public et l'environnement contre les dommages dus à la dérive des pulvérisations ou à d'autres contaminations accidentelles. Pour les produits particulièrement toxiques, il peut être opportun que les DAO exigent que le fournisseur supervise la manipulation et l'application correctes des produits conformément aux normes de sécurité acceptées.

M8. Méthodes de Passation de Marchés

- M8.1 La Politique de la Banque est toujours d'encourager les Emprunteurs à utiliser les procédures d'appel d'offres ouvert pour s'assurer que les besoins de l'Emprunteur, en matière d'optimisation des ressources par l'application d'une procédure de passation de marchés adaptée au but recherché « FfP » et fondée sur le risque, sont satisfaits. Lorsqu'un seul produit d'un fabricant unique est efficace pour lutter contre un ravageur particulier ou lorsqu'un seul produit présente de tels avantages par rapport à d'autres produits sur le marché/*market* qu'il ne serait pas techniquement justifiable d'utiliser autre chose, la Banque peut autoriser les Emprunteurs à recourir à la passation de marchés par entente directe, sous réserve de négociations.

Même dans de tels cas, l'Emprunteur devra s'enquérir prudemment des prix payés par d'autres Acheteurs récents du même produit afin de s'assurer que les prix payés sont économiques, en tenant compte de la quantité commandée et des exigences en matière de livraison.

Lorsque le nombre de fournisseurs est limité, la Banque peut autoriser le recours à l'AOR au niveau international ou national sur la base de l'analyse du marché/*market*, dans la mesure où cela représente l'approche optimale d'adaptation au but recherché « FfP ». Lorsqu'il s'agit d'acquérir de petites quantités et que la valeur des marchés est donc très faible et qu'une procédure formelle d'appel d'offres par voie d'un AOR ne serait pas une méthode efficace, la méthode de Consultation des Fournisseurs ou celle de la Demande de cotations peuvent être utilisées, où l'Emprunteur devra alors obtenir des cotations d'au moins trois fournisseurs différents.

M9. Évaluation des soumissions

- M9.1. L'évaluation des offres dans le cadre de la passation de marchés de pesticides sera effectuée conformément à la Politique de passation de marchés de la Banque. Toutefois, afin que l'Emprunteur puisse évaluer efficacement les offres émanant de différentes sources et proposant différents produits pour lutter contre le même ravageur, une comparaison préalable des différents produits dans le cadre d'essais sur le terrain est nécessaire pour évaluer leur efficacité relative. Les critères de comparaison des coûts opérationnels et de l'« optimisation des ressources » de différents produits pour la ou les applications prévues doivent être définis dès le départ. Les facteurs de coût connexes peuvent prendre en compte les facteurs de

performance et de risques pour l'homme et l'environnement. À cette fin, pour l'élaboration des critères d'évaluation, il convient de tenir compte des informations pertinentes sur le coût par hectare du traitement aux doses recommandées (de préférence sur une période de végétation moyenne plutôt que pour une application unique), l'impact sur les organismes utiles, le degré de contrôle des autres ravageurs en plus de ceux ciblés, l'effet nocif sur les prédateurs, le niveau de dangerosité lors de la manipulation, les coûts de l'équipement de sécurité ou les coûts de manipulation et de stockage nécessaires pour utiliser et éliminer le produit conformément aux recommandations du fabricant, etc.

M9.2. Lorsque certains facteurs ne peuvent être quantifiés en termes monétaires, des critères notés peuvent être appliqués. Lorsque des informations adéquates sont disponibles, des pondérations d'efficacité peuvent être attribuées aux différents éléments et matériaux et utilisées dans l'évaluation des offres, mais pour ce faire, les pondérations doivent être incluses dans les DAO remis aux Soumissionnaires potentiels afin qu'ils soient informés, lors de la préparation de leurs offres, des conditions dans lesquelles leur produit sera évalué.

M9.3. Lorsque les données sont insuffisantes pour appliquer de tels facteurs d'efficacité, les offres sont comparées sur la base de leur coût par unité de surface lorsqu'elles sont appliquées, conformément aux pratiques locales recommandées dans le pays emprunteur et en tenant compte des recommandations des fabricants, au taux et à la fréquence de contrôle de l'organisme nuisible concerné. Lorsqu'il a été démontré dans les essais et dans la pratique qu'un produit offre une période de contrôle plus longue qu'un autre, et nécessite ainsi moins d'applications, l'économie réalisée sur les coûts d'application devrait être prise en considération lors de l'évaluation des offres.

M10. Qualification des Soumissionnaires

M10.1 Les pesticides sont, à des degrés divers, des produits toxiques qui présentent des risques importants pour l'homme et l'environnement. De nombreux pays en développement ne disposent pas de la capacité de réglementer la qualité ou l'utilisation des pesticides de manière adéquate ou de faire face aux situations d'urgence qui peuvent survenir. Il est donc essentiel que les fournisseurs soient en mesure de garantir la qualité du produit, d'assurer le service après-vente nécessaire et de fournir une assistance en cas d'accident majeur. Le grand nombre de fabricants et de formulateurs de pesticides dans le monde augmente rapidement, ce qui rend difficile l'identification des fournisseurs légitimes qui possèdent les capacités de soutien requises. C'est la raison pour laquelle, dans de nombreux cas, une préqualification peut s'avérer nécessaire et peut être effectuée au cas par cas. Toutefois, il peut être plus efficace pour l'Emprunteur d'établir une liste approuvée de fournisseurs qualifiés sur la base de critères pertinents et objectifs, en particulier pour les cas sensibles et potentiellement dangereux. La Banque ne doit pas émettre d'objection à la procédure de préqualification et à la liste des sociétés préqualifiées.

M10.2. Compte tenu des exigences légales des Emprunteurs en matière d'enregistrement obligatoire des produits dans leur pays, la Banque accepte l'enregistrement en tant

que critère de qualification, mais les Soumissionnaires doivent également satisfaire aux autres critères de qualification spécifiques à chaque cas. En outre, les Soumissionnaires devront satisfaire aux critères suivants :

- a) Si le produit est breveté, le Soumissionnaire doit être le détenteur du brevet ou détenir une licence appropriée du détenteur du brevet ;
- b) Les sociétés doivent être en mesure de démontrer qu'elles disposent de procédures d'assurance qualité et de contrôle qualité appropriées pour leurs produits et qu'elles les appliquent ;
- c) Les sociétés doivent démontrer un bilan satisfaisant et cohérent dans les domaines suivants :
 - i) Conditionnement et étiquetage conformément aux directives de la FAO
 - ii) Livraison sûre et ponctuelle des biens ;
 - iii) Assistance technique aux clients ; et
 - iv) Antécédents satisfaisants en matière de gestion des urgences ou des catastrophes liées aux pesticides susceptibles de menacer la santé humaine ou l'environnement.
- d) Le produit final, sous la forme et dans la composition dans lesquelles il sera utilisé, doit être actuellement enregistré sous cette forme et composition pour un usage identique ou similaire dans au moins un pays de l'OCDE. Une preuve de cet enregistrement, ainsi que les détails des données acceptables sur la toxicité et l'efficacité du produit doivent être fournis avec l'offre.
- e) Les Soumissionnaires doivent souscrire au Code international de conduite de la FAO pour la distribution et l'utilisation des pesticides.

Chapitre N

Passation de Marchés dans le cadre d'Opérations Non Souveraines et de Partenariats Public-Privé

N1. Principes généraux

- N1.1. La Politique de passation de marchés de la Banque couvre les opérations souveraines et non souveraines et met en évidence la vision d'appuyer les interventions financées par la Banque et d'améliorer les systèmes de passation de marchés des Pays Membres Régionaux (PMR), afin que ces derniers bénéficient d'une utilisation optimale des ressources (OdR) fondée sur les principes d'économie, d'efficience, d'efficacité et d'équité (les 4E) qui se soutiennent et se renforcent mutuellement. Ce résultat est obtenu grâce à des processus et des procédures concurrentiels, équitables et transparents.
- N1.2. La responsabilité de la mise en œuvre d'un projet du secteur privé financé par la Banque incombe à l'Emprunteur. Le rôle de la Banque dans de tels projets, tel que stipulé dans son document de politique générale « Stratégie des Opérations du Secteur Privé », est de catalyser le flux de ressources nationales et externes pour aider les sociétés privées à mettre en œuvre des projets techniquement, financièrement, économiquement et environnementalement viables. La Banque veille à ce que « le produit de tout prêt quelconque consenti ou garanti par elle est employé exclusivement aux fins auxquelles ledit prêt a été accordé »³. Dans ce contexte, la Banque s'attend à ce que les intérêts et la viabilité du projet soient au centre des préoccupations de ses promoteurs. La Politique exige notamment que la passation de marchés dans le cadre des opérations du secteur privé financées par la Banque soit conforme aux pratiques commerciales établies, suive une planification et des méthodes de passation de marchés appropriées et aboutisse à des prix de marché équitables, ce qui constitue trois considérations spécifiques essentielles.

N2. Considérations spécifiques

- N2.1. **Pratiques commerciales établies** : Les sociétés du secteur privé peuvent réaliser une optimisation des ressources (OdR) en suivant des pratiques commerciales et du secteur privé établies autres que l'Appel d'Offres Ouvert (AOO) formel de la Banque pour la passation de marchés. Les Emprunteurs du secteur privé utiliseront des procédures de passation de marchés conformes aux méthodes de passation de marchés bien établies dans le secteur privé ou aux pratiques commerciales acceptables pour la Banque. La Banque accepte généralement les procédures qui répondent au moins aux exigences nationales établies par la chambre de commerce, les entreprises du secteur privé sélectionnées et établies, la banque centrale ou les autorités chargées des licences d'importation et des douanes. Les sociétés du secteur privé considèrent généralement que les procédures négociées, plus flexibles et plus rapides (qui consistent généralement en une Demande de Propositions au niveau international, y compris par voie électronique, auprès d'un nombre limité de fournisseurs ou de prestataires, suivi de négociations), sont efficaces. Néanmoins, chaque fois que cela est approprié, la Banque encourage ses

³ Article 17.1(h) de l'Accord portant création de la Banque africaine de développement (édition 2011).

Emprunteurs à utiliser les méthodes d'appel d'offres concurrentiels, en particulier pour les contrats de grande envergure.

- N2.2. **Planification et méthodes de passation de marchés appropriées** : Une bonne planification de la passation de marchés, qui tient compte des besoins particuliers de la société, est essentielle à une utilisation optimale des ressources ; elle conditionne donc la réussite de l'évaluation du projet par la Banque et de l'accord sur le financement. Dans le cadre des projets du secteur privé, l'Accord de Financement (AF) ou le Plan de Passation de Marchés (PPM) peuvent ne pas spécifier de seuils en valeur pour les Marchés à utiliser. En outre, étant donné que ces projets sont axés sur la demande, il n'est pas toujours pratique de préparer des plans de passation de marchés détaillés. Des PPM simplifiés, lorsque cela est possible et pratique, sont préparés sur la base d'une liste indicative d'activités de passation de marchés éligibles à mettre en œuvre.
- N2.3. La nature et le contexte spécifiques des différentes opérations du secteur privé déterminent la méthode de passation de marchés la plus appropriée à utiliser. La Banque s'assurera que les clients du secteur privé utilisent des méthodes de passation de marchés appropriées qui garantissent une sélection judicieuse de biens, de travaux⁴ et de services de consultants⁵ à des prix équitables sur le marché/*market* et qu'ils réalisent leurs investissements de manière rentable. La Banque examinera les méthodes et procédures de passation de marchés suivies par le secteur privé et les pratiques commerciales dans le pays de l'Emprunteur afin de déterminer leur acceptabilité.
- N2.4. **Prix équitables du marché** : Grâce à un examen approfondi de la diligence raisonnable, la Banque s'assure que les biens, les travaux et les services de consultants sont adaptés au projet, qu'ils sont acquis à des prix équitables sur le marché/*market*⁶ et que les conditions contractuelles protègent et répondent de manière adéquate aux besoins du projet.
- N2.5. Les entités du secteur privé évaluent souvent la valeur des biens, des travaux et des services en fonction de plusieurs critères, notamment le prix, la qualité, le service, la fiabilité, l'innovation et d'autres considérations stratégiques. Dans certains cas, elles établissent des partenariats stratégiques avec des fournisseurs/entrepreneurs de qualité dans le cadre de leur chaîne d'approvisionnement globale et de leur stratégie d'entreprise visant à réduire les coûts au niveau de l'entreprise et à accroître les marges d'exploitation.
- N2.6. Les Marchés attribués par les Emprunteurs du secteur privé doivent être dans l'intérêt financier optimal de l'entreprise cliente et se distinguer de celui du ou des promoteurs. Lorsqu'un actionnaire de l'entreprise cliente ou de l'une de ses filiales, y compris les sociétés mères et les filiales de ces sociétés mères, est également entrepreneur ou

⁴ Les références aux « biens » et aux « travaux » dans le présent cadre stratégique comprennent les services connexes tels que le transport, l'assurance, l'installation, la mise en service, la formation et l'entretien initial. Elles comprennent également les services autres que les services de consultants qui font l'objet d'un appel d'offres et d'un contrat sur la base de la performance d'un produit physique mesurable, tels que le forage, la photographie aérienne, l'imagerie satellitaire, la cartographie et des opérations similaires. Les « biens » comprennent les produits de base, les matières premières, les machines, l'équipement et les installations industrielles.

⁵ Les « services de consultants » comprennent les services de nature intellectuelle et consultative.

⁶ Le juste prix du marché peut être défini comme une estimation du valeur marchande de biens et de services, sur la base de ce qu'un Acheteur bien informé, consentant et libre de toute pression paierait probablement à un vendeur bien informé, consentant et libre de toute pression sur le marché/*market*.

fournisseur du projet, la Banque s'assurera que les coûts sont conformes aux prix courants du marché et aux estimations de coûts initiales figurant dans le rapport d'opération, et que les conditions contractuelles sont équitables et raisonnables. La Banque ne financera pas les coûts qui dépassent les prix du marché.

- N2.7. La passation de marchés dans le cadre d'opérations du secteur privé est soumise aux règles de la Banque en matière d'éligibilité, de conflits d'intérêts, de pratiques interdites et de sanctions, qui sont expliquées ci-après.

N3. Éligibilité

- N3.1. Pour être éligible à un financement de la Banque au titre des opérations du secteur privé, l'Emprunteur doit être détenu et géré par le secteur privé, ce qui signifie que plus de 50 % (cinquante pour cent) de ses actions avec droit de vote doivent être détenues par le secteur privé. Les entités dont plus de 50 % (cinquante pour cent) des actions sont détenues par le gouvernement et/ou des entités ou agences gouvernementales (« entités d'état ») peuvent être propriétaires de cette société, à condition qu'elle dispose d'une autonomie opérationnelle et de gestion et qu'elle soit exploitée sur une base commerciale. Lorsque des entités gouvernementales détiennent, au total, plus de 50 % (cinquante pour cent) des actions avec droit de vote d'une entreprise, un financement par le secteur privé peut exceptionnellement être envisagé. Dans ce cas, la participation de la Banque est cohérente avec l'objectif fondamental du développement du secteur privé et de l'investissement étranger direct.
- N3.2. La Politique de passation de marchés de la Banque prévoit que les sociétés et les individus qui proposent des biens, des travaux et des services de consultants pour des contrats financés par la Banque doivent satisfaire aux exigences en matière de pays d'origine. Actuellement, alors que le Fonds africain de développement prévoit une éligibilité universelle, la Banque africaine de développement et le Fonds fiduciaire du Nigeria stipulent que le produit de tout prêt, investissement ou autre opération de financement entreprise dans le cadre des opérations de la Banque servira uniquement à l'acquisition des biens, des travaux et des services fournis par des Soumissionnaires originaires de pays membres de la Banque éligibles. Les Soumissionnaires de pays non membres de la Banque ne sont pas éligibles, même s'ils proposent lesdits biens, travaux et services provenant de pays membres éligibles.
- N3.3. Dans le cadre d'un accord de Partenariat Public-Privé (PPP), les critères d'éligibilité doivent être remplis « en amont » pour le concessionnaire et « en aval » pour les biens, travaux et services acquis par le concessionnaire. Toute exception à cette règle nécessite l'approbation du Conseil d'administration de la Banque conformément aux dispositions de l'article 17.1(d) de l'Accord portant création de la Banque africaine de développement.⁷

⁷ Article 17.1 d) : « Le produit d'un prêt, d'un investissement ou d'une autre opération de financement entreprise dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque, servira à l'acquisition uniquement dans les pays membres, des biens et services qui y sont produits sous réserve des cas où le Conseil d'administration décide, d'autoriser l'acquisition des biens et services dans un pays non membre, si des circonstances particulières rendent commode une telle acquisition, comme par exemple lorsqu'un pays non membre fournit des fonds importants ».

N4. Conflit d'intérêts

- N4.1. La Politique de passation de marchés définit une situation de conflit d'intérêts (Cdl) comme une situation dans laquelle un consultant/entrepreneur/fournisseur peut être perçu comme offrant des services biaisés pour servir ses intérêts personnels ou ceux de ses filiales plutôt que ceux du client. Les consultants recrutés par les Emprunteurs doivent fournir des avis professionnels, objectifs et impartiaux, et faire prévaloir en toutes circonstances les intérêts de leur client, sans faire entrer en ligne de compte la possibilité de missions futures ; ils doivent strictement éviter tout conflit avec d'autres missions ou avec les intérêts de leur entreprise. Les consultants ne seront pas engagés pour une mission incompatible avec leurs obligations présentes ou passées vis-à-vis d'autres clients, ou qui risquerait de les mettre dans l'impossibilité d'exécuter leur mission au mieux des intérêts de l'Emprunteur.
- N4.2. Des situations peuvent survenir où des conflits d'intérêts existent entre la société de projet emprunteuse et ses actionnaires, selon ce qui peut être déterminé par la Banque⁸. Lorsqu'un actionnaire d'un Emprunteur du secteur privé agit également à titre d'entrepreneur de l'Emprunteur, il doit être démontré à la Banque que les coûts de l'acquisition sont approximativement équivalents aux estimations budgétaires et aux prix du marché, et que les conditions du contrat sont équitables et raisonnables. La diligence raisonnable spécifique qui peut être requise dans de telles situations est décrite aux paragraphes 19 à 25. La Banque ne financera pas d'acquisitions qui dépassent les prix du marché. Par conséquent, les contrats attribués par des Emprunteurs du secteur privé devraient être négociés dans des conditions de pleine concurrence, en tenant compte des intérêts financiers de l'Emprunteur plutôt que des intérêts de sa société mère.
- N4.3. Les dossiers de sollicitation du secteur privé doivent clairement identifier le risque de Cdl et stipuler les dispositions relatives aux mesures d'évitement ou d'atténuation (telles que la disqualification, les périodes de réflexion et les séparations d'entreprises).

N5. Pratiques interdites et sanctions

- N5.1. En termes de fraude et de corruption, la Politique de passation de marchés de la Banque exige que les Emprunteurs et tous les bénéficiaires des opérations financées par la Banque, y compris les fournisseurs, les entrepreneurs, les prestataires de services, les consultants, les concessionnaires et leurs agents (déclarés ou non), ainsi que les sous-traitants, les sous-consultants et tout leur personnel, observent les normes les plus élevées de transparence, d'éthique et d'intégrité lors de la passation de marchés, de

⁸ Les risques particuliers dans le cadre d'une opération du secteur privé seraient les « prix de transfert » et le surinvestissement, lorsque des biens, des travaux ou des services devraient être acquis auprès de sociétés affiliées ou de filiales d'un actionnaire de la société de projet. Le prix des biens, des travaux ou des services, ou le volume des investissements peuvent être gonflés pour assurer des profits immédiats aux sociétés affiliées ou aux filiales au détriment du projet (ou des utilisateurs finaux).

l'exécution et de la mise en œuvre des contrats financés par la Banque et adhère pleinement à la Politique d'intégrité de la Banque⁹.

- N5.2. La Banque ne donnera pas d'approbation à une proposition d'attribution si elle détermine que le Soumissionnaire recommandé pour l'attribution s'est, directement ou indirectement, livré à des pratiques interdites ou passibles¹⁰ de sanctions dans le cadre de la concurrence pour le Marché concerné. La Banque peut également appliquer ses mesures correctives si un entrepreneur, un fournisseur ou un consultant s'est livré, directement ou indirectement, à des pratiques interdites ou passibles de sanctions au cours de l'exécution du contrat.
- N5.3. La Banque peut déclarer une passation de marchés non conforme¹¹ si elle détermine à tout moment que des représentants de l'Emprunteur ou d'un bénéficiaire d'une partie quelconque du produit du financement de la Banque se sont livrés à des pratiques interdites pendant la passation ou l'exécution du contrat concerné. Cependant, la Banque ne prendra de telles mesures que dans les cas où l'Emprunteur n'a pas pris en temps opportun des mesures appropriées et satisfaisantes pour remédier à ces pratiques lorsqu'elles se produisent, y compris en omettant d'informer la Banque de manière rapide au moment où il a eu connaissance de ces pratiques. La Banque peut annuler la partie du financement allouée à ce contrat conformément à ses mesures correctives ou réaffecter le financement à d'autres contrats dans le cadre du projet.
- N5.4. La Banque sanctionnera une société ou un individu, à tout moment, conformément aux procédures de sanctions en vigueur¹² de la Banque, notamment en déclarant publiquement la société ou l'individu inéligible, soit indéfiniment, soit pour une période déterminée, (i) à l'attribution d'un contrat financé par la Banque ; et (ii) à la désignation en tant que sous-traitant, consultant ou sous-consultant, fournisseur ou prestataire de services ¹³ d'une société autrement éligible à l'attribution d'un contrat financé par la Banque.
- N5.5. Conformément à sa Politique de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption dans ses opérations et de promotion de la bonne gouvernance, la Banque exige que les activités de passation de marchés réalisées dans le cadre des opérations du secteur privé soient exemptes de fraude et de corruption et conformes à l'ensemble des dispositions

⁹ La Politique d'intégrité de la Banque comprend les procédures de sanctions du Groupe de la Banque africaine de développement, la politique de dénonciation et de traitement des plaintes de la Banque, la présente Politique de passation de marchés et toutes les autres politiques et procédures applicables, y compris leurs mises à jour.

¹⁰ Les pratiques passibles de sanctions ou interdites sont définies dans les Procédures de sanctions du Groupe de la Banque africaine de développement, août 2013.

¹¹ Voir la section 7.

¹² Une société ou un individu peut être déclaré inéligible à l'attribution d'un contrat financé par la Banque i) à l'issue des procédures de sanctions de la Banque conformément à ses procédures de sanctions, y compris, entre autres, l'exclusion croisée convenue avec d'autres institutions financières internationales, y compris les banques multilatérales de développement, ou autrement décidée par la Banque; et ii) à la suite d'une suspension temporaire ou d'une suspension temporaire anticipée dans le cadre d'une procédure de sanctions en cours.

¹³ Un sous-traitant, un consultant, un sous-consultant, un fabricant, un fournisseur ou un prestataire de services désigné est une entité qui a été : (i) inclus par le Soumissionnaire dans sa demande de préqualification, son offre ou sa proposition parce qu'elle apporte une expérience et un savoir-faire spécifiques et essentiels qui lui permettent de satisfaire aux exigences de qualification ou qui sont pris en compte dans l'évaluation technique de la proposition du consultant, ou (ii) nommé par l'Emprunteur.

législatives et réglementaires applicables. Par conséquent, à toutes les étapes de l'opération du secteur privé, il sera vérifié que les législations et réglementations locales et nationales applicables ont été respectées et que les documents offrent une protection adéquate contre toute pratique de corruption. Bien que le processus de passation de marchés mis en œuvre par l'Emprunteur du secteur privé puisse ne pas faire l'objet d'un examen ex ante par la Banque, le résultat de la passation de marchés sera néanmoins soumis à la section 6 relative aux pratiques interdites et aux sanctions dans la Politique de passation de marchés.

N6. Passation de marchés dans le cadre de partenariats public-privé (PPP)

N6.1. **Définition des PPP par la Banque :** Afin d'assurer une compréhension commune du terme « PPP » par les parties prenantes internes et externes, le Cadre stratégique des PPP du groupe de la Banque de novembre 2021 pour la période 2021-2031 définit le PPP comme suit : « **Un contrat à long terme entre une entité publique et une entreprise privée pour la fourniture d'infrastructures et/ou de services publics, avec une répartition des risques entre les deux parties en fonction de leurs capacités respectives à gérer chaque risque, et avec l'investissement de la partie privée étant exposé au risque lié à sa performance.** »

N6.2. Le document de stratégie précise en outre qu'une « opération » sera classée comme PPP si elle répond aux critères suivants :

- a. **Contrat entre une entité publique et une entreprise privée :** Un contrat juridiquement contraignant définissant les responsabilités des deux parties, exécuté entre les deux parties.
- b. **Livraison d'une infrastructure économique ou sociale :** L'objet du contrat doit être la livraison d'une infrastructure économique ou sociale par l'entité privée.
- c. **Risques répartis entre les deux parties :** Le contrat doit répartir les risques et les responsabilités entre l'entité publique et l'entité privée. Au moins une combinaison significative de l'un ou l'autre ou des deux risques de financement et de performance doit être transférée au secteur privé.
- d. **Prise de participation et rendement de la partie privée à risque :** La transaction doit impliquer l'investissement de fonds privés (dette et capitaux propres), avec un retour sur investissement raisonnable dépendant de la réussite de la mise en œuvre et de l'exploitation du projet.
- e. **Rémunération en fonction des performances :** Une partie au moins des paiements reçus par l'entité privée (de la part des utilisateurs directement ou de l'entité publique) doit être liée à la qualité et aux performances de l'infrastructure ou du service fourni.

N6.3. **Trois piliers de l'appui de la Banque aux PPP :** La stratégie propose une approche reposant sur trois piliers pour l'appui de la Banque aux PPP. Les actions de la Banque au titre de chaque pilier sont brièvement décrites ci-dessous :

Pilier 1 – Renforcer les environnements favorables aux PPP : Dans le cadre du Pilier 1, la Banque aidera les PMR à élaborer des lois, des politiques et des réglementations en matière des PPP, à rendre opérationnel des institutions pour la mise en œuvre des projets de PPP, à renforcer les capacités des entités publiques et

à identifier les PPP potentiels. En outre, les activités du Pilier 1 incluront la production et la diffusion de connaissances et de meilleures pratiques relatives aux PPP.

Pilier 2 – Préparation des projets et conseils en matière de transactions : Au titre de ce Pilier du Cadre PPP, la Banque fournira une assistance aux PMR (ainsi qu'à leurs agences/entités du secteur public agissant en tant que promoteurs gouvernementaux) pour élaborer et structurer des projets de PPP viables pouvant être mis sur le marché/*market*. L'assistance apportée par la Banque au titre de ce pilier couvrira deux étapes : a) la préparation du projet, et b) les orientations en transactions, et elle soutiendra les PMR depuis la conceptualisation de projet jusqu'aux étapes de clôture commerciale tout au long du cycle de développement des PPP.

Pilier 3 – Financement des projets de PPP : Au titre de ce Pilier du Cadre PPP, la Banque financera le développement des projets de PPP au moyen des instruments de financement dont elle dispose, notamment des instruments d'emprunt, de fonds propres, d'atténuation des risques et les garanties, de rehaussement de crédit, essentiellement par le biais d'opérations non souveraines (ONS). Ce financement sera accordé à la société/entité ad hoc du projet de PPP. En outre, la Banque financera les contributions de l'État aux projets PPP, sous la forme d'un don pour le financement du déficit de viabilité, d'un don en capital, d'un prêt concessionnel, etc. par le biais d'Opérations souveraines (OS).

N6.4. **Étapes du cycle de vie des PPP :** La stratégie de la Banque fournit une vue d'ensemble du cycle de développement des PPP en identifiant les étapes suivantes et les rôles des parties prenantes externes, y compris celui de la Banque. Alors que la Banque jouera un rôle d'appui, d'accompagnement et de conseil selon les besoins, y compris la mise à disposition de fonds comme convenu dans les accords de financement, les PMR joueront les rôles suivants :

- a. **Mise en place d'un cadre favorable aux PPP :** il s'agit de rédiger et publier les éléments de lois et règlements relatifs aux PPP et d'établir des institutions de PPP;
- b. **Opérationnalisation du cadre favorable aux PPP et renforcement de la capacité institutionnelle :** il s'agit de mettre en place des équipes clés de mise en œuvre, le déploiement de ressources suffisantes et le renforcement des capacités des institutions de PPP ;
- c. **Identification de projets PPP potentiels :** il s'agit d'examiner les plans nationaux, les réserves de projets d'infrastructures, etc. afin d'identifier les projets qui peuvent être mis en œuvre sur la base d'un PPP après une évaluation appropriée ;
- d. **Préparation du projet (études préparatoires, évaluation de la faisabilité) :** il s'agit de commander des études préparatoires, des évaluations de pré-faisabilité et des évaluations de faisabilité conformément aux règlements en vigueur sur les PPP et de les approuver par la suite ;
- e. **Structuration des transactions :** il s'agit de mandater des conseillers en transaction, des juristes pour définir la structure du PPP et d'identifier les principaux éléments commerciaux clés, et, après leur approbation, de donner l'autorisation de lancer la passation de marchés ;

- f. **Passation de marchés** : il s'agit de planifier, de fournir des fonds et de mettre en œuvre une procédure de passation de marchés pour la sélection d'un promoteur privé, et de mandater des conseillers en matière d'appels d'offres pour contribuer à la planification et à la gestion du processus de passation de marchés; et
 - g. **Conclusion de l'accord et clôture financière** : il s'agit de conclure un accord de PPP avec le promoteur du secteur privé sélectionné ; mettre en place et rendre opérationnels les dispositifs de gestion des contrats, de suivi des risques et de gestion des performances.
- N6.5. **Types de contrats PPP et terminologie** : Dans le cadre de la définition et de la classification des PPP, trois caractéristiques déterminent le champ d'application et les aspects contractuels applicables. Il s'agit des éléments suivants : i) **Type d'actifs** ; ii) **Fonctions transférées au secteur privé** et iii) **Source de paiement**.
- N6.6. **i) Types d'actifs** : De nombreux PPP impliquent de nouveaux actifs, souvent appelés projets « Greenfield ». Par exemple, le programme de PPP du Royaume-Uni (Initiative de financement privé ou *Private Finance Initiative (PFI)*) comprend des sociétés privées intervenant dans le financement, la construction, et la gestion d'un large éventail de nouveaux actifs et installations publics. Les PPP peuvent également être utilisés pour transférer vers une société privée la responsabilité de l'amélioration et /ou de la gestion d'actifs existants ou pour des projets de réhabilitation de friches industrielles. Dans les deux cas, l'une des principales caractéristiques d'un PPP est que les actifs ou les services fournis sont définis en termes de résultats (extrants) plutôt que de facteurs de réalisation (intrants). En d'autres termes, le PPP fixe les résultats exigés plutôt que la manière dont les travaux seront entrepris.
- N6.7. **ii) Fonctions transférées au secteur privé** : L'une des caractéristiques centrales d'un contrat de PPP est de regrouper plusieurs phases ou fonctions d'un même projet. Néanmoins, les fonctions dont l'entité privée assume la responsabilité peuvent varier selon le type d'actifs réalisés et de service fournis. Les fonctions typiques sont les suivantes :
- **Conception** (également appelée « travaux d'ingénierie ») : il s'agit d'élaborer le projet à partir du concept initial et des exigences en matière de résultats jusqu'aux spécifications de conception prêtes pour la construction ;
 - **Construction ou réhabilitation** : lorsqu'il est fait recours aux PPP pour de nouvelles infrastructures, l'entité privée est en général chargée de la construction de l'actif et de l'installation de tout t généralement que la partie privée construise les nouveaux actifs et installe tous les équipements. Lorsque les PPP concernent des actifs existants, la partie privée peut être responsable de la réhabilitation ou de l'extension des actifs ;
 - **Financement** : lorsqu'un PPP comprend la construction ou la réhabilitation d'un actif, l'entité privée est généralement tenue de financer tout ou partie des dépenses d'investissement requises ;
 - **Maintenance** : Les PPP attribue à l'entité privée la responsabilité de d'entretenir les actifs selon une norme spécifique, pour la durée de vie du contrat. Cette

fonction est en général considérée comme une caractéristique déterminante des contrats de PPP ; et

- **Exploitation** : les responsabilités d'exploitation de l'entité privée peuvent varier selon la nature de l'actif sous-jacent et du service associé. Par exemple :
 - Exploitation technique d'un actif et prestation des **services à un fournisseur gouvernemental**, par exemple une station d'épuration des eaux usées en gros ; et
 - Exploitation technique d'un actif et prestation des **services directement aux utilisateurs**, par exemple un système de distribution d'eau.

N6.8. **iii) Source de paiement (Mécanisme)** : Il existe les options de paiement suivantes :

- **PPP « usager payeur »** : ces frais (ou tarifs, ou péages) peuvent être complétés par des subventions versées par le gouvernement. Celles-ci peuvent être axées sur la performance (par exemple, subordonnées à la disponibilité du service à un niveau de qualité donné), ou sur les résultats (par exemple, en fonction des paiements par l'utilisateur) ;
- **PPP « gouvernement-payeur »** : le gouvernement est la seule source de revenus pour l'entité privée. Les paiements du gouvernement peuvent dépendre de l'actif ou du service mis à disposition selon un niveau de qualité défini contractuellement (frais de « mise à disposition »). Il peut s'agir également de paiements axés sur les résultats pour des services fournis aux usagers — par exemple, une route à « péage virtuel », que les usagers utilisent gratuitement mais pour laquelle le gouvernement verse à l'exploitant une redevance par conducteur.
- **Combinaison de PPP « usager payeur » et « gouvernement-payeur »** : les caractéristiques ci-dessus peuvent être combinées de différentes manières afin
- **L'Emprunteur élaborer un mécanisme de paiement et de performance** qui établit le principe d'un paiement basé sur les performances lors de la fourniture d'actifs et de services contractuels selon les niveaux de service et le calendrier de service convenus.

N6.9. **Nomenclatures des PPP** : Différentes nomenclatures peuvent être utilisées pour distinguer différentes structures contractuelles de PPP. Dans certains cas, les PPP sont décrits par les fonctions transférées à l'entité privée, par exemple le contrat « Conception-Construction-Financement-Exploitation-Maintenance » (DBFOM) attribuerait toutes ces fonctions à l'entité privée. D'autres nomenclatures, telles que « Construction-Exploitation-Transfert », mettent plutôt l'accent sur la propriété juridique et le contrôle des actifs. La nomenclature commune des PPP indique comment chacune se rapporte à la description par type d'actif, fonctions et mécanismes de paiement. Le tableau suivant illustre la manière dont les nomenclatures décrivent les fonctions et leurs mécanismes de paiement pour les actifs nouveaux ou existants.

Tableau N1: Classification des contrats d'infrastructure en mode PPP

Classification du contrat	Description	Type d'actif	Fonction transférée	Source de paiement
Conception-Construction-Financement-Exploitation-Maintenance (DBFOM: Design-Build-Finance-Operate-Maintain); Conception-Construction-Financement-Exploitation (DBFO: Design-Build-Manage-Finance-Operate); Conception-Construction-Gestion-Financement (DCMF: Design-Construct-Manage-Finance)	Selon cette classification, les différents types de contrats de PPP sont décrits par les fonctions transférées au secteur privé. La fonction « maintenance » peut être omise (donc, un contrat transférant toutes ces fonctions peut simplement être décrit comme contrat DBFO, au lieu de DBFOM, la responsabilité pour la maintenance étant supposée dans le cadre de l'exploitation). Dans le même ordre d'idées, on retrouve le contrat Conception-Construction-Gestion-Financement) qui correspond à un contrat DBFOM.	Nouvelle infrastructure	Comme indiqué par l'intitulé du contrat	Peut être de type « gouvernement payeur » ou « usager payeur »
Construction-Exploitation-Transfert (BOT: Build-Operate-Transfer); Construction-Possession-Exploitation-Transfert (BOOT: Build-Own-Operate-Transfer)	Cette classification concerne les PPP pour les nouveaux actifs et permet d'en préciser la propriété et le contrôle juridiques. Dans le cadre d'un projet BOT, la société privée est propriétaire des actifs du projet jusqu'à ce que ceux-ci soient transférés lorsque le contrat arrive à terme. Les expressions « BOOT » et « BOT » sont souvent utilisées de manière interchangeable, comme indiqué par Yescombe (Yescombe, 2007). En revanche, dans le cadre d'un contrat BTO (Construction-Transfert-Exploitation), la propriété des actifs est transférée une fois les travaux de construction terminés. Comme indiqué par Delmon (Delmon, 2015, 20-21), les droits de propriété influencent principalement la façon dont le transfert des actifs est géré lorsque le contrat arrive à terme.	Nouvelle infrastructure	Généralement, conception, construction, financement, maintenance et tout ou partie des opérations. Selon certaines définitions, les contrats BOT ou BTO peuvent ne pas comprendre de financement privé, alors qu'un contrat BOOT comporte toujours un tel financement	Peut être de type « gouvernement payeur » ou « usager payeur »
Réhabilitation-Exploitation-Transfert (ROT: Rehabilitate-Operate-Transfer)	Dans n'importe lequel des contrats susmentionnés, « réhabilitation » peut remplacer « construction », lorsque l'entité privée est responsable de la réhabilitation, de l'amélioration ou de l'extension des actifs existants.	Infrastructure existante	Comme indiqué précédemment, « réhabilitation » remplace « construction »	Comme indiqué précédemment

Concession	L'expression « concession » est utilisée pour décrire divers types de contrats, comme expliqué dans l'ouvrage de Delmon (Delmon 2010, encadré 1 à la page 9). Dans certaines juridictions, le terme « concession » peut laisser entendre un type précis de contrat, alors que dans d'autres, il est utilisé de manière plus générale. Dans le contexte d'un PPP, le terme « concession » est le plus souvent utilisé pour désigner un PPP de type « usager payeur ». Par exemple, au Brésil, la loi relative aux concessions ne s'applique qu'aux contrats de type « usager payeur » et une loi distincte relative aux PPP régit les contrats nécessitant un paiement en provenance du secteur public. A l'inverse, le terme « concession » est parfois utilisé comme terme générique pour décrire divers types de contrats de PPP. Par exemple, tous les PPP récemment conclus au Chili ont été mis en œuvre en vertu de la « loi relative aux concessions », y compris des contrats entièrement financés par le gouvernement.	Infrastructure nouvelle ou existante	Conception, réhabilitation, extension ou construction, financement, maintenance et exploitation. En général, prestation de services aux usagers	En général, l'utilisateur paie - dans certains pays, en fonction de la viabilité financière de la concession, l'entité privée pourra être amenée à verser une redevance au gouvernement ou au contraire pourra recevoir une subvention.
Private Finance Initiative (PFI)	Le Royaume-Uni a été l'un des premiers pays à introduire le concept de PPP sous le terme Private Finance Initiative (PFI). Ce terme est généralement utilisé pour décrire un PPP comme un moyen de financer, de construire et de gérer de nouvelles infrastructures.	Nouvelle infrastructure	Conception, construction, financement, maintenance d'infrastructures - peut inclure certaines opérations, mais ne fournit souvent pas de services directement aux utilisateurs	« Gouvernement payeur »
Exploitation et maintenance (O&M: Operations and Maintenance)	O&M contracts for existing assets may come under the definition of PPP where these are performance-based, long-term, and involve significant private investment Les contrats O&M pour les actifs existants peuvent faire partie de la définition des PPP lorsqu'il s'agit de contrats à long terme axés sur la performance et impliquent des investissements importants.	Infrastructure existante	Exploitation et maintenance	« Gouvernement payeur »
Bail ou affermage	Un contrat de bail ou d'affermage est semblable à une concession, mais le gouvernement demeure, généralement, responsable des dépenses d'investissement. Un contrat d'affermage peut avoir un sens précis dans certaines juridictions. Ces contrats peuvent ou non entrer dans la définition du PPP, en fonction de la durée du contrat.	Existant	Maintenance et exploitation, prestation de services auprès des usagers.	« Usager payeur » : l'entité privée remet généralement au gouvernement une partie des tarifs d'utilisation à l'Etat afin

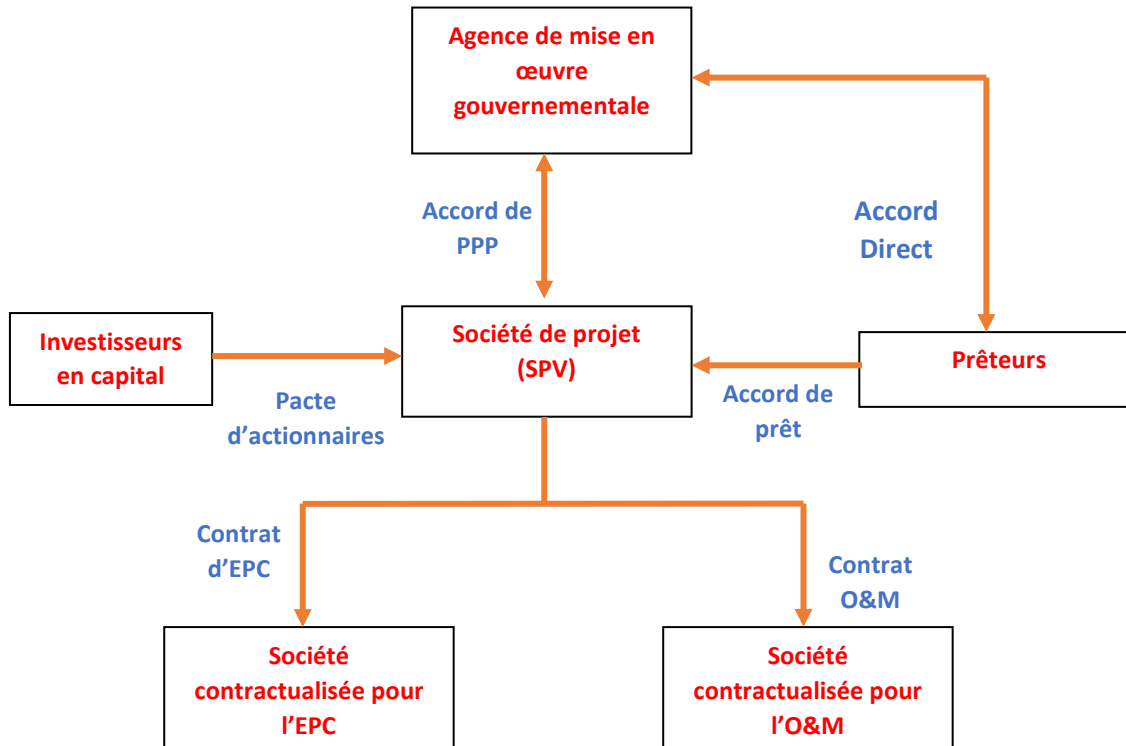
				de parer aux dépenses d'immobilisation
Contrat de gestion	L'État reste propriétaire des actifs et les dépenses d'investissement relèvent de la responsabilité du secteur public, tandis que l'exploitation et la maintenance sont assurées par le secteur privé. Ces types de contrats ont une durée de 3 à 5 ans.	Existant	Exploitation et maintenance	Frais de gestion versés au contractant
Franchise	Le terme franchise est parfois utilisé pour désigner un accord semblable à une concession ou à un contrat de bail ou d'affermage, comme indiqué par Yescombe (Yescombe 2007).	Existant ou nouveau	Peut comprendre la conception, la construction et le financement ; ou peut se limiter à la maintenance et à l'exploitation d'un actif	Usager payeur ou gouvernement payeur

N6.10. **Structure de financement des projets de PPP** : Dans le cadre de la majorité des contrats de PPP, l'entité privée est une société de projet spécifique, formée uniquement à cette fin, souvent appelée « *Special Purpose Vehicle* » (SPV) ou entité *ad hoc*. Le SPV se finance au moyen d'une combinaison de fonds propres, fournis par ses actionnaires, et d'emprunts accordés par les banques ou par l'intermédiaire d'obligations ou d'autres instruments financiers. La structure de financement correspond au panachage de fonds propres et de recours à la dette et aux relations contractuelles existant entre les actionnaires et les bailleurs de fonds (prêteurs). La principale relation contractuelle du gouvernement est avec la structure ad hoc. Elle peut être complétée par un accord direct entre l'autorité contractante et les prêteurs. Les investisseurs en capital initiaux, qui mettent sur pied la soumission de PPP, sont en général appelés des actionnaires du projet. Les investisseurs en capital peuvent être des promoteurs du projet, des sociétés d'ingénierie ou de construction, des sociétés de gestion, etc. Dans les pays en développement, les prêteurs ou bailleurs de fonds de projets de PPP peuvent comprendre des banques commerciales, des banques et institutions financières de développement multilatéral et bilatéral, ainsi que des investisseurs institutionnels, tels que des caisses de retraite.

N6.11. Le SPV signe des contrats avec des sociétés pour gérer la conception et la construction du projet (typiquement désigné sous le terme de contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, ou contrat EPC, *engineering, procurement and construction*), et de l'exploitation et la maintenance (contrat O&M, *Operation and Maintenance*). L'investissement en capital suit le modèle « premier entré, dernier sorti », c'est-à-dire que les pertes liées au projet sont assumées en premier lieu par les investisseurs en capital, et les prêteurs sont affectés uniquement en cas de perte de l'investissement en capital.

Ce qui signifie que les investisseurs en capital acceptent un risque plus élevé que les créanciers, et exigent un rendement plus élevé sur leur investissement. L'objectif des actionnaires du PPP et de leurs conseillers lors de l'élaboration de la structure de financement est de minimiser le coût du financement du projet. Comme les fonds propres sont plus onéreux que la dette, les actionnaires du projet utilisent une part plus élevée de la dette pour financer le projet (70 % à 95 %).

Structure type de financement d'un projet de PPP



N6.12. **Arrangements de passation de marchés** : Un accord de « PPP » diffère des marchés publics conventionnels à plusieurs égards. Dans le cadre d'un PPP, les secteurs public et privé collaborent pour réaliser des projets d'infrastructure publique - tels que des routes, des chemins de fer, des aéroports - qui présentent généralement les caractéristiques suivantes :

- un contrat de longue durée entre une autorité contractante publique (l'« Autorité ») et une société du secteur privé (l'« Société PPP ») basé sur l'acquisition de services. La plupart des projets de PPP ont une durée contractuelle comprise entre 20 et 30 ans, d'autres ont une durée plus courte et quelques-uns ont une durée supérieure à 30 ans. La durée doit être suffisamment longue pour que l'entité privée soit incitée à intégrer les considérations relatives aux coûts de la prestation de services dans la phase de conception du projet. Cela inclut également les considérations relatives à la maintenance, afin d'optimiser les compromis entre les coûts d'investissement initiaux et les coûts de maintenance et d'exploitation futurs. La durée précise du contrat dépend du type de projet et des considérations

politiques. Les décideurs politiques doivent s'assurer que la demande pour les services fournis par le projet sera soutenue pendant toute la durée du contrat ; l'entité privée doit être en mesure d'accepter la responsabilité de la fourniture des services pendant toute la durée du contrat ; et

- Au cœur de la justification de l'utilisation des PPP pour la fourniture de services publics se trouve l'approche « sur toute la durée de vie », qui prend en compte les coûts et les avantages sur toute la durée de vie et maximise l'efficacité de la fourniture des services ;
- Le transfert de certains risques du projet au secteur privé, notamment en ce qui concerne la conception, la construction, l'exploitation et/ou le financement du projet ;
- Une caractéristique distinctive des projets de PPP est la « spécification des résultats », c'est-à-dire que leurs exigences sont définies en termes de résultats plutôt que d'intrants. La passation conventionnelle de marchés pour les projets se concentre généralement sur les intrants. Les PPP impliquent donc des changements fondamentaux dans la manière dont les projets sont préparés et dans les informations que l'Autorité doit fournir aux promoteurs du secteur privé. Alors que l'ensemble des études de faisabilité habituellement utilisées dans le cadre des marchés publics est axé sur les intrants, les projets PPP exigent un ensemble précis d'exigences en matière de résultats et de normes de qualité des services, qui seront reflétées dans le contrat de PPP. En raison de la nature des résultats des PPP, la majeure partie des activités de conception technique d'un projet, qui sont onéreuses et prennent beaucoup de temps, sera réalisée par l'entité privée, en tenant compte des implications du projet sur toute sa durée de vie ;
- L'Emprunteur doit veiller à ce que : i) les objectifs de performance et les exigences en matière de résultats soient clairs, spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et limités dans le temps ; ii) la manière dont la performance sera contrôlée, y compris les rôles de l'équipe de gestion du contrat du gouvernement, du partenaire privé, des contrôleurs externes, des régulateurs et des utilisateurs ; et iii) les conséquences de la non-réalisation des objectifs de performance requis soient clairement spécifiées et exécutoires.
- l'application d'un financement privé (souvent un « financement de projet ») pour soutenir les risques transférés au secteur privé. Le secteur privé récupère l'investissement sur la durée du contrat ;
- des paiements au secteur privé qui reflètent les services fournis. La société de PPP peut être payée soit par les usagers au moyen de redevances (par exemple, les péages autoroutiers), soit par l'autorité (par exemple, les paiements de disponibilité, les péages virtuels), soit par une combinaison des deux (par exemple, des redevances d'utilisation peu élevées associées à des subventions d'exploitation publiques) ; et
- les actifs du projet sont transférés au secteur public à la fin du contrat.

N6.13. Le recours à un PPP plutôt qu'à un marché public classique se justifie par le fait qu'un partage optimal des risques avec l'entité privée permet d'obtenir une meilleure « optimisation des ressources » pour le secteur public et, en fin de compte, pour l'utilisateur final. Les accords de PPP sont plus complexes que les Marchés publics classiques. Ils nécessitent une préparation et une planification détaillées du projet, ainsi qu'une gestion adéquate de la phase de passation de marchés afin d'encourager la

concurrence entre les Soumissionnaires. Ils nécessitent également une conception minutieuse des contrats afin de fixer des normes de service, de répartir les risques et d'atteindre un équilibre acceptable entre les risques commerciaux et les bénéfices. Ces caractéristiques requièrent des compétences dans le secteur public qui ne sont généralement pas requises dans le cadre des marchés publics conventionnels.

N6.14. Préqualification vs. Postqualification : Les contrats de PPP nécessiteront une procédure de préqualification en raison du coût très élevé de la préparation de ces contrats, de leur niveau de complexité et du transfert au contractant de risques substantiels en termes de performance et de coût. L'expérience requise en matière de ressources financières comprend la capacité du candidat à démontrer sa capacité économique et financière à financer ou à obtenir le financement des investissements requis dans le cadre de la concession, ainsi que son expérience en matière de mobilisation de financements (emprunts et fonds propres) pour des projets similaires et pour des montants similaires. Il doit également démontrer qu'il dispose d'un minimum de liquidités ou d'une ligne de crédit (tels que définis dans le document de PQ) pour couvrir les besoins en fonds de roulement du projet. Les capacités techniques en matière de conception, de construction, d'exploitation et de maintenance doivent démontrer une expérience de nature, de complexité et d'ampleur similaires à celles requises dans le cadre du PPP, y compris la démonstration de la mise en œuvre de contrats similaires dans le cadre d'un PPP.

N6.15. Risques liés au PPP et leur répartition : Sur la base des dispositions contractuelles, l'Emprunteur présentera à la Banque une matrice des risques énumérant de manière exhaustive les risques liés au projet et leur répartition appropriée entre les parties contractuelles ou des tiers, le cas échéant. Les principales catégories de risques liés aux PPP sont les suivantes :

- **Site** - associé à la disponibilité et à la qualité, par exemple le coût et le calendrier d'acquisition du site - le coût environnemental pour répondre aux normes requises ;
- **Conception, construction et mise en service** - la construction peut prendre plus de temps et avoir un coût plus élevé ;
- **Exploitation - risque d'une exploitation réussie** - risque d'interruptions dues à l'indisponibilité du service ou de l'actif ;
- **Demande et autres risques commerciaux** - risque que le service soit moins utilisé que prévu ou que les recettes ne soient pas perçues comme prévu ;
- **Réglementaire et politique** : changements de réglementation, environnement politique, rupture de contrat ou expropriation ;
- **Modification du cadre juridique** : modification des lois ou des règlements ayant une incidence négative sur le projet, par exemple en ce qui concerne la fiscalité, la convertibilité des monnaies ou le rapatriement des bénéfices, etc. ;
- **Défaillance** : l'entité privée n'est pas financièrement ou techniquement capable de mettre en œuvre le projet ;
- **Économique ou financier** - risque de variation des taux d'intérêt, des taux de change ou de l'inflation ;

- **Force Majeure** - risques non assurables échappant au contrôle des parties, par exemple catastrophe naturelle, guerre, troubles civils, etc.
- **Propriété des actifs** - risque associé à la propriété des actifs - la technologie devient obsolète, ou la valeur des actifs à la fin du contrat est différente de ce qui avait été prévu.

N6.16. Répartition ou transfert des risques : Cela n'implique pas que le transfert maximal des risques se fasse vers la partie privée. Cela signifie que la partie la mieux à même de supporter et de gérer le risque doit le faire. Il s'agit de la partie qui a le plus d'influence sur la probabilité qu'un événement défavorable se produise, ou de la partie qui peut le mieux gérer les conséquences d'un événement défavorable. Gérer au mieux le risque signifie le gérer au moindre coût. Si le coût de la prévention d'un événement défavorable est inférieur au coût de la gestion des conséquences de cet événement, le risque doit être attribué à la partie la plus à même d'influencer la probabilité de l'événement.

N6.17. Politique de Passation de Marchés de la Banque pour les PPP

N6.18. Lorsque la Banque apporte un financement au secteur public ou à une entité du secteur privé dans le cadre d'un accord de PPP¹⁴, les principes suivants s'appliquent :

- (a) Lorsque la Banque participe au financement d'un projet ou d'un marché passé dans le cadre d'un PPP, et que le financement est accordé soit à l'entité du secteur public, soit directement à une entité du secteur privé chargée de la mise en œuvre du contrat de PPP, des procédures de passation de marchés acceptables pour la Banque doivent être utilisées pour l'attribution du marché. La Banque veillera à ce que le Marché soit attribué dans le respect des lois en vigueur et des procédures régulières, à ce qu'il y ait optimisation des ressources et à ce que les possibilités de fraude et de corruption ainsi que d'autres pratiques interdites dans le cadre du processus de sélection soient réduites au minimum.
- (b) Si le concessionnaire ou l'entrepreneur privé¹⁵ dans le cadre d'un contrat BOO/BOT/BOOT,¹⁶ concession ou similaire a été sélectionné ou sera sélectionné dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte acceptable pour la Banque¹⁷, qui peut comporter plusieurs étapes afin de parvenir à la combinaison optimale de critères d'évaluation, tels que le coût et l'ampleur du financement offert, les spécifications de performance de l'installation offerte, le

¹⁴ Un partenariat public-privé (PPP) est un exercice par lequel le secteur public obtient l'exécution (ou l'exploitation) de services publics sur une période prescrite par l'intermédiaire d'un prestataire privé, qui assure l'exploitation efficace et la meilleure utilisation des ressources de ces services par le biais d'accords fondés sur les résultats ou les performances. Le secteur public conserve la responsabilité finale du service concerné vis-à-vis du public.

¹⁵ BOO : Build, Own, Operate (construire, posséder, exploiter) ; BOT : Build, Operate, Transfer (construire, exploiter, transférer) ; BOOT : Build, Own, Operate and Transfer (construire, posséder, exploiter et transférer).

¹⁶ Pour les projets tels que les routes à péage, les tunnels, les ports, les centrales électriques, les installations d'élimination des déchets et les systèmes de distribution d'eau, l'appel d'offres ouvert signifie: 1) un appel d'offres international ou 2) un appel d'offres national pour des marchés d'une valeur estimée inférieure aux seuils fixés par la Banque. En outre, les procédures d'invitation directe (concurrence restreinte) telles que les procédures d'appel d'offres international restreint (AOR) peuvent être envisagées.

coût facturé à l'utilisateur final, les autres revenus générés par l'installation pour le concessionnaire ou l'entrepreneur et la période d'amortissement de l'ouvrage, ledit concessionnaire ou entrepreneur ainsi sélectionné sera alors libre de se procurer les biens, les travaux et les services de consultants et les services autres que les services de consultants requis pour l'installation auprès de sources éligibles, en utilisant ses propres procédures. Dans ce cas, le Rapport d'évaluation du projet (REP) et l'AF précisent les types de dépenses à engager par ledit concessionnaire ou entrepreneur auxquels le financement de la Banque s'appliquera.

- (c) Cependant, si ledit concessionnaire n'a pas été sélectionné selon des procédures d'appel d'offres ouvert conformément au paragraphe 6.18 (b) ci-dessus, il sera néanmoins autorisé à acquérir les biens, travaux et services requis pour le projet et devant être financés par la Banque, en utilisant ses propres procédures s'il est établi que les trois principes clés suivants sont respectés :
- (i) le processus de sélection du concessionnaire a fait preuve d'une équité et d'une transparence suffisantes et a offert des possibilités de concurrence ;
 - (ii) le processus de sélection du concessionnaire est exempt de pratiques frauduleuses, corrompues, collusoires, coercitives et obstructives, et est conforme à toutes les lois et réglementations applicables dans le pays concerné; et
 - (iii) le résultat du contrat de concession est juste et raisonnable dans les circonstances spécifiques du projet en termes de prix, de qualité et de répartition des risques par rapport aux pratiques en vigueur sur le marché/*market*.

Si l'un des trois principes clés (i) à (iii) énumérés ci-dessus au paragraphe 6.18 (c) n'est pas respecté, la Banque ne financera pas la concession qui en résultera.

- (d) Dans les cas où la Banque fournit un financement à la fois à l'entité du secteur public et au concessionnaire du secteur privé dans le cadre d'un même projet de PPP, elle veillera à ce que les deux transactions soient traitées indépendamment l'une de l'autre et suivront des procédures strictes de diligence raisonnable, y compris l'exigence que les membres de l'équipe de la Banque qui traitent ces deux transactions soient différents.

N6.19. Critères d'évaluation des offres : Les critères d'évaluation des offres pour les PPP peuvent être considérés comme cinq critères principaux selon le tableau ci-dessous.

Tableau N2 : Critères d'évaluation des offres

Critères principaux	Sous-critères	Critères de réussite ou d'échec ou Critères notés

Financier et économique	Analyse financière saine ; source et structure des fonds ; arrangement innovant pour le financement ; capacité de financement des participants au SPV ; évaluation et gestion des risques commerciaux ; garanties de financement ; calendrier d'investissement ; engagement financier des actionnaires ; taux de rendement ; durée totale de la concession ; VAN ; etc.	En général, les critères notés ou la combinaison des critères de réussite-d'échec et des critères notés.
Technique	Conformité aux exigences du Maître d'ouvrage en matière de conception et de construction ; approche innovante des solutions techniques ; contrôles de qualité ; déclaration de méthode ; programme de construction et calendrier ; application de technologies avancées ; durée de vie et normes de conception ; qualité de la gestion ; qualification et expérience des experts clés, des entrepreneurs, des sous-traitants et des concepteurs ; etc.	-A réaliser-
Environnement, santé, sécurité et ESE/SH	Conformité aux exigences spécifiées dans le dossier d'appel d'offres, aux lois et réglementations applicables ; qualité des plans et de la mise en œuvre proposée ; élimination des déchets résultant de la construction et de la démolition/démantèlement ; performances antérieures en matière de gestion des questions d'environnement, de santé, de sécurité et d'EES/SH et violations ou disqualifications éventuelles ; réduction du bruit ; réduction des émissions de carbone ; protection des éléments ayant une valeur archéologique et culturelle, etc.	-A réaliser-
Gestion	Compétences en matière de gestion de projets PPP et de construction ; qualification et expérience spécifiques ; système de coordination au sein de la coentreprise ; taux de réussite des associations de partenaires ; leadership et répartition des rôles et des responsabilités entre les membres de la coentreprise ; compétences et propositions en matière d'identification et de gestion des risques ; systèmes efficaces de contrôle des projets en ce qui concerne le coût, la qualité et le respect des délais ; relations de travail efficaces et gestion des situations d'urgence et de crise, etc.	-A réaliser-
Tout autre élément tel que pertinent pour le PPP concerné	Sélectionner selon le cas	Selon le cas

Exemples d'évaluation de la viabilité commerciale

Plusieurs approches peuvent être utilisées pour l'évaluation des propositions commerciales, y compris, entre autres, l'une des alternatives suivantes :

1. Les offres sont basées sur un paiement initial en combinaison avec les paiements futurs de la concession. Les offres sont évaluées sur la base du montant total du paiement initial et de la valeur actuelle des redevances futures ; ou
2. Les offres sont basées sur le futur tarif. Les offres sont évaluées sur la base de celui qui offre le plus grand rabais sur les tarifs existants ou le nouveau tarif le plus bas ; ou
3. Les offres sont basées sur des frais de service. Les offres sont évaluées pour déterminer qui propose de facturer les frais de service les plus bas ; ou
4. Les offres sont basées sur une combinaison de facteurs financiers et économiques qui se traduisent par un revenu pour le gouvernement, compte tenu d'un tarif fixe. Les offres sont évaluées afin de déterminer qui propose le revenu le plus élevé pour le gouvernement.
5. Autres critères :
 - i) la durée la plus courte du contrat de PPP ; et ii) la meilleure performance promise, exprimée sous forme d'indicateurs clés année par année, etc.

N6.20. **Méthodes et Procédures de Passation de Marchés** : L'Emprunteur sélectionnera le partenaire privé à l'aide d'une méthode de sélection concurrentielle, généralement l'AOOI conformément au Cadre de Passation de Marchés de la Banque. À titre exceptionnel, la Banque peut autoriser une méthode de sélection non concurrentielle. La procédure de passation de marchés de PPP peut comporter un appel d'offres en deux ou plusieurs étapes après la préqualification. Compte tenu de la valeur élevée et de la nature très complexe de la passation de marchés, une procédure de dialogue compétitif peut s'avérer plus appropriée dans certains cas. D'autres marchés moins complexes peuvent faire l'objet d'une BAFO ou d'une procédure de négociation. Pour plus de détails, le chapitre D2 de la Partie A de l'OPM, Volume 1 : Considérations générales, peut être consulté.

N7. Évaluation de l'optimisation des ressources

N7.1. **Généralités** : Une évaluation des coûts totaux d'une opération de passation de marché et de la valeur ou des avantages obtenus au niveau des résultats de la passation de marché (sur la base des besoins du projet) est généralement requise pour que la passation de marché bénéficie de l'optimisation des ressources. Au niveau du projet, cela commencera par une planification initiale de la passation de marchés définissant la stratégie globale de passation de marchés à suivre et incluant la prise en compte de la présentation des offres et du calendrier des opérations de passation de marchés en fonction des marchés spécifiques et des résultats de l'intervention en matière de développement. Elle conduira à l'élaboration d'un plan détaillé de passation de marchés qui comprendra, outre les éléments ci-dessus, la méthode de passation de marchés à employer pour une opération spécifique, une description des critères à utiliser pour l'évaluation et la manière dont la responsabilité fiduciaire de la Banque sera assumée. Étant donné que l'évaluation de l'optimisation des ressources au niveau transactionnel peut, en soi, nécessiter des ressources importantes, il n'est généralement pas nécessaire

de l'effectuer à toutes les étapes pour les transactions relativement simples et de faible valeur qui suivent des processus directs.

- N7.2. Cependant, pour les transactions, pour lesquelles une analyse détaillée a été jugée nécessaire, une évaluation peut s'avérer nécessaire à chaque étape du cycle de passation de marchés. Au niveau transactionnel, cette approche nécessitera, entre autres, un examen critique visant à déterminer si les exigences (quantité et spécifications) sont définies de manière optimale pour atteindre les résultats requis en matière de passation de marchés. Des spécifications exagérément rigides ou peu contraignantes entraînent généralement des coûts globaux plus élevés. En particulier, les spécifications devraient être contextuelles et encourager une concurrence effective, en étant suffisamment objectives. Dans le cas de transactions complexes, les spécifications fonctionnelles incitent généralement les Soumissionnaires à proposer des solutions innovantes. Dans d'autres cas, les spécifications techniques d'entrée peuvent être adéquates. Le regroupement des marchés (« *bid packaging* ») doit également faire l'objet d'une attention particulière pour s'assurer qu'il a été entrepris de manière optimale en tenant dûment compte de tous les éléments opérationnels et autres éléments essentiels, par exemple si toutes les exigences et les données nécessaires à l'évaluation selon la méthode du coût du cycle de vie (CCV), les points de mérite ou d'autres procédures d'évaluation approuvées et les exigences connexes ont été inclus dans le Dossier de sollicitation (DS).¹⁸
- N7.3. L'optimisation des ressources prend en compte non seulement les coûts initiaux et/ou les coûts du cycle de vie et la qualité, mais également des facteurs tels que l'« adéquation au but recherché », les risques, la proportionnalité, la prévisibilité, la durabilité, la flexibilité, l'innovation, le respect des délais et les résultats ciblés de la passation de marchés tout au long du cycle de passation. Cependant, l'approche de l'optimisation des ressources n'a pas pour but de monétiser les avantages et les coûts pour chaque passation de marché afin de déterminer si l'optimisation des ressources a été atteinte ou non, étant donné que pour les acquisitions simples et standard, le coût de cet exercice dépassera les avantages potentiels. La valeur de la passation de marchés doit être mesurée en évaluant si celle-ci respecte le principe des « 5 B », c'est-à-dire « le bon prix, la bonne qualité, la bonne quantité, le bon moment et la bonne source - le bon fournisseur » et si l'exercice permet d'obtenir les résultats souhaités d'une manière rentable.
- N7.4. Bien qu'il soit essentiel de viser l'optimisation des ressources dans la passation de marchés, il est tout aussi important que la procédure suivie soit juste, équitable et transparente. Pour ce faire, les dossiers de sollicitation doivent être suffisamment clairs et prévoir, dans les exigences, les procédures d'appel d'offres, les conditions contractuelles et les procédures de recours, la combinaison optimale du coût et de la qualité sur l'ensemble de la durée de vie pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Les critères de qualification et d'évaluation permettant d'atteindre l'optimisation des ressources dans le cadre d'une procédure de passation de marché peuvent être divisés en trois grandes catégories, à savoir : (i) les critères quantifiables en termes monétaires

¹⁸ Les dossiers de sollicitation (DS) couvrent les dossiers de préqualification, les dossiers d'appel d'offres (DAO), y compris les formulaires de contrat, les demandes de cotations (DC) pour des biens, des travaux et des services autres que les services de consultants, ainsi que les demandes de propositions (DDP) pour des services de consultants.

(lorsque les avantages et les coûts peuvent être déterminés par le biais du CCV) ; (ii) les critères qui ne sont pas quantifiables en termes monétaires car ni les termes ou références/spécifications ni les résultats ne peuvent être mesurés avec précision, y compris l'acquisition de services de consultants ou la fourniture de manuels scolaires ou de systèmes informatiques, qui utilisent le système de points de mérite avec des facteurs tels que la qualité, la fiabilité, le service après-vente, la convivialité, pour évaluer les coûts et les avantages ; et (iii) les critères imposés par la législation ou la réglementation du pays concernant les politiques durables de l'Emprunteur basées sur des considérations économiques, sociales et environnementales, telles que les marges préférentielles et les clauses sociales et de travail.

N7.5. Analyse Spécifique : Analyse de l'optimisation des ressources pour les opérations de PPP :

On considère qu'un projet de PPP offre une « optimisation des ressources » s'il aboutit à un gain positif net pour la société, supérieur à celui qui pourrait être obtenu par le biais d'un autre arrangement de passation de marchés. Dans la pratique, une analyse de l'optimisation des ressources implique essentiellement une analyse coûts-avantages dans le cadre de la préparation initiale d'un projet, qu'il s'agisse d'un marché conventionnel ou d'un PPP. Dans certains pays, un projet de PPP est considéré comme étant optimal s'il a un coût inférieur à celui du meilleur projet réaliste du secteur public qui fournirait les mêmes services (ou des services très similaires). On suppose généralement que l'option PPP sera plus efficace en termes de coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance que le contrat avec le secteur public. Par conséquent, la question clé pour évaluer l'optimisation des ressources est généralement de savoir si les avantages du projet de PPP en termes d'efficacité l'emportent sur les facteurs susceptibles de rendre le PPP plus coûteux, les principaux étant les coûts de transaction et de surveillance du contrat (c'est-à-dire les coûts supplémentaires d'appel d'offres, de passation de contrat et de suivi dans le cadre d'un PPP) et les coûts de financement (c'est-à-dire les coûts supplémentaires éventuels dus au financement par le secteur privé, en particulier le financement par fonds propres). L'expérience montre que la probabilité qu'un projet ou un programme de PPP permette d'optimiser les ressources est plus élevée lorsque toutes ou la plupart des conditions mentionnées ci-dessous sont remplies

- Il s'agit d'un investissement majeur qui bénéficierait d'une gestion efficace des risques liés à la construction et à la livraison. Il peut s'agir d'un seul grand projet ou d'une série de petits projets reproductibles dans un secteur donné ;
- Le secteur privé possède l'expertise nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre des projets complexes ;
- Le secteur public est en mesure de définir ses besoins en matière de services en tant que résultats qui peuvent être spécifiés dans le contrat de PPP, ce qui garantit une prestation de services efficace et responsable ;
- La répartition des risques entre les secteurs public et privé peut être clairement identifiée et mise en œuvre ;
- Il est possible d'estimer sur l'ensemble de la durée de vie les coûts à long terme de la fourniture des actifs et des services concernés ;
- La valeur du projet est suffisamment importante pour que les coûts d'acquisition ne soient pas disproportionnés ; et
- Les aspects technologiques du projet sont raisonnablement stables et ne sont pas susceptibles de devenir obsolètes à court terme.

- N7.6. Pour les opérations du secteur privé, l'évaluation de l'optimisation des ressources peut également impliquer la prise en compte du niveau de l'appui gouvernemental, le cas échéant, en plus des coûts et des avantages de chaque proposition. Dans le cas où un appui gouvernemental est nécessaire, le type d'appui doit être préalablement défini dans les dossiers de sollicitation. Dans ce cas, l'évaluation sera basée sur le montant de l'aide dont chaque Soumissionnaire a besoin. En évaluant l'optimisation des ressources, le gouvernement sélectionnera en fait le Soumissionnaire qui offre la meilleure proposition commerciale (encadré N1).

Encadré N1 : Exemples de prise en compte du niveau de soutien gouvernemental dans l'évaluation des propositions de PPP

Exemple 1 : dans un projet de cession où les offres sont basées sur le prix des actions ou des actifs vendus par le gouvernement, les offres sont évaluées sur la base du prix le plus élevé offert.

Exemple 2 : dans les concessions où l'activité économique à entreprendre génère des revenus pour le gouvernement, la concession doit être attribuée au Soumissionnaire qui offre les revenus les plus élevés pour le gouvernement.

- N7.7. Lors de l'évaluation de ces offres, l'Emprunteur examinera également s'il existe une différence entre les offres conformes en termes de redevances que le concessionnaire cherchera à imposer en contrepartie des services fournis. Il convient dans ce cas d'évaluer le coût pour le gouvernement des redevances exigées par le concessionnaire sur la période de concession. Pour ce faire, on peut calculer la valeur actuelle nette des redevances initiales imposées par chaque Soumissionnaire. Dans ce cas, le Soumissionnaire favorisé sera celui qui propose les frais de service les plus bas.
- N7.8. Lorsque le concessionnaire est tenu de supporter le risque lié à la demande, le calcul doit être basé sur les propres projections de la demande du gouvernement, afin d'avoir une base de comparaison cohérente entre les différents Soumissionnaires. Le calcul doit intégrer le régime d'indexation proposé par le Soumissionnaire ou le régime d'indexation proposé par le gouvernement, comme l'exige le dossier d'appel d'offres. Par exemple, pour les concessions qui comptent plusieurs clients, comme les routes à péage ou les concessions d'approvisionnement en eau, mais dont les tarifs sont réglementés, l'Emprunteur devrait procéder à une évaluation comparative des offres sur la base des redevances proposées par chaque Soumissionnaire sur cette base. Dans ce cas, le Soumissionnaire sélectionné devrait être celui qui offre la plus forte réduction sur les tarifs existants ou le nouveau tarif le plus bas.
- N7.9. Lorsque l'environnement n'est pas réglementé, il n'est pas nécessaire que l'Emprunteur prenne en compte les niveaux de péage, car on peut supposer que tout concessionnaire finira par adopter une stratégie de maximisation des recettes, quels que soient les droits de péage qu'il a initialement proposés. Si le dossier de sollicitation donne aux Soumissionnaires la liberté de proposer des facteurs qui donnent lieu à des différences entre les coûts et les avantages des offres reçues, il convient de calculer la valeur actuelle nette de ces coûts et avantages pour chaque offre. Pour un projet routier par exemple, les offres peuvent différer en termes de décongestion de la route que chaque offre produit

dans la zone où la route doit être construite. Pour de tels projets, on peut dire que le degré de décongestion représente l'avantage net de la proposition. Pour ce faire, on peut attribuer des valeurs aux différents éléments de la décongestion, tels que les gains de temps pour les automobilistes et la réduction des coûts de traitement des accidents, et calculer la valeur actuelle nette de l'ensemble de ces éléments individuels pour la durée de la concession.

N7.10. Lorsqu'aucun appui gouvernemental n'est nécessaire et que tous les aspects du projet sont décrits dans le dossier de sollicitation, à l'exception de la période de construction, on peut considérer que la meilleure optimisation des ressources est offerte par le Soumissionnaire qui propose la période de construction la plus courte.

N7.11. **Actions importantes avant le début de la mise en œuvre du contrat de PPP :**

N7.12. **Finalisation du contrat de PPP** - un principe de base de la bonne passation de marchés est que toute modification du contrat de PPP convenue avec le Soumissionnaire privilégié au cours des négociations finales ne doit pas être déterminante pour la passation du marché (c'est-à-dire qu'un autre Soumissionnaire aurait pu être sélectionné ou aurait pu soumettre une offre différente si la clause modifiée avait été proposée dans le dossier d'appel d'offres dès le départ). Par exemple, la modification d'un aspect fondamental de la répartition des risques irait clairement au-delà de ce qui est autorisé par les bonnes pratiques en matière de passation de marchés et par la loi.

N7.13. **Conclusion des accords de financement** - Les PPP sont généralement financés en tout ou en partie par des accords de financement de projets. Dans la mesure du possible, l'Emprunteur devrait exiger des Soumissionnaires qu'ils présentent des dossiers de financement dûment engagés en même temps que leurs offres. Cela permettra de s'assurer que la finalisation des accords de financement peut avoir lieu en même temps que la signature du contrat de PPP ou peu de temps après. Dans des conditions difficiles sur les marchés/*markets* financiers (par exemple, liquidité réduite), il peut être difficile d'obtenir des financements entièrement engagés au moment de l'appel d'offres. Cela peut signifier que les accords de financement ne seront pas conclus immédiatement après la signature du contrat de PPP.

N7.14. Une fois que les prêteurs ont procédé à l'examen détaillé de la documentation du projet et qu'ils ont fait preuve de diligence raisonnable, ils exigeront parfois que des modifications soient apportées au contrat de PPP. La capacité de l'Emprunteur à accepter les demandes des prêteurs sera limitée, car des modifications importantes du contrat de PPP iront à l'encontre des bons principes de passation de marchés. Avant de signer les accords de financement, les prêteurs devront également examiner l'ensemble des contrats de projet que la société de PPP conclura (contrat de construction, contrat d'exploitation et de maintenance, par exemple) et s'en satisfaire.

N7.15. **Bouclage financier** - Le bouclage financier intervient lorsque tous les accords de projet et de financement ont été signés et que toutes les conditions requises qu'ils contenaient ont été remplies. Il permet aux fonds (prêts, capitaux propres, subventions, etc.) de commencer à affluer, de sorte que la mise en œuvre du projet puisse réellement commencer. Toutes les « conditions suspensives » contenues dans les accords de financement doivent être remplies avant que les fonds puissent être décaissés. En règle générale :

- les principales autorisations et approbations de planification ont été obtenues ;
- les principales étapes de l'acquisition des terrains ont été franchies ;
- les questions de conception technique en suspens ont été clarifiées ;
- tous les documents clés restants relatifs au projet et au financement ont été finalisés et signés ;
- toutes les approbations de financement sont en place ; et
- l'enregistrement correct de la garantie des prêts a été confirmé.

N7.16. L'emprunteur devra confirmer que les exigences de toutes les approbations internes ont été satisfaites. Il peut s'agir des éléments suivants :

- la confirmation de la conformité juridique de la passation de marché ;
- l'approbation des dérogations (exemptions) à toute condition contractuelle standard ;
- la vérification de l' « optimisation des ressources » ; et
- le contrôle de l'accessibilité financière.

N7.17. La société de PPP et l'Emprunteur doivent souvent effectuer un nombre considérable de travaux détaillés pour parvenir au bouclage financier. L'effort nécessaire ne doit pas être sous-estimé. L'emprunteur devra gérer ses tâches de manière efficace et devra solliciter le soutien de son conseiller.

N8. Propositions spontanées

N8.1. Bien que la transparence et la bonne gouvernance soient primordiales, la sélection d'un concessionnaire sur la base d'une proposition spontanée (c'est-à-dire une proposition pour le développement d'un projet pour lequel aucun processus de sélection n'a été lancé), en particulier si elle est solide sur le plan juridique et technique, peut être justifiée à condition que les termes et conditions de cette proposition spontanée aient été « validés par la concurrence » par des méthodes qui pourraient inclure :

- a) **Offrir un remboursement des coûts** : Le gouvernement peut autoriser le remboursement aux promoteurs initiaux du projet de leurs frais de conception ou de développement du projet. L'avantage accordé au promoteur initial dans l'appel d'offres est généralement destiné à compenser l'utilisation du concept du projet. En outre, le dossier de sollicitation prévoit parfois le remboursement des coûts de développement du projet par le Soumissionnaire retenu ou par le gouvernement.
- b) **Système de bonus/prime** : Les pouvoirs publics peuvent soutenir des propositions spontanées en accordant un bonus/une prime au promoteur initial dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres formelle. L'offre du promoteur initial est alors sélectionnée pour autant qu'elle se situe dans un pourcentage stipulé de la meilleure offre.
- c) **Défi suisse (Swiss Challenge)**: Le système de défi suisse, tout comme le système de bonus, permet à des tiers de présenter de meilleures offres (défis) pour un projet au cours d'une période désignée. Le promoteur initial a alors le droit de faire correspondre toute offre supérieure. Les informations exclusives contenues dans la proposition initiale sont confidentielles et ne doivent pas être divulguées dans le dossier de sollicitation.

- d) Dans les cas où aucune « validation concurrentielle » des propositions spontanées, telle que décrite ci-dessus aux points (a) à (c), n'a été ou ne peut être entreprise, l'Emprunteur est tenu de soumettre à l'examen de la Banque et à l'absence d'objection une justification suffisamment détaillée, y compris la raison du recours à une passation de marché par entente directe au lieu d'une procédure de passation de marché concurrentielle et les bases de la recommandation d'une société particulière en pareil cas.

N8.2. Pour assurer la viabilité financière du projet, si les coûts des intrants déterminent (en partie) les frais/tarifs d'utilisation (c'est-à-dire que les coûts des intrants sont répercutés sur l'utilisateur), un comptable ou un ingénieur indépendant sera recruté pour certifier que le paiement ou le tarif du projet n'est pas supérieur au prix du marché.

N9. Institutions et entités intermédiaires financières

N9.1. La Banque reconnaît le rôle des petites et moyennes entreprises dans le développement des économies de ses PMR et, par conséquent, son portefeuille de prêts comprend l'apport de fonds à des institutions financières intermédiaires, telles que des banques commerciales, des institutions de microfinance, des institutions de crédit agricole, des institutions de financement du développement ou d'autres intermédiaires financiers. Ces instruments sont utilisés pour financer des sous-prêts soit à des bénéficiaires du secteur public (tels que des sociétés commerciales autonomes du secteur public pour le financement partiel de sous-projets), soit à des bénéficiaires privés (tels que des petites et moyennes entreprises). La passation de marchés de biens et de travaux et l'acquisition de services de consultants dans le cadre du sous-prêt doivent être effectuées par le bénéficiaire respectif conformément aux pratiques commerciales établies et acceptables pour la Banque. La Banque examinera la politique de passation de marchés et de contrôle de l'intermédiaire financier et en évaluera l'acceptabilité.

N9.2. Cependant, même dans ces situations, la mise en concurrence peut être la méthode de passation de marché la plus appropriée pour l'acquisition d'articles uniques de grande taille ou dans les cas où de grandes quantités de biens similaires peuvent être regroupées en vue d'une acquisition en vrac.

N10. Examen par la Banque des Procédures de Passation de Marchés - Exigences de base en matière de Diligence Raisonnable

N10.1. **Planification de la Passation de Marchés :** La Banque exige que toutes les opérations qu'elle finance assurent une optimisation des ressources. Par conséquent, dans le cadre des procédures de préparation, d'évaluation et d'approbation des projets du secteur privé, la Banque examinera les conditions de mise en œuvre du projet afin de s'assurer qu'il intègre une planification rigoureuse de la passation de marchés. L'emprunteur doit généralement préparer, dans le cadre de l'évaluation du projet et pour examen par la Banque, un plan de passation de marchés reflétant les besoins particuliers de ses activités et indiquant (i) les procédures de passation de marchés conçues dans un souci

d'économie, d'efficience, d'efficacité et d'équité ; (ii) des groupes de lots de Marchés bien définis ; et (iii) un calendrier de passation de marchés cohérent avec le programme de mise en œuvre du projet. Le PPM doit figurer dans le Manuel d'exécution du projet (MEP), s'il en existe un. Toutefois, il n'est pas nécessaire de spécifier des seuils en fonction de la valeur des marchés et, compte tenu de la nature de ces projets axés sur la demande, il n'est probablement pas pratique de préparer des PPM détaillés. Au lieu de cela, des PPM simplifiés basés sur des activités de passation de marchés éligibles indicatives suffiront.

N10.2. Examen et vérification au titre du principe de diligence raisonnable (due diligence):

Dans tous les cas où le mode de passation de marchés ne fait pas appel à la concurrence, la Banque examinera et évaluera la justification des prix pour s'assurer qu'ils reflètent : (i) la qualité de l'élément à acquérir ; (ii) des prix équitables sur le marché/*market* ; et (iii) que les conditions contractuelles proposées par l'Emprunteur sont justes et équilibrées. Si (i) les prix proposés sont supérieurs aux tarifs du marché – en tenant compte des exigences spécifiques du projet en matière de qualité - ou (ii) les conditions contractuelles ne sont pas équitables, la Banque peut demander à l'Emprunteur d'adopter un autre mode de passation de marchés offrant des conditions plus compétitives et plus équitables. Si la passation de marchés a déjà eu lieu au moment de l'évaluation du projet, la Banque peut être amenée à refuser de financer ladite passation de marchés ou le projet dans son ensemble.

N10.3. D'une manière générale, la Banque vérifiera, à sa satisfaction, que les biens, les travaux et les services de consultants sont adaptés au projet, qu'ils sont acquis à des prix de marché équitables et que les conditions contractuelles protègent le projet de manière adéquate. La Banque examinera le processus de passation de marchés en se concentrant sur les domaines suivants :

- (a) Examen des hypothèses de coût du projet : L'examen de la Banque portera sur les hypothèses de coût du projet, les justifications, les raisons pour lesquelles ces hypothèses ont été déterminées et justifiées, ainsi que sur la cohérence avec les prix actuels du marché. Cela permet à la Banque de s'assurer que l'Emprunteur utilise le financement de la Banque de manière rationnelle. Le cas échéant, le projet peut faire l'objet d'une vérification supplémentaire par un consultant indépendant engagé par la Banque.
- (b) Organisation de l'Emprunteur chargée de la Passation de Marchés : Il convient de fournir un résumé de la structure et de la taille de l'organisme de passation de marchés de l'Emprunteur, ainsi que de son expérience dans la gestion de projets ou de Marchés similaires.
- (c) Planification de la Passation de Marchés par l'Emprunteur : Il convient de fournir des informations sur la planification de la passation de marchés qui a été entreprise pour le projet. Une planification minutieuse de la passation de marchés tenant compte des besoins particuliers du projet est essentielle pour garantir l'approche la plus rentable et réduire la nécessité de recourir à des arrangements de passation de marchés par entente directe.
- (d) Pratiques de l'Emprunteur en matière de Passation de Marchés : Il convient de fournir un résumé des pratiques et méthodes de passation de marchés que l'Emprunteur appliquera pour les dépenses du projet. L'Emprunteur doit démontrer que ces

pratiques et méthodes garantissent une bonne passation de marchés de biens et de travaux et l'acquisition de services de consultants selon des prix de marché équitables, conformément aux exigences de la Banque.

- (e) **Base contractuelle** : Des informations doivent être fournies sur une base contractuelle afin de permettre des conditions contractuelles équilibrées et des niveaux acceptables de gestion des risques. L'utilisation de formulaires contractuels internationalement reconnus, tels que la FIDIC ou les formulaires contractuels standard de la Banque, est encouragée, dans la mesure du possible.
- (f) **Performance et achèvement** : L'impact de la date d'achèvement estimée sur la durée du prêt et les autres implications financières doivent être examinés et documentés. Les garanties de bonne exécution requises doivent être précisées.
- (g) **Suivi** : Les modalités détaillées de supervision et de suivi du projet avec la Banque doivent être documentées afin de s'assurer que l'Emprunteur procède à la passation de marchés et à la mise en œuvre du projet conformément à l'accord conclu avec la Banque.

N10.4. Examen par la Banque des opérations de PPP : La Banque examinera le processus de sélection du concessionnaire ou de l'entrepreneur, soit dans le cadre de la procédure d'examen préalable, soit dans le cadre de la procédure d'examen a posteriori, en fonction de la date de la demande de financement de la Banque au cours du processus de sélection. Si le concessionnaire a été sélectionné selon des procédures acceptables d'appel d'offres ouvert, ou au moins en conformité avec les trois principes énoncés à la section 6.18 (c) (i)-(iii) ci-dessus, il sera libre d'acquérir les biens, les travaux et les services requis, en utilisant ses propres procédures. Aucun examen ultérieur de la part de la Banque ne sera nécessaire.

Exemples de situations spécifiques :

N10.5. Certains projets, de par leur structure même, impliquent des dispositions contractuelles et d'autres arrangements qui comportent des risques de conflit d'intérêts ou d'autres risques, et par conséquent, ils ne permettent pas une mise en concurrence idéale. Bien que ces situations puissent être acceptables, elles nécessitent une diligence raisonnable plus approfondie concernant les arrangements de passation de marchés, de contrats et de mise en œuvre afin d'identifier clairement les risques pertinents pour le projet et d'y remédier. Les caractéristiques générales de telles situations de projet peuvent refléter une ou plusieurs des situations suivantes :

- (a) un promoteur est également un fournisseur ou un entrepreneur ;
- (b) des équipements d'occasion ou de seconde main sont fournis ;
- (c) des concessions de travaux ou de services publics sont concernées ;
- (d) des actifs importants sont vendus ou acquis au cours de la mise en œuvre ; ou
- (e) la mise en œuvre s'étend sur une longue période.

N10.6. Les risques généralement identifiables et les mesures d'atténuation sont mis en évidence dans les encadrés N2-N7. Toute situation de ce type doit être identifiée à un stade précoce et les mesures d'atténuation visant à réduire tout risque de conflit d'intérêts ou d'autres risques doivent être proposées lors de la préparation et de l'évaluation du projet, et doivent être documentées dans le REP, le PPM et l'AF. Elles doivent faire l'objet d'un suivi au cours de la mise en œuvre et de la supervision.

Encadré N2 : Un promoteur est aussi un fournisseur

1. Ce cas peut entraîner des conflits d'intérêts. En tant que fournisseur, une entreprise peut avoir des intérêts différents de ceux qu'elle peut avoir en tant qu'investisseur. Les arrangements contractuels entre sociétés affiliées ne sont donc souvent pas établis de manière concurrentielle. Les risques les plus courants dans cette situation sont liés aux éléments suivants
 - (a) Les rendements du promoteur sont réalisés avant ceux des investisseurs ou des prêteurs ;
 - (b) Détournement des fonds du projet au profit des créances du promoteur avant celles des autres vendeurs ;
 - (c) Prix contractuel(s) gonflé(s) (les prix « du marché »/« *market prices* ») peuvent inclure des commissions, des frais, etc. importants qui, dans le cas du promoteur/fournisseur, peuvent être conservés comme des bénéfices anormaux pour le fournisseur) ;
 - (d) Une portée inappropriée de l'offre (ce qui est rentable à vendre plutôt que ce qui est rentable à installer et à utiliser) ;
 - (e) Niveau de performance et de qualité inadéquat (équipement coûteux et de haute technologie là où un équipement plus simple et plus robuste, éventuellement d'occasion, serait suffisant) ;
 - (f) Insuffisance des dispositions contractuelles, des garanties, des spécifications, du contrôle des coûts, etc ;
 - (g) Gestion inadéquate du contrat (variations excessives des quantités, champ d'application non fondé, révisions inutiles, absence de mise en œuvre de l'exécution du contrat) ;
 - (h) Suivi et supervision déficients (absence de contrôle indépendant de la mise en œuvre, absence de mesures correctives en cas de manquements et de retards) ;
 - (i) Garanties d'achèvement insuffisantes (montant ou couverture) ; et
 - (j) Décaissements supérieurs à la valeur des fournitures livrées et des travaux effectués (avances excessives, facturation anticipée).
2. Lorsque le promoteur (y compris les sociétés mères ou affiliées) est un fournisseur, il convient généralement de faire procéder à un examen indépendant (lors de l'évaluation du projet et au cours de la mise en œuvre) des prix, des spécifications, des conditions contractuelles et des autres éléments mentionnés ci-dessus (tant proposés que réels) par un consultant indépendant engagé par la Banque.

Encadré N3 : Un promoteur agit également en tant qu'entrepreneur ou prestataire de services

1. Les problèmes rencontrés dans ce cas sont de même nature que lorsque le promoteur agit également en tant que fournisseur important, comme décrit dans N2, et des mesures similaires sont recommandées. Toutefois, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, comme décrit ci-dessous.
2. Lorsque le promoteur (y compris les sociétés mères ou affiliées) est une entreprise de construction agissant en tant qu'entrepreneur dans le projet, un contrat « à livre ouvert » (« *open book* ») avec un prix maximum garanti peut être le plus approprié¹⁹. Dans un contrat « à livre ouvert », les activités à réaliser par l'entrepreneur principal (telles que

¹⁹ Un contrat à prix « forfaitaire » serait un arrangement très risqué lorsque le promoteur est un entrepreneur. Plusieurs projets bien documentés entrepris avec un promoteur de société de construction ont connu d'importants dépassements de coûts et des difficultés financières malgré l'existence d'un contrat à prix forfaitaire en raison du conflit d'intérêts inhérent. Un contrat à prix « forfaitaire » exigerait de la Banque qu'elle fasse preuve d'une diligence raisonnable particulière pour s'assurer que les prix et les conditions sont appropriés et pour s'assurer que l'administration, le suivi et la supervision du contrat sont contrôlés de manière indépendante. Un contrat « forfaitaire » serait plus acceptable s'il résultait d'un appel d'offres. Un contrat forfaitaire « clé en main » prévoit normalement la conception, la fourniture, le montage et la mise en service complets des travaux par un seul entrepreneur à un prix forfaitaire fixe.

la gestion du contrat) sont vérifiées de manière indépendante, avec des prix fixes pour certains éléments. L'entrepreneur principal fournit des prix cibles garantis pour tous les autres sous-contrats. La sélection, qui doit suivre un appel d'offres concurrentiel, ainsi que l'exécution des sous-traitants, seront normalement examinées de manière indépendante par un consultant mandaté par la Banque.

3. Le prix du contrat "à livre ouvert" est constitué par les éléments suivants :
 - (a) Un montant fixe pour la construction ;
 - (b) Des éléments préliminaires et généraux, par exemple les équipements, les consommables, les installations temporaires, les frais de personnel ;
 - (c) Des sommes provisionnelles pour des éléments spécifiques (par exemple, droits, taxes, redevances) ;
 - (d) Des contrats de conception et d'ingénierie (s'ils sont distincts) devant faire l'objet d'un appel d'offres concurrentiel ; et
 - (e) Des contrats de sous-traitance devant faire l'objet d'un appel d'offres.
4. Les économies réalisées sur les contrats de sous-traitance, les contrats de conception et d'ingénierie (si soumissionnés) et le deuxième élément ci-dessus sont souvent partagés entre l'entrepreneur principal²⁰ et la société de projet selon une formule qui devrait être incorporée dans le contrat de construction. Afin de minimiser les conflits d'intérêts, il devrait y avoir un plafond bas pour le montant de ces économies remboursées à l'entrepreneur principal. L'entrepreneur principal devrait être responsable des dépassements de coûts qui ne résultent pas d'événements d'indemnisation prévus au contrat.

Encadré N4 : Des équipements usagés ou de seconde main sont fournis

En général, l'acquisition d'équipements d'occasion peut être un moyen rentable d'acquérir ou de développer une installation de production fonctionnellement adéquate, avec un ratio main-d'œuvre/capital et un niveau de compétences requis en matière d'exploitation et de maintenance qui sont appropriés pour le pays concerné. Une situation de conflit d'intérêts se présente lorsque l'équipement d'occasion est fourni par le promoteur plutôt que d'être acquis sur le marché/*market*. Les questions importantes qui se posent dans le contexte des équipements d'occasion sont les suivantes :

- (a) Évaluation de l'équipement usagé ;
- (b) Qualité des pièces détachées et des consommables ;
- (c) Disponibilité des plans, des spécifications, des manuels d'installation et d'utilisation, etc.
- (d) Installation ;
- (e) Formation ; et
- (f) Effets sur le calendrier des investissements de remplacement (et donc sur les flux de trésorerie pendant la durée de vie du projet et sur le service de la dette).

²⁰ Si la conception et l'ingénierie ne font pas l'objet d'un appel d'offres séparé, comme dans le cas d'un entrepreneur « conception/construction », les frais de conception et d'ingénierie doivent être évalués par un consultant indépendant.

Encadré N5 : Concessions de travaux ou de services publics

- Les concessions soulèvent des questions particulières qui peuvent avoir un impact significatif sur le projet. En effet, le concessionnaire dispose d'un pouvoir de marché et peut, dans une certaine mesure, être en mesure de déterminer les rendements obtenus par le biais de négociations avec le gouvernement. Dans certaines circonstances, le processus de passation de marchés peut être moins discipliné par le marché/*market*. Les questions les plus courantes du point de vue de la passation de marchés sont les suivantes :
 - (a) Procédures d'attribution de la concession (paragraphe 6.18) ; et
 - (b) L'équité de l'accord de concession et des formules de tarification (elles déterminent si le concessionnaire est incité, ou non, à minimiser les coûts d'investissement et d'exploitation).
- La Banque engagera normalement des experts spécialisés pour évaluer le processus d'attribution de la concession ainsi que la nature et les effets des conditions des accords de concession sur la viabilité de l'opération. En outre, lorsque l'on peut s'attendre à ce que des biens soient acquis auprès de sociétés affiliées, de filiales ou d'actionnaires du concessionnaire, la Banque exige généralement un examen indépendant de la procédure de passation de marchés et d'attribution des contrats de sous-traitance.
- Dans tous les cas, un examen du contrat de concession doit être entrepris afin d'identifier les problèmes éventuels et de confirmer que le contrat est considéré comme substantiellement juste et équilibré et qu'il couvre au moins les domaines clés suivants :
 - (a) un contrat correctement défini définissant les droits et les obligations des deux parties de manière juste et équilibrée ;
 - (b) une durée raisonnable ;
 - (c) un barème d'honoraires ou de paiements ;
 - (d) un mécanisme de fixation des tarifs sont inclus, le cas échéant ;
 - (e) des critères ou normes de performance, y compris les garanties ;
 - (f) des obligations environnementales sont définies et acceptables dans le cadre de la politique environnementale de la Banque ;
 - (g) des dispositions en matière de suivi ou de vérification pour l'autorité contractante ;
 - (h) une procédure de règlement des différends ;
 - (i) une disposition relative aux cas de force majeure ;
 - (j) des dispositions de résiliation équilibrées pour les deux parties ;
 - (k) les exigences en matière d'assurance sont spécifiées ; et
 - (l) la conformité avec les dispositions de la Banque en matière d'éligibilité et de lutte contre la fraude et la corruption (conformité avec le Cadre d'intégrité de la Banque comprenant les procédures de sanctions du Groupe de la Banque africaine de développement, la Politique de dénonciation et de traitement des griefs de la Banque, la Politique de passation de marchés de la Banque relevant du Cadre de Passation de Marchés et toutes les autres politiques et procédures applicables, y compris leurs mises à jour).
- L'ampleur de l'examen dépendra de la taille et de la complexité du contrat ainsi que du niveau de financement de la Banque.

Encadré N6 : Vente ou acquisition d'actifs importants au cours de la mise en œuvre

La principale préoccupation est que des prix de marché équitables soient versés et reçus dans toute transaction impliquant la vente et l'acquisition d'actifs et que la transaction soit équitable, transparente et exempte de corruption. Une diligence raisonnable de base et, le cas échéant, un examen par une banque indépendante doivent être entrepris lorsque de telles transactions impliquent le promoteur, ses filiales ou ses actionnaires.

Encadré N7 : La mise en œuvre s'étend sur une longue période

Les projets dont la mise en œuvre s'étend sur une longue période impliquent généralement la construction de nouvelles installations ou la rénovation en profondeur d'installations existantes. Les risques examinés sous d'autres rubriques sont pertinents car l'exposition du projet reste élevée pendant un certain nombre d'années. Les points particulièrement préoccupants sont les suivants :

- (a) Risque d'insolvabilité de l'entrepreneur ;
- (b) Adéquation des garanties d'achèvement et d'exécution ;
- (c) Efficacité du suivi et de la supervision indépendants des travaux ;
- (d) Flux de paiement (éviter que les décaissements cumulés ne dépassent la valeur des travaux effectués) ;
- (e) Sensibilité aux changements de l'environnement (par exemple, facteurs liés au produit et au marché) ;
- (f) Planification minutieuse, comprenant un échelonnement approprié et des dispositions de repli adéquates, ainsi qu'un suivi étroit sont essentiels.

Traitement des principaux problèmes et risques - Exigences en matière de diligence raisonnable

N10.7. **Coûts/prix** : Dans la mesure du possible, les contrats doivent être attribués de manière concurrentielle et dans des conditions de pleine concurrence afin d'obtenir les prix du marché pour les biens, les travaux et les services requis et de garantir l'optimisation des ressources.

N10.8. Les prix doivent être confirmés comme correspondant à des prix de marché équitables. Une forte protection contre les dépassements de coûts doit être obtenue de la part des emprunteurs. Lorsque les prix contractuels dépassent de manière significative les estimations de coûts faites lors de l'instruction, il convient de procéder à un examen indépendant et de vérifier la viabilité financière du projet (rentabilité financière, couverture du service de la dette, etc.)

N10.9. Les contrats doivent être à prix fixe, à montant forfaitaire ou comporter un prix maximum garanti contraignant. Les contrats à prix coûtant majoré ne doivent normalement pas être utilisés.

N10.10. **Organisation de l'Emprunteur chargée de la Passation de Marchés** : La structure et la taille de l'organisation de passation de marchés de l'Emprunteur (ressources, nombre et qualifications du personnel) ainsi que son expérience et ses performances dans la gestion de projets ou de marchés similaires doivent être évaluées, décrites et résumées. Il doit être indiqué si l'organisation de passation de marchés de l'Emprunteur est adaptée aux besoins du projet et des recommandations doivent être formulées en vue de son renforcement, le cas échéant.

N10.11. **Planification de la Passation de Marchés par l'Emprunteur** : La planification de la passation de marchés qui a été entreprise pour le projet, le cas échéant, doit être décrite et sa pertinence évaluée. Si nécessaire, des recommandations pour une planification précoce de la passation de marchés pour le projet doivent être formulées.

N10.12. **Pratiques de l'Emprunteur en matière de Passation de Marchés** : Les pratiques et méthodes de passation de marchés que l'Emprunteur doit suivre pour le projet doivent être évaluées. En outre, l'adéquation de ces pratiques et méthodes, compte tenu de l'expérience de l'Emprunteur, doit être examinée afin d'assurer une passation

rationnelle de Marchés biens et de travaux ainsi que l'acquisition de services de consultants de qualité, et ce à des prix de marché équitables.

N10.13. **Conditions du contrat :** Les dispositions contractuelles que l'Emprunteur a l'intention d'utiliser doivent être examinées. Cet examen doit également indiquer si l'Emprunteur utilise des conditions contractuelles internationalement reconnues, et lesquelles. Les éléments essentiels qui doivent être clairement décrits dans les documents contractuels sont indiqués dans l'encadré N8 :

Encadré N8 : Éléments essentiels devant figurer clairement dans les documents contractuels	
(a)	L'étendue, la qualité, le calendrier et les prix des biens, travaux et services à fournir, à réaliser ou à exécuter, ainsi que la capacité nominale et la qualité de la production des installations ;
(b)	les droits et obligations, notamment en matière d'exécution, de toutes les parties au contrat ;
(c)	la répartition des risques ;
(d)	des normes et des objectifs et mesurables en matière de performance des services ;
(e)	les garanties d'exécution et les garanties ;
(f)	l'acceptation ;
(g)	la garantie de performance ;
(h)	les dispositions environnementales et sociales exigées par la Banque ;
(i)	le respect des dispositions de la Banque en matière d'éligibilité et de lutte contre la fraude et la corruption (respect du cadre d'intégrité de la Banque comprenant les procédures de sanctions du Groupe de la Banque africaine de développement, la Politique de dénonciation et de traitement des griefs de la Banque, la Politique de passation de marchés de la Banque relevant du Cadre de Passation de Marchés et toutes les autres politiques et procédures applicables, y compris leurs mises à jour) ;
(j)	les conditions et procédures de paiement ;
(k)	les variations et les ajustements de prix ;
(l)	les incitations et les pénalités (primes, dommages-intérêts forfaitaires, etc.) ;
(m)	la responsabilité ; l'assurance ;
(n)	les modifications du contrat et la résiliation ;
(o)	la force majeure ; et
(p)	le règlement des litiges et le droit applicable.

N10.14. Les rôles de toutes les parties impliquées dans l'exécution et le suivi du contrat doivent être définis, y compris le rôle du chef de projet et des experts indépendants de la Banque (ou d'autres bailleurs de fonds).

N10.15. Les garanties de fourniture, d'achèvement et de performance sont cruciales. L'entrepreneur doit fournir une garantie de bonne exécution sur demande. Des dispositions doivent être prises pour des dommages-intérêts forfaitaires en cas de retard ou de performances inférieures aux spécifications. Les plafonds des dommages-intérêts liquidés doivent être suffisamment élevés pour éviter qu'un entrepreneur n'abandonne un projet en cas de problèmes. La protection fournie au projet contre le non-respect des spécifications relatives à la qualité du produit, au rendement et à la production, contre l'inachèvement ou les retards, doit être très claire et il convient de déterminer si cette protection est adéquate et appropriée. Il doit y avoir une période appropriée après l'achèvement pendant laquelle l'entrepreneur est responsable des défauts (période de responsabilité des défauts).

- N10.16. Les droits de propriété intellectuelle doivent être garantis par des licences appropriées. En particulier, tous les droits nécessaires à l'utilisation, à la maintenance et à la possession de logiciels, procédures, procédés, etc. mis à jour doivent être couverts par le contrat. Le contrat doit également prévoir une protection contre la violation des droits des tiers.
- N10.17. Tout paiement anticipé doit faire l'objet d'une garantie de paiement anticipé. Il doit généralement y avoir une forme de retenue de garantie, dont la libération est subordonnée à la satisfaction par le fournisseur ou l'entrepreneur de toutes les exigences contractuelles.
- N10.18. Les dispositions limitant la responsabilité de l'entrepreneur doivent être soigneusement examinées afin de s'assurer que le projet, la Banque et le promoteur/client sont protégés de manière adéquate.
- N10.19. **Suivi de la mise en œuvre du projet et de l'avancement :** Des détails doivent être fournis sur les arrangements de suivi à effectuer par la Banque et/ou les consultants pour s'assurer que l'Emprunteur entreprend la passation de marchés et met en œuvre le projet conformément à ce qui a été convenu avec la Banque.
- N10.20. Un suivi et une supervision indépendants et adéquats des travaux du projet doivent être prévus dans le projet. La Banque doit recevoir systématiquement les rapports sur l'état d'avancement des travaux et doit avoir accès à toutes les informations nécessaires pour les vérifier, ainsi que les travaux, les installations, etc.
- N10.21. **Exécution du contrat et achèvement du projet :** La capacité d'un projet à générer les revenus nécessaires pour rembourser le financement de la Banque dépend largement du fait que les usines, les installations, les bâtiments, etc. sont achevés, correctement construits, fournis et installés, prêts et disponibles pour l'usage prévu, et qu'ils fonctionnent comme prévu (c'est-à-dire qu'ils génèrent des flux de trésorerie). La gestion des risques d'échec comprend la prise des mesures suivantes :
- (a) Le Plan de Passation de Marchés et le plan de mise en œuvre du projet proposés par l'Emprunteur doivent faire l'objet d'une vérification approfondie afin de s'assurer qu'il est viable et réaliste. Le recours à un expert du secteur est souvent essentiel à cet égard.
 - (b) Les éléments critiques « hors projet », tels que les permis de construire, les raccordements aux services publics, les travaux hors site, la disponibilité du site, etc. devraient être identifiés et suivis avec attention.
 - (c) Les documents contractuels doivent contenir des obligations exécutoires pour le(s) entrepreneur(s) ou le(s) fournisseur(s) d'effectuer (selon le cas) tous les travaux nécessaires pour livrer une installation fonctionnelle ayant passé tous les tests de finition, et de fournir tous les services liés au projet. Cependant, si une garantie exceptionnellement rigoureuse est requise de la part d'un entrepreneur ou d'un fournisseur, cela peut entraîner des coûts supplémentaires, qui doivent être dûment évalués.
 - (d) L'avancement et le développement des travaux et des fournitures doivent être contrôlés. Des efforts raisonnables doivent être déployés pour s'assurer que la

conception, les programmes de construction et les plans d'approvisionnement sont respectés. Les facteurs causant ou susceptibles de causer des retards dans les travaux et les fournitures doivent être identifiés et, si possible, corrigés.

(e) Une définition appropriée de l'achèvement doit être convenue lors de la préparation du projet et figurer dans la documentation.

N10.22. Une garantie d'achèvement adéquate devrait en général être fournie par le promoteur du projet. Ces garanties devraient assurer, au minimum, la couverture des obligations du promoteur dans les domaines suivants : i) financement des dépassements de coûts ; ii) performance (responsabilité de l'exécution des travaux en cas de défaillance de l'entrepreneur) ; et iii) remboursement du prêt ou de l'investissement de la Banque, si la construction ou la mise en œuvre du projet n'est pas achevée à la date convenue ou si elle est abandonnée.

N10.23. Un expert indépendant est généralement engagé pour certifier l'achèvement des travaux. Les essais d'achèvement doivent être examinés en vue d'établir, sur une période d'exploitation prolongée et continue (par exemple, 30 jours plutôt que 24 heures), que l'installation est capable de fonctionner à sa capacité nominale et de maintenir les taux de production supposés dans les projections financière.

